



القانون البحري والجوى

الأستاذ الدكتور

2024/2025

2024/2025

محمد إبراهيم علي موسى

دكتوراه في القانون - جامعة نانت (فرنسا)

أستاذ ورئيس قسم القانون التجارى

وعميد كلية الحقوق جامعة طنطا (سابقاً)

الطبعة الأولى



عبد المنعم حسن عبد المنعم حسن خالدي

- ٢ -



محمد المنعم حسن محمد المنعم حسن حسن

2024/2025

2024/2025

2024/2025





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ
حَمَآ طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً
تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَآخِرَ فِيهِ
وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾

2024/2025

صدق الله العظيم

[سورة: النحل - الآية: ١٤]

عبد المنعم حسن عبد المنعم حسن حسن

عبد المنعم حسن



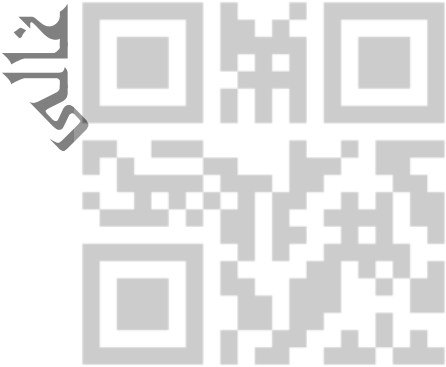


محمد المنعم حسن محمد المنعم حسن حسن

2024/2025

2024/2025

2024/2025



- ٥ -



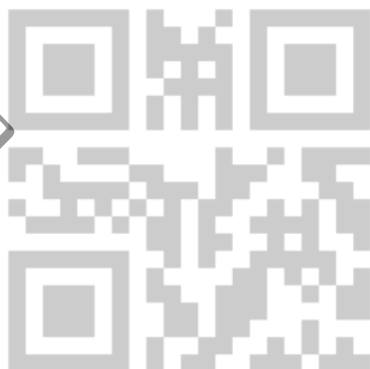
الجزء الأول القانون البحري

2024/2025

2024/2025

2024/2025

محمد المنعم حسن محمد المنعم حسن حسن خالي



مقدمة

[١] ماهية القانون البحرى

يعرف القانون البحرى بأنه مجموعة القواعد القانونية التى تنظم الملاحة البحرية^(١). فهذه الأخيرة وما يحيط بها من أخطار وما تتعرض له من أهوال استلزمت وضع قواعد قانونية خاصة تلائم ما يسفر عنها من منازعات وتتناسب مع طبيعة العلاقات المتولدة عنها. فلقد دفعت الأهمية الكبرى للأنشطة البحرية منذ القدم المشتغلين بالبحر إلى تنظيم العلاقات الناشئة بينهم بقواعد قانونية تتلاءم مع الطبيعة الخاصة بالبيئة البحرية وتتناسب مع الصعوبات التى تواجه الذين يشتغلون بمثل هذا النشاط.

[٢] أقسام القانون البحرى :

القانون البحرى بالمعنى السابق يشمل القواعد القانونية المنظمة للعلاقات البحرية سواء بين الدول أو بين الأفراد. فالقانون البحرى بحسب طبيعته تندرج قواعده فى أقسام من فروع القانون المختلفة. لهذا نجد ما يسمى بالقانون العام البحرى والقانون الخاص البحرى^(٢).

2024/2025

فيما يتعلق بالنوع الأول، فإنه ينقسم بدوره إلى القانون الدولى العام البحرى والقانون الإدارى البحرى والقانون الجنائى البحرى.

أما النوع الثانى فيشمل مجموعة القواعد القانونية المنتمية إلى القانون التجارى البحرى وتلك المعروفة بالقانون الدولى الخاص البحرى.

١ - القانون الدولى العام البحرى

(١) د/ مصطفى كمال طه، القانون البحرى الجديد، دار الجامعة الجديدة، ١٩٩٥، ص ٧؛ د/ جلال وفاء محبين، قانون التجارة البحرية، دار الجامعة الجديدة، ١٩٩٧، ص ١.

(٢) ويمكن رد هذا التقسيم إلى التقسيم التقليدى لفروع القانون بصفة عامة، راجع فى هذا الخصوص، د/ محمود سمير الشرقاوى، القانون البحرى، ط ٤، ١٩٩٣، ص ٣.

هو مجموعة القواعد القانونية التى تنظم العلاقات البحرية التى تقوم بين الدول سواء فى وقت السلم أو فى وقت الحرب، كتلك المتعلقة بحرية الملاحة وقواعد السير فى البحار وتنظيم المرور فيها وفى المياه الإقليمية وحقوق الاستيلاء وحقوق الحرب وحماية البيئة البحرية^(١)،^(٢).

٢ - القانون الإدارى البحرى

ويشمل مجموعة القواعد القانونية التى تحكم العلاقات بين الأشخاص القائمين بالاستغلال البحرى من ناحية وجهة الإدارة من ناحية أخرى.

وأهم الموضوعات التى ينظمها هذا النوع، تلك المتعلقة بسلامة السفن وصلاحياتها للملاحة والشروط التى يتعين توافرها فى العاملين على السفن التجارية كالريابنة ورجال الطاقم البحرى، الإشراف الإدارى على تسجيل السفن، والقواعد المنظمة للإرشاد البحرى.

٣ - القانون الجنائى البحرى

ويهتم بالجرائم المتعلقة بالملاحة البحرية، كتلك المنصوص عليها فى القانون رقم ١٦٧ لسنة ١٩٦٠ بشأن الأمن والنظام والتأديب فى السفن. 2024/2025

أما القسم الثانى فعلى النقيض يشمل مجموعة القواعد القانونية المنظمة للعلاقات الخاصة الناشئة عن عمليات الاستغلال البحرى. ويضم هذا الفرع :

أ - القانون الدولى الخاص البحرى

ويهتم بمعالجة مشكلة تنازع القوانين البحرية عندما تتطرق الصفة الأجنبية إلى العلاقات البحرية. ولا شك فى أهمية هذا الفرع، إذ أن عمليات

(١) أنظر اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة ١٩٨٢، المجلة المصرية للقانون الدولى، المجلد ٣٨، ص ٢٤٦.

(٢) ودراسة هذا الفرع من فروع القانون البحرى يختص بها القانون الدولى العام (د/على يونس، أصول القانون البحرى، ١٩٩٧، ص ٣).

الاستغلال البحري في الغالب تربط ما بين أشخاص من جنسيات مختلفة. كذلك فإن تنقل السفينة بين عدة موانئ يدعو إلى التساؤل عن القانون الواجب التطبيق على العلاقات التي تنشأ عن هذا التجول.

ب - القانون التجاري البحري

ويهتم بصفة أساسية بتنظيم قواعد التجارة البحرية والتي نصت عليها المادة الثانية من التقنين البحري ٨ لسنة ١٩٩٠ والمتعلقة بالرسائل البحرية التجارية، وكل استئجار أو تأجير للسفن، وكل إقراض أو استقراض بحري، والتأمين البحري، وكل العقود المتعلقة بالتجارة البحرية، وكل اتفاق على ماهيات وأجور الملاحين، وعقود الاستخدام البحري للملاحين على السفن التجارية^(١). بيد أن قواعد هذا الفرع لا تحكم التجارة البحرية فحسب، بل إنها تطبق كذلك على ما لا يُعد تجارياً بطبيعته كأعمال الملاحة الخاصة. فلا يقتصر تطبيق هذه القواعد على الملاحة التجارية بل يشمل أيضاً أعمال الملاحة البحرية الخاصة كملاحة الصيد وملاحة النزهة^(٢).

وبعيداً عن التبرير الذي على أساسه تم هذا التقسيم، فمما لا شك فيه أن التفرقة السابقة لا تخلو من بعض التناقضات. فالقانون البحري «بوجه عام هو قانون وسط وبيئة قبل أي شيء آخر. والقانون البحري الخاص، وإن كان يعنى بروابط خاصة، إلا أنه يحمل في الوقت نفسه طابع القانون العام نظراً لتدخل الدولة المستمر في أحكامه. وهذه الظاهرة، ظاهرة تدخل الدولة في القانون البحري الخاص، نلمسها بجلاء في كثير من موضوعاته المختلفة. فملكية السفينة، وهي ذات صلة وثيقة بجنسيتها، تخضع لرقابة الدولة المباشرة. كما أن الدولة تتدخل في تنظيم استخدام الملاحين وتحدد شروط هذا الاستخدام وآثاره. والريان، وهو ممثل للمجهز، يعتبر في الوقت ذاته ممثلاً للسلطة

(١) د/جلال وفاء محمدين، قانون التجارة البحرية، المرجع السابق، ص ٤.

(٢) د/علي البارودي، مبادئ القانون البحري، ١٩٨٣، ص ٧.

د/سميحة القليوبي، القانون البحري، دار النهضة العربية، ١٩٨٧، ص ٤.

د/جلال وفاء محمدين، قانون التجارة البحرية، المرجع السابق، ص ٤.

العامة. وعقد النقل البحرى خرج من نطاق سلطان الإرادة إلى مجال التنظيم القانونى الملزم»^(١).

خصائص القانون البحرى

يتميز القانون البحرى بعدة خصائص تبرز ذاتيته وتحدد ملامحه. فهو من ناحية يتسم بأنه قانون عريق فى القدم، ومن ناحية أخرى بأنه قانون عرفى النشأة.

١ - القانون البحرى قانون قديم : القانون البحرى قانون قديم، عرفت بعض قواعده منذ آلاف السنين. فلقد نشأت بعض العادات البحرية لحكم العلاقات البحرية التى أبرمت بين مصر وجزر كريت وقبرص فى البحر الأبيض المتوسط.

كذلك اهتم الفينيقيون بالتجارة والملاحة البحرية، مما أدى إلى نشأة بعض القواعد والعادات التى تعد أصل للقواعد السارية فى عالمنا المعاصر. ويأتى فى مقدمة هذه القواعد ما عرف آنذاك بنظام الرمى فى البحر، الذى يعد أصل نظام الخسارات البحرية المشتركة، ذلك الذى يقوم على فكرة أساسية مؤداها قيام ربان السفينة بالتضحية بجزء من البضاعة بإلقائها فى البحر محاولة منه لإنقاذ السفينة بتخفيف حمولتها.

كما عرف الإغريق نظام المخاطرة الجسيمة، ذلك الذى يقوم على مخاطرة أحد الأشخاص بإقراض ربان السفينة الأموال اللازمة لإعداد الرحلة البحرية، مع استرداده قيمة القرض مضافاً إليها نسبة عالية من الأرباح إن وصلت السفينة سالمة. أما إن هلكت السفينة فليس له الحق فى الحصول

(١) د/مصطفى كمال طه، القانون البحرى الجديد، المرجع السابق، ص ٨.

على شئ مما دفعه، والقرض البحرى يعد هو أصل نظام التأمين المعروف حالياً^(١).

٢- القانون البحرى عرفى النشأة: إذا كانت قواعد القانون البحرى قد تم تقنينها فى تشريعات تواكب التطور الحادث والنمو المستمر فى حركة الملاحة البحرية، إلا أن هذه القواعد ذات نشأة عرفية، لعب ازدهار الملاحة البحرية فى العصور الوسطى دوراً كبيراً فى اضطرادها. ولقد وضحت هذه الأعراف وتلك العادات عندما تم تدوينها فى مجموعات تحتوى على الأعراف البحرية التى كانت سائدة فى أوروبا ودول بحر الشمال وبحر البلطيق وأهم هذه المجموعات :

١- مجموعة أوليرون: وترجع هذه المجموعة إلى القرن الثانى عشر الميلادى، وسميت بهذا الاسم نسبة إلى جزيرة أوليرون التى كانت بها محكمة بحرية، إذ قام أحد موثقيها بتدوين الأعراف والعادات التى كانت تقررها الأحكام القضائية.

٢- مجموعة قنصلية البحر: وتعرف كذلك نسبة إلى أن إحدى المحاكم البحرية فى برشلونة تحمل نفس الاسم، وتضم العادات البحرية التى سادت فى غرب حوض البحر الأبيض المتوسط^{2024/2025} فى القرن الرابع عشر^{2024/2025} الميلادى.

٣- مجموعة مرشد البحر: وضعت هذه المجموعة فى شمال فرنسا وبالتحديد فى روان فى القرن السادس عشر، وأبرز ما جاء بها قواعد التأمين البحرى.

٤- مجموعة وسبى: وتشمل العادات البحرية التى كانت متبعة فى منطقة بحر البلطيق.

(١) بيد أن البعض يرى أن البابليين هم أول من عرفوا نظام القرض البحرى الذى يعد أصل التأمين البحرى، فى تفصيل ذلك، أنظر د/سمير الشرقاوى، القانون البحرى، المرجع السابق، ص ٩.

مصادر القانون البحرى

تتنوع مصادر القانون البحرى بين تشريع وعرف وفقه وقضاء، باعتبارهما من المصادر التفسيرية لهذا القانون، وفيما يلى نوالى شرح هذه المصادر.

١- **التشريع البحرى:** قبل صدور التقنين البحرى الحالى، كان النص التشريعى المعمول به فى المواد البحرية هو القانون الصادر فى ١٣ نوفمبر ١٨٨٣. وهذا الأخير يعد صورة طبق الأصل من الكتاب الثانى من التقنين التجارى الفرنسى الصادر سنة ١٨٠٧. فنصوص القانون القديم كما هو واضح ترجع فى أصلها إلى القرن السابع عشر، إذ أن التقنين التجارى الفرنسى يكاد يكون منقولاً نقلاً تاماً عن القانون الفرنسى الصادر فى ١٦٨١^(١). ومن ثم لا يمكن لهذه النصوص أن تواجه ما تسفر عنه التطورات الفنية والتكنولوجية والاقتصادية فى مجال الملاحة البحرية من مسائل.

فالقانون الجديد ٨ لسنة ١٩٩٠ يهدف إلى معالجة القصور الواضح فى التنظيم القانونى والعمل على مواكبة التقدم الهائل فى قطاع النقل والملاحة البحرية، الأمر الذى يؤثر بدوره على الاقتصاد القومى باعتبار أن النشاط البحرى هو أحد الأنشطة الاقتصادية الهامة التى تعتمد عليها الدولة فى دفع عجلة النمو.

كما يهدف التقنين الحالى إلى حماية الأسطول البحرى المصرى من شرور المنافسة الأجنبية، باعتبار أن مصر من الدول التى فى سبيلها إلى التقدم هذا من ناحية، وباعتبارها من دول الشاحنين من ناحية أخرى.

ويتضمن القانون الجديد أربعمئة مادة موزعة على خمسة أبواب على النحو التالى :-

(١) فلقد استمد الكتاب الثانى من القانون التجارى الفرنسى لسنة ١٨٠٧ معظم أحكامه من التقنين السابق عليه والذى صدر سنة ١٦٨١ بأمر من الملك لويس الرابع عشر.

الباب الأول : فى السفينة (المواد من ١ إلى ٧٧)(١).

الباب الثانى : فى أشخاص الملاحة البحرية (المواد من ٧٨ إلى ١٥١)(٢).

الباب الثالث : فى استغلال السفينة (المواد من ١٥٢ إلى ٢٩١)(٣).

الباب الرابع : فى الحوادث البحرية (المواد من ٢٩٢ إلى ٣٣٩)(٤).

الباب الخامس : فى التأمين البحرى (المواد من ٣٤٠ إلى ٤٠٠)(٥).

وإن كان التقنين الحالى قد ألغى القانون السابق عليه بكل ما يتضمنه من أحكام، إلا أن المشرع قد أبقى على التشريعات الخاصة التى صدرت فى ظل القانون القديم بشأن تنظيم الملاحة البحرية. هذا ما يستفاد من نص المادة الأولى من قانون الإصدار، إذ تقرر أنه «مع مراعاة القوانين والأحكام الواردة فى القوانين الخاصة يعمل بأحكام قانون التجارة البحرية المرافق، ويلغى قانون التجارة البحرى الصادر فى ١٣ نوفمبر ١٨٨٣».

ومن أهم هذه التشريعات الخاصة :

القانون رقم ١٦٧ لسنة ٢٠١٠^{2024/2025} بشأن الأمن والنظام والتأديب فى السفن، وقد حل محل القانون رقم ١٣٢ لسنة ١٩٣٩.

(١) ويحتوى هذا الباب على ثلاثة فصول: الأحكام العامة، الحقوق العينية على السفينة، الحجز على السفينة.

(٢) ويتضمن أربعة فصول : المالك والمجهز، الریان، البجارة وعقد العمل البحرى، الوكلاء والمقاولون البحرىون.

(٣) ويشمل أربعة فصول هى: إيجار السفينة، عقد النقل البحرى، القطر، الإرشاد.

(٤) ويعالج هذا الباب الموضوعات الآتية: التصادم، الإلتقاء، الخسارات البحرية.

(٥) وينقسم هذا الباب إلى فصلين: الأول فى الأحكام العامة، والثانى فى الأحكام الخاصة ببعض أنواع التأمين البحرى.

- ١٣ -

٢- القانون رقم ٢٣٢ لسنة ١٩٨٩ فى شأن سلامة السفن، وقد حل محل القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٦٠، والذي حل بدوره محل القانون رقم ١ لسنة ١٩٤٠.

٣- القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٨٢ فى شأن مؤهلات وإعداد الربانة وضباط الملاحة والمهندسين البحريين على السفن، وقد حل محل القانون رقم ٦٠ لسنة ١٩٦١ والقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٤٠.

٤- القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٨٩ فى شأن تنظيم الإرشاد بمينائى الإسكندرية والدخيلة. وقد حل محل القانون رقم ٩ لسنة ١٩٦٥ بشأن تنظيم الإرشاد بميناء الإسكندرية والذي حل بدوره محل القانون رقم ١٣٠ لسنة ١٩٤٨.

٥- القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩ الخاص بتسجيل السفن التجارية معدل بالقانون رقم ٢١٨ لسنة ١٩٥٩، والقانون رقم ٨٠ لسنة ١٩٦٨.

٦- القانون رقم ١٦١ لسنة ١٩٥٩ فى شأن تنظيم إرشاد السفن فى ميناء السويس.

٧- القانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٦١ فى شأن النقل البحرى الساحلى.

2024/2025

2024/2025

2024/2025

٨- القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٦١ فى شأن الكوارث البحرية والحطام البحرى.

٩- القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٥٩ فى شأن عقد العمل البحرى.

١٠- القانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٥١ والخاص بحقوق الامتياز والرهون البحرية.

يضاف إلى هذه القوانين الخاصة، تلك التى صدرت بالموافقة على كثير من معاهدات الملاحة الدولية، كما سيأتى تبيانها.

٢- **العرف والعادات البحرية:** تلعب الأعراف البحرية دوراً هاماً فى

تنظيم المسائل التى تثيرها الملاحة البحرية. فإن كانت هذه الأعراف تلى التشريع فى المرتبة، إلا أنها تجد مكانها فى تسوية المنازعات البحرية، ويرجع

ذلك إلى قلة النصوص التشريعية فى نطاق القانون البحرى، فضلاً عن عجزها عن ملاحقة التقدم فى نظم الملاحة البحرية وما تقتضيه من متطلبات.

بيد أنه فى أحوال معينة قد يصل الأمر إلى اتباع المتعاملين فى هذا المجال سلوك معين يناقض أو يتعارض مع بعض النصوص التشريعية المعمول بها. فإذا كان الأصل أن العرف أقل مرتبة من التشريع، فلا يمكن أن يصل إلى إلغاء أو التعارض مع أى نص من نصوص هذا الأخير. إلا أنه فى بعض الأحوال قد يصل الأمر إلى إلغاء العرف البحرى لبعض النصوص التشريعية.

فلقد جرى العرف البحرى على تحرير سند الشحن من نسختين أو ثلاث على خلاف ما كان يقضى به نص المادة ١٠٠ من القانون البحرى القديم والتي كانت تقضى بوجوب كتابة سند الشحن من أربع نسخ أصلية على الأقل.

2024/2025

2024/2025

2024/2025

والعرف البحرى هو عبارة عن مجموعة من القواعد التى جرى المتعاملون فى البحر على اتباعها لفترة طويلة بحيث أصبحت ملزمة لهم. وهو بهذا المعنى يختلف عن العادة البحرية، إذ تستمد هذه الأخيرة قوتها من قبول المتعاقدين لها والأخذ بها كتعبير عن إرادتهم. وعليه لا يتم العمل بها أو تطبيقها إذا تبين أن الأطراف قد استبعدوا الأخذ بها سواء صراحة أو ضمناً. وذلك على خلاف العرف، إذ يتعين إعماله حتى ولو كان الخصوم يجهلون وجوده، فهو ملزم لهم دون أن يتوقف تطبيقه على العلم أو الرضاء به. ولما كانت العادة تعبيراً عن إرادة المتعاقدين، فإنه يقع عليهم تقديم الدليل على وجودها، وذلك خلافاً للعرف، إذ يتعين على القاضى البحث عنه وتطبيقه حتى ولو لم يدلل عليه الأطراف.

ومن العادات البحرية ما يكون دولياً يجرى العمل به فى البلاد البحرية المختلفة، ومنها ما يكون عاماً يسرى فى كل موانى الدولة، ومنها ما تكون محلياً يجرى حكمه فى ميناء معين. وعادة ما يحيل المشرع إلى حكم العادة فى مواطن كثيرة، من هذا القبيل نص المادة ١٨٢، إذ تقرر أنه إذا لم يتفق الأطراف فى عقد إيجار السفينة بالرحلة أو فى عقد النقل البحرى على ميعاد معين للشحن أو التفريغ فيتبع حكم العادة فى الميناء.

ومن أمثلة القواعد العرفية ما نصت عليه المادة ٢١٨ بحرى، إذ تقرر «على الشاحن تسليم البضائع للناقل فى الزمان والمكان المتفق عليهما أو اللذين يقضى بهما العرف السائد فى ميناء الشحن، إذا لم يوجد اتفاق على غير ذلك...».

٣- القضاء والفقه: إذا كان التشريع والعرف من المصادر الرسمية الملزمة التى يتعين على القاضى أن يلجأ إليها لاستخلاص الحل الذى تشير به القواعد القانونية، فإن القضاء والفقه يعدان من المصادر التفسيرية التى يستلزم بها القاضى عند تسوية المنازعات المعروضة عليه وفى تفسير القواعد القانونية.

ولا شك أن القضاء والفقه يلعبان دوراً كبيراً فى تفسير النصوص القانونية والعمل على تطويعها لكى تتلاءم مع طبيعة المسائل المثارة. فغالباً لا ترقى النصوص الوطنية لمعالجة المشاكل التى تثيرها عمليات الملاحة البحرية الدولية، وذلك لأنها كثيراً ما تكون قديمة لا تتلاءم ولا تتسجم والتطور الحاصل فى نظم الملاحة البحرية.

لهذا يقع على عاتق القضاء والفقه حملاً ثقيلاً تفرضه طبيعة المهمة المعهودة بها إليهما، ومدى أثرها فى تكوين قواعد القانون البحرى.



بيد أنه لا نقصد بالقضاء والفقهاء كمصدرين من مصادر القانون البحرى، القضاء أو الفقه الوطنى فحسب، وإنما القضاء والفقه الأجنبيين أيضاً، إذ أن قواعد القانون البحرى غالباً ذات طابع دولى ظاهر.

٤- **المعاهدات الدولية:** مما لا شك فيه أن الاتفاقيات الدولية تساعد إلى حد كبير فى تسوية المنازعات الدولية، تجارية أكانت أم بحرية، من خلال قواعد موحدة تلاءم ما يسفر عن هذه المنازعات من مسائل. ويبرز هذا الدور فى مجال الملاحة البحرية، حيث تعد المعاهدات الدولية إحدى وسائل توحيد قواعد القانون البحرى.

فتوحيد قواعد هذا الأخير تتنوع إلى :-

١- توحيد اتفاقى للقواعد القانونية ليأخذ بها ذوى الشأن فى مجال العقود البحرية. وقد اتبعت هذه الوسيلة جمعية القانون الدولى، فوضعت قواعد يورك وأنفرس للخسارات المشتركة والتي عدلت عدة مرات آخرها فى مؤتمر أمستردام سنة ١٩٥٠، وتلك التى وضعتها سنة ١٩٢٨ فى مؤتمر فارسوفيا بصدد البيع البحرى (سيف) ^{2024/2025} والتي عدلت فى أكسفورد سنة ١٩٣٢. ^{2024/2025}

2024/2025

٢- وضع قواعد قانونية موحدة من خلال اتفاقيات دولية تسرى على العلاقات البحرية الدولية فقط. فهذه الاتفاقيات لا تؤدى إلى إلغاء القواعد القانونية الوطنية التى تهتم بنفس الموضوعات التى تنظمها الاتفاقية. فلا يمتد نطاقها إلى المعاملات الداخلية وإنما يقتصر أثرها على المعاملات الدولية. لهذا تعتنى هذه الاتفاقيات بتحديد معنى الدولية.

٣- توحيد التشريعات الوطنية من خلال معاهدات تتضمن قانوناً موحداً يسرى على المعاملات الداخلية والدولية على السواء. وإن كانت هذه الوسيلة تعد الطريقة المثلى فى توحيد القواعد القانونية، إلا أن هذا السبيل



صعب المنال حيث تلتزم كل دولة بإدخال القانون الموحد في تشريعها والتخلي عن القواعد الوطنية وهو مالا تسلم به الدولة بسهولة^(١).

وبعيد عن طرق التوحيد، تعد معاهدات بروكسل أهم محاولات التوحيد في مجال القانون البحري. فلقد تألفت عام ١٨٩٧ بمدينة أنفرس ببلجيكا هيئة خاصة (عرفت باسم اللجنة البحرية الدولية) لتحضير مشروعات معاهدات دولية في موضوعات مختلفة، ثم طلبت بعد ذلك من الحكومة البلجيكية عقد مؤتمرات دبلوماسية في بروكسل تدعو فيها الدول البحرية الهامة. ولقد انعقد هذا المؤتمر عدة مرات وأسفر عن العديد من المعاهدات الدولية الهامة هي:

١- المعاهدة الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالمصادمات البحرية والمبرمة في بروكسل في ٢٣ سبتمبر ١٩١٠، وصدر المرسوم في ٣١ يناير ١٩٤٤ بالعمل بها ابتداء من أول يناير ١٩٤٤.

٢- المعاهدة الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالمساعدة والإنقاذ البحري والمبرمة في بروكسل في ٢٣ سبتمبر ١٩١٠^(٢)، ووقع في بروكسل بتاريخ ٢٢ فبراير ١٩٦٧ على بروتوكول معدل لها^(٣).
2024/2025 2024/2025

٣- المعاهدة الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بتحديث مسئولية ملاك السفينة والمنعقدة في بروكسل في ٢٥ أغسطس ١٩٢٤^(٤). ولقد ألغيت

(١) ومن أمثلة هذه المعاهدات، تلك المتعلقة بالعمل البحري أو الخاصة بتوحيد قواعد الأوراق التجارية.

(٢) ولقد وافقت مصر على هذه المعاهدة بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٤١، وبدأ العمل بها ابتداء من أول يناير ١٩٤٤ بالمرسوم الصادر في ٣١ يناير ١٩٤٤.

(٣) ووافقت مصر على هذا البروتوكول في ٣٠ يونيو ١٩٧٣.

(٤) لم تنضم مصر إلى هذه المعاهدة.



هذه المعاهدة وحلت محلها معاهدة بروكسل المبرمة في ١٠ أكتوبر ١٩٥٧^(١).

٤- المعاهدة الخاصة بتوحيد بعض القواعد القانونية المتعلقة بسندات الشحن والمبرمة في بروكسل في ٢٥ أغسطس ١٩٢٤، والبروتوكول المعدل لها والموقع في بروكسل بتاريخ ٢٣ فبراير ١٩٦٨. ولقد وافقت مصر على معاهدة سندات الشحن بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٤٠ لبدء العمل بها ابتداء من ٢٩ مايو ١٩٤٤. أما البروتوكول المعدل، فقد صدر القرار الجمهوري رقم ٤٦٢ لسنة ١٩٨٢ بالموافقة عليه، وصدر قرار نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية بنشره والعمل به اعتباراً من ٢٠ إبريل لسنة ١٩٨٣^(٢).

٥- المعاهدة الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالامتيازات والرهون البحرية والموقعة في بروكسل في ١٠ إبريل سنة ١٩٢٦^(٣). ولقد حلت محل هذه المعاهدة معاهدة أخرى أبرمت في بروكسل في ٢٧ مايو ١٩٦٧. ثم أبرمت اتفاقية جديدة في جنيف بشأن الامتيازات والرهون البحرية في ٢٤ مايو ١٩٩٣^(٤).

2024/2025

2024/2025

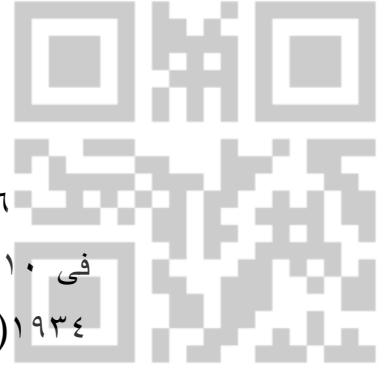
٢٤ مايو ١٩٩٣

(١) ولقد حلت محل هذه المعاهدة معاهدة لندن المبرمة في ١٩ نوفمبر ١٩٧٦ والخاصة بتحديد المسؤولية عن الديون البحرية والتي انضمت إليها مصر بالقرار الجمهوري رقم ١٥٠ لسنة ١٩٨٦ وأصبحت نافذة فيها اعتباراً من أول يناير ١٩٨٨.

(٢) ولقد حلت معاهدة هامبورج المبرمة في مارس ١٩٧٨، والمعروفة بقواعد هامبورج، محل معاهدة سندات الشحن والبروتوكول المعدل لها.

(٣) لم تنضم مصر إلى هذه المعاهدة ولكنها أخذت بأحكامها في القانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٥١ والخاص بحقوق الامتياز والرهون البحرية.





٦- المعاهدة الخاصة بحصانة سفن الحكومات والمعقودة في بروكسل في ١٠ إبريل ١٩٢٦ والبروتوكول المفسر لها والموقع في ٢٤ مايو سنة ١٩٣٤^(١).

٧- المعاهدة الدولية الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالاختصاص الجنائي في مادة التصادم البحري وحوادث الملاحة البحرية الأخرى والمبرمة في بروكسل في ١٠ مايو ١٩٥٢^(٢).

٨- المعاهدة الدولية الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالاختصاص المدني في مادة التصادم والمبرمة في بروكسل في ١٠ مايو ١٩٥٢^(٣).

٩- المعاهدة الدولية الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالحجز التحفظي على السفن والموقعة في بروكسل في ١٠ مايو ١٩٥٢^(٤).

١٠- المعاهدة الدولية الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بتحديد مسؤولية ملاك السفن والمبرمة في بروكسل في ١٠ أكتوبر ١٩٥٧، ولقد حلت هذه المعاهدة محل معاهدة بروكسل لسنة ١٩٢٤^(١).

(١) انضمت مصر إلى هذه المعاهدة بالقرار الجمهوري رقم ٤٢ في ١٨ مايو ١٩٥٨.

(٢) وافقت مصر على هذه المعاهدة بالقانون رقم ١٣٣ لسنة ١٩٥٥، وبدأ العمل بها اعتباراً من ٢٤ فبراير ١٩٥٦.

(٣) وافقت عليها مصر بالقانون رقم ١٣٤ لسنة ١٩٥٥ وصدر قرار وزير الخارجية بنشرها والعمل بها اعتباراً من ٢٤ فبراير ١٩٥٦.

(٤) ولقد وافقت مصر على هذه المعاهدة بالقانون ١٣٥ لسنة ١٩٥٥، وصدر قرار وزير الخارجية بنشرها وتنفيذها اعتباراً من ٢٤ فبراير ١٩٥٦.



١١- المعاهدة الدولية الخاصة بالركاب المتسللين والمبرمة في بروكسل في ١٠ أكتوبر ١٩٥٧.

١٢- المعاهدة الدولية الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بنقل الركاب بطريق البحر والمبرمة في بروكسل في ٢٩ إبريل سنة ١٩٦١ (٢).

١٣- المعاهدة الخاصة بمستغلى السفن الذرية والمبرمة في بروكسل في ٢٥ مايو ١٩٦٢.

١٤- المعاهدة الخاصة بتوحيد بعض القواعد القانونية المتعلقة بنقل أمتعة الركاب بطريق البحر والمبرمة في بروكسل في ٢٧ مايو ١٩٦٧.

١٥- المعاهدة الدولية الخاصة بشهر الحقوق المتعلقة بالسفن قيد الإنشاء والمبرمة في بروكسل في ٢٧ مايو ١٩٦٧ (٣).

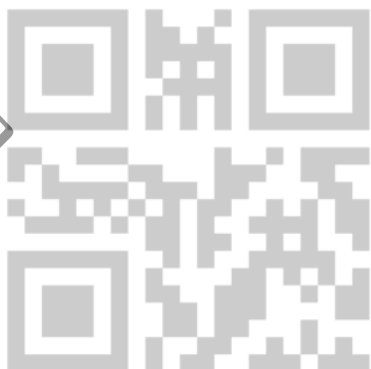
١٦- المعاهدة الدولية الخاصة بالنقل في أعالي البحار في الحوادث التي تستتبع أو يمكن أن تستتبع التلوث بالزيت والموقعة في بروكسل في ٢٩ نوفمبر ١٩٦٩، والتي دخلت دور النفاذ في ٦ مايو ١٩٧٥.

٢٠٢٤/٢٠٢٥ ١٧- المعاهدة الدولية الخاصة بالمسؤولية المدنية عن الأضرار الناشئة من التلوث بالزيت والموقعة في بروكسل في ٢٩ نوفمبر ١٩٦٩، والتي تم تعديلها بالبروتوكول الموقع في لندن في ١٩ نوفمبر ١٩٧٦ (١).

(١) ولقد وافقت مصر عليها بالقرار الجمهوري رقم ٣٧٥١ لسنة ١٩٦٤ وصدر قرار وزير الخارجية في ٢٤ مارس ١٩٦٨ بنشرها والعمل بها اعتباراً من ٣١ مايو ١٩٦٨، ثم انسحبت مصر منها اعتباراً من ٨ مايو ١٩٨٥.

(٢) ولقد وافقت مصر عليها بالقرار الجمهوري رقم ٤٦٨ لسنة ١٩٦٤ وبدأ العمل بها ابتداء من ٤ يونيو ١٩٥٦ بقرار وزير الخارجية الصادر في ٩ يونيو ١٩٦٨. ومع ذلك فقد أبرمت معاهدة جديدة في أثينا في ١٧ ديسمبر ١٩٧٤ والخاصة بنقل الركاب وأمتعتهم بطريق البحر.

(٣) ولقد انضمت إليها مصر في ٣٠ يونيو ١٩٧٣.



١٨- المعاهدة الدولية الخاصة بإنشاء صندوق دولى لتعويض الأضرار الناشئة عن التلوث بالزيت والموقعة فى بروكسل فى ١٨ ديسمبر ١٩٧١، وبدأ نفاذها فى ١٦ أكتوبر ١٩٧٨.

١٩- المعاهدة الدولية المتعلقة بالنقل البحرى للمواد النووية والموقعة فى بروكسل فى ١٨ ديسمبر ١٩٧١، وبدأ نفاذها فى ١٥ يوليو ١٩٧٥.

وبالإضافة إلى معاهدات بروكسل سالفه الذكر، توجد معاهدات دولية أخرى تمثل نتاجاً للجهود الدولية التى تبذلها الأمم المتحدة بالتعاون مع المنظمة البحرية الاستشارية للحكومات (IMCO) (٢).

نطاق تطبيق القانون البحرى

يتحدد نطاق تطبيق القانون البحرى بالسفينة من ناحية، وبالملاحة البحرية دون غيرها من ناحية أخرى.

فقواعد القانون البحرى تطبق على السفن، أى على كل منشأة عائمة صالحة للملاحة البحرية بصورة معتادة. وعليه يخرج عن نطاق تطبيق هذا القانون المنشآت العائمة الأخرى ^{٢٥} كالسفن الملاحية النهرية أو الداخلية. كذلك يقتصر نطاق تطبيق قواعد هذا القانون على الملاحة البحرية وحدها. ويقصد بها تلك التى تتم فى البحار خارج الأنهار أو المياه الداخلية. الأمر الذى يستدعى التعرض لها لبيان مفهومها وتقسيماتها، مع إلقاء الضوء على الملاحة المختلطة (التي تتم فى البحر والنهر معاً) لبيان القواعد التى تسرى عليها.

١- مفهوم الملاحة البحرية

لا يغيب عن البال أن لتحديد مفهوم الملاحة أهمية بالغة فى تحديد نطاق القانون البحرى باعتباره مجموعة القواعد القانونية التى تسرى على الملاحة البحرية.

(١) ولقد بدأ نفاذ هذه الاتفاقية فى ١٩ يونيو ١٩٧٥، ووافقت عليها مصر بالقرار الجمهورى رقم ٤٧٨ لسنة ١٩٨٨.

(٢) The Intergovernmental Maritime consultative Organization.

وفى سبيل هذا التحديد، أخذ البعض من أداة تلك الملاحة وسيلة لبيان مفهومها. فوفقاً لهذا الرأى تعرف الملاحة البحرية بأنها تلك التى تقوم بها السفن البحرية. فهذه الأخيرة لها من مظهرها الخارجى والطريقة المادية فى تكوينها ما يحدد صفتها ويميزها عن غيرها من المنشآت العائمة. فالسفن تتميز عادة بضخامة الحجم ومتانة الصنع وقوة التحمل. بيد أن هذا التعريف لا يمكن الارتكان عليه لتحديد المقصود بالملاحة البحرية، إذ من المنشآت العائمة ما لا يختلف كثيراً عن السفن. بل إن منها ما يفوق هذه الأخيرة من حيث الحجم والمتانة وقوة الاحتمال^(١).

وذهب البعض الآخر إلى القول بأنه يمكن تحديد السفينة من خلال السجلات الرسمية. فعادة ما تخضع السفن لإجراءات شهرية إجبارية لنفاذ الحقوق العينية عليها. ومن ثم تدخل المنشأة تحت وصف السفينة عندما يتم تسجيلها فى تلك السجلات، أما إذا لم يتم التسجيل فلا ينطبق عليها وصف السفينة. ويعيب هذا الرأى أنه يجعل وصف السفينة رهن بإرادة المالك، إذ تكتسب هذه الصفة إن قام بإجراءات الشهر ولو كانت المنشأة غير صالحة للملاحة البحرية، وإن أهمل أو لم يفعل ذلك اعتبرت المنشأة مركباً وخرجت من عداد السفن حتى ولو كانت صالحة للملاحة البحرية. فتحكمية هذا المعيار واضحة، ولهذا فإنه لا يصلح لتحديد إحدى المسائل القانونية ذات الدرجة العالية من الأهمية.

وإزاء هذا القصور وأمام تلك الانتقادات، ذهب الفقه الراجح إلى الاعتداد بالمكان الذى تتم فيه الملاحة لا بالوسيلة أو الأداة التى تتم بها. فوفقاً لهذا المعيار، تعد الملاحة بحرية عندما تتم فى البحر، مهما كان شكل المنشأة التى تقوم بها أو حجمها أو أبعادها أو طرازها، وذلك على خلاف الملاحة النهرية

(١) د/ مصطفى كمال طه، القانون البحرى الجديد، المرجع السابق، ص ١١؛ د/جلال وفاء محبين، قانون التجارة البحرية، المرجع السابق، ص ٢٢.



أو الداخلية، إذ تتم في الأنهار أو في المياه الداخلية. بيد أنه لا يكفي أن تتم الملاحة البحرية في البحر حتى تعد كذلك، بل «يجب كذلك أن تحصل الملاحة في مياه يمكن أن تتعرض فيها المنشأة للمخاطر الخاصة التي تكتنف السفن في البحر وذلك لأن الملاحة في الأنهار والمياه الداخلية أسهل نسبياً وأقل خطراً من الملاحة البحرية، فضلاً عن أن فكرة الخطر البحري هي التي أملت وضع قواعد قانونية خاصة بالملاحة البحرية»^(١).

٢ - أقسام الملاحة البحرية

تتخذ الملاحة البحرية تقسيمات عديدة بحسب المعيار الذي يتخذ أساساً للتقسيم. فإما أن تكون ملاحة لأعلى البحار أو ملاحة ساحلية عندما يتخذ من طول الرحلة معياراً للتقسيم. أو قد تكون ملاحة تجارية أو ملاحة صيد أو نزهة عامة عندما يتخذ من الغرض الذي تخصص له السفينة أساساً للتقسيم. كما يوجد ما يعرف بالملاحة المختلطة عندما تقوم السفينة بالملاحة في البحر والنهر معاً. هذا ما سنتولى بيانه فيما يلي.

2024/2025

2024/2025

2024/2025

(١) د. مصطفى كمال طه، القانون البحري الجديد، المرجع السابق، ص ١١ وما بعدها. قارب من ذلك د/جلال وفاء محمين، قانون التجارة البحرية، المرجع السابق، ص ٢٥، إذ يقرر أن «أقرب المعايير الموضوعية هو المعيار المكاني الذي يتبنى الرأي القائل بأن الملاحة البحرية هي تلك التي تتم في البحر. أما فكرة المخاطر البحرية فهي لا تصلح كمعيار قائم بذاته أو على وجه الاستقلال عن المكان الذي تتم فيه هذه الملاحة. ذلك أن الملاحة النهرية قد تكون أخطر من الملاحة البحرية. فالملاحة البحرية هي التي تتم في البحر بأوصافه الطبيعية والجغرافية، وهي التي تتعرض فيه السفينة لمخاطر الملاحة المعتادة.

أ - أقسام الملاحة حسب المسافة

تنقسم الملاحة البحرية حسب طول الرحلة إلى ملاحة لأعلى البحار وملاحة ساحلية.

فملاحة أعلى البحار هي أهم أنواع الملاحة وأكثرها خطراً. لهذا فإن معيار تحديدها يختلف من دولة لأخرى. فوفقاً للقانون الفرنسى تعرف الملاحة لأعلى البحار بأنها تلك الملاحة التى تتم بعد خطوط طول وعرض معينة من الأراضى الفرنسية، أما غير ذلك فيعد من قبيل الملاحة الساحلية. ويُعرفها القانون الإنجليزى بأنها الملاحة التى تتم بين موانئ إنجلترا وغيرها من موانئ الدول الأجنبية عدا ما يقع من هذه الموانئ على بحر المانش وجزيرة مان (بالبحر الإيرلندى) وموانئ الشاطئ الأوروبى فيما بين مصب نهر الألب وميناء برست الفرنسى. كما يعرفها القانون اللبنانى بأنها تلك التى تتم خارج نطاق البحر المتوسط^(١).

أما الملاحة الساحلية فهي التى تتم بين الموانئ المصرية، وهى على نوعين: ملاحة ساحلية صغرى، وملاحة^{2024/2025} ساحلية كبرى. ويقصد بالأولى تلك التى تكون بين ميناءين يقعان على بحر واحد كالملاحة بين ميناء الإسكندرية وميناء دمياط. أما الثانية فيقصد بها تلك التى تتم بين ميناءين على بحرين مختلفين، كالملاحة بين الإسكندرية والغردقة. مع ذلك فإن هناك نوعاً آخر للملاحة الساحلية يعرف بالملاحة الساحلية الدولية، ويقصد بها تلك التى

(١) لم يضع المشرع المصرى تعريفاً لملاحة أعلى البحار، على أن الفقه الراجح يعرفها بأنها تلك التى تتم بين الموانئ المصرية والموانئ الأجنبية مهما كانت قريبة (د/مصطفى كمال طه، القانون البحرى الجديد، المرجع السابق، ص ١٢؛ د/ سميحة القليوبى، القانون البحرى، المرجع السابق، ص ١٠).

تحصل بين دولتين مختلفتين، كالملاحة بين بيروت والإسكندرية، إذ تعد ملاحه ساحلية دولية طبقاً للتشريع اللبناني.

وتبدو أهمية التمييز بين نوعي الملاحة حسب طول الرحلة من الناحية الإدارية^(١)، إذ أن اشتراطات السلامة والمؤهلات اللازمة فيمن يشتغل على ظهر السفن تختلف باختلاف نوع الملاحة، وما إذا كانت ساحلية أو لأعلى البحار^(٢).

ب - أقسام الملاحة بحسب الغرض منها

تنقسم الملاحة البحرية بحسب موضوعها أو الغرض منها إلى ملاحه تجارية، أو ملاحه صيد، أو ملاحه نزهة، أو ملاحه عامة، أو ملاحه مساعدة.

والملاحه التجارية هي تلك التي تنصب على نقل البضائع والركاب بهدف تحقيق الربح. ويعد هذا النوع من أهم أنواع الملاحة البحرية، إلى درجة يمكن معها القول بأن القانون البحري قد صيغت نصوصه لمثل هذا النوع من الملاحة. ومن ثم فإن خضوع هذه الملاحة لقواعد القانون البحري ليس محل شك^{2024/2025} أو مثار للخلاف، يستوى بعد ذلك أن تكون السفن التي تقوم بهذا النوع مملوكة للأفراد أو للدولة.

أما ملاحه الصيد فموضوعها صيد الأسماك وغيرها من المنتجات البحرية بقصد تحقيق الربح. ولقد انعقد الرأي على خضوع هذا النوع من الملاحة لأحكام القانون البحري لتعرضها لنفس المخاطر البحرية التي تتعرض لها الملاحة التجارية. فلو أن الصيد يعد من الأعمال التجارية بوصفه من

(١) كما تبدو أهمية التفرقة بين الملاحة الساحلية ولأعلى البحار في نطاق تطبيق مسؤولية الناقل البحري للبضائع. فوفقاً للمادتين ٢١٦، ٢١٧ من قانون التجارة البحرية الجديد تستبعد الملاحة الساحلية من نطاق تطبيق أغلب قواعد مسؤولية الناقل البحري.

(٢) كذلك تقصر غالبية التشريعات الوطنية الملاحة الساحلية على السفن الوطنية دون الأجنبية.

الأعمال الاستخراجية، فإن المخاطر التي تتعرض لها تلك الملاحة تحت إخضاعها لقواعد القانون البحرى.

أما ملاحة النزهة، فهي تلك التى تقوم بها سفن النزهة. وتخضع هذه الملاحة لقواعد القانون البحرى لتعرضها أيضاً لنفس الأخطار البحرية التى تكتنف أنواع الملاحة الأخرى. فعلى الرغم من أن هذه الملاحة لا تهدف إلى تحقيق الربح، إلا أن رأى قد استقر على خضوعها لأحكام القانون البحرى، وذلك لأن طبيعة الملاحة واحدة فى جميع الأحوال، والمخاطر التى تتعرض لها سفن النزهة هى نفسها التى تحيط بالصور الأخرى من الملاحة^(١).

أما الملاحة المساعدة، فيقصد بها تلك التى تقوم بها السفن لغير أغراض التجارة أو الصيد أو النزهة، ولكنها لازمة للمعاونة فى تحقيق أى غرض من هذه الأغراض. فإن كان الفقه يطلق على الملاحة بأنواعها السابقة (تجارية - صيد - نزهة) اصطلاح الملاحة الرئيسية، فإن هذا بهدف التمييز بينها وبين الملاحة المساعدة، أى تلك التى لا تستهدف تحقيق أى من الأغراض الرئيسية، ولكنها لازمة للمساعدة فى تحقيقها، كتلك التى تقوم بها سفن الإرشاد أو القطر البحرى. وهذا النوع شأنه شأن الملاحة الرئيسية يخضع لقواعد القانون البحرى. 2024/2025

وأخيراً الملاحة العامة يقصد بها تلك التى تقوم بها السفن الحربية أو تلك المخصصة للقيام بخدمة عامة، كالملاحة التى تقوم بها سفن الرقابة وسفن المستشفيات وسفن البحث العلمى وسفن الإطفاء وسفن التموين وسفن التعليم^(٢). ووفقاً للمادة الثانية من القانون ٨ لسنة ١٩٩٠ يخرج هذا النوع من

(١) د/ مصطفى كمال طه، القانون البحرى الجديد، المرجع السابق، ص ١٣؛ د/جلال وفاء محنين، قانون التجارة البحرية، المرجع السابق، ص ٢٧.

(٢) د/ مصطفى كمال طه، القانون البحرى الجديد، المرجع السابق، ص ١٤؛ د/سميحة القليوبى، القانون البحرى، المرجع السابق، ص ١٢.

الملاحة من نطاق القانون البحرى ولا تنطبق عليها أحكامه^(١). كما أن السفن الحربية والعامة تتمتع بحصانة قضائية خاصة نصت عليها معاهدة بروكسل لسنة ١٩٢٦ بشأن حصانة سفن الحكومات، إذ تنص المادة الثالثة منها على عدم جواز توقيع الحجز على هذه السفن أو ضبطها أو احتجازها بقرار قضائى أياً كان، وإن كان يحق لذوى الشأن حق المطالبة بحقوقهم أمام المحاكم المختصة فى الدولة مالكة السفينة أو تلك التى تستغلها دون أن يكون لهذه الأخيرة الدفع بحصانتها فى: [١] الدعاوى الناشئة عن التصادم البحرى أو غيره من حوادث الملاحة. [٢] الدعاوى الناشئة عن أعمال المساعدة والإنقاذ وعن الخسائر البحرية العامة. [٣] الدعاوى الناشئة عن الإصلاحات أو التوريدات وغيرها من العقود المتعلقة بالسفينة.

أ - الملاحة المختلطة

الملاحة المختلطة هى التى تتم فى البحر والنهر معاً كالملاحة بين باريس ولندن. فهل تسرى أحكام القانون البحرى على تلك الملاحة، أم أنها تخرج عن نطاق هذا القانون على اعتبار أنها من قبيل الملاحة الداخلية التى 2024/2025 تخضع لأحكام القانون المدنى والتجارى؟

ذهب البعض إلى القول بأن الملاحة المختلطة تكون بحرية فى جزئها المتعلق بالبحر، ونهرية فى الجزء الخاص بالنهر. غير أن هذا القول يعيبه أنه يخضع الرحلة الواحدة لنظامين قانونيين مختلفين، الأمر الذى يثير الكثير من

(١) ولقد جاء نص هذه المادة على النحو التالى: «عدا الحالات التى ورد بشأنها نص خاص لا تسرى أحكام هذا القانون على السفن الحربية والسفن التى تخصصها الدولة أو أحد الأشخاص العامة لخدمة عامة ولأغراض غير تجارية».

الصعوبات العملية^(١). لهذا استقر الرأي على أن العبرة في «تحديد صفة الملاحة إنما هي بالملاحة الأكثر أهمية وأن الملاحة الرئيسية تجر ورائها الملاحة التبعية أو الفرعية وتكسبها صفتها عملاً بقاعدة الفرع يتبع الأصل. ومن ثم تطبق أحكام القانون البحرى على السفينة التى تقوم بالملاحة البحرية إذا ما اجتازت المياه الداخلية للوصول إلى ميناء نهري. وعلى العكس من ذلك لا تطبق أحكام القانون البحرى بل تسرى قواعد القانون المدنى والتجارى على المركب التى تقوم بالملاحة الداخلية إذا عبرت المياه البحرية للوصول إلى ميناء المصب^(٢)». أما إذا كانت السفينة تقوم برحلات بحرية كاملة وأخرى نهريّة كاملة، فلا مفر هنا من تطبيق قواعد القانون البحرى على الرحلة البحرية، وإعمال قواعد القانون التجارى على الرحلة النهريّة^(٣). على أى حال فلقد حسم القانون البحرى الجديد هذه المسألة فأخضع السفن التى تعمل فى الملاحة البحرية لقواعد القانون البحرى وإن قامت فى ذات الوقت بملاحة غير بحرية فى جزء من الرحلة (م ١/١ بحرى مصرى).

2024/2025

2024/2025

منهج الدراسة

تعد الملاحة البحرية هى أساس وجود القانون البحرى. والسفينة هى الأداة الرئيسية للقيام بهذه الملاحة. لهذا أحاطها المشرع بنظام قانونى خاص بها يميزها عن غيرها من الأموال المنقولة. بيد أن السفينة يلزمها للقيام بالملاحة البحرية مجموعة من الأشخاص الذين يتولون تسييرها سواء فى البحر أم على البر. ومن هؤلاء الأشخاص

(١) انظر فى تفصيل ذلك، د/ محمود سمير الشرقاوى، المرجع السابق، ص ٢٤ وما بعدها.

(٢) د/ مصطفى كمال طه، القانون البحرى الجديد، المرجع السابق، ص ١٦؛ انظر كذلك د/ على البارودى، مبادئ القانون البحرى، المرجع السابق، ص ٢٠؛ د/ سميحة القليوبى، القانون البحرى، المرجع السابق، ص ١٣.

(٣) د/ على البارودى، مبادئ القانون البحرى، المرجع السابق، ص ٢٠.

مالك السفينة أو مجهزها، الريان، البحار، العمال البحريون، مقاولي الشحن والتفريغ، الوكلاء البحريون، ... إلخ.

ولما كانت الملاحة تهدف إلى النقل بكافة أنواعه، فإن القواعد المنظمة لهذه العملية وما قد يرتبط بها من عمليات قانونية أخرى كالبيع البحرية تخضع بالضرورة لهذا التنظيم الخاص الذى ساقه المشرع ليحكم هذه التصرفات.

كذلك فإن السفينة أثناء قيامها بالملاحة البحرية قد تتعرض لبعض الحوادث البحرية، كأن تصطدم بسفينة أخرى، أو تتعرض للخطر فيضطر الريان إلى التضحية بجزء من الشحنة، أو يطلب المساعدة أو الإنقاذ من الغير، كل هذه المسائل تحتاج إلى شرح وتفصيل للتعرف على ما وضعه المشرع من تنظيم.

وأخيراً يلعب التأمين البحرى دوراً مؤثراً فى ضمان استمرار هذه الملاحة وتحسين المصالح المتقابلة لأطراف الرحلة البحرية من المخاطر التى تكتنفها.

وعلى ذلك ستكون دراستنا للقانون البحرى على النحو التالى:

2024/2025

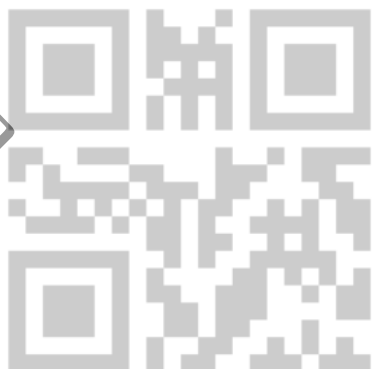
2024/2025 الباب الأول : فى السفينة.

الباب الثانى : فى أشخاص الملاحة البحرية.

الباب الثالث : فى العقود البحرية.

الباب الرابع : فى الحوادث البحرية.

2024/2025



- ٣١ -

السفينة هي أداة الملاحة البحرية والمحور الذى تدور حوله أحكام القانون البحرى. لهذا فقد خصها المشرع بتنظيم خاص، حرص فيه على بيان الإطار القانونى الذى تعمل السفينة من خلاله، وطرق اكتساب ملكيتها وكيفية انتقال هذه الملكية والحقوق العينية التبعية التى ترد عليها من رهن وامتياز، وكذلك طرق التنفيذ عليها، فبيّن قواعد الحجز التنفيذى عليها، وعرض أيضاً بالتنظيم لما يرد عليها من حجز تحفظى.

وسوف نقوم بدراسة كل هذه المسائل على التقسيم التالى:

الفصل الأول : فى ماهية السفينة.

الفصل الثانى : فى النظام القانونى للسفينة.

الفصل الثالث : فى ملكية السفينة وما يرد عليها من حقوق عينية تبعية.

الفصل الرابع : فى الحجز على السفينة.

2024/2025

2024/2025

2024/2025



الفصل الأول

فى

ماهية السفينة

لم يعن التقنين البحرى القديم بوضع تعريف للسفينة، لهذا فلقد أثار تعريفها خلافاً فقهيّاً كبيراً، إذ لا تخضع لأحكام هذا القانون سوى السفن دون غيرها من المنشآت العائمة. هكذا يبدو ضرورياً بيان العناصر التى يتعين توافرها فى المنشأة العائمة حتى تكتسب وصف السفينة. كذلك فإن خضوع السفينة كمال منقول لأحكام معينة خاصة بالعقارات يحتم تحديد طبيعتها القانونية.

وعليه سوف نتصدى فى هذا الفصل لبيان تعريف السفينة وتحديد طبيعتها القانونية، كل فى مبحث مستقل.

المبحث الأول

2024/2025

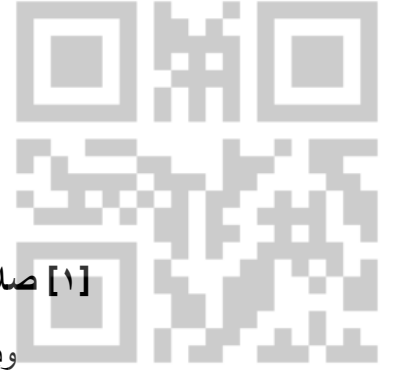
2024/2025

فى

تعريف السفينة

على خلاف التقنين البحرى القديم، عنى المشرع فى القانون البحرى الجديد بوضع تعريف للسفينة فى الفقرة الأولى من المادة الأولى منه، إذ تنص على أن السفينة «هى كل منشأة تعمل عادة أو تكون معدة للعمل فى الملاحة البحرية ولو لم تهدف إلى الربح». من هذا التعريف يتضح أن المشرع يستلزم توافر عنصرين أساسيين حتى تكتسب المنشأة العائمة وصف السفينة هما: (١) صلاحيتها للملاحة البحرية (٢) تخصيصها لهذه الملاحة على وجه الاعتياد.





[١] صلاحية المنشأة للملاحة البحرية

ويعنى هذا العنصر ضرورة أن تكون لدى المنشأة القدرة الذاتية على السير فى البحر ومواجهة مخاطره بما لديها من أدوات ووسائل^(١). وترتيباً على ذلك لا يعد داخلاً فى عداد السفن المنشآت العائمة التى تعمل داخل الموانئ ولا تبرحها عادة كالأحواض والأرصفة العائمة والرافعات العائمة والصنادل والبراطيم والكرافات.

مع ذلك فإن الصلاحية للملاحة لا تتوقف على نوع الوسيلة التى تستخدم فى تسيير السفينة وإدارتها. فيستوى أن تدار هذه الأخيرة بالشرع أو بالآلة البخارية أو بالطاقة، كما لا يهم أيضاً درجة متانتها طالما توافرت لديها القدرة على تحمل أخطار الملاحة. كذلك لا يتوقف إسباغ وصف السفينة على نوع الملاحة التى تقوم بها المنشأة العائمة. فهذه الأخيرة تكتسب هذا الوصف سواء كانت مخصصة للملاحة التجارية أو ملاحة الصيد أو ملاحة

2024/2025

2024/2025

2024/2025

(١) د/ رفعت أبادير، الوجيز فى قانون التجارة البحرية المصرى الجديد، ص ٦٢، إذ يقول بضرورة أن تكون المنشأة قادرة على السير بوسائلها الخاصة، لاعتبارها صالحة للملاحة، وبالتالي لإسباغ وصف السفينة عليها. ذلك أن العبرة فى إسباغ وصف السفينة هو بكل منشأة على حدة. ولا يستساغ القول بصلاحية المنشأة للسير فى البحر لمجرد قدرتها على الطفو على سطح الماء إذا لم تكن قادرة على الحركة أو الاتجاه فيه استقلالاً. على العكس من ذلك يذهب البعض إلى القول بأن المنشأة العائمة تكتسب وصف السفينة طالما كانت صالحة للملاحة البحرية، يستوى بعد ذلك أن تسيير هذه المنشأة بوسائلها الخاصة، أم بمساعدة قاطرة. ومن ثم فإن الصنادل البحرية تعد وفقاً لهذا رأى سفناً على الرغم من عدم سيرها فى البحر إلا مقطورة؛ د/ أميرة صدقى، الموجز فى القانون البحرى، ١٩٨٠، ص ٣٨ وما بعدها.



النزهة، أو تم تخصيصها لملاحة أعالي البحار أو الملاحة الساحلية أو تكون بغرض الملاحة الرئيسية أو بهدف الملاحة المساعدة.

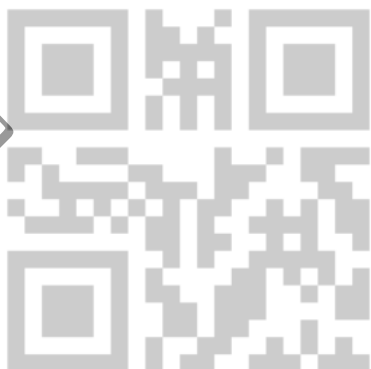
وأخيراً لا يتوقف إسباغ هذا الوصف على ضرورة اكتمال بناء المنشأة فهذه الأخيرة ينطبق عليها في بعض الأحوال وصف السفينة وهي في طور البناء، إذ تكون محلاً لبعض أنواع التصرفات القانونية. هذا ما تعبر عنه بوضوح المادة ٤٤ من القانون البحري، إذ تنص على أنه «يجوز رهن السفينة وهي في دور البناء». بيد أن اكتساب هذا الوصف في طور البناء يكون في حدود الغرض الذي نص عليه المشرع، وهو جواز ورود الرهن عليها. فالقاعدة العامة أن السفينة لا تكتسب هذا الوصف إلا عند الانتهاء من بنائها وإعدادها بالفعل للملاحة البحرية^(١).

[٢] تخصيص المنشأة للملاحة البحرية على وجه الاعتقاد

لا يكفي لإسباغ وصف السفينة على المنشأة العائمة أن تكون صالحة للملاحة البحرية، وإنما يشترط أيضاً أن يتم تخصيصها لهذه الملاحة على وجه الاعتقاد^{2024/2025}. هذا ما تبرزه بوضوح المادة ١/١ من القانون البحري الجديد^{2024/2025} بتقريرها أن السفينة هي كل منشأة تعمل عادة أو تكون معدة للعمل في الملاحة البحرية ولو لم تهدف إلى الربح^(٢). وفقاً لهذا التعريف، لا يدخل في عداد السفن المنشآت العائمة التي تخصص للملاحة في الأنهار والترع

(١) أنظر في هذا المعنى، د/ محمود سمير الشرقاوى، القانون البحري، المرجع السابق، ص ٤٧؛ د/ رفعت فخرى أبادير، الوجيز في قانون التجارة البحرية، المرجع السابق، ص ٦٣ وما بعدها.

(٢) هذا النظر هو ما يأخذ به القانون الأمريكي، إذ يتوقف إسباغ وصف السفينة على المنشأة العائمة على قدرتها على نقل الأشياء والأشخاص بطريق البحر. فمعيار اعتبار المنشأة العائمة سفينة في هذا القانون يعتمد على استخدامها.



والقنوات. فإن خصصت هذه المراكب للملاحة النهرية، فإنها لا تكتسب وصف السفينة حتى ولو قامت برحلات بحرية عارضة^(١).

فيلزم إذن أن تقوم المنشأة القائمة بالملاحة البحرية على وجه الاعتياد. فلا يكفي لإسباغ هذا الوصف أن تقوم المنشأة برحلة واحدة في البحر، فمركب الملاحة الداخلية لا يكتسب وصف السفينة إذا قام بملاحة بحرية استثناءً. على العكس تعد المنشأة في عداد السفن طالما أنها تقوم بالملاحة البحرية عادة ولو قامت بملاحة نهريّة مرة واحدة أو عدة مرات منفصلة. أيضاً لا يغير من وصف المنشأة وكونها سفينة هلاكها بعد أول رحلة بحرية تقوم بها، فيصدق عليها هذا الوصف في الفترة التي باشرت فيها نشاطها البحري^(٢).

بل أنه ليس من الضروري أن تقوم المنشأة بالملاحة البحرية بالفعل حتى تدخل في عداد السفن، وإنما يكفي تخصيصها للقيام بهذه الملاحة^(٣).

فتعد المنشأة سفينة من اليوم الذي ينتهى فيه بناؤها وتصبح فيه صالحة للملاحة البحرية^(٤)، ويظل لها هذا الوصف طالما كانت صالحة لهذا الغرض. فمنذ الإنشاء وقبل الإنزال تكتسب هذا الوصف طالما توافرت لها مواصفات بناء السفينة واتجهت نية مالكيها إلى تخصيصها للملاحة البحرية. أما السفينة وهي في مرحلة الإنشاء والبناء «وإن لم تكن سفينة بالمعنى القانوني للكلمة، إلا أن القانون يعاملها معاملة السفن من بعض الوجوه فحسب وبوجه خاص فيما يتعلق بالتكاليف العينية التي يمكن أن ترد عليها

(١) د/ رفعت فخرى أبدير، الوجيز في قانون التجارة البحرية، المرجع السابق، ص ٦٣.

(٢) د/ على جمال الدين عوض، القانون البحري، المرجع السابق، ص ٤٢ وما بعدها.

(٣) د/ مصطفى كمال طه، القانون البحري الجديد، المرجع السابق، ص ٣٨.

(٤) د/ محمود سمير الشرقاوي، القانون البحري، المرجع السابق، ص ٤٧.

فيجوز رهن السفينة وهي فى دور البناء (م ٤٤ بحرى جديد). وقصد من هذا الاستثناء تيسير الائتمان البحرى للمجهز والبانى على السواء^(١).

ولا يزول وصف السفينة عن المنشأة إلا إذا تحولت إلى مباشرة نشاط آخر غير الملاحة أو أن تخصص لنوع آخر منها كالملاحة النهرية أو الداخلية.

ملحقات السفينة

يقصد بملحقات السفينة ما يلزم لتسييرها واستغلالها. فإن كان هناك جانب فقهي يذهب إلى القول بقصر هذه الملحقات على ما هو لازم لتسيير السفينة دون ما هو لازم لاستغلالها، فإن الرأي الراجح يرى أن هذه الملحقات لا تشمل فقط ما يلزم للتسيير، وإنما أيضاً كل ما يلزم للاستغلال. وعليه تشمل هذه الملحقات الآلات والصواري والقوارب والحبال وأجهزة الراديو والرادار، وشباك وآلات الصيد فيما يتعلق بسفن الصيد. أما المواد التموينية المخصصة لإطعام الطاقم والركاب فإنها لا تدخل فى عداد هذه الملحقات.

2024/2025

2024/2025

2024/2025

هذا النظر هو ما أخذ به المشرع المصرى، إذ تنص المادة ٢/١ من القانون البحرى على أنه «وتعتبر ملحقات السفينة اللازمة لاستغلالها جزءاً منها».

ولما كانت السفينة تمثل مع ملحقاتها وحدة قانونية، فإن التصرفات التى ترد على السفينة كالبيع والرهن والتأمين تشمل الملحقات دون حاجة إلى نص خاص، ما لم تستبعد باتفاق صريح.

(١) د/ مصطفى كمال طه، القانون البحرى الجديد، المرجع السابق، ص ٣٨.



المبحث الثانى فى الطبيعة القانونية للسفينة

تعد السفينة، وفقاً للمادة ٨٢ مدنى، من الأموال المنقولة، لأنها معدة بطبيعتها للانتقال من مكان إلى آخر دون تلف^(١). هذا المعنى أكدته المادة الرابعة من القانون البحرى بتقريرها «مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون تسرى على السفينة أحكام المال المنقول عدا حكم تملكه بالحيازة». مع ذلك فإن السفينة تتشابه فى بعض أحكامها مع كل من العقار والأشخاص، وهو ما سنتولى بيانه على النحو التالى:

[١] أوجه الشبه مع العقار

على الرغم من كون السفينة أحد الأموال المنقولة، إلا أنها تتفرد عن هذه الأخيرة فى بعض الأحكام التى تبرز ذاتيتها الخاصة وما تخضع له من نظام قانونى يقترب بها من العقارات. فهناك تشابه واضح بين السفينة وبين العقار فى بعض الأحكام التى تسرى عليهما كقاعدة الحيازة. فكما أنه لا يمكن اكتساب ملكية العقار بالحيازة^{2024/2025}، فإنه لا يمكن اكتساب ملكية السفينة بالحيازة. فالسفينة لا تسرى عليها قاعدة الحيازة فى المنقول سند الملكية^(٢).

[٢] أوجه الشبه مع الأشخاص

(١) فالمادة ٨٢ مدنى تنص على أن «كل شئ مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله منه، دون تلف فهو عقار، وكل ما عدا ذلك من شئ فهو منقول».

(٢) ولقد بينت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون البحرى هذه القاعدة، إذ تقرر أن أعمال قاعدة الحيازة سند الملكية لا تتوافر مبرراتها بالنسبة للسفينة. ذلك لأن هذه الأخيرة منقول من نوع خاص ذى قيمة كبيرة ويقوم بدور مهم فى الاقتصاد القومى، فضلاً عن أن نقل ملكيته يقتضى عمل محرر رسمى ثم تسجيله للاحتجاج به على الغير وكلاهما إجراء يستبعد بداهة تطبيق القاعدة المذكورة. فالشخص الذى يتلقى السفينة من حائز غير مالکها، إما أن يكون مهملأ لعدم تأكده من ملكيته للسفينة بالكشف عنها فى سجل السفن، أو أنه شخص سيئ النية توافر لديه العلم بأن السفينة تؤول إليه من غير مالکها.



إن تمتع السفينة ببعض السمات المميزة لها كالإسم والموطن والجنسية هذا ببعض الفقهاء إلى القول بأن السفينة تعد من الأشخاص. فهي في نظر هذا الاتجاه شخص شأنها في ذلك شأن الشركات والجمعيات. بيد أن تمتع السفينة بهذه العناصر التي تشكل الحالة المدنية للأشخاص لا يعنى إدراجها في عدادهم، إذ لا يمكن القول بجعل هؤلاء محلاً للتنفيذ كما هو شأن السفينة، أو جعل هذه الأخيرة طرفاً في الالتزام.

فإذا كانت السفينة تصلح محلاً للتنفيذ عليها مادياً، إلا أنه لا يمكن القول بإمكانية وجودها كطرف في الالتزام ووجودها كمحل له في ذات الوقت. والواقع أن تمتع السفينة بهذه العناصر لازم لتعيينها وتمييزها عن غيرها من السفن.

2024/2025

2024/2025

2024/2025



الفصل الثانى فى النظام القانونى للسفينة

تقتضى دراسة النظام القانونى للسفينة بيان حالتها المدنية (مبحث أول)، والتعرض لنظام التسجيل الخاص بها (مبحث ثانى).

المبحث الأول الحالة المدنية للسفينة

للسفينة حالة مدنية خاصة بها، تتألف من أربعة عناصر هى الاسم، والحمولة، والموطن، والدرجة. أما الجنسية فتعد أهم هذه العناصر، لهذا فإنها تقتضى إفراد مطلب مستقل لها.

المطلب الأول

ذاتية السفينة

2024/2025

2024/2025

2024/2025
إسم السفينة

لكل سفينة إسم خاص بها يميزها عن غيرها من السفن، هذا ما قرره صراحة الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون البحرى. ويتعين على مالك السفينة الحصول على موافقة جهة الإدارة المختصة قبل تسجيلها فى سجل السفن. والهدف من هذه الموافقة هو التحقق من أن الإسم الخاص بالسفينة لا تحمله سفينة أخرى (م ٥ من القانون ٨٤ لسنة ١٩٤٩ الخاص بتسجيل السفن). كذلك يتعين الحصول على موافقة جهة الإدارة على أى تغيير يطرأ على الإسم بعد ذلك (م ١٣ من القانون).



ويجب على مالك السفينة أن يقوم بكتابة إسمها على المقدمة من الجانبين وفي منتصف المؤخرة، بحروف ظاهرة وبلون مختلف عن لون السفينة.

ووفقاً للمادة ٤/٦ بحرى يعاقب كل من المالك والريان فى حالة مخالفته لهذه الأحكام بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ما لم يتبين أن القصد من المخالفة هو انقاء وقوع السفينة فى الأسر.

حمولة السفينة

حمولة السفينة هى السعة الحجمية لها، ووحدة قياسها هى الطن الحجمى وهو يساوى مائة قدم مكعب أو ٢.٨٣ متر مكعب^(١).

والحمولة نوعان : حمولة كلية أو إجمالية وحمولة صافية. والنوع الأول هو عبارة عن مجموع فراغ السفينة بأكملها. أما النوع الثانى فهو مقدار ما تستطيع السفينة أن تقبله من ركاب وبضائع. فالحمولة الصافية هى إذن الحمولة الكلية مخصوماً منها الأماكن التى يشغلها أفراد الطاقم للإقامة وتلك التى تشغلها الآلات والماكينات، فهى تلك المساحة المخصصة للاستغلال التجارى.

ولقد ألزمت المادة ٣/٦ بحرى مالك السفينة بأن يبين حمولتها الكلية وحمولتها الصافية. وتصدر الجهة الإدارية المختصة قراراً بذلك، كما تعطى شهادة بذلك لذوى الشأن.

ومعرفة حمولة السفينة ذات أهمية بالغة، فعلى أساسها يتم تحديد الرسوم المستحقة عليها، مثل رسوم الإرشاد والموانئ والمرور. كذلك تتخذ الحمولة أساساً لتقدير أجرة النقل فى حالة تأجير السفينة أو أساساً لتقدير

(١) والحمولة تختلف عن الوزن، فهذا الأخير هو ما تستطيع السفينة أن تحمله مقدراً بالطن الوزنى، الذى يبلغ ألف كيلو جرام.

التعويض المستحق للمؤجر نظير التأخر فى الشحن والتفريغ، كما تقيد كأساس لتحديد مسئولية مالك السفينة.

وأخيراً تتخذ الحمولة كأساس عند تسجيل السفن. فوفقاً لقانون تسجيل السفن يعفى من التسجيل سفن الصيد والنزهة التى لا تزيد حمولتها الكلية على عشرة أطنان. كذلك يعفى من الالتزام بالإرشاد السفن التى تقل حمولتها عن ١٥٠ طن.

موطن السفينة

يتحدد موطن السفينة بالميناء الذى يتم فيه تسجيلها. وهو يختلف عن ميناء الاستغلال أو التجهيز، أى الميناء الذى تتخذه السفينة أساساً لاستغلالها ونشاطها، تستقبل فيه الركاب وتتلقى فيه البضائع. ومالك السفينة هو الذى يحدد موطنها، باختياره ميناء التسجيل. بيد أنه لا يجوز أن يكون للسفينة أكثر من موطن. وإن كان من الممكن تغييره بناء على طلب مالك السفينة ووفقاً للإجراءات القانونية الخاصة بذلك.

2024/2025 وتظهر أهمية موطن السفينة فى تحديد القيود الخاصة بالتصرفات التى ترد على السفينة وفى تحديد الاختصاص القضائى. ففى هذا الموطن تجرى القيود الخاصة بالتصرفات التى تجرى على السفينة من بيع ورهن، كما يتحدد فيه الاختصاص القضائى فى حالة حدوث جريمة أو جنحة على ظهرها (م ٢٦ من القانون رقم ١٦٧ لسنة ١٩٦٠ فى شأن الأمن والنظام والتأديب فى السفن)(١).

(١) كذلك تختص المحكمة الابتدائية التى يقع فى دائرتها مكتب تسجيل السفينة التى ترفع علم جمهورية مصر العربية بنظر الدعاوى العينية المتعلقة بها ما لم ينص القانون على غير ذلك (م ١٠ من القانون البحرى).



لهذا توجب المادة الثامنة من قانون تسجيل السفن رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩ كتابة موطن السفينة على مؤخرتها بشكل واضح، وبلون مختلف عن لون السفينة.

درجة السفينة

لكل سفينة درجة أو مرتبة تقدر بحسب كيفية بنائها وصفاتها البحرية وعمرها ومدى استيفائها لشروط السلامة. فوفقاً لهذه الدرجة يقال سفينة من المرتبة الأولى أو الثانية أو السابعة .. إلخ. وتلعب درجة السفينة دوراً هاماً في جميع التصرفات التي ترد على السفينة، إذ تكون دائماً محل اعتبار عند إبرام العقود المتعلقة بها كالبيع أو الرهن أو النقل أو التأمين.

وتتولى هيئات الإشراف البحري أو هيئات تصنيف السفن تقدير درجة السفينة، وهذه الهيئات ثلاث، إحداها إنجليزية هي شركة اللويدز Lloyds، والثانية فرنسية وهي شركة فيريتاس Veritas، والثالثة أمريكية هي هيئة البحرية الأمريكية. وتتولى هذه الشركات تعيين درجة السفينة وتحديد صلاحيتها وخطوط شحنها. كما تتولى التفتيش الدوري على السفن الخاضعة لإشرافها والكشف عليها بعد إصلاحها على إثر حادث تعرضت له. وعلى الرغم من أن هذه الشركات هي شركات خاصة، إلا أن الدرجات التي تصدرها ذات قيمة دولية معترف بها في كافة الدول، الأمر الذي يؤدي حصول السفينة عليها قرينة قانونية بسيطة على صلاحيتها للملاحة.

وبناء عليه تقوم مسئولية الإشراف التعاقدية عن كل خطأ أو تقصير يقع من تابعيها وخبرائها في المعاينة والتقدير. فإذا كانت هذه الهيئات تراعى الدقة في البيانات والتقارير التي تصدرها عن حالة السفينة ودرجتها إلا أن صدور خطأ من جانبها أمر وارد، كما لو لم يراع عمالها الدقة في تقدير





درجتها، الأمر الذى يضر بالمتعاملين مع مالکها أو بالغير^(١). كأن يعتمد مستأجر السفينة عند تقدير أقساط التأمين على تلك البيانات ثم يتبين بعد ذلك الخطأ فى تقديرها.

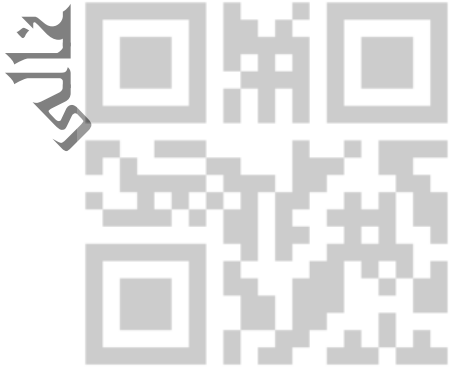
بيد أنه قد جرت عادة هذه الهيئات على وضع شروط تعفيها من المسؤولية عن الأخطاء التى تقع من تابعيها. ولقد أقر القضاء الفرنسى صحة هذه الشروط فيما عدا حالتى الغش أو الخطأ الجسيم الصادر من الهيئة أو من أحد تابعيها. وأساس البطلان هنا هو مخالفة هذه الشروط لإحدى قواعد النظام العام الدولى الفرنسى، التى يتعين على قاضى النزاع مراعاتها حتى فى الأحوال التى لا يكون فيها النظام القانونى التى تنتمى إليه هو القانون الواجب التطبيق. وإن كانت المادة ٢١٧ من القانون المدنى المصرى تفرق بين الغش أو الخطأ الجسيم الصادر من المدين وبين ما يصدر من تابعيه، لهذا فإن شروط الإعفاء من المسؤولية فى حالة الغش أو الخطأ الجسيم الواقع من أشخاص يستخدمهم المدين فى تنفيذ التزاماته لا تخالف قواعد النظام العام المصرى. ومن ثم يجوز للأطراف الاتفاق على الإعفاء من المسؤولية فى هذه الأحوال. ولا شك فى اتفاق الحكم الذى قرره الفقرة الثانية من المادة ٢١٧ مدنى مع الطبيعة الخاصة للاتفاقات الدولية، إذ تقرر صحة ما اتفق

2024/2025

2024/2025

2024/2025

(١) بيد أن الغير لا يمكنه الرجوع على الهيئة إلا من خلال قواعد المسؤولية التقصيرية. فلا تسأل الهيئة فى مواجهته إلا على أساس المسؤولية التقديرية بإثبات خطأ وقع منها كان هو السبب فيما لحقه من ضرر، دون أن يكون لها التمسك فى مواجهته بشروط الإعفاء من المسؤولية المدرجة فى سجلاتها ونشراتها، لتعلق أحكام هذه المسؤولية بالنظام العام (د/مطفى كمال طه، القانون البحرى الجديد، المرجع السابق، ص ٤٤).



عليه أطراف متكافئون يملكون من الوسائل ما يمكنهم من إجراء مفاوضات حرة وعادلة دون قهر أو إذعان^(١).

أوراق السفينة

أوجبت المادة ١٠١ من القانون البحرى على ربان السفينة الاحتفاظ بالوثائق التى يتطلبها القانون سواء ما تعلق منها بالسفينة أو البحارة أو المسافرين أو الشحنة. وفى مقدمة هذه الأوراق سند الملكية أو شهادة التسجيل التى تعطيها هيئة الموانئ لمالك السفينة بعد تسجيلها. وتعد هذه الشهادة دليلاً على ما ورد بها من بيانات كجنسية السفينة وملكيته وحالتها المدنية.

كذلك يتعين على ربان السفينة الاحتفاظ بدفتر أسماء ملاحى السفينة، والاحتفاظ بقوائم شحن البضاعة، والذي يرجع إليه عند حدوث نزاع حول نوع أو كمية البضاعة المشحونة^(٢).

كما يجب على الربان الاحتفاظ بدفتر اليومية للسفينة، والذي يعد شأنه فى ذلك شأن الدفاتر التجارية حجة بما ورد فيه من بيانات حتى يقوم الدليل العكسى. فهو حجة ضد ولمصلحة المجهز، وعليه لا يجوز لمن يريد أن يستخلص منه دليلاً لنفسه أن يجزئ ما ورد فيه ويستبعد منه ما يعد مناقضاً لدعواه عملاً بقاعدة عدم جواز تجزئة الدليل^(٣).

(١) حول هذه المادة، راجع بحثنا حول التطويع القضائى للقواعد القانونية الواجبة التطبيق فى مجال عقود التجارة الدولية، مجلة روح القوانين ٢٠٠١، ص ٢٦ وما بعدها.

(٢) وتوجب المادة ٣/١٠٢ بحرى على ربان السفن ذات المحرك أن يمسك دفترًا خاصاً بالآلات المحركة يذكر فيه كمية الوقود التى أخذها عند السفر وما يستهلك منها يومياً وجميع ما يتعلق بالآلات المحركة.

(٣) د/ جلال وفاء محمد، قانون التجارة البحرية، المرجع السابق، ص ٥٦.

المطلب الثانى

جنسية السفينة

الجنسية هي رابطة قانونية بين الشخص ودولة معينة. والأصل أن هذه الرابطة لا تقوم إلا بين الأشخاص الطبيعية والدولة التابعون لها. بيد أن الضرورات العملية قد اقتضت منح هذه الرابطة لبعض الأموال رغم عدم إحساسها برابطة الولاء تلك مع الدولة التى ينتمون إليها. فلقد أملت بعض الاعتبارات القانونية والضرورات العملية وجوب تمتع السفينة بجنسية دولة معينة. لهذا تهتم كافة التشريعات بتنظيم جنسية السفينة، لما لهذه الأخيرة من أهمية كبرى فى الاقتصاد القومى والتجارة الخارجية. يضاف إلى ذلك أن السفينة عادة ما تجوب أعالي البحار، حيث لا توجد سيادة وطنية، الأمر الذى يقتضى تمتع كل سفينة بجنسية معينة ضماناً للنظام القانونى على ظهرها. وأخيراً فإن جنسية السفينة هي العامل الأول فى تحديد حقوقها وواجباتها زمن السلم والحرب. فمن الضرورى بسط حماية دولة معينة عليها منعاً^{2024/2025} لتعرضها لمخاطر الاعتداء أو الاستيلاء^{2024/2025} عليها.

2024/2025

والتعرض لجنسية السفينة يقتضى بيان شروط اكتسابها والآثار المترتبة عليها، كل فى فرع مستقل.

الفرع الأول

شروط اكتساب جنسية السفينة

تختلف الدول فيما بينها فى الأساس الذى تمنح بمقتضاه الجنسية إلى السفينة. فبينما تأخذ بعض الدول بضابط البناء القومى، تنتهج دول أخرى ضابط الملكية الوطنية أو ضابط الطاقم القومى حسبما تراه محققاً لمصلحتها الوطنية. وأياً كان المعيار الذى تأخذ به التشريعات الأجنبية، فإننا سنعتنى

هنا ببيان ما استلزمه المشرع المصرى من شروط لمنح الجنسية المصرية إلى السفينة.

من البديهي ألا يأخذ المشرع المصرى بضابط البناء الوطنى كأساس لمنح الجنسية المصرية للسفينة لعدم توافر هذه الصناعة بصورة كافية فى مصر. فهذه الأخيرة قاصرة على إحدى شركات القطاع العام (الشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن)، لهذا لم يشترط المشرع المصرى أن تكون السفينة مبنية فى مصر حتى تكتسب الجنسية المصرية. على العكس أخذ المشرع المصرى بضابطى الملكية الوطنية والطاغم الوطنى كأساس لمنح الجنسية المصرية للسفينة.

[١] شرط الملكية الوطنية^(١)

تنص المادة الخامسة من القانون البحرى على أنه «مع عدم الإخلال
2024/2025 2024/2025 2024/2025
بالأحكام المنصوص عليها فى قوانين خاصة، تكتسب السفينة الجنسية

(١) تم تعديل هذه المادة بمقتضى القانون رقم (٣) لسنة ٢٠٢٥ الصادر فى التاسع من فبراير ٢٠٢٥، حيث أضاف هذا التعديل إلى شرط الملكية شرط الإيجار بإجازته إكتساب السفينة الجنسية المصرية عندما تكون السفينة الأجنبية غير المجهزة مؤجرة لشخص طبيعى أو إعتبارى يتمتع بالجنسية المصرية وذلك طوال مدة الإيجار وعلى ألا تقل عن سنتين، أو عندما تؤجر تمويلياً لشخص طبيعى أو إعتبارى يتمتع بالجنسية المصرية وذلك طوال مدة الإيجار. ومع مراعاة شرط الصلاحية يستثنى من شرط المدين النصوص عليهما فى هذه المادة السفن والوحدات البحرية التى تملكها الدولة والمخصصة لأغراض غير تجارية. ووفقاً للمادة الثانية من هذا القانون يصدر الوزير المختص بشئون النقل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات السارية وبما لا يتعارض مع أحكامه.

المصرية، إذا كانت مسجلة في أحد موانئها، وكانت مملوكة لشخص طبيعى أو اعتبارى يتمتع بهذه الجنسية، فإذا كانت السفينة مملوكة على الشيوع اشترط أن تكون أغلبية الحصص مملوكة لمصريين»^(١).

(١) وكانت المادة الأولى من القانون البحرى القديم تقضى بأنه لا يجوز أن يكون مالكا لجميع سفينة رافعة للعلم المصرى أو لبعضها، ولا أن يكون عضواً فى أى شركة لتشغيل سفن رافعة للعلم المذكور إلا من كان من رعايا جمهورية مصر العربية. فالقانون المصرى يشترط إذن أن يكون جميع ملاك السفينة من المصريين إذا كانت السفينة مملوكة لفرد أو عدد منهم على الشيوع (د/سميحة القليوبى، القانون البحرى، المرجع السابق، ص ٣٤). إلا أن الخلاف قد ثار فى ظل هذا القانون حول ملكية الشركات المصرية للسفن. فذهب البعض إلى القول بكفاية أن تكون الشركة مالكة السفينة متمتعة بالجنسية المصرية على أساس من وجود مركز إدارتها الرئيسى فى مصر. بينما ذهب البعض الآخر إلى القول بأنه يشترط فوق ذلك أن يكون جميع الشركاء مصريون. ولكن الرأى الراجح كان يقصر هذا الشرط (ضرورة أن يكون جميع الشركاء مصريون) على شركات الأشخاص دون شركات الأموال (د/ على البارودى، مبادئ القانون البحرى، المرجع السابق، ص ٥٩؛ د/ على جمال الدين عوض، القانون البحرى، المرجع السابق، ص ٦٤؛ د/ مصطفى كمال طه، القانون البحرى الجديد، المرجع السابق، ص ٤٩ وما بعدها، د/ سميحة القليوبى، القانون البحرى، المرجع السابق، ص ٣٥). فوفقاً لهذا الاتجاه الفقهي، يمكن القول بأن نص المادة الأولى من القانون القديم فى شقه الثانى لا يسرى على شركات المساهمة. فيكفى إذن أن تكون شركة المساهمة مصرية لاعتبار جميع السفن المملوكة لها مصرية أياً كانت جنسية المساهمين فيها. أما بالنسبة لباقي شركات الأموال (وهى ذات المسؤولية المحدودة والتوصية بالأسهم) فيرى رأى فقهي وبحق أن الأولى تلحق بشركات الأشخاص لقيامها على الاعتبار الشخصى بدرجة كبيرة، ومن ثم يشترط أن يكون الشركاء متمتعون بالجنسية المصرية، حتى يمكن إسباغ الجنسية المصرية على السفن المملوكة لها، أما النوع الثانى (التوصية بالأسهم) فيضم نوعين من الشركاء: متضامنين يعهد إليهم بإدارة الشركة وموصين تمثل حصصهم بأسهم قابلة

2024/2025

2024/2025

2024/2025

ويتضح من هذا النص أن المشرع يشترط لاكتساب السفينة للجنسية المصرية أن تكون مملوكة لشخص يتمتع بالجنسية المصرية. أما إذا كانت مملوكة لعدة أشخاص على الشيوع، تعين أن تكون أغلبية الحصص مملوكة لمصريين^(١)، فلم يشترط المشرع أن يكون جميع الملاك المشتاعين ممن يتمتعون بالجنسية المصرية. ولقد عللت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون ذلك بالنظر «لطبيعة الشيوع وضالة الملاحة البحرية التي تقوم بها السفن المملوكة على هذا النحو».

أما عندما يكون مالك السفينة شخصاً اعتبارياً، فلقد اشترط المشرع أن تكون الشركة مصرية^(٢). فالمشرع، حسبما قررت المذكرة الإيضاحية، لم يشترط لاكتساب السفينة الجنسية المصرية توافر نسبة مصرية معينة في إدارة الشركة أو في رأس مالها، تاركاً ذلك لقوانين خاصة تصدر عندما تقتضى الظروف الحاجة إليها.

للتداول. فهي إذن شركة تضامن بالنسبة للفريق الأول (الشركاء المتضامنين)،
شركة مساهمة بالتبعية للموصين^{٢٠٢٤/٢٠٢٥} فإنه «يشترط لاعتبار سفن هذه الشركة
مصرية أن تكون الشركة ذاتها مصرية وأن يكون جميع الشركاء المتضامنين فيها
من المتمتعين بالجنسية المصرية دون اشتراط هذه الجنسية في المساهمين»
(د/مصطفى كمال طه، القانون البحري الجديد، المرجع السابق، ص ٥٠).

(١) يضاف إلى ذلك أن تكون أغلبية الحصص المؤجرة لمصريين مع تحمل المستأجر
المصري مسؤوليات مالك السفينة. كما يجوز تعليق تسجيل السفينة المصرية غير
المجهزة المؤجرة بغرض تسجيلها تحت علم أجنبي طوال فترة الإيجار.

(٢) بيد أن اشتراط تمتع المالك بالجنسية المصرية لإسباغها على السفن المملوكة له
ليس شرط ابتداء فقط وإنما أيضاً شرط بقاء. فإذا انتقلت ملكية السفينة إلى أجنبية أو
شركة أجنبية أو زالت عن المالك الجنسية المصرية سقطت الجنسية المصرية عن
السفينة.



فلقد اكتفى المشرع لاعتبار السفن المملوكة لشخص اعتبارى مصرية أن يتخذ المشروع من مصر مركزاً لإدارته الرئيسية، دون اشتراط توافر نسبة مصرية معينة فى رأس مال الشركة أو فى إدارتها. وعدم اشتراط هذه النسبة بررته المذكرة الإيضاحية لهذا القانون بالتمشى مع سياسة الانفتاح الاقتصادى التى تنتهجها مصر فى الوقت الحاضر وما تقتضيه من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية واستثمارها فى ميدان الاستغلال البحرى.

من الواضح، أن الحكم الذى أتى به القانون الجديد هو حكم معيب، لما يؤدى إليه من إعطاء الفرصة لرأس المال الأجنبى للسيطرة على قطاع النقل البحرى فى مصر. فالإكتفاء بوجود مركز إدارة الشركة الرئيسى فى مصر يتيح الفرصة للشركات المملوكة لأجانب لتملك سفن مصرية بما يستتبع ذلك من سيطرة على هذا القطاع الحيوى من القطاعات الاقتصادية. بعبارة أخرى، إذا كان المشرع يهدف بهذا النص إلى تشجيع سياسة الانفتاح فى مجال الاستثمار البحرى، فإن هذا لا يعنى فتح الباب على مصراعيه أمام الأجانب للسيطرة على قطاع النقل البحرى. لهذا يرى الفقه الغالب أن نص المادة 283/2025 الثالثة من مشروع القانون البحرى 2024/2025 كان أكثر استجابة ورعاية للمصالح القومية من النص الحالى باشتراطه توافر نسبة مصرية معينة فى رأس مال الشركة أو فى إدارتها.

كذلك يستفاد من نص المادة الخامسة أن المشرع المصرى اشترط لاكتساب السفينة الجنسية المصرية أن تكون مسجلة فى أحد الموانئ المصرية. فالتسجيل فى أحد هذه الموانئ يعد إذن شرطاً لاكتساب الجنسية وليس مجرد شرط لرفع العلم المصرى. وعليه يمثل تسجيل السفينة فى أحد الموانئ الأجنبية فقداناً للجنسية المصرية حتى ولو كانت تلك السفينة مملوكة لمصريين^(١).

(١) على العكس يذهب البعض إلى القول بأن تسجيل السفينة على درجة كبيرة من الأهمية، إذ بمقتضاه ترفع السفينة علم الدولة المسجلة فيها كما أنه يسمح للسلطات



[٢] شرط الطاقم الوطنى

لم يكن المشرع المصرى فى ظل القانون الملغى يشترط توافر نسبة معينة من المصريين فى أفراد طاقم السفينة المصرية، لإتاحة الفرصة أمام المجهزين وإعطائهم قدرًا من الحرية فى استخدام من شاءوا على ظهر السفن المصرية أياً كانت جنسيتهم. لهذا ذهب الرأى الراجح إلى القول بأن تكوين الطاقم لا يعد شرط لزوم لاكتساب السفينة للجنسية المصرية. أما بعد توافر عدد كاف ومؤهّل من رجال البحر المصريين، فتعد الاشتراطات التى تطلبها المشرع فى طاقم السفينة تمثل شروط لزوم وبقاء لتمتع السفينة بالجنسية المصرية. ويستفاد هذا الحكم من نص المادة الخامسة، إذ تقرر فى صدرها وجوب مراعاة واحترام القوانين الخاصة. ويأتى فى مقدمة هذه القوانين قانون تسجيل السفن رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩، والذى يقرر فى المادة العاشرة منه على أن «تشطب مصلحة الموانى والمناظر تسجيل السفينة فى حالة عدم مراعاة الاشتراطات الخاصة بالجنسية المصرية الواجب توافرها فى البحارة وضباط الملاحة والمهندسين البحريين والريان أو الاشتراطات الخاصة بالطلاب البحريين». وتعين هذه الاشتراطات ^{2024/2025} من وزير المواصلات». ولقد صدر القرار الوزارى بتحديد هذه الاشتراطات اللازمة، بوجوب أن يكون ٩٥% على الأقل من البحارة ومن فى حكمهم على أية سفينة مصرية من المصريين، وألا تقل أجورهم عن ٩٠% من مجموع أجور هذه الطائفة، كما يتعين أن يكون ٧٥% على الأقل من ضباط الملاحة ومن فى حكمهم والمهندسين البحريين

الإدارية بمراقبة شروط توافر الجنسية، وعليه يكون المشرع قد خانه التعبير عندما نص على التسجيل كشرط لاكتساب الجنسية. فالتسجيل لا يتم إلا بعد التحقق من توافر شروط جنسية السفينة، فهو إجراء لاحق، الهدف منه إضفاء الحماية على السفينة المصرية. ولكن أمام صراحة النص فإن التسجيل يعتبر شرطاً من شروط الجنسية المصرية للسفينة. (د/ جلال وفاء محبين، قانون التجارة البحرية، المرجع السابق، ص ٦٧١).

والربان من المصريين، وألا تقل مرتباتهم عن ٧٠% من مجموع مرتبات هذه الطائفة^(١).

إثبات جنسية السفينة

تثبت جنسية السفينة بالعلم الذى ترفعه، إذ تنص المادة ١/٦ بحرى على أنه «على كل سفينة مصرية أن ترفع علم جمهورية مصر العربية، ولا يجوز أن ترفع علماً آخر إلا فى الحالات التى يجرى فيها العرف البحرى على ذلك». كما تقرر الفقرة الرابعة من ذات المادة جزاء مخالفة هذا الحكم من جانب المالك أو الربان، بتقريرها بأنه يعاقب بالحبس مدى لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه مصرى أو بإحدى هاتين العقوبتين إلا إذا كان القصد من المخالفة اتقاء وقوع السفينة فى يد العدو.

كما يكون إثبات جنسية السفينة بالسند أو الشهادة التى تصدرها السلطات المختصة فى الدولة التابعة لها السفينة بعد تسجيلها فى سجل السفن الوطنية^(٢). ويقضى القانون البحرى ضرورة احتفاظ الربان فى السفينة أثناء الرحلة البحرية بهذه الوثيقة وما يتطلبه القانون من وثائق أخرى. وهذه الشهادة تصدرها مصلحة الموانى والمنائر بعد التحقق من توافر الشروط التى يتطلبها القانون المصرى. وتعد هذه الشهادة دليلاً كافياً على أن السفينة مصرية وخاضعة لأحكام القانون المصرى.

(١) أنظر قرار وزير النقل والمواصلات والنقل البحرى رقم ٦٨ لسنة ١٩٨٤ بشأن الاشتراطات الخاصة هذه والذى ألغى قرار وزير المواصلات رقم ١٣ لسنة ١٩٥١ (الوقائع المصرية، العدد ٢٢١ فى ١٩٨٤/٩/٢٩).

(٢) وتسمى هذه الوثيقة فى مصر بشهادة تسجيل مصرية.

الفرع الثانى

آثار الجنسية

يترتب على اكتساب السفينة لجنسية معينة عدة آثار. فتخص كل دولة سفنها ببعض المزايا، وتخضعها لبعض الرقابة والإشراف فيما يتعلق بصلاحياتها للملاحة. كما تقيد جنسية السفينة فى تعيين القانون الواجب التطبيق فى حالة تنازع القوانين. وهو ما سنتولى بيانه على النحو التالى:

١- تمتع السفن الوطنية بمميزات لا تمنح للسفن الأجنبية.

٢- خضوع السفن الوطنية لرقابة الدولة.

٣- حل مسائل تنازع القوانين.

١- تمتع السفن الوطنية ببعض المزايا

عادة ما تؤثر الدولة سفنها ببعض المزايا حتى تمكنها من القيام بمهامها وتشجيعها على بذل المزيد من أجل ازدهار التجارة الخارجية ونمو الاقتصاد القومى. فالسفينة هى الأداة الرئيسية لتصريف المنتجات الوطنية وبسط النفوذ التجارى فى الخارج. لهذا خصها المشرع ببعض المميزات، كقصر الملاحة الساحلية عليها وتقديم الإعانات إليها. فلقد منح المشرع المصرى السفن الوطنية امتياز الملاحة الساحلية بالقانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٦١ بشأن النقل البحرى الساحلى، وذلك بقصره النقل البحرى الساحلى بين ميناء أو أكثر من الموانئ المصرية على السفن المسجلة تحت العلم المصرى (م٢).

كذلك تقضى المادة ١/٨ من القانون البحرى بأنه لا يجوز لغير السفن التى تتمتع بالجنسية المصرية الصيد أو القطر أو الإرشاد فى المياه الإقليمية، كما لا يجوز لها الملاحة الساحلية بين الموانئ المصرية، على أنه يجوز بقرار من الوزير المختص الترخيص للسفن التى تحمل جنسية أجنبية

فى القيام بعمل أو أكثر من الأعمال المذكورة وذلك لمدة زمنية محددة (فقرة ٢).

وأخيراً تمنح بعض التشريعات الأجنبية سفنها الوطنية بعض المنح والإعانات المالية، الأمر الذى يمكنها من الاستمرار فى مزاولة النشاط البحرى ومن الصمود أمام المنافسة الأجنبية. هذا ما قرره قانون التجارة البحرية الأمريكية الصادر فى عام ١٩٧٠، إذ يقر نظاماً معيناً لمنح طالبى بناء السفن معونات مالية ضخمة^(١).

٢ - خضوع السفن الوطنية لرقابة الدولة

تخضع السفن الوطنية لنوع من الرقابة والإشراف من جانب الدولة وأجهزتها فيما يتعلق بصلاحياتها للملاحة وسلامتها وتنظيم العمل على متنها. ولقد صدر القانون رقم ٢٣٢ لسنة ١٩٨٩ فى شأن سلامة السفن بهدف تنظيم الرقابة على السفن المصرية^(٢)، والذى أحال إليه التقنين البحرى الجديد فى المادة الثالثة منه. بيد أن المادة الثانية من قانون سلامة السفن اعتبرت أنه بعد جزءاً متمماً له:

2024/2025

2024/2025

2024/2025

(أ) أحكام الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح فى البحار لعام ١٩٧٤ والفصول الملحقة بها من الأول إلى السابع، الصادر بالموافقة عليها قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٧٢ لسنة ١٩٨١.

(ب) أحكام الاتفاقية الدولية لخطوط الشحن لعام ١٩٦٦ وملاحقها الصادر بالموافقة عليها قرار رئيس الجمهورية رقم ٧٥٣ لسنة ١٩٦٨.

(١) هذا النهج هو ما اتبعه المشرع الفرنسى، والإنجليزى، والإيطالى. بل إن كثير من الدول الأجنبية تمنح سفنها التجارية إعانات كثيرة من أجل خوض المنافسة العالمية.

(٢) ولقد حل هذا القانون محل القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٦٠.



(ج) أحكام اتفاقية سفن الركاب فى الرحلات الخاصة لعام ١٩٧١ الصادر
بالموافقة عليها قرار رئيس الجمهورية رقم ٩٧٢ لسنة ١٩٧٥.

(د) وتعتبر جزءاً متمماً لهذا القانون أية تعديلات للاتفاقيات المشار إليها
أو بروتوكولات مكملتها لها توافق عليها جمهورية مصر العربية. كما
تقرر المادة (٥) من القانون أنه يتعين على كل سفينة أو وحدة بحرية
خاضعة لأحكام الاتفاقيات الدولية المنصوص عليها فى المادة الثانية
منه الحصول على الشهادات الدولية التى تصرف بالتطبيق لأحكام
هذه الاتفاقيات (١). ورقابة الدولة ليست قاصرة على السفن المصرية
وحدها، وإنما تمتد إلى السفن الأجنبية التى توجد فى المياه الإقليمية
المصرية (م ١١). وإدارة التفتيش البحرى بمصلحة الموانى والمنائر
التابعة لوزارة النقل البحرى ومركزها مدينة الإسكندرية هى الجهة
المختصة بالإشراف على تنفيذ سلامة السفن. إلا أنه إذا وجدت السفن
المصرية فى الخارج اختص بالرقابة القنصل المصرى بعد الاستعانة
بخبراء هيئات الإشراف البحرى (م ١٦) (٢). ولقد حكم بأن حمل السفينة
2024/2025 لترخيص الملاحة يعد بمثابة قرينة قانونية قابلة لإثبات العكس على

(١) كما توجب المادة السادسة على كل سفينة ركاب مصرية أو أجنبية الحصول على
شهادة ركاب مصرية طالما أنها تقوم بنقل الركاب (أكثر من إثنى عشر راكباً) من
الموانى المصرية. أما المادة السابعة فتلزم كل سفينة أو وحدة بحرية مصرية أن
تحصل على ترخيص ملاحة وفقاً للشروط التى يحددها وزير النقل البحرى. وأخيراً
تفرض المادة (٩) ضرورة تعليق صورة من ترخيص الملاحة ومن كل شهادة تحصل
عليها السفينة بالتطبيق لأحكام هذا القانون فى مكان ظاهر بها بحيث يمكن
الإطلاع عليها.

(٢) وإدارة التفتيش البحرى أو للقنصل المصرى الحق فى منع السفن المخالفة من السفر
(م ١٥).



صلاحية السفينة للملاحة. وأن عدم حمل السفينة للترخيص مدعاة لافتراض عدم صلاحيتها للملاحة إلى أن يثبت العكس (١).

٣- حل مسائل تنازع القوانين

تلعب جنسية السفينة دوراً كبيراً في تسوية المنازعات التي تحدث على متنها، سواء أكانت هذه المنازعات جنائية أم مدنية، وسواء حدثت في المياه الإقليمية أم في عرض البحر.

المواد الجنائية

لتحديد القانون الواجب التطبيق على الجرائم التي تحدث على السفينة وكذلك المحاكم المختصة بنظر المنازعات يتعين التفرقة بحسب نوع السفينة ونوع المياه التي حدثت فيها. فعندما يتعلق الأمر بإحدى السفن الحربية أو العامة، فإن ما يقع عليها من جرائم يخضع لقانون الدولة التابعة لها ولاختصاص محاكمها الجنائية، بصرف النظر عن كون هذه الجرائم قد وقعت والسفينة في عرض البحر أو في المياه الإقليمية لدولة أخرى، والعلّة في ذلك هي سيادة الدولة على السفن داخل مياهها الإقليمية (٢).

2024/2025

أما إذا تعلق الأمر بسفينة خاصة أو تجارية، فإن الحكم يختلف بحسب المياه التي وجدت فيها السفينة عند ارتكاب الجريمة. فإذا وقعت الجريمة على ظهر السفينة وهي مارة في المياه الإقليمية الأجنبية أو عند رسوها في ميناء أجنبي، انعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم الوطنية للدولة صاحبة المياه أو التابع لها الميناء حسبما يقضى القانون الإنجليزي. أما في فرنسا ومصر، فلقد استقر الرأي على ثبوت الاختصاص لقانون علم السفينة دون تدخل للسلطات المحلية ما لم يطلب ريان السفينة أو قنصل الدولة التي تتبعها مساعدتها، أو

(١) استئناف مختلط ٤ مايو ١٨٩٣، ب، ٥، ص ٢٣٥، حكم محكمة الإسكندرية التجارية المختلطة الصادر في ٢٩ مايو ١٩١٦، جازيت ٦، ص ١٨١.



عندما يكون المجنى عليه أو الجانى من غير أفراد الطاقم، أو إذا تضمنت الجريمة إخلالاً بأمن الميناء^(١).

أما عندما ترتكب الجريمة على إحدى السفن المصرية، فقد قضت المادة ٢٥ من القانون رقم ١٦٧ لسنة ١٩٦٠ فى شأن الأمن والنظام والتأديب فى السفن باعتبارها وكأنها ارتكبت على الأراضى المصرية. كذلك تنص المادة ١/٩ من القانون البحرى على سريان أحكام القانون الجنائى المصرى على الجرائم التى ترتكب على كل سفينة ترفع علم جمهورية مصر العربية.

وهذا النص هو ما يؤدى إلى نشوء حالة من تنازع القوانين بين القانون المصرى وقانون الميناء (عندما ترتكب الجريمة أثناء رسو السفينة فى أحد الموانى الإنجليزية أو فى المياه الإقليمية لإنجلترا). وفى هذه الحالة لا مفر من قبول اختصاص قانون هذه الدولة، مع اعتبار أن الحكم الذى يأخذ به القانون المصرى يقرر اختصاصاً احتياطياً للقضاء المصرى فى حالة عدم قيام القضاء الأجنبى بتوقيع العقاب على مرتكب الجريمة.

2024/2025

2024/2025

2024/2025

أما عندما تقع الجريمة فى عرض البحر، فالحكم واحد فى كافة التشريعات المقارنة، إذ تجمع على عقد الاختصاص لقانون علم السفينة واختصاص محاكمه بنظر النزاع^(٢).

(١) نفس الحكم تقرره المادة ١٩ من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام ١٩٨٢.

(٢) انظر حكم المعاهدة الدولية الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالاختصاص

الجنائى فى مادة التصادم وحوادث الملاحة الأخرى والمبرمة فى بروكسل فى ١٠

مايو ١٩٥٢.



المواد المدنية

القاعدة فى المواد المدنية هى تطبيق قانون علم السفينة على الوقائع والتصرفات القانونية التى تتم على ظهرها وهى فى عرض البحر. أما إذا حدثت هذه الوقائع وتلك التصرفات والسفينة فى ميناء أجنبى أو فى المياه الإقليمية لدولة أجنبية، فإنه يثور التنازع بين قانون علم السفينة والقانون المحلى. ويتوقف حسم هذا النزاع على تحديد صفة القانون الواجب التطبيق والغرض منه. فتخضع هذه التصرفات لقانون علم السفينة ما لم يتعلق التصرف القانونى بالنظام العام فى الدولة التى كانت تمر السفينة فى مياهها الإقليمية.

كذلك يخرج من نطاق القانون المحلى عقود العمل البحرية حتى ولو أبرمت فى ميناء أجنبى لتعلقها بطاقم السفينة وبصرف النظر عن جنسية الملاح. كما يخرج عقد الرهن البحرى المترتب على السفينة وحقوق الامتياز البحرية باعتبارهما من قواعد النظام العام فى قانون دولة علم السفينة.

2024/2025

2024/2025

2024/2025

المبحث الثانى

تسجيل السفينة

كما سبق التنويه، أن السفينة تعد مالاً منقولاً، مع ذلك فقد أخضعها المشرع لنظام التسجيل شأنها فى ذلك شأن العقارات. كما أخضع التصرفات التى ترد عليها لنظام الشهر فى سجل السفينة المحفوظ بمكتب التسجيل المختص. ولعل مثل هذا الاقتضاء قصد به إمكانية تحديد ذاتية السفينة وتعيينها تعييناً كافياً بإثبات كافة البيانات الخاصة بها، كما يفيد أيضاً فى مراقبة استيفاء السفينة لشروط الجنسية. ولقد صدر فى مصر القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية والذى عدل بالقانون رقم ٢١٨ لسنة ١٩٥٩ والقانون رقم ٨٠ لسنة ١٩٦٨. ولم يتعرض القانون البحرى الجديد لتسجيل السفن ولكنه أحال بمقتضى المادة الثالثة منه إلى هذه القوانين الخاصة، بتقريرها «تسرى فى شأن تسجيل السفن أحكام القوانين الخاصة بذلك».

2024/2025

2024/2025

2024/2025

وفيما يلى ندرس الأحكام الخاصة بتسجيل السفن من حيث السفن الخاضعة للتسجيل، وإجراءاته، وآثاره، كل فى مطلب مستقل.

المطلب الأول

السفن الخاضعة للتسجيل

توجب الفقرة الأولى من المادة الأولى من قانون تسجيل السفن على كل سفينة تسير فى البحر تحت العلم المصرى ضرورة التسجيل وفقاً لأحكام هذا القانون. ويؤخذ من هذا الوجوب أن السفن المصرية وحدها هى التى تخضع لنظام التسجيل وفقاً لأحكام هذا القانون. أما السفن الأجنبية فلا تخضع لنظام التسجيل حتى ولو لم تكن مسجلة فى الخارج، أو كانت تباشر

الملاحة فى المياه المصرية. بيد أن المشرع اشترط فى المادة السابعة من القانون البحرى الجديد ضرورة حصول الأجانب المقيمين فى مصر على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة فى حالة استعمالهم لسفن النزهة المملوكة لهم فى المياه الإقليمية المصرية وضرورة تسجيلها فى سجل السفن. ويتم إلغاء الترخيص عندما تستعمل السفينة فى غير أغراض النزهة، كما يتعين شطب تسجيلها^(١).

وتخضع السفن المصرية للتسجيل أى كان نوعها، أى سواء كانت تقوم بالملاحة الساحلية أو الملاحة لأعلى البحار، وسواء كانت سفن تجارية أو مخصصة للصيد أو النزهة. وعليه يخرج عن نطاق التسجيل كافة المنشآت العائمة التى لا ينطبق عليها وصف السفينة. فلا يخضع للتسجيل مراكب الملاحة الداخلية، كما تعفى المادة ٢/١ من قانون التسجيل المواعين والبراطيم والصنادل والزوارق والقاطرات والقوارب والرافعات والكرافات وقوارب الغطس.

2024/2025 والواقع أن هذه المنشآت لا ينطبق عليها وصف السفينة، ومن ثم لم يكن هناك داع للنص على إعفائها صراحة من نظام التسجيل. كما أعفى المشرع من نظام التسجيل بعض المنشآت العائمة التى ينطبق عليها وصف السفينة. فوفقاً لنص المادة ٢/١ من قانون تسجيل السفن والمعدلة بالقانون رقم ٢١٨ لسنة ١٩٥٩، يعفى من التسجيل سفن الصيد الشراعية (أما سفن الصيد البخارية فتخضع للتسجيل)، وسفن النزهة التى لا تزيد حمولتها الكلية

(١) وتتضمن المادة ٢/١٤ من قانون تسجيل السفن ضرورة إبلاغ مصلحة الموانئ والمناير أو مكتب التسجيل عند انتقال ملكية السفينة إلى أجنبى وإعادة شهادة التسجيل. وإذا حدث الانتقال فى الخارج، فإنه يجب تسليم شهادة التسجيل إلى أقرب قنصلية مصرية، ويترتب على هذا الانتقال شطب تسجيل السفينة من سجل السفن.

على عشرة أطنان والتي لا تبجر عادة لمسافة أكثر من اثني عشر ميلاً بحرياً من الشاطئ^(١).

والعلة من إعفاء هذه السفن وتلك المنشآت القائمة من نظام التسجيل هو ضالة قيمتها الاقتصادية. لهذا رأى المشرع أن إخضاعها لنظام التسجيل يمثل إرهاقاً لأصحابها وإثقالاً لكاهلهم، وعليه فالزامهم بهذا الإجراء يبدو غير مستساغ، إلا أن المشرع أجاز تسجيل هذه السفن إذا طلب مالكوها ذلك (م ٣/١)^(٢).

المطلب الثاني

إجراءات التسجيل

كما سبق البيان تختص بتسجيل السفن إدارة التفتيش البحري بمصلحة الموانئ والمناير التابعة لوزارة النقل البحري، ومكتبها الرئيسي بالإسكندرية. ولوزير النقل البحري أن يقوم بقرار منه بإنشاء مكاتب أخرى في الموانئ المصرية. وبمكتب التسجيل سجل ^{2024/2025} يسمى (سجل السفن) يحتفظ بصورة منه في المكتب الرئيسي بالإسكندرية^(٣).

2024/2025

(١) ومسافة الإثنى عشر ميلاً، هي المسافة المحددة الآن للمياه الإقليمية.

(٢) ولكن يبدو أن هذا الحكم مستساغ بالنسبة لسفن الصيد الشراعية وسفن النزهة التي لا تزيد حمولتها الكلية على عشرة أطنان طالما أنها لا تبجر عادة لمسافة أكثر من اثني عشر ميلاً بحرياً. أما بالنسبة للمنشآت القائمة التي تعمل بداخل الميناء، فإنها ليست سفناً بالمعنى الصحيح، ومن ثم فإن إجازة التسجيل بشأنها عند رغبة مالكوها يبدو غير مستساغ لعدم جدوى تسجيلها من الناحية العملية.

(٣) أما إذا تم التسجيل في الخارج، فإنه تضطلع به القنصلية المصرية في الدولة الموجودة بها السفينة. وفي هذه الحالة يحصل مالكها على شهادة تسجيل مؤقتة لا تستمر مدتها لأكثر من سبعة أشهر. كما يبطل مفعولها عند وصول السفينة لأول ميناء مصري يوجد فيه مكتب للتسجيل، حيث يتعين على مالك السفينة مباشرة إجراءات التسجيل به مرة أخرى.

- ٦١ -

طلب التسجيل

لقد اشترطت المادة ٦ من قانون التسجيل ضرورة بدأ إجراءات التسجيل بطلب من مالك السفينة إلى مصلحة الموانى والمناظر متضمناً البيانات الآتية :-

- ١- إسم السفينة الحالى (والأسماء السابقة لها).
- ٢- ميناء التسجيل.
- ٣- تاريخ بناء السفينة ومكانه.
- ٤- عنوان المصنع الذى بنيت فيه السفينة.
- ٥- نوع السفينة (شراعية أو ذات محرك ميكانيكى).
- ٦- حمولة السفينة.
- ٧- إسم ولقب وصناعة ومحل إقامة المالك أو المالكين على الشيوخ مع بيان نصيب كل منهم.
- ٨- إسم الريان ورقم شهادته.
- ٩- الرهن إن وجد وتاريخه واسم الدائن المرتهن ولقبه وصناعته ومحل إقامته.
- ١٠- الحجز التى وقعت على السفينة إن وجدت وجميع البيانات المتعلقة بهذه الحجز.

كما تقضى ذات المادة أيضاً بأنه يجب على مالك السفينة أن يرفق بالطلب جميع المستندات والوثائق وبوجه خاص تلك التى تثبت ملكيته للسفينة وتمتعه بالجنسية المصرية، ويجب عليه أن يرفق بالطلب شهادة رسمية بشطب السفينة من سجل السفن الأجنبى الذى كانت مقيدة فيه قبل

انتقال ملكيتها من أحد الأجانب إلى مالك مصري. وقد قصد بهذا الإرفاق تفادى الازدواجية في تسجيل السفن إن كان قد سبق تسجيلها في أحد السجلات الأجنبية.

كيفية التسجيل

وفقاً للمادة السابعة من قانون التسجيل، يتم هذا الأخير بتدوين جميع البيانات سالفة الذكر في سجل السفن. ويتم تخصيص صفحة أو أكثر في هذا السجل لكل سفينة، ومؤدى هذا أن نظام تسجيل السفن هو نظام عيني لا شخصي، يعتمد بصفة أساسية على السفينة لا على مالكيها. وقد قصد بهذا سهولة معرفة التصرفات التي ترد عليها، إذ يكفي مجرد الاطلاع على الصفحة المخصصة لها لمعرفة كافة هذه التصرفات. وذلك على عكس نظام التسجيل الشخصي، إذ يتعين للإمام بالتصرفات التي ترد عليها ضرورة معرفة مالكيها الحالي وما سبقه من ملاك لها، الأمر الذي يؤدي في أحوال كثيرة إلى احتمالات الوقوع في الخطأ، ناهيك عما يصادفه الشخص من تعقيدات إدارية في سبيل الحصول على هذه المعلومات.

2024/2025

شهادة التسجيل المصرية

وفقاً لنص المادة ٩ من قانون التسجيل، تسلم مصلحة الموانئ والمنائر مالك السفينة بعد تسجيلها شهادة تسجيل مصرية تتضمن جميع البيانات المدونة في سجل السفن، والتي يتعين الاحتفاظ بها في السفينة. كما تقضى المادة (١١) بأنه لا يجوز استعمال هذه الشهادة إلا لتسيير السفينة في ملاحه مشروعة ولا يجوز التنازل عنها أو حجزها أو حبسها لأي سبب أو دين مهما كان نوعه.

ولهيئة الموانئ والمنائر الحق في إصدار شهادة تسجيل مؤقتة نافذة المفعول لرحلة واحدة أو أكثر ولمدة أقصاها ستة أشهر قابلة للتجديد عندما

تدعو الحاجة إلى ذلك، كأن يتقدم مالك السفينة بطلب تسجيلها ولكن لا يتمكن من استيفاء المستندات المطلوبة، فتمنحه المصلحة مزيد من الوقت لاستكمال هذه المستندات مع إعطائه شهادة مؤقتة تساعد على تسيير السفينة في هذه المدة. بيد أنه إذا لم تستوفى المستندات الواجب إيداعها لتسجيل السفينة خلال سنتين من تاريخ صدور أول شهادة تسجيل مؤقتة يتم شطب السفينة. وللوزير المختص أن يمد فترة السنتين مرة أخرى ولمدة مماثلة إذا ثبت أن عدم استيفاء المستندات المطلوبة أو أن عدم استكمال الإجراءات الواجبة راجع لأسباب قهرية لا دخل لإرادة المالك فيها. ويمكن استصدار بدل فاقد من شهادة التسجيل عند فقدانها أو تلفها، سواء من مصلحة الموانئ أو من القنصلية المصرية إلى حين الوصول إلى أول ميناء مصرى به مكتب للتسجيل عندما يحدث الفقد أو التلف في الخارج.

تغيير بيانات التسجيل

حرصاً من المشرع على استمرارية صدق البيانات الواردة في سجل السفن ^{2024/2025} توجب المادة ١٢ من القانون ^{2024/2025} على مالك السفينة أو تجهزها أو ربانها ^{2024/2025} المبادرة بإبلاغ مصلحة الموانئ والمنائر أو مكتب التسجيل فوراً بالكتابة عن أى تغيير يحدث في البيانات المتعلقة بالسفينة والواردة بسجل السفن، حتى يؤشر به في هذا السجل وفي الشهادة.

شطب التسجيل

أورد القانون حالات معينة يتعين فيها على مصلحة الموانئ والمنائر القيام بشطب تسجيل السفينة، وهى :-

- ١- حالة هلاك السفينة. ولقد نصت على هذه الحالة المادة ١٤/١ من قانون التسجيل بتقريرها تقوم مصلحة الموانئ بشطب التسجيل إذا غرقت السفينة أو احترقت أو استولى عليها أو هلكت. وفي هذه الحالة يتعين على

مالك السفينة أو تجهزها أو ربانها إبلاغ المصلحة أو مكتب التسجيل في الحال وإعادة شهادة التسجيل إليها إذا كان ذلك ممكناً.

٢- حالة فقدان الجنسية المصرية. وهذا الحكم أوردته الفقرة الثانية من ذات المادة بتقريرها حالة الشطب إذا انتقلت ملكية السفينة لأجنبي. ويجب إبلاغ مصلحة الموانئ والمناظر أو مكتب التسجيل بذلك وإعادة شهادة التسجيل إليها، أما إن حدث الانتقال في الخارج فيتم تسليم الشهادة إلى أقرب قنصلية مصرية.

٣- عدم مراعاة الاشتراطات الخاصة بجنسية الطاقم. يتقرر الشطب أيضاً في حالة عدم مراعاة الشروط الخاصة بالجنسية المصرية الواجب توافرها في البحارة وضباط الملاحة والمهندسين البحريين والربان.

٤- صدور حكم قضائي بالشطب لتخلف مالك السفينة أو تجهزها أو ربانها عن القيام بالالتزامات التي يفرضها قانون التسجيل^(١).

٥- عدم استيفاء الإجراءات والمستندات الواجبة الإيداع لتسجيل السفينة خلال سنتين من تاريخ صدور أول شهادة مؤقتة^(٢).

2024/2025

2024/2025

2024/2025

(١) هذا ما قرره صراحة المادة ٢٧ من قانون التسجيل.

(٢) هذا الحكم أتت به المادة ١٦ من قانون تسجيل السفن.

المطلب الثالث

آثار التسجيل

يرتب تسجيل السفينة عدة آثار، تبرزها شهادة التسجيل، بيد أن قيد التصرفات التي ترد عليها يرتب هو الآخر بعض الآثار المدنية.

١- أثر شهادة التسجيل

لشهادة التسجيل قيمة قانونية تبرز من وجوه ثلاثة:

١- **إثبات جنسية السفينة.** فتعد شهادة تسجيل السفينة هي الوثيقة الأساسية التي تثبت بها جنسية السفينة المصرية. فالدولة لا تمنح هذه الشهادة إلا بعد التحقق من استيفاء السفينة بالفعل لكافة الشروط التي يتطلبها القانون لاكتساب الجنسية المصرية.

٢- **تحديد ذاتية السفينة وحالتها المدنية.** فشهادة التسجيل بما تحويه من بيانات تكفي لتعيين السفينة تعييناً كافياً وبيان حالتها المدنية.

2024/2025

2024/2025

2024/2025

٣- **سنداً على الملكية.** تعد شهادة التسجيل سنداً رسمياً على ملكية السفينة، إذ لا تمنح إلا بعد التأكد من ملكية طالب التسجيل للسفينة وفقاً لما يقدمه من وثائق ومستندات.

٢- قيد التصرفات التي ترد على السفينة

يرتب قيد التصرفات القانونية التي ترد على السفينة بعض الآثار المدنية. فنظام التسجيل لا يهدف إلى استيفاء السفينة لشروط الجنسية فقط، وإنما أيضاً تحقيق شهر ما يرد عليها من تصرفات. وإن كان الخلاف قد ثار بين الفقهاء، في ظل القانون البحري القديم حول طبيعة هذا القيد وآثاره، فإن المشرع قد حسم هذا الوضع في ظل القانون الحالي، إذ تقرر المادة ٣/١١



بحرى أنه «ولا تكون التصرفات المشار إليها فى الفقرة السابقة (١) نافذة بالنسبة إلى الغير ما لم يتم شهرها بناء على طلب ذوى الشأن فى سجل السفينة المحفوظ بمكتب التسجيل المختص وتكون مرتبة التسجيل حسب أسبقية القيد فى هذا السجل».

ومؤدى الحكم الذى قرره المادة سالفه الذكر أن التصرفات القانونية التى ترد على السفينة تكون صحيحة بين أطرافها، مرتبة لآثارها القانونية من حيث إنشاء أو نقل أو انقضاء الحقوق العينية عليها حتى ولو لم يتم تسجيلها. غير أن هذه التصرفات لا تنفذ فى مواجهة الغير إلا بتسجيلها.

2024/2025

2024/2025

2024/2025

(١) ويقصد بها التصرفات التى يكون موضوعها إنشاء أو نقل أو انقضاء حق الملكية وغيره من الحقوق العينية على السفينة.





الفصل الثالث

فى

ملكية السفينة وما يرد عليها من حقوق

عينية وتبعية

السفينة مال منقول، لذا ترد عليها الحقوق العينية الأصلية والتبعية على حد سواء. فتكون محلاً للملكية، كما يمكن أن تكون محلاً للرهن البحرى وموضوعاً لحقوق الامتياز. هذا ما سنتناوله الدراسة فى هذا الفصل على النحو التالى:-

المبحث الأول : ملكية السفينة.

المبحث الثانى : حقوق الامتياز البحرية.

المبحث الثالث : الرهن البحرى.

2024/2025

المبحث الأول

2024/2025

ملكية السفينة

السفينة وإن كانت مال منقول، إلا أن كسب ملكيتها يختلف بعض الشئ عن كسب ملكية المنقول، إلى درجة تتشابه من كسب ملكية العقار. فبخلاف الأسباب المقررة لكسب الملكية فى القواعد العامة، يوجد سببان تنفرد بهما السفينة، قررها المشرع فى القانون البحرى هما ترك السفينة



للمؤمنين^(١)، والاغتنام البحري ويعنى ضبط سفن العدو والسفن المحايدة التي تخرق قواعد الحياد ومصادرتها لحساب الدولة^(٢).

وسنعرض في دراستنا لملكية السفينة لطرق كسب ملكيتها وأشكال هذه الملكية، كل في مطلب مستقل.

المطلب الأول

طرق كسب ملكية السفينة

تخضع السفينة كمال منقول لطرق اكتساب الملكية التي تقرها القواعد العامة، كالهبة والوصية والإرث، كما يمكن كسب ملكيتها عن طريق الشراء. بيد أن القانون لم يتناول في هذا المقام سوى كسب ملكية السفينة عن طريق البناء. ولكن دراسة طرق كسب ملكية السفينة تقتضى منا التعرض لشراء السفينة، وحيازتها، وأخيراً بنائها، كل في فرع مستقل.

الفرع الأول

شراء السفينة

2024/2025

2024/2025

2024/2025

ماهية العقد وصفته التجارية

عقد شراء السفينة عقد تنتقل بمقتضاه ملكية السفينة إلى المشتري مقابل ثمن نقدي يدفعه إلى البائع. ويعد شراء السفينة أو بيعها عملاً تجارياً بنص المادة السادسة من قانون التجارة ١٧ لسنة ١٩٩٩. بيد أن الشراء أو البيع الوارد على السفينة لا يعد عملاً تجارياً إلا إذا كان بنية تحقيق الربح وفقاً للضابط العام في الأعمال التجارية. وعليه لا يعد عملاً تجارياً بيع الشخص لسفينة آلت إليه ملكيتها عن طريق الهبة أو الوصية أو الميراث.

(١) سنعرض لدراسة هذا السبب من أسباب كسب ملكية السفينة عند دراستنا لموضوع التأمين البحري.

(٢) هذا السبب تدخل دراسته ضمن مقررات القانون الدولي العام، فنحيل إليها.

كذلك لا يعد عملاً تجارياً البيع أو الشراء الوارد على سفن النزهة، لانتفاء قصد الاستغلال التجارى^(١).

وعقد شراء السفينة ليس من العقود الرضائية التى تتم بمجرد تبادل الإيجاب والقبول وتطابقهما، بل هو من العقود الشكلية التى لا تتعقد إلا إذا كانت بورقة رسمية. هذا ما تبينه بوضوح المادة (١١) من القانون البحرى الجديد بقولها «تقع التصرفات التى يكون موضوعها إنشاء أو نقل أو انقضاء حق الملكية أو غيره من الحقوق العينية على السفينة بمحرر رسمى وإلا كانت باطلة». وهذا النص ليس إلا ترديداً للحكم السابق الذى قرره المادة الثالثة من القانون البحرى القديم، والتى كانت تقضى بأن «بيع السفينة كلها أو بعضها بيعاً اختيارياً يلزم أن يكون بسند رسمى سواء حصل قبل السفر أو فى أثثائه وإلا كان البيع لاغياً».

وتتحقق الشكلية فى عقد شراء السفينة بإفراغ التصرف فى محرر رسمى، وذلك بكتابته أمام الموظف المختص بمكتب التوثيق فى مصلحة الشهر العقارى أو أمام جهة الإدارة، إن لم يوجد موثق. أما إذا تم البيع أو الشراء^{2024/2025} فى الخارج، فتوجب الفقرة الثانية من المادة (١١) من القانون البحرى^{2024/2025} الجديد أن يتم التحرير أمام قنصل جمهورية مصر العربية فى هذا البلد أو أمام الموظف المحلى المختص فى حالة عدم وجوده، إذ تقرر «فإذا وقعت هذه التصرفات فى بلد أجنبى وجب تحريرها أمام قنصل جمهورية مصر العربية فى هذا البلد وعند عدم وجوده تكون أمام الموظف المختص».

(١) راجع فى هذا الخصوص، د/ ثروت عبد الرحيم، شرح القانون التجارى المصرى الجديد، ١، دار النهضة العربية، ٢٠٠٠، ص ٦٧؛ د/ جلال وفاء محبين، المبادئ العامة فى القانون التجارى، الدار الجامعية، ص ٤١؛ راجع أيضاً مؤلفنا، مبادئ القانون التجارى، ط ١، ٢٠٠٢، ص ٣٨ وما بعدها.

- ٧٠ -

واقضاء هذه الرسمية ليس بهدف حماية البائع ولفت انتباهه إلى خطورة التصرف الذى يقدم عليه فقط، وإنما شرعت الرسمية لتمكين السلطات العامة للتحقق من توافر شروط الجنسية فى السفينة محل الشراء، لما بين جنسيتها وملكيته من صلة وثيقة، إذ تعد الملكية الوطنية للسفينة شرطاً من شروط اكتساب جنسيتها.

ولا تلزم الرسمية فى عقد شراء السفينة فقط، وإنما تتطلب أيضاً فى كل تصرف قانونى يتضمن إنشاء أو نقل أو انقضاء حق الملكية أو غيره من الحقوق العينية على السفينة (م ١١/٢ بحرى جديد). فالرسمية واجبة كذلك عند انتقال ملكية السفينة بالمقايضة أو عند رهنها أو عند تقديمها كحصة فى شركة.

والرسمية مطلوبة فى عقد شراء السفينة أياً كان محله، سفينة تجارية أم سفينة صيد أم سفينة نزهة، وأياً كانت أبعادها أو نوع الملاحة التى تقوم بها (ساحلية أم ملاحية لأعالى البحار). أما مراكب الملاحة الداخلية فلا تخضع لشرط الرسمية.

2024/2025

2024/2025

2024/2025

واقضاء الرسمية فى عقد شراء السفينة ليس مطلوباً سوى فى عقود البيع الاختيارية. فهذه العقود هى التى تجب فيها الرسمية أما البيوع الإجبارية (كالبيع بعد الحجز على السفينة أو البيع لعدم إمكان القسمة) فلا يشترط فيها الرسمية.

وأخيراً يترتب على تخلف الرسمية فى عقد شراء السفينة بطلان العقد بطلاناً مطلقاً، أى يمكن للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها، ولكل ذى مصلحة التمسك به.

القيود الواردة على شراء السفن

١- حظر نقل ملكية السفينة إلى أجنبى. هذا القيد قرره الفقرة الأولى من المادة ١٢ من القانون البحرى الجديد، بتحريمها نقل ملكية السفينة

المصرية إلى أجنبي بمقابل أو بدون مقابل. كذلك يحظر تأجيرها لأجنبي لمدة تزيد على سنتين إلا بعد الحصول على ترخيص خاص بذلك من الوزير المختص. ثم قررت الفقرة الثانية من ذات المادة بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف هذا الحظر. كما يترتب على هذه المخالفة جزاء آخر ذو طابع مدنى، لم ينص عليه المشرع، وهو بطلان التصرف بطلاناً مطلقاً لتعلق الأمر بالنظام العام.

٢- حظر بيع السفينة بمعرفة الربان. هذا الحظر نصت عليه المادة ١٠٦ بحرى بقولها «لا يجوز للربان أن يبيع السفينة بغير تفويض خاص من مالكاها». والحظر المفروض على الربان هو حظر عام، إذ يتمتع عليه بيع السفينة أيّاً كانت الظروف إلا بعد الحصول على تفويض خاص من المالك. وبهذا الحكم خرجت المادة ١٠٦ بحرى عما قرره المادة ٥٢ من القانون البحرى الملغى والتي كانت تجيز للربان بيع السفينة دون تفويض خاص من المالك إذا أصبحت السفينة غير صالحة للملاحة. والعلة فى هذا الخروج هو انتفاء السبب الداعى لإعطاء ربان السفينة تلك المكنة بعد تقدم وسائل الاتصال وسهولة الحصول على موافقة مالك السفينة. وإذا خالف الربان هذا الحظر فإنه يلتزم بتعويض الأضرار الناجمة من جراء هذه المخالفة. كما يقع البيع باطلاً لمصلحة المشتري باعتباره بيعاً لملك الغير (م ٤٦٦ مدنى) وغير نافذ فى حق المالك.

آثار شراء السفينة

١- انتقال الملكية: لا تنتقل ملكية السفينة فى مواجهة الغير إلا إذا تم شهر البيع فى سجل السفن. فعلى الرغم من إفراغ الأطراف عقد الشراء فى القالب الرسمى المطلوب، إلا أن العقد لا ينتج آثاره من حيث انتقال الملكية بالنسبة إلى الغير إلا بعد تسجيله فى سجل السفينة. وبهذا يكون القانون

الجديد قد حسم الخلاف الفقهي الذي ثار في ظل القانون القديم، حيث ذهب البعض إلى القول بأن ملكية السفينة لا تنتقل فيما بين المتعاقدين أو في مواجهة الغير إلا باتخاذ إجراءات التسجيل. فلا ينتج التصرف أثره إذن إلا بعد تسجيله. بينما يرى البعض الآخر أن الشكلية وحدها دون التسجيل هي التي ترتب آثارها في انتقال الملكية. ولقد أوردت المذكرة الإيضاحية تبرير الحكم الجديد بقولها أن «التسجيل شرط لنفاذ التصرف في حق الغير فحسب، أما فيما بين المتعاقدين فيكتفى بالمحرر الرسمي، وهو حل يختلف عما يجرى في شأن العقار حيث يكون التسجيل لازماً للاحتجاج بالتصرف فيما بين المتعاقدين وبالنسبة إلى الغير على السواء، وقد رأى المشرع الأخذ بهذا الحل الوسط تيسيراً للتعامل وملافاة لتزويد يغنى عنه اشتراط رسمية المحرر الذي يفرغ فيه التصرف»^(١).

٢- التسليم والضمان: على غرار أى بيع أو شراء عادى يرتب عقد شراء السفينة هذا الالتزام. فيقع على عاتق البائع الالتزام بتسليم السفينة للمشترى في الميعاد المتفق عليه ^{2024/2025} ~~وبالحالة التي كانت عليها وقت البيع~~. ويقع عليه أيضاً الالتزام بالضمان سواء أكان ضماناً للاستحقاق أو ضماناً للعيوب الخفية.

٣- ضمانات البائع: وفقاً للقواعد العامة يتمتع بائع السفينة بالضمانات التي يتمتع بها بائع المنقول لاستيفاء الثمن. فله الحق في حبس السفينة حتى يستوفي حقه (م ٤٥٩ مدنى)، كما له الحق في طلب فسخ البيع واسترداد السفينة (م ١٥٧ مدنى). كذلك كان القانون البحرى القديم يمنح بائع السفينة امتيازاً خاصاً على السفينة (م ٨/٥). إلا أن المشرع قد ألغى هذا الامتياز البحرى بالقانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٥١.

(١) انظر المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون فقرة رقم ١٩.



الفرع الثانى

الحيازة فى السفن

نظراً لأنه من السهل التحقق من ملكية البائع للسفينة وذلك بالرجوع إلى سجل السفن، فإن قاعدة الحيازة فى المنقول سند الملكية لا تسرى على السفن^(١). فإذا كانت السفينة هى منقول مادی يخضع شأنه فى ذلك شأن المنقولات المادية لقاعدة الحيازة سند الملكية، فإن الإجماع منعقد على عدم سريانها بشأن السفن، إذ تتطلب هذه القاعدة حسن نية الحائز وقت حيازته واعتقاده أنه قد تلقى المنقول عن مالكه وهو ما لا يتحقق عندما يكون محل الحيازة إحدى السفن. فالقاعدة أن المشتري من الحائز محق دائماً فى اعتقاده بأنه يشتري من المالك، إذ غالباً ما يكون المنقول فى حيازة مالكه، الأمر الذى يصعب على المشتري التيقن من عدم صحته، لهذا قرر المشرع قاعدة الحيازة بنصه فى المادة ٩٧٦ من القانون المدنى على أن من حاز منقولاً بسبب صحيح فإنه يصبح مالكا له إذا كان حسن النية وقت حيازته. بيد أن هذا الاعتقاد لا يتوافر عندما ينصب الشراء على إحدى السفن، إذ بالرجوع إلى سجل السفن يمكن التحقق من ملكية بائعها، وهو ما يرفع عن المشتري غير المالك وصف حسن النية ويفقده بالتالى حقه فى التمسك بقاعدة الحيازة. فمشتري السفينة من غير مالكيها إما أن يكون سيئ النية يعلم منذ البداية أنه يشتري من غير المالك، وإما أن يكون مهملاً قصر فى التحقق من ملكية

(١) هذا ما قرره صراحة المادة الرابعة من القانون البحرى بنصها على أنه «مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون تسرى على السفينة أحكام المال المنقول عدا حكم تملكه بالحيازة».



البائع للسفينة فيقع عليه وحده عبء تحمل هذا الخطأ الجسيم ويعامل معاملة سيئ النية.

يضاف إلى ذلك «أن هذه القاعدة إنما قصد بها حماية المعاملات التجارية وتسيير تداول المنقولات المادية، في حين أن السفن غير معدة للتداول والبيع كالمنقولات العادية بل هي معدة للقيام بالملاحة البحرية مما لا محل معه لتطبيق هذه القاعدة عليها^(١)».

وإذا كانت المادة ٩٧٦ من القانون المدني لا يمكن إعمال حكمها عندما يتعلق الأمر بإحدى السفن، فهل يسرى حكم المادة ٩٦٨ مدني في هذه الحالة، والتي تقرر بأنه في الأحوال التي يتمتع فيها الأخذ بقاعدة الحيازة في المنقول سند الحائز، فإنه يمكن اكتساب ملكية المنقول إذا استمرت حيازته دون انقطاع مدة خمس عشرة سنة (أى بالتقادم الطويل). فهل يمكن اكتساب ملكية السفينة بالتقادم؟

لقد أثارت الإجابة على هذا التساؤل خلافاً بين الشراح. فذهب البعض إلى القول بأن السفينة لا يمكن اكتساب ملكيتها بالتقادم، وذلك لتطلب المشرع شهر التصرفات التي ترتب حقوقاً عينية كحق الملكية على السفينة. فالرسمية والشهر يتعين اتباعها لنقل ملكية السفينة، وهذه الإجراءات جوهرية لا يمكن التغاضي أو الاستعاضة عنها ولو بالتقادم. ورأى فريق آخر أن السفينة يمكن كسب ملكيتها بالتقادم الطويل عملاً بالقاعدة العامة وهي كسب ملكية المنقولات بالتقادم. فالسفينة كمال منقول لا محل لاستثنائها من هذا الحكم. كما أن الإجراءات التي استلزمها المشرع لنقل ملكية السفينة لا تمنع من كسب ملكيتها بالتقادم، شأنها في ذلك شأن العقارات. فهذه الأخيرة يلزم لنقل ملكيتها إجراءات خاصة، ولم يمنع هذا من كسب ملكيتها بالتقادم.

(١) د/ مصطفى كمال طه، القانون البحري الجديد، المرجع السابق، بند ٧٧، ص ٧٣.

فى الواقع، أنه لا محل لكسب ملكية السفينة بالتقادم فى ظل نظام التسجيل العينى للسفن والمقرر بالقانون رقم ١٤٢ لسنة ١٩٦٤، إذ تنص المادة ٣٧ منه على عدم جواز التمسك بالتقادم على خلاف ما هو ثابت بالسجل. فنظام تسجيل السفن هو نظام عينى تكون له قوة إثبات لصحة البيانات الواردة فيه. فكل ما هو مقيد فى السجل هو الحقيقة بالنسبة للغير. فمن أثبت إسمه فى السجل كمالك للسفينة، يظل فى مأمن تام من ادعاء أى مغتصب يدعى امتلاكه للسفينة بالتقادم.

الفرع الثالث

بناء السفن

لقد عالج القانون البحرى الجديد عقد بناء السفن فى المواد من ١٣ إلى ١٧. بيد أنه قبل الدخول فى أحكام هذا العقد يتعين علينا الإشارة إلى الصور التى يتخذها هذا البناء.

صور بناء السفن

يتخذ بناء السفن أحد طريقتين هما :

2024/2025

٢٠٢٤/٢٠٢٥ ١- البناء المباشر، حيث يقوم المجهز ببناء السفينة بنفسه، فيشتري الأدوات والمهمات اللازمة، ثم يتعاقد مع المهندسين والعمال. فالمجهز هو الذى يقوم بنفسه بكل ما يلزم لعملية البناء، لهذا فإنه يعد مالكا لها منذ البداية.

٢- البناء غير المباشر، وفيه يعهد المجهز إلى شخص آخر ببناء السفينة مقابل ثمن معين. فمتعهد البناء يقوم باستخدام العمال وشراء الأدوات وبناء السفينة طبقاً للمواصفات المرسومة من قبل مجهزها. وهذه الصورة هى الطريقة الشائعة فى العمل منذ أن وجدت الشركات العملاقة والمتخصصة فى بناء السفن. وتثير هذه الطريقة صعوبة قانونية ترتبط بطبيعة العقد المبرم بين المجهز ومتعهد البناء.





تجارية عقد بناء السفينة

يعد عقد بناء السفينة من الأعمال التجارية بنص المادة السادسة من التقنين التجارى. غير أن العقد لا يعد كذلك إلا بالنسبة إلى متعهد البناء الذى يقوم بشراء الأدوات والمهمات ويستخدم العمال بقصد بيع السفينة بعد بنائها. أما بالنسبة للمجهز أو طالب البناء، فيعد العقد تجارياً بالنسبة إليه عندما يتعلق الأمر بسفينة تجارية ومدنياً عندما تكون السفينة معدة للصيد أو للنزهة.

إثبات العقد

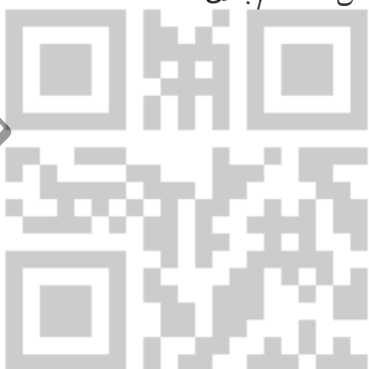
عقد بناء السفينة وإن عُد فى جوهره بيعاً للسفينة، إلا أن الفقه الراجح يذهب إلى عدم إفراغه فى قالب الرسمى، نظراً لأن حكم المادة (١١) بحرى جديد قاصر على السفن التى اكتمل بناؤها، الأمر الذى يقتضى عدم اشتراط الرسمية بالنسبة للسفن فى دور البناء^(١).

2024/2025 ولكن اقتضت أهمية هذا العقد الخروج على القواعد العامة فى الإثبات 2024/2025 التجارى، واشتراط كتابة العقد، هذا ما قرره المادة ١٣ بحرى جديد بقولها «لا يثبت عقد بناء السفينة وكل تعديل يطرأ عليه إلا بالكتابة». بيد أن الكتابة التى تطلبها القانون هى شرط لازم للإثبات وليس للانعقاد.

آثار عقد بناء السفينة

عقد بناء السفينة هو عقد بيع تحت التسليم. هذا ما أبرزته المادة ١٤ من القانون البحرى الجديد بذكرها أن السفينة وهى فى دور البناء تبقى ملكيتها لمتعهد البناء ولا تنتقل إلى طالب البناء أو المشتري إلا بعد تمام

(١) د/ مصطفى كمال طه، القانون البحرى الجديد، المرجع السابق، ص ٧٦؛ د/ جلال وفاء محبين، قانون التجارة البحرية، المرجع السابق، ص ٩٦.



ومما سبق يتضح أن متعهد البناء يلتزم بالتسليم وبالضمان. فيلتزم بتسليم السفينة إلى المجهز في الميعاد المتفق عليه وطبقاً للمواصفات المطلوبة. كما يلتزم بضمان خلو السفينة من العيوب الخفية حتى ولو قبل المجهز تسلمها بعد تجربتها. هذا ما قرره المادة ١٥ بحرى جديد بنصها على أن «يتضمن متعهد البناء خلو السفينة من العيوب الخفية ولو قبل طالب البناء تسلم السفينة بعد تجربتها». مع ذلك رأى المشرع أن يخفف من عبء الضمان الواقع على عاتق متعهد البناء، وذلك بإقامته نوعاً من التوازن

بين العيب والمدة التي يلتزم فيها المتعهد بالضمان. فنصت المادة ١٦ بحرى جديد على انقضاء دعوى ضمان العيوب الخفية بمرور سنة من وقت العلم بالعيب وبمضى سنتين من وقت تسلم السفينة ما لم يثبت أن متعهد البناء قد تعدد إخفاء العيوب غشاً منه، إذ تنقضى دعوى الضمان فى هذه الحالة بمضى خمسة عشر عاماً تطبيقاً للقواعد العامة.

كما عامل القانون الإصلاحات التي تجرى على السفينة معاملة البناء. وعليه يضمن متعهد الإصلاحات، بالنسبة للأجزاء التي قام بإصلاحها، خلوها من العيوب الخفية. ويسرى على هذا الضمان أحكام التقادم المنصوص عليها فى المادة ١٦ بحرى (م ١٧ بحرى جديد).

أما المجهز، فإنه يلتزم بالتسليم وبدفع الثمن. فيتعين عليه دفع الثمن المتفق عليه وقت تسلم المبيع. ولكن الغالب أن يتفق الأطراف على دفع الثمن على أقساط أثناء عملية البناء.

2024/2025

2024/2025

2024/2025



المطلب الثانى

أشكال ملكية السفينة

تتعدد صور ملكية السفينة، فقد يملكها شخص واحد وهذه هي الصورة العادية، وقد يملكها عدة أشخاص نظراً لتكاليفها الباهظة مما يندر على شخص بمفرده امتلاكها فتظهر صورة الشيوخ البحرى. كذلك ظهرت صورة تملك الشركات للسفن، كشركات المساهمة، إذ يمكنها بناء وتملك السفن. كما أن الدولة بعد نزولها إلى ميدان التجارة أصبحت قادرة على امتلاك السفن بغرض الاستغلال التجارى. غير أن ملكية الدولة وملكية الشيوخ البحرى يتميزان بمفردهما بقواعد خاصة، الأمر الذى يقتضى قصر الدراسة عليهما.

الفرع الأول

الشيوخ البحرى

أفرد القانون البحرى الجديد المواد من ١٨ إلى ٢٨ لبيان أحكام الشيوخ البحرى، فبين كيفية إدارة الشيوخ البحرى واستغلاله وانقضائه، إلا أنه ينبغى الرجوع إلى الأحكام العامة فى القانون المدنى بشأن الملكية الشائعة فى كل ما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون.

[١] إدارة الشيوخ البحرى

أ - إصدار القرارات

تنص المادة ١/١٨ بحرى جديد على أن «يتبع رأى الأغلبية فى كل قرار يتعلق باستغلال سفينة مملوكة على الشيوخ ما لم ينص القانون أو يتفق على غير ذلك». مفاد هذا النص أن القاعدة العامة فى اتخاذ القرارات هى رأى الأغلبية، إلا أن هذه القاعدة يمكن الخروج عليها والاتفاق على خلافها، كأن يشترط الشركاء على ضرورة الإجماع لاتخاذ القرار. كذلك يتعين استبعاد هذه القاعدة فى كل الأحوال التى ينص فيها القانون على خلافها.

وتحدد الفقرة الثانية من ذات المادة المقصود بالأغلبية بأنها أغلبية المالكين الحائزين لأكثر من نصف الحصص في السفينة، أى أغلبية رأس المال. وهى أغلبية قيمية لا عددية، بمعنى أنه لو فرض ملكية أحد المالكين على الشيوخ لأكثر من نصف الحصص، كان بإمكانه اتخاذ القرار بمفرده، حتى ولو اعترض باقى الشركاء على الشيوخ، كل ذلك ما لم ينص القانون أو يتفق الملاك على خلاف ذلك، كأن يتم الاتفاق على اتخاذ القرار بالأغلبية العددية لا بأغلبية رأس المال.

ولقد صاغت الفقرة الثالثة من ذات المادة بعض الضمانات حماية للأقلية التى لم توافق على القرارات الصادرة بمناسبة إدارة الشيوخ البحرى، فأجازت لكل مالك منهم أن يطعن فى القرار الصادر أمام المحكمة الابتدائية التى يقع فى دائرتها مكتب تسجيل السفينة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور القرار. وللمحكمة سلطة الإبقاء على القرار أو إلغائه. ومنعاً من اتخاذ إمكانية الطعن سبباً لتعطيل القرارات الصادرة وإعاقة الاستثمار البحرى، لا يترتب على الطعن وقف تنفيذ القرار الصادر إلا إذا أمرت المحكمة بذلك^(١).

2024/2025

2024/2025

2024/2025

ب - كيفية إدارة الشيوخ

ولقد نظمت الفقرة الأولى من المادة ١٩ بحرى جديد هذه المسألة بتقريرها أنه يمكن للشركاء على الشيوخ بقرار يصدر بأغلبية المالكين أن يعهدوا بإدارة الشيوخ إلى مدير أو أكثر من المالكين أو من غيرهم. كما استلزمت الفقرة الثانية منها ضرورة شهر أسماء المديرين فى الصحيفة الخاصة بتسجيل السفينة حتى يكون المتعاملون مع السفينة على بينة من المديرين وحتى يصبح تعيينهم نافذاً فى حق الغير. وللمدير القيام بجميع الأعمال التى تستلزمها إدارة الشيوخ، وله فى ذلك سلطات واسعة طالما أنها

(١) ولا يتحقق هذا الأثر إلا إذا اقتنعت المحكمة بفساد القرار الصادر وخطورة المضى فى تنفيذه.



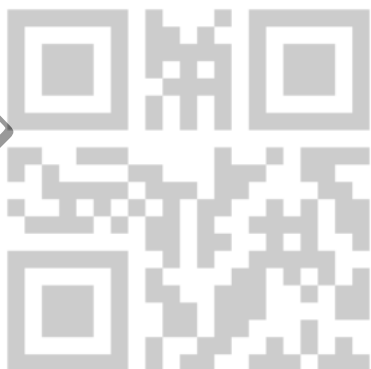
فى إطار الإدارة الرشيدة (م ١/٢٠ بحرى جديد). مع ذلك فلقء استثنى القانون تصرفات معينة على درجة من الخطورة من سلطات المدير، بحيث لا يمكنه الانفراد بها، كبيع السفينة أو رهنها أو ترتيب أى حق عينى آخر عليها، أو تأجيرها لمدة تجاوز سنة إلا بعد الحصول على إذن من المالكين. فإذا أجرى المدير أحد التصرفات السابقة دون الحصول على الإذن المطلوب، جاز لأى من المالكين طلب إبطال التصرف، وهو حق يجوز التمسك به فى مواجهة المدير، الأمر الذى يستلزم من الغير المتعامل معه التأكد من نطاق وكالته بالإطلاع على الإذن بإجراء التصرف. وهذا القيد القانونى هو وحده الذى يمكن للمالكين الاحتجاج به على الغير، أما ما عداه من قيود، يتفق المالكون على وضعها، فإنها لا تنتج أثرها سوى فى العلاقة بين المالكين والمدير. أما فى مواجهة الغير، فإنها تكون عديمة الأثر عملاً بنظرية الظاهر وتيسيراً للتعامل التجارى وحماية للغير الذى قد لا يعلم بهذه القيود أو يصعب عليه التحقق من نطاق وكالة المدير فى كل الأعمال التى يجريها مع الغير.

2024/2025

2024/2025

[٢] استغلال الشيوخ البحرى

القاعدة العامة فى مجال استغلال الشيوخ البحرى هى العمل بما تم الاتفاق عليه بين الشركاء. فلقء أجاز القانون للشركاء على الشيوخ الاتفاق على مسألة توزيع الخسائر ونفقات الاستغلال. وفى غياب الاتفاق على هذه المسائل، وهو أمر كثيراً ما يقع فى حالات الشيوخ خاصة تلك الناشئة عن الإرث، فلقء وضع المشرع البحرى القواعد القانونية التى تنظم مثل هذا الفراغ. فتقرر المادة ٢١ بحرى جديد تحمل كل مالك فى الشيوخ نصيباً فى نفقات الشيوخ وفى الخسارة بنسبة حصته فى ملكية السفينة، كما يكون له نصيب فى الأرباح الصافية الناتجة عن استغلال السفينة بذات النسبة.



أما بالنسبة للديون الناشئة عن الشيوخ البحرى، فإنه ينبغي التمييز بين مواقف ثلاثة:-

١- موقف المدير غير المالك.

فى هذا الفرض لا يكون المدير مسئولاً عن الديون الناشئة عن تصرفاته طالما كانت هذه الأخيرة فى حدود السلطة الممنوحة له ولحساب الشيوخ، إذ أن المدير ليس إلا وكيلاً تلزم تصرفاته المالك ولا يلتزم. أما إذا جاوز المدير السلطة المنوطة به، فهو مسئول أمام الغير على أساس من المسؤولية التقصيرية، نظراً لأن الدين لم يعقد باسمه أو لحسابه.

٢- المدير المالك.

فى هذا الفرض تتعاضم مسؤولية المدير عندما يكون أحد الشركاء المشتاعين، إذ لا يسأل عن الدين بقدر حصته فى الشيوخ فقط، وإنما فى جميع أمواله عن الديون المرتبطة بالشيوخ، وتكون المسؤولية تضامنية عند تعدد المديرين المالك. ولا يمكن له أو لأيهما الإفلات من هذه المسؤولية أو الحد منها فى مواجهة الغير بأى سبيل من السبل، عملاً بما تقضى به المادة ٢٢ من القانون البحرى والتي تحرم الاتفاق على خلاف هذا الحكم، ولا تعدد بأى اتفاق يقضى بغير التضامن فى مواجهة الغير حماية له.

٣- المالك المشتاع غير المدير.

فى هذا الفرض تتشابه مسؤولية المالك غير المدير مع مسؤولية المدير المالك، إذ يكون مسئولاً عن الديون الناشئة فى جميع أمواله بالتضامن مع غيره من المالك. إلا أن هذه المسؤولية تختلف فى شق منها عن مسؤولية المدير المالك، إذ يجوز الاتفاق على خلاف ذلك، كما يمكن للشركاء الاحتجاج بهذا الاتفاق على الغير إذا تم شهره.

وهكذا يبدو واضحاً مدى الاختلاف بين وضع الملاك من غير المدراء والملاك المدراء، إذ أجاز المشرع للطائفة الأولى نفى المسؤولية التضامنية فى مواجهة الغير بالاتفاق على ذلك شريطة القيام بشهر الاتفاق لكفالة إعلام الغير به، على خلاف الطائفة الثانية التى لا يمكنها الاحتجاج بمثل هذا الاتفاق على الغير حتى ولو تم شهره.

التصرفات التى ترد على الحصص

القاعدة العامة هى إجازة التصرف فى الحصة المشتاعة دون إذن من باقى الشركاء. فيحق للمالك على الشيوع التصرف فى حصته دون الحصول على موافقة باقى المالكين. غير أن هذه القاعدة يلحقها استثنائين، أولهما قررته الفقرة الأولى من المادة ٢٣ بحرى بنصها على عدم إجازة التصرف فى الحصة إلا بموافقة المالكين بالإجماع إذا ترتب على التصرف فقدان السفينة لجنسيتها المصرية. فخطورة النتائج التى تترتب على فقدان السفينة للجنسية المصرية دعى المشرع إلى اقتضاء مثل هذه الموافقة. وثانيهما يتعلق برهن السفينة على الشيوع، فليس للمالك على الشيوع الحق فى رهن حصته فى السفينة إلا بعد الحصول على أغلبية المالكين الحائزين لثلاثة أرباع الحصص على الأقل.

2024/2025

وإذا تصرف المالك على الشيوع فى حصته، فإنه يظل مسئولاً عن الديون التى تتعلق بالشيوع حتى تاريخ شهر التصرف فى صحيفة تسجيل السفن، أى للوقت الذى يفترض فيه علم الدائن بالتصرف.

كذلك أعطى القانون البحرى للشركاء على الشيوع الحق فى استرداد الحصة المباعة، فتقرر المادة ٢/٢٤ أن لكل مالك حق استرداد الحصة المباعة بإجراء إعلان إلى كل من البائع والمشتري وبشرط دفع الثمن والمصروفات أو عرضهما عرضاً حقيقياً طبقاً للقانون وأن يقيم الدعوى عند

الاقتضاء خلال ثلاثون يوماً من تاريخ الإخطار المنصوص عليه^(١). وإذا طلب أكثر من مالك الاسترداد، فإن الحصة المبيعة تقسم بينهم بقدر حصة كل منهم (م ٢٤/٣).

وأخيراً أتاح القانون البحرى فى المادة ٢٥ منه الفرصة أمام الملاك على الشيوخ للانسحاب من الشيوخ. فتقرر أنه إذا كان أحد الملاك المشتاعين تربطه بالسفينة رابطة عمل، كأن يكون بحاراً أو مهندساً أو طبيباً عليها، فإنه يستطيع الانسحاب من الشيوخ إذا فصل من عمله، لما قد يستشعره من حرج فى الاستمرار كشريك مشتاع بعد إدانته وفصله من عمله. وفى هذه الحالة يتم تقدير حصته باتفاق المالكين أو بمعرفة المحكمة المختصة عند اختلافهم فى تقديرها.

[٣] انقضاء الشيوخ البحرى

تنتهى حالة الشيوخ البحرى بالبيع الاختيارى للسفينة أو بالبيع الإجبارى لها. وفى الحالة الأولى لابد من اتخاذ قرار البيع بموافقة المالكين الحائزين لثلاثة أرباع الحصص على الأقل^{2024/2025} وإلا كان البيع قابلاً للإبطال (م ١/٢٦)^{2024/2025} بحرى جديد).

كما يجوز لكل مالك مشتاع أن يتقدم بطلب إلى المحكمة المختصة لبيع السفينة، وتقضى المحكمة عادة بالبيع وإنهاء حالة الشيوخ إذا رأت أن الخلافات والمنازعات بين المشتاعين تحول دون استمرار حالة الشيوخ على وجه مفيد (م ٢/٢٦ بحرى جديد).

(١) أما الفقرة الأولى من ذات المادة فتلزم المشتري بإخطار الملاك بالبيع والتمن، إذ تقرر بأنه إذا باع أحد المالكين حصته فى السفينة لأجنبى على الشيوخ، وجب على المشتري القيام بإخطار الملاك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بالبيع والتمن الذى اتفق عليه.

أما الحالة الثانية فتقررها المادة ٢٧ بحرى بقضائها بأنه إذا وقع الحجز على حصص تمثل أكثر من نصف السفينة، فإن البيع الجبرى الذى يعقب هذا الحجز يشمل السفينة بأكملها. ومع ذلك يجوز للمحكمة بناء على طلب أحد الملاك الذين لم يتم الحجز على حصصهم أن تقصر البيع على الحصص المحجوز عليها إذا كانت هناك أسباب جدية تدعو إلى ذلك.

وأما الأسباب الشخصية، كالوفاة أو الحجز أو شهر الإفلاس أو الإعسار، فإنها لا تؤدى إلى انقضاء الشيوخ البحرى، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.

الفرع الثانى

ملكية الدولة للسفينة

لم تعد ملكية الدولة للسفن قاصرة على السفن الحربية والسفن العامة^(١)، وإنما تمتلك الآن سفناً تجارية تستخدمها فى عمليات الاستغلال التجارى البحرى.

2024/2025

2024/2025

2024/2025

فبعد أن دخلت الدولة ميدان التجارة أضحت تملكها لسفن تجارية أمراً ضرورياً من أجل الاستغلال البحرى، الذى يمثل الآن ركيزة أساسية للاقتصاد القومى لما يدره من دخل للدولة. ولا يخضع لأحكام القانون البحرى سوى هذه السفن، فيخرج عن نطاق أحكامه السفن الحربية وتلك المخصصة للخدمة العامة. كما تتمتع هذه السفن بحصانة أمام القضاء، فلا يجوز مقاضاة الدولة المالكة لها أو توقيع الحجز عليها. لهذا ثار التساؤل حول وضع السفن التجارية التى تملكها الدولة، فهل تتمتع هذه السفن بتلك الحصانة أم لا؟ وهل

(١) ومن أمثلة السفن العامة، تلك التى تستخدم فى أغراض التفتيش، والحجز الصحى، والإرشاد، والتموين.

تتأى السفن التجارية المملوكة لدولة أجنبية من الخضوع لأحكام القضاء المصرى لما تتمتع به من حصانة؟

لقد تباينت التشريعات الوطنية عند معالجتها لتلك المسألة. ففي مصر، استقر القضاء على إمكانية مقاضاة الدولة الأجنبية أمام المحاكم المصرية عن نشاطها التجارى. أما السفن الحربية والسفن العامة فتتمتع بحصانة قضائية، تحول دون نظر المحاكم المصرية للقضايا التى ترفع عليها. وفى الولايات المتحدة الأمريكية، لا تتمتع الدول الأجنبية بالحصانة القضائية أمام محاكم الولايات المتحدة فى كل دعوى بحرية يتم رفعها للمطالبة بحقوق عينية بحرية ضد السفينة أو الشحنة المملوكة للدولة الأجنبية عندما يكون الحق العينى مؤسساً على عملية تجارية للدولة الأجنبية التى يتعين إخطارها برفع الدعوى عليها.

ولقد قررت معاهدة بروكسل لعام ١٩٢٦ والخاصة بحصانة سفن الدولة والمعدلة فى ٢٤ مايو ١٩٣٤ أحكام مماثلة^(١) إذ فرقت بين السفن التجارية والسفن الحربية. فعاملت السفن التجارية المملوكة للدولة نفس المعاملة التى تلقاها السفن المملوكة لأفراد عاديين أو لشركات خاصة. فلم تمنح تلك السفن حصانة خاصة، وعليه يجوز الحجز عليها وخضوعها للقضاء الوطنى فى الدولة التى تنتظر المنازعة. كما تخضع الدولة المالكة أو المجهزة لها لكافة الالتزامات المترتبة على عمليات الاستغلال والقواعد الحاكمة لنشاط الملاك والمجهزين. كذلك تخضع الدولة للقواعد الخاصة بالتصادم والمساعدة والخسارات العمومية والتأمين، كما يمكنها التمسك بكافة أوجه الدفاع التى

(١) ولقد صدقت مصر على هذه المعاهدة وأصبحت واجبة التطبيق بالقرار الجمهورى رقم ٤٩٧ لسنة ١٩٦٠ ودخلت حيز التنفيذ فى ١٧ أغسطس ١٩٦٠.



يملكها مالك السفينة، كتلك المتعلقة بالتقادم أو الخاصة بتحديد المسؤولية أو تخفيفها.

أما بالنسبة للسفن الحربية أو المخصصة للخدمات العامة، فإنها تتمتع بالحصانة ولا يجوز الحجز عليها. وعند قيام النزاع حول تخصيص السفينة للخدمة العامة، فإن على القاضى حسم النزاع وفقاً لما تقضى به ملاسبات وظروف القضية، وحسب قدرة الدولة المدعى عليها على إثبات هذا التخصيص فى حدود المسموح به فى قانون القاضى. ويلاحظ أن العبرة فى تحديد فكرة الخدمة التى تخصص لها السفينة بطبيعة الخدمة نفسها لا بشخص القائم بها.

وعلى أية حال، فلقد قررت المادة ٢/٣ من المعاهدة بعض الاستثناءات من قواعد الحصانة بتقريرها أنه «لذوى المصلحة الحق فى رفع دعاويهم أمام المحاكم المختصة فى الدولة التى تملك السفينة أو تستغلها بدون أن يكون لها التمسك بأى حصانة، وذلك فى الحالات الآتية:

2024/2025

١- بالنسبة للدعاوى المتعلقة بالتقادم^{24/2025} أو الحوادث البحرية الأخرى.

٢- بالنسبة للدعاوى المتعلقة بالمساعدة والإنقاذ والخسائر العمومية.

٣- بالنسبة للدعاوى الناشئة عن الإصلاحات أو التوريدات أو غيرها من العقود المتعلقة بالسفينة.

غير أنه يشترط لإعمال هذا الاستثناء شرطان. أولهما أن تكون الدعوى مرفوعة أمام المحكمة المختصة فى الدولة التى تملك السفينة أو تستغلها، وإلا كان من حق الدولة المدعى عليها الدفع بعدم جواز نظرها إذا رفعت أمام محاكم دولة أخرى. وثانيهما أن تتعلق الدعوى بأحد الأمور الثلاثة السابقة، لكونها وردت على سبيل الحصر، ومن ثم لايجوز القياس عليها.

المبحث الثانى

حقوق الامتياز البحرية

لقد صدر فى مصر القانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٥١ الخاص بحقوق الامتياز والرهون البحرية متضمناً القواعد التى قننتها اتفاقية بروكسل المبرمة فى ١٠ إبريل ١٩٢٦ والمتعلقة بحقوق الامتياز والرهون البحرية. وقد نصت المادة ٣٠ من هذا القانون على إلغاء المادتين ٥ و ٦ من التقنين البحرى وإلغاء جميع الأحكام المخالفة. إلا أن التقنين البحرى الجديد تضمن تنظيمًا لتلك الحقوق الواردة على السفن فى المواد من ٢٩ إلى ٤٠ وللرهن البحرى فى المواد من ٤١ إلى ٥٨، بما يعد إلغاءً ضمناً للقانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٥١.

وستقتصر دراستنا لحقوق الامتياز البحرية كما وردت فى التقنين البحرى الجديد على مطالب خمسة هى :

المطلب الأول : الحقوق الممتازة.

2024/2025

المطلب الثانى : ترتيب الامتياز 2024/2025

المطلب الثالث : محل الامتياز.

المطلب الرابع : آثار الامتياز.

المطلب الخامس : انقضاء الامتياز.

المطلب الأول

الحقوق الممتازة

لقد نصت المادة ٢٩ من القانون البحرى الجديد على حقوق الامتياز على السفينة، حيث أوردتها على سبيل الحصر، بقولها تكون حقوقاً ممتازة دون غيرها ما يلى :

١- المصاريف القضائية التى أنفقت لبيع السفينة وتوزيع ثمنها. فهذه المصاريف تعد من تلك التى يفيد منها جميع الدائنين، فكان من الضرورى أن تحتل المرتبة الأولى.

٢- الرسوم والضرائب المستحقة للدولة أو لأحد أشخاص القانون العام وكذلك رسوم الحمولة والموانى والإرشاد والقطر ومصرفات الحراسة والصيانة والخدمات البحرية الأخرى.

٣- الديون الناشئة عن عقد عمل الرىان والبحارة وغيرهم ممن يرتبطون بعقد عمل على السفينة. ويأتى حرص المشرع على إعطاء أجور العاملين على السفينة امتيازاً بحرياً على الرغم من أن مصدر هذه الديون تعاقدى، هو الرأفة بهؤلاء العاملين نظراً لما تمثله هذه الأجور من مصدر رزقهم الأساسى وتمجيداً «للعمل وتمكيناً للكادحين من الحصول على ثمرة كدهم (١)».

٤- المكافآت المستحقة عن الإنقاذ وعن حصة السفينة فى الخسارات البحرية المشتركة. والحكمة من تقرير هذا الامتياز أن لهذه الديون بالغ الأثر فى إنقاذ السفينة والحفاظ عليها، فلولاها لهلكت السفينة وضاعت حقوق باقى الدائنين، فمن العدل إذن جعل الأموال التى بذلت فى سبيل تحقيق هذا الغرض ممتازة.

(١) المذكرة الإيضاحية فقرة رقم ٣٨.

٥- التعويضات المستحقة عن التصادم أو التلوث وغيرها من حوادث الملاحة والتعويضات عن الأضرار التي تلحق منشآت الموانئ أو الأحواض وطرق الملاحة والتعويضات عن الإصابات البدنية التي تحدث للمسافرين والريان والبحارة والتعويضات عن هلاك أو تلف البضائع والأمتعة. ويلاحظ أن هذا الامتياز يشمل مجموعة الحقوق المترتبة على مسئولية مالك السفينة أو تجهزها قبل الغير والركاب والطاقم والشاحنين.

فالمسئولية قبل الغير تشمل التعويضات المستحقة عن الحوادث البحرية كالتصادم والتلوث البحرى. فما يستحق لمجهز السفينة من تعويض عما أصابه من أضرار ناشئة من جراء تصادم سفينة بسفينة أخرى يعد حقاً ممتازاً فى مواجهة دائنى السفينة التي أحدثت الضرر، يحق له استيفائه بالأولوية عليهم.

أما مسئوليته تجاه الريان والركاب فتشمل التعويضات المستحقة عن الإصابات البدنية التي تلحق الركاب وطاقم السفينة من جراء حادث بحرى

2024/2025

2024/2025

2024/2025
لحق بهم.

ومسئوليته تجاه الشاحنين تشمل التعويضات المستحقة عن هلاك البضاعة والأمتعة دون تلك المستحقة عن التأخير فى وصولها. والحكمة من تقرير هذا الامتياز هى جبر الأضرار الناشئة وترضية للمضرور.

٦- الديون الناشئة عن العقود التي يبرمها الريان والعمليات التي يقوم بها خارج ميناء تسجيل السفينة فى حدود سلطاته القانونية لحاجة فعالية تقتضيها صيانة السفينة أو متابعة السفر سواء كان الريان مالكاً للسفينة أو غير مالك وسواء أكان الدين مستحقاً له أو لمتعهد التوريد أو المقترضين أو للأشخاص الذين قاموا بإصلاح السفينة أو لغيرهم من المتعاقدين، وكذلك

الديون التى تترتب على المجهز بسبب الأعمال التى يؤديها وكيل السفينة طبقاً للمادة ١٤٠ من هذا القانون (١).

ويلاحظ أن حق الامتياز فى هذه الحالة لا يترتب إلا إذا توافرت الشروط الآتية :

أ - نشأة الدين خارج ميناء تسجيل السفينة. وعليه يخرج من نطاق هذا الحق المبالغ التى ينفقها الريان على إصلاح السفينة داخل ميناء التسجيل، نظراً لإمكانية قيام الدائن بها بترتيب رهن بحرى لضمان حقه، الأمر الذى لا يتوافر بالنسبة لدائنى الحقوق الناشئة خارج هذا الميناء.

ب - دخل التصرف فى حدود سلطات الريان القانونية، إذ خارج هذه الحدود لا يلتزم المجهز بتصرفات الريان.

ج - وجود حاجة فعلية لصيانة السفينة ومتابعة السفر. فلا يترتب حق الامتياز إلا إذا كان التصرف أو العقد الذى أبرمه الريان بسبب الحاجة الفعلية لصيانة السفينة ومتابعة السفر، كشراء الوقود اللازم للرحلة البحرية أو كل ما يلزم لإصلاح السفينة. أما نفقات تحسين السفينة كشراء تكييف لحجرة الريان، فلا تدخل ضمن هذا الحق لكونها من الرفاهية غير اللازمة لتسيير السفينة.

فإذا توافرت هذه الشروط قام حق الامتياز، دون اعتبار لكون الريان مالكاً للسفينة أو غير مالك، أو لكون الدين مستحقاً لمتعهدى التوريد أو الإصلاح أو المقرضين أو لغيرهم من المتعاقدين.

(١) وهذه الأعمال هى المتعلقة بالحاجات المعتادة اللازمة للسفينة. وتقرر المادة ٣٩ بحرى جديد للإدارة البحرية المختصة حق حبس حطام السفينة ضماناً لمصاريف إزالته أو إنشائه أو رفعه، ولها بيعه إدارياً بالمزاد والحصول على دينها من الثمن بالأفضلية على الدائنين الآخرين، ويودع باقى الثمن خزانة المحكمة المختصة.

المطلب الثانى

ترتيب حقوق الامتياز البحرية

ترتيب حقوق الامتياز المتعلقة بعدة رحلات

لقد اعتبر المشرع أن كل رحلة تقوم بها السفينة تعد وحدة قانونية قائمة بذاتها لها حقوقها والتزاماتها الخاصة، وكل وحدة تتقدم السابقة عليها. هذا ما قرره المادة ٣٥ بحرى جديد فى فقرتها الأولى بنصها على أن «الديون الممتازة الناشئة عن أية رحلة تتقدم الديون الممتازة الناشئة عن رحلة سابقة». ثم أوردت الفقرة الثانية من ذات المادة استثناءً مفاده أن الديون الناشئة عن عقد عمل بحرى واحد يتعلق بعدة رحلات تستوى كلها فى المرتبة مع ديون آخر رحلة. والحكمة من هذا الاستثناء هى مراعاة رجال الطاقم وحماية حقوقهم.

ترتيب حقوق الامتياز المتعلقة برحلة واحدة

ترتب حقوق الامتياز المتعلقة برحلة واحدة حسب الترتيب الذى أوردته المادة ٢٩ من هذا القانون، إذ تقرر المادة ٣٤ منه على أن «ترتب الديون الممتازة المتعلقة برحلة واحدة وفقاً للترتيب الوارد فى المادة ٢٩ من هذا القانون وتكون للديون المذكورة فى كل بند من المادة ٢٩ مرتبة واحدة وتشترك فى التوزيع بنسبة قيمة كل منها». فعلى هذا الأساس تأتى المصروفات القضائية التى أنفقت لبيع السفينة فى المرتبة الأولى، ثم يليها امتياز الرسوم والضرائب المستحقة للدولة أو لأحد أشخاص القانون العام وهكذا حتى نصل إلى الديون الواردة بالبند السادس من ذات المادة.

مع ذلك فلقد أورد المشرع على هذه القاعدة استثناء يتعلق بامتياز المكافآت المستحقة عن المساعدة والإنقاذ وحصة السفينة فى الخسارات المشتركة (والواردة فى المرتبة الرابعة) وامتياز الديون الناشئة عن العقود التى



يبرمها الربان لصيانة السفينة أو متابعة السفر (والواردة فى المرتبة السادسة)،
إذ يتم ترتيبها وفقاً للترتيب العكسى لتاريخ نشوئها (م ٣/٣٤). فيقدم الدين
الأحدث تاريخاً على الدين الذى يسبقه، على أن تعتبر الديون التى تتعلق
بجاء واحد ناشئة فى تاريخ واحد.

فلو فرض أن السفينة قدمت إليها المساعدة مرتين فى رحلة واحدة، فإن
من قدم المساعدة الأخيرة يفضل على من سبقه على الرغم من أن دينهما
متعلق برحلة واحدة وممتاز بمقتضى فقرة واحدة. والحكمة من ذلك أنه لولا
مصرفات هذه المساعدة الأخيرة لهلكت السفينة وضاعت كافة الحقوق
المرتبة عليها.

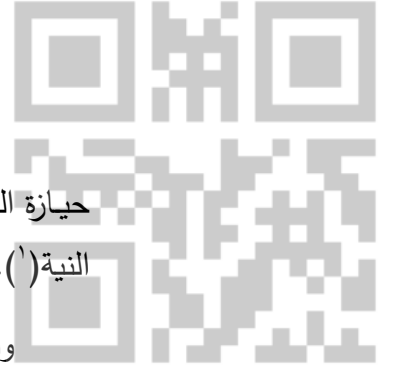
المطلب الثالث

محل الامتياز

تقع حقوق الامتياز البحرية على السفينة وأجرة النقل وملحقاتها خلال
الرحلة البحرية التى نشأ خلالها الدين، ما عدا الديون الناشئة عن عقد العمل
البحري، إذ تمد المادة ٢/٣١ الامتياز لأجرة النقل التى تستحق على جميع
الرحلات التى تمت خلال مدة العمل.

١ - السفينة :

تترتب حقوق الامتياز على السفينة، بغض النظر عما إذا كان من
يستعمل السفينة هو مالكاها أو مجهزها، وسواء كان الأخير مالكا أو مستأجراً
لها. هذا ما تقرره المادة (٤٠ بحرى) بقضائها أن الأحكام الخاصة
بالامتيازات البحرية الواردة فى المواد من ٢٩ إلى ٣٩ تسرى على السفن التى
يستغلها المجهز المالك أو غير المالك أو المستأجر الأصلى، إلا إذا زالت



حيازة المالك للسفينة بفعل غير مشروع، كالاغتصاب، وكان الدائن سيئ النية^(١).

ويمثل هذا الحكم خروجاً عما تقضى به القواعد العامة، بتقريره أن حق الدائنين الممتازين مستقل عن صفة المجهز الذى يستغل السفينة. فليست العبارة بكونه مالك للسفينة أو غير مالك لها، وإنما العبارة أن الدين نشأ بسبب الاستغلال. لهذا يُعد ذلك الحكم نتيجة منطقية لفكرة تخصيص السفينة لضمان الديون الناشئة بسبب استغلالها، على عكس القواعد العامة والتي لا ترتب حقوق الامتياز إلا على الأموال المملوكة للمدين.

٢ - أجرة النقل

يترتب الامتياز أيضاً على أجرة النقل الخاصة بالرحلة البحرية التى نشأ خلالها الدين (م ١/٣١ بحرى جديد). والمقصود بالأجرة هنا الأجرة الإجمالية المستحقة للمجهز دون أن تخصم منها مصروفات الملاحة. ولا يستثنى من ذلك سوى حق الامتياز المترتب على الديون الناشئة عن عقد عمل الربان وطاقم السفينة، إذ يترتب الامتياز على أجور النقل المستحقة على جميع الرحلات التى تمت خلال عقد العمل.

2024/2025

2024/2025

2024/2025

بيد أن ممارسة حق الامتياز على أجرة النقل يستلزم أن تكون هذه الأجرة مازالت مستحقة الدفع (أى فى ذمة الشاحن) أو كانت مازالت تحت يد

(١) وفقاً للقانون البحرى الجديد يسرى الامتياز على السفينة حتى بعد أن تصبح حطاماً. فترتب المادة ٣٩ بحرى جديد حق الحبس على حطام السفينة عند وقوع حادث لها فى الموانى أو الممرات البحرية المصرية وبأدركت الجهة البحرية المختصة بإزالة الحطام أو انتشاله أو رفعه. ولقد تقرر الدين الممتاز لجهة الإدارة عن مصروفات الإزالة. بيد أن الأمر لا يقتصر على حق الحبس وإلا عُد ضماناً ضعيفاً، وإنما أجاز المشرع للجهة البحرية بيع الحطام واستعادة دينها بالأفضلية على الدائنين الآخرين.



الربان أو ممثل المالك (م٣٣). فلا يمكن التمسك بالامتياز إلا عندما تكون الأجرة لم يقبضها المجهز بعد، إذ فى هذه الحالة يمكن لصاحب حق الامتياز توقيع الحجز على الأجرة تحت يد حائزها بحجز ما للمدين لدى الغير. أما عندما يقبض المجهز الأجرة وتدخل فى ذمته، فإنه ينتفى الامتياز عليها، إذ لا يمكن للدائن الممتاز النعى على المدين بالأجرة الوفاء بدينه متجاهلاً حقه طالما أن هذا الحق مستتراً^(١).

٣- ملحقات السفينة وملحقات الأجرة

ينصب الامتياز أخيراً على ملحقات السفينة وأجرة النقل، ولقد قررت هذا المحل المادة ١/٣٢ بنصها على أنه يعتبر من ملحقات السفينة وأجرة النقل ما يأتى :-

١- التعويضات المستحقة للمالك عن الأضرار المادية التى لحقت بالسفينة ولم يتم إصلاحها أو عن خسارة أجرة النقل.

٢- التعويضات المستحقة للمالك عن الخسارات المشتركة إذا نشأت عن أضرار مادية لحقت بالسفينة ولم يتم إصلاحها أو عن خسارة أجرة النقل (أما إذا تحقق الإصلاح، فإن الضمان على التعويض يتقرر لمن قام بالإصلاح أو أنفق عليه).

٣- المكافآت المستحقة للمالك عن أعمال الإنقاذ التى حصلت حتى نهاية الرحلة بعد خصم المبالغ المستحقة للربان وغيرهم ممن يرتبطون بعقد عمل على السفينة.

(١) وتأخذ أجرة سفر الركاب حكم أجرة النقل (م٢/٣٢)، ومن ثم يتعين أن تكون أجرة السفر مستحقة الدفع أو أن تكون تحت يد الربان أو ممثل المالك حتى يمكن توقيع الحجز عليها. بيد أن الغالب هو قيام الراكب بدفع هذه الأجرة مقدماً، الأمر الذى يفقد الامتياز عليها قيمته ويفرغه من مضمونه.

ولا يعد من ملحقات السفينة وأجرة النقل التعويضات المستحقة للمالك بمقتضى عقود التأمين^(١) أو الإعانات أو المساعدات التى تمنحها الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة (م ٣/٣٢)^(٢). فهذه الحقوق لا تعد جزءاً من الذمة البحرية، ومن ثم لا يمكن امتداد ضمان الدائن الممتاز إليها.

المطلب الرابع

آثار الامتياز

يخول المشرع للدائن الممتاز حق الأفضلية وحق التتبع من أجل اقتضاء حقه بالأولوية على باقى الدائنين. ولم تخضع المادة (٣٠ بحرى جديد) حقوق الامتياز لأى إجراء شكلى أو لأى شرط خاص بالإثبات. فلم يتطلب المشرع شروطاً معينة لشهرها أو إثباتها، وإنما ترتب هذه الآثار دون حاجة إلى شهر أو إجراء آخر. ولكن ماذا يعنى حقاً التقدم والتتبع اللذان قررهما المشرع؟

2024/2025

2024/2025

١- حق التقدم 2024/2025

يعنى هذا الحق أن حق الامتياز يخول الدائن الممتاز التقدم على غيره من الدائنين العاديين والدائنين الممتازين التالين له فى المرتبة. فللدائن الممتاز أفضلية ليست فقط فى مواجهة الدائنين العاديين أصحاب الحقوق العينية التبعية الأخرى على السفينة كأصحاب الرهون البحرية^(٣)، وإنما أيضاً

(١) فاستبعاد تعويض التأمين يرجع إلى أنه مستحق للمالك فى مقابل أقساط التأمين التى يدفعها.

(٢) فهذه الإعانات قصد بها تدعيم نظام التجهيز، وهو مالا يتحقق إذا رخص المشرع بامتداد حقوق الدائنين إليها.

(٣) فى هذا تقرر المادة (٥٠ بحرى جديد) بأن «يكون الرهن تالياً فى المرتبة للامتياز».

الأولية على الدائنين الممتازين التاليين له فى المرتبة، وفقاً للترتيب الذى أورده المادة ٢٩ بحرى جديد.

٢- حق التتبع

ويعنى أن لصاحب حق الامتياز تتبع السفينة فى أى يد تكون. هذا الحق قرره المادة ٣٦ بحرى جديد بقضائها بأن «تتبع الديون الممتازة السفينة فى أى يد كانت». ولقد طبق المشرع على السفينة حكماً من الأحكام المطبقة على العقارات. فعلى الرغم من الطبيعة القانونية للسفينة كمنقول، إلا أن المشرع خرج على حكم القواعد العامة والتى تقرر أن حقوق الامتياز على المنقول يتعطل فيها حق التتبع إذا انتقل المنقول إلى حائز حسن النية. والحكمة فى ذلك ترجع إلى ما سبق أن قرره المشرع البحرى فى المادة ٢/٤ بحرى جديد والتى استبعدت قاعدة الحيازة فى المنقول، إذ من شأن أعمال هذه الأخيرة تجريد حق الامتياز البحرى من أثره فى تتبع السفينة.

المطلب الخامس

2024/2025

2024/2025

2024/2025

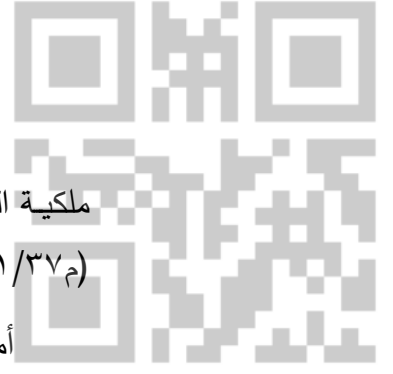
انقضاء الامتياز

تنقضى حقوق الامتياز البحرية بالبيع أو التقادم، هذا ما قرره المادتان ٣٧ ، ٣٨ من القانون البحرى الجديد^(١).

١- الانقضاء بالبيع

فالبيع الجبرى يترتب عليه انقضاء حق الامتياز، إذ يؤدى إلى تطهير السفينة من جميع الحقوق العينية التبعية المثقلة بها وانتقال حقوق الدائنين إلى الثمن. فبتوزيع الثمن على الدائنين، ممتازين أو مرتهين أو عادييين، تنقل

(١) كذلك ينقضى حق الامتياز بوصفه حقاً تابعاً بانقضاء الدين المضمون وفقاً للقواعد العامة.



ملكية السفينة إلى المشتري مطهرة خالية من كافة الحقوق المحملة بها
(م/٣٧/١).

أما البيع الاختياري فلا يؤدي إلى انقضاء حقوق الامتياز البحرية الواردة على السفينة، إذ يظل للدائن الممتاز حق تتبع السفينة في أي يد تكون. بيد أن تحميل السفينة بحق التتبع هذا يشكل خطراً على المشتري الذي تنتقل إليه ملكيتها دون أن يعلم بهذه الحقوق. لهذا قرر المشرع البحري انقضاء حقوق الامتياز البحرية بمضى ستين يوماً من تاريخ شهر عقد البيع في سجل السفن دون معارضة من أصحاب هذه الحقوق. فإذا قام هؤلاء بالاعتراض على دفع الثمن على يد محضر خلال هذه المدة، فإن حقوق الامتياز تنتقل إلى الثمن الذي يباشر عليه أصحاب تلك الحقوق امتيازهم.

أما إذا لم يكن المشتري قد قام بدفع الثمن، فلقد حافظ المشرع على أصحاب حقوق الامتياز حتى بعد انقضاء مهلة الستين يوماً المشار إليها بتقريره انقال هذه الحقوق إلى الثمن تحت يد المشتري^(١).

2024/2025

2024/2025

2024/2025

٢- الانقضاء بالتقادم

تنقضى حقوق الامتياز البحرية الواردة على السفينة بمضى سنة، عدا حقوق الامتياز الضامنة لديون التوريد المنصوص عليها في البند ٦ من المادة ٢٩ بحري، إذ تنقضى بمضى ستة أشهر فقط (م/٣٨/١)، نظراً لدورية هذه الديون. فإذا انقضت هذه المدة، فإن الدائن يحتفظ بحقه في الدين ولكنه

(١) مع ذلك لا يمس التطهير الامتياز في وروده على أجرة النقل وملحقات السفينة والأجرة لأنها لا تدخل عادة في البيع.



لن يكون دائماً ممتازاً، وهذا يمثل خروجاً من المشرع على القواعد العامة التى تعتبر الامتياز صفة فى الدين تلتصق به منذ نشأته إلى حين الوفاء به^(١).
ولقد أورد المشرع فى المادة (٣٨) من القانون البحرى الميعاد الذى يبدأ منه سريان التقادم على النحو الآتى:-

١- بالنسبة إلى حقوق الامتياز الضامنة لمكافأة الإنقاذ يبدأ سريان المدة من يوم انتهاء هذه العمليات.

٢- بالنسبة لحقوق امتياز التعويضات الناشئة عن الحوادث البحرية كالتصادم البحرى، والإصابات البدنية يبدأ سريان المدة من اليوم الذى يحدث فيه الضرر.

٣- بالنسبة لحقوق الامتياز الضامنة للتعويضات المستحقة عن هلاك البضائع والأمتعة أو تلفها تبدأ المدة من يوم تسليم البضاعة أو الأمتعة أو من اليوم الذى كان يتعين فيه تسليمها.

٤- بالنسبة لحقوق الامتياز الضامنة للديون المستحقة عن إصلاحات السفينة والتوريدات وغيرها مما نص عليه فى البند ٦ من المادة ٢٩ يبدأ سريان المدة من يوم استحقاق الديون.

٥- وفى جميع الأحوال الأخرى تسرى المدة من يوم استحقاق الدين.

ولا يستثنى من هذا الميعاد، سوى الحالات التى يتعذر فيها الحجز على السفينة المحملة بالامتياز فى المياه الإقليمية المصرية، إذ جعلت المادة ٣٨ مدة التقادم ثلاث سنوات من وقت نشأة الدين. غير أن هذا الامتداد لا

(١) د/ مصطفى كمال طه، القانون البحرى الجديد، المرجع السابق، ص ٩٠. وقد قصد المشرع من هذا الحكم حمل الدائن الممتاز على الإسراع فى المطالبة بدينه منعاً من تراكم الحقوق الممتازة ورعاية لمصالح الدائنين المرتبهين وتجديداً لائتمان المجهز.

- ١٠٠ -

يتمتع به سوى الدائنين المصريين، أو الذين لهم موطن في مصر، أو الدائنين الذين ينتمون إلى دولة تعامل رعايا مصر معاملة المثل.



عبد المنعم حسن عبد المنعم حسن حسن خالي

2024/2025

2024/2025

2024/2025

المبحث الثالث
الرهن البحري



لما كانت الحياة التجارية تستلزم توفير الائتمان باعتباره أحد الدعائم الأساسية التي تقوم عليها، فإن الدائن غالباً ما يشترط على مدينه تقديم ضمان خاص حتى يمنحه أجلاً للوفاء. فكثيراً ما يحجم الدائن عن منح الأجل للمدين إلا إذا استوثق من إمكانية حصوله على ماله قبله عند حلول الأجل، وهو ما يتم فى الغالب عن طريق رهن بعض أموال المدين لضمان الوفاء بالدين عند حلول أجله. ويرد الرهن على المنقولات سواء أكانت هذه الأخيرة منقولات مادية أو معنوية. ومن ثم فإن الرهن يأخذ شكل الرهن الحيازي على المنقولات، ليتلاءم مع متطلبات الحياة التجارية وما تقتضيه من سرعة وبعد عن الشكليات. وهكذا فإن الرهن العقاري لا يقع إلا نادراً وذلك لضمان الوفاء بالقروض طويلة الأجل. فإذا كان من الجائز أن يقوم التاجر برهن عقاراته ضماناً لديونه التجارية، فإنه يفضل فى الواقع رهن المنقولات بعداً عن التعقيد وما يتطلبه الرهن العقاري من إجراءات طويلة.

ولما كانت طبيعة الرهن الحيازي تقتضى نقل حيازة الشئ المرهون من المدين الراهن إلى الدائن المرتهن، فإن الوضع فى البيئة البحرية يتطلب التخفيف من غلواء ذلك، لأن الرهن يرد على أداة تتألف منها ثروة المدين الرئيسية. ومن ثم فإن نقل حيازتها إلى الدائن يؤدي فى الغالب إلى تعطيل نشاطه الذى كثيراً ما يقتضى المدين من أجل النهوض به وتطويره. لهذا استجاب المشرع المصرى إلى هذا الفكر محاولاً التخفيف من هذا الغلواء من خلال تنظيم لرهن بحرى يرد على السفينة مع بقاء الحيازة فيه للمدين الراهن^(١).

(١) ولقد قصر المشرع المصرى الرهن غير الناقل للحيازة من المدين الراهن إلى الدائن المرتهن على ذلك الوارد على السفن البحرية، والطائرات، والمحلات التجارية. وعلى

- ١٠٢ -

ورهن السفينة دون انتقال للحيازة يؤكد تشابه السفينة مع العقار، فالرهن المعقود عليها هو رهن رسمي شأنه في ذلك شأن الرهن الوارد على العقار. لذلك يتعين الرجوع إلى الأحكام الواردة في القانون المدنى بشأن الرهن الرسمى فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى رهن السفينة. ولقد نظم المشرع البحرى رهن السفينة بمقتضى القانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٥١ الخاص بحقوق الامتياز والرهن البحرية فى القسم الثانى منه، المواد من ١٣ إلى ٢٩، والتي حلت محلها المواد من ٤١ إلى ٥٨ من القانون البحرى الجديد. ونقسم دراستنا للرهن البحرى إلى مطالب ثلاثة، نعالج فيها إنشاء الرهن وشهره (المطلب الأول)، وآثاره (المطلب الثانى)، وأخيراً انقضاء الرهن (المطلب الثالث).

2024/2025

2024/2025

2024/2025

المطلب الأول

إنشاء الرهن وشهره

إمعاناً فى حماية المدين الراهن، فقد استلزم المشرع البحرى بعض الأركان الموضوعية والشكلية حتى ينعقد هذا العقد.

ذلك تظل القاعدة المتضمنة نقل الحيازة إلى الدائن هى الأصل فى القانون المصرى. على العكس فقد وسع المشرع الفرنسى من قاعدة عدم نقل الحيازة إلى الدائن وبقاء الشئ المرهون فى حوزة المدين، وذلك بتطبيقها على رهن السفن والمحلات التجارية والطائرات، ورهن السيارات ... إلخ، أنظر فى تفصيل ذلك، د/على البارودى ، القانون التجارى، ص ٩٩ وما بعدها.

١ - الأركان الموضوعية

فضلاً عن ضرورة توافر الشروط اللازمة لصحة الرهن بصفة عامة (رضاء صحيح خالى من العيوب ومحل وسبب وملكية الراهن للمال المرهون)، فهناك بعض الأركان التى ينفرد بتنظيمها القانون البحرى، وتدور جميعها حول محل الرهن. فلا يجوز أن يرد الرهن البحرى إلا على إحدى السفن، أما مراكب الملاحة الداخلية أو النهريّة فلا يمكن أن تكون موضوعاً للرهن البحرى. بيد أنه يجوز رهن السفينة أياً كان الغرض منها، أى سواء أكانت سفينة تجارية أم سفينة صيد أم سفينة نزهة، وأياً كانت حمولتها. كذلك يجوز رهن السفينة وهى فى دور البناء، هذا ما قرره المادة ٤٤ بحرى بإجازتها التيسير على مالك السفينة أو طالب البناء فى الحصول على الأموال اللازمة لمواجهة نفقات الاستثمار البحرى، والذي يعد من أولى نفقاته ما يلزم للبناء. غير أن الرهن فى هذه الحالة مشروط بضرورة أن يسبق قيد الرهن إقرار فى مكتب التسجيل الواقع بدائرته محل بناء السفينة يبين فيه هذا المحل وطول السفينة وأبعادها وحمولتها على وجه التقريب.

2024/2025

كما يجوز رهن السفينة المملوكة على الشيوع بموافقة المالكين الحائزين لثلاثة أرباع الحصص على الأقل. وعند عدم توافر هذه الأغلبية يجوز رفع الأمر إلى المحكمة المختصة لتقضى بما يتفق ومصلحة المالكين على الشيوع (م ٤٢ بحرى جديد). ويجوز للشريك أيضاً أن يرهّن حصته فى السفينة (م ١/٤٣ بحرى جديد). وإن كانت بعض التشريعات تشترط لصحة الرهن الصادر من الشريك لحصته الحصول على موافقة الأغلبية حتى لا يتعذر رهن السفينة للمصلحة المشتركة كأثر لوجود رهون أخرى رتبها الشركاء على حصصهم للمصلحة الخاصة.

- ١٠٤ -

وأخيراً يجوز أن يمتد الرهن المترتب على السفينة إلى ملحقاتها اللازمة لاستغلالها، وإن كان للمتعاقد أن يقصر الرهن على السفينة دون الملحقات.

وتقضى المادة ٤٣ من القانون البحرى بأنه إذا صارت السفينة حطاماً، فإن الرهن يبقى عليه. فعلى الرغم من عدم تمتع الحطام بوصف السفينة، فإن انتقال الرهن إلى الحطام هو أعمال لمبدأ عدم تجزئة الرهن ومفاده أن كل جزء من السفينة المرهونة ضامن لكل الدين، كما أن كل جزء من الدين مضمون بالسفينة كلها^(١).

استبعاد أجره النقل

لا يشمل الرهن البحرى على السفينة أجره النقل، إذ شرع استبقاء الحيازة للمدين من أجل الاستغلال البحرى، والذي تعد الأجرة من نتاجه^(٢). وبهذا قد فرق المشرع بين الرهن البحرى والامتياز البحرى، ففى حين يشمل الأخير أجره النقل الخاصة بالرحلة التى نشأ خلالها الدين، لا يترتب الرهن البحرى عليها.

2024/2025

2024/2025

2024/2025

استبعاد الإعانات والمساعدات

لا يشمل الرهن البحرى الإعانات أو المساعدات التى تمنحها الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة (م ٢/٤٣ بحرى جديد).

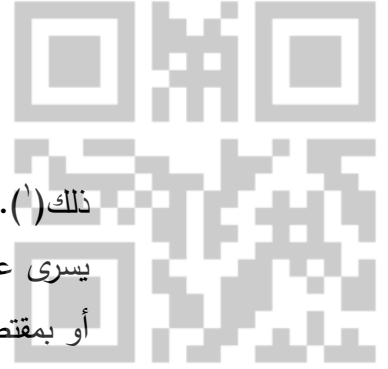
استبعاد تعويضات الأضرار ومبلغ التأمين

لم يأخذ القانون البحرى بمبدأ الحلول العينية فى شأن التعويضات المستحقة عند هلاك السفينة أو تلفها أو بالنسبة لمبلغ التأمين المترتب على

(١) أنظر المادة ١٠٤١ من القانون المدنى.

(٢) أنظر المادة ٢/٤٣ من القانون البحرى الجديد.





ذلك^(١). فلقد قررت المادة ٢/٤٣ منه على أن الرهن المقرر على السفينة لا يسرى على التعويضات المستحقة للمالك عن الأضرار التي تلحق بالسفينة أو بمقتضى عقود التأمين. بيد أن هذه المادة أجازت مبدأ الحلول العيني باتفاق الأطراف. فإن كان القانون لم يأخذ بمبدأ الحلول العيني بقوة القانون فى هذا الشأن، إلا أنه أجاز للمدين الراهن أن يحول حقه فى مبلغ التأمين إلى الدائن المرتهن، فلقد أجاز المشرع الاتفاق صراحة فى عقد الرهن على استيفاء الدائن حقه من مبلغ التأمين، بشرط قبول المؤمنين لذلك كتابة أو إعلانهم به. والحكمة من إقرار هذا الحلول الاتفاقي أن مبالغ التأمين تخرج عن نطاق الامتيازات البحرية، وبذلك يمكن للدائن المرتهن استيفاء ما يستحقه، فى حالة الهلاك أو التلف، من مبلغ التأمين وهو مطمئن إلى عدم مزاحمة الدائنين الممتازين له، خاصة إذا علمنا أن السفن يؤمن عليها فى الغالب.

٢ - الأركان الشكلية

2024/2025 بالإضافة إلى الأركان الموضوعية^{2024/2025}، يشترط لانعقاد الرهن البحرى أن يكون بورقة رسمية شأنه فى ذلك شأن الرهن الرسمى وإلا كان باطلاً بطلاناً مطلقاً. هذا ما قرره صراحة المادة ٤١ من القانون البحرى بقضائها بأنه «لا ينعقد رهن السفينة إلا بعقد رسمى». وتتوافر الرسمية بكتابة العقد أمام الموثق

(١) على العكس تقضى المادة ١٠٤٩ من القانون المدنى بأنه إذا هلك العقار المرهون أو تلف لأى سبب كان، انتقل الرهن بمرتبته إلى الحق الذى يترتب على ذلك كالتعويض أو مبلغ التأمين.



- ١٠٦ -

المختص في أحد مكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقارى إذا تم الرهن فى الداخل، أو أمام القنصل المصرى إذا تم فى الخارج (١).

٣- شهر الرهن

حتى يكون الرهن نافذاً فى حق الغير (٢)، يتعين أن يشهر الرهن البحرى. ويتم ذلك بقيد الرهن فى سجل السفن بمكتب تسجيل السفينة. وإذا كانت السفينة فى دور البناء يجب القيد فى سجل السفن بمكتب التسجيل الواقع فى دائرته محل البناء (م ٤٥ بحر). وفيما يلى نعالج إجراءات القيد وشطبه وتجديده.

أ - إجراءات القيد: تنص المادة ٤٦ من القانون البحرى الجديد على أن يجرى القيد بتقديم صورة رسمية من عقد الرهن لمكتب تسجيل السفينة، يرفق بها قائمتان موقعتان من طالب العقد تشتملان على ما يلى:-

(١) إسم كل من الدائن والمدين ومحل إقامته ومهنته.

2024/2025

2024/2025

(٢) تاريخ العقد . 2024/2025

(٣) مقدار الدين المبين فى العقد.

(٤) الشروط الخاصة بالوفاء.

(٥) اسم السفينة المرهونة وأوصافها وتاريخ ورقم شهادة التسجيل أو إقرار بناء السفينة.

(١) كما أجازت المادة ٤٨ من القانون البحرى الجديد أن يتضمن السند المنشئ للرهن البحرى شرط الإذن، وعندئذ يترتب على تظهير السند انتقال الحق إلى المظهر إليه. إلا أنه يجب التأشير باسم المظهر إليه فى قيد الرهن.

(٢) والغير هنا هو كل من له مصلحة فى عدم سريان الرهن فى مواجهته كمشتري السفينة أو أى دائن مرتهن آخر أو أى دائن عادى.

(٦) المحل المختار للدائن فى دائرة مكتب التسجيل الذى يتم فيه هذا القيد.

وعلى مكتب التسجيل أن يثبت ملخص عقد الرهن ومحتويات القائمتين فى السجل الخاص بذلك، وتسليم الطالب إحدى القائمتين بعد التأشير عليها بما يفيد حصول القيد، مع إثبات القيد فى شهادة التسجيل (م٤٧ بحرى).

ب - تجديد القيد : يحفظ القيد الرهن البحرى لمدة عشر سنوات من تاريخ إجرائه مثله فى ذلك مثل الرهن الرسمى (م٤٩ بحرى). ويبطل أثر القيد إذا لم يجدد فى سجل السفن قبل نهاية هذه المدة. ويكون التجديد نافذ لمدة أخرى من تاريخ إجراء التجديد وليس من تاريخ زوال أثر القيد المجدد^(١).

ج - شطب القيد : يتم شطب القيد عندما ينقضى الدين المضمون بالرهن لأى سبب من أسباب الانقضاء، أو عندما يتقرر بطلان القيد لعيب فى الشكل، أو عندما ينقضى الرهن وحده ببطلان أو فسخ أو بتنازل الدائن عنه. 2024/2025 2024/2025 2024/2025

ويحصل الشطب بأحد طريقتين، أولهما إقرار موقع من الدائن المرتهن ومصدق على توقيعه بموافقة على شطب القيد. وثانيهما حكم قضائى عند رفض الدائن شطب القيد اختياريًا (م٥٨ بحرى).

ويقدم طلب شطب القيد من المدين الراهن أو من الغير الذى يضار من بقاء القيد. ولا يكون الشطب بإزالة القيد، وإنما بالتأشير على هامش القيد

^(١) والتجديد واجب لكل عشر سنوات حتى ينقضى الرهن، وإن كانت المادة ١/٢٠ من القانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٥١ الملغى كانت تقضى بأن القيد يحفظ الرهن البحرى لمدة خمس سنوات من تاريخ إجرائه. ولقد روعى عند تحديد المدة أن القروض البحرية لا تعقد فى العادة لمدة طويلة نظراً للنقص السريع الذى يلحق بالسفينة.

مع ذكر السند الذى أجرى الشطب بمقتضاه سواء أكان إقرار من الدائن أو حكم قضائى بالشطب.

المطلب الثانى

آثار الرهن البحرى

بشهر الرهن يصبح سارياً فى حق الغير. فيتقدم الدائن المرتهن على الدائنين العاديين والدائنين التالين له فى المرتبة. كما يكون له حق تتبع السفينة المرهونة والتنفيذ عليها فى يد حائزها. فللدائن المرتهن حق التقدم والتتبع، وهما ما سنعرض لبياناه على النحو التالى:-

١ - حق التقدم

للدائن المرتهن الحق فى استيفاء حقه قبل الدائنين العاديين، ولكنه يكون تالياً للدائنين الممتازين على السفينة مباشرة (م ٥٠ بحرى جديد). وورود الدائن المرتهن فى مرتبة تالية لأصحاب الامتيازات البحرية دعا المشرع إلى الإقلال من عدد تلك الامتيازات، كما استبعد أن تكون مبالغ التأمين محلاً لحق الامتياز وإجازة أن تكون هذه المبالغ محلاً لاستيفاء الدائن المرتهن لحقه منها بالاتفاق على ذلك فى عقد الرهن.

أما فيما يتعلق بترتيب أصحاب الرهون عند التعدد، فلقد اعتد المشرع بتاريخ القيد. فالرهن ذو القيد الأسبق تاريخاً يقدم على الرهن اللاحق له فى التاريخ. وإذا قيدت عدة رهون فى يوم واحد، كانت لها نفس المرتبة بصرف النظر عن ساعة القيد، حتى لا يكون للموظف القائم على إجراء القيد سلطة فى تفضيل دائن على آخر^(١).

٢ - حق التتبع

(١) أنظر المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون البحرى، فقرة رقم ٥٥.

تقرر هذا الحق المادة ٥١ من القانون البحرى بقضائها بأن للدائن أو الدائنين المرتهنيين لسفينة أو لجزء منها حق تتبعها فى أى يد كانت، حتى ولو انتقلت إلى حائز حسن النية، ومهما تتابعت البيوع عليها وانتقالها من شخص لآخر.

والحكمة من إقرار هذا الحق هو أن حيازة السفينة لا تكون فى يد الدائن وإنما فى يد المدين الراهن، ومن ثم فإن النتيجة المنطقية التى تقتضيها طبيعة الرهن البحرى هو حتمية إقرار هذا الحق للدائن المرتهن.

والحائز الذى يباشر الدائن فى مواجهته حق التتبع هو ذلك الشخص غير المسئول عن الدين المضمون مسئولية شخصية إما بوصفه كفيلاً أو لكونه مديناً متضامناً، والذى انتقلت إليه ملكية السفينة المرهونة قبل قيد محضر الحجز فى سجل السفن، إذ بعد هذا القيد يتمتع التصرف فى السفينة. ولقد أوجب القانون على الدائن المرتهن قبل المضى فى الإجراءات أن يعلن الحائز بمحضر الحجز مع التنبيه عليه على يد محضر بدفع الدين (م ١/٥٤ بحرى).

2024/2025

2024/2025

2024/2025

وللحائز فى هذه الحالة الخيار بين أحد أمور أربعة: أولها دفع الدين والحلول محل الدائن المرتهن فى حقوقه قبل المدين، وثانيها تطهير السفينة من الرهن، وثالثها التخلّى عنها، ورابعها تحمل إجراءات الحجز والبيع^(١).

المطلب الثالث

انقضاء الرهن البحرى

(١) هذا ما تقضى به القواعد العامة. بيد أن المادة ٥٧ من القانون البحرى قررت أنه إذا بيعت السفينة المرهونة بيعاً اختيارياً لأجنبى كان البيع باطلاً ما لم ينزل الدائن المرتهن فى عقد البيع عن الرهن. ويعاقب كل من يخالف هذا الحكم بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذ يترتب على بيع السفينة لأجنبى فقد جنسيتها المصرية مما قد يؤدى إلى تطبيق قانون أجنبى قد لا يعترف للدائن المرتهن بحقه.

ينقضى الرهن البحرى إذا توافر أحد أسباب الانقضاء المقررة فى القانون المدنى لانقضاء الرهن الرسمى. وعلى ذلك فإن الرهن البحرى ينقضى إما بصفة تبعية بانقضاء الدين المضمون لأى سبب من الأسباب المقررة لانقضاء كالوفاء أو الإبراء أو التقادم أو المقاصة أو اتحاد الذمة، وإما بصفة أصلية مستقلاً عن الدين المضمون إذا توافرت أحد الأسباب الآتية:-

١- انقضاء الرهن بالتطهير نهائياً وذلك بإيداع الثمن خزانة المحكمة (م ٥٦ بحرئى).

٢- بيع السفينة بيعاً جبرياً بالمزاد العلنى، سواء كان الرهن واقعاً على حصة لا تزيد على نصف السفينة، إذ يتم الحجز والبيع لهذه الحصة فقط، أو كان الرهن واقعاً على أكثر من نصف السفينة، إذ يجوز للدائن بعد إجراء الحجز والحصول على أمر من المحكمة بيع السفينة بأكملها بعد قيامه بالتنبيه على باقى الشركاء قبل بدء إجراءات البيع بخمسة عشر يوماً بدفع الدين المستحق له أو الاستمرار فى إجراءات التنفيذ (م ٥٢ بحرئى جديد).

2024/2025

2024/2025

2024/2025

٣- التنازل عن الرهن.

٤- هلاك السفينة المرهونة، مع انتقال الرهن المقرر عليها أو على حصة منها إلى حطامها.

الفصل الرابع

فى

الحجز على السفينة

الحجز الذى يقع على السفينة نوعان: إما تحفظى يقصد به منع السفينة من السفر بناء على أمر صادر من السلطة القضائية المختصة، وإما

تنفيذه يقصد به الحجز عليها بموجب سند واجب التنفيذ تمهيداً لبيعها واستيفاء الدين من ثمنها. والحجز الوارد على السفينة بنوعيه تختلف قواعده عن تلك الخاصة بالحجز على المنقولات بسائر أنواعها والذي نظمته القواعد العامة. وسنتناول هذا الحجز حسبما عالجته القانون البحري في الفصل الثالث من الباب الأول، المواد من ٥٩ إلى ٧٧، وذلك في المبحثين التاليين:

المبحث الأول : الحجز التحفظي على السفن.

المبحث الثاني : الحجز التنفيذي على السفن.

المبحث الأول

الحجز التحفظي على السفن

لقد راعى المشرع مصلحة الدائن عندما لا يكون بيده سند تنفيذي يمكنه من اقتضاء حقه، إذ مكنه من الحجز التحفظي على السفينة عندما يخشى مغادرتها البلاد وإفلات ضمانه من يده ليحول بينها وبين السفر حتى يتسنى له الحصول على سند تنفيذي بحقه أو أى ضمان أو كفالة كافية للوفاء بالدين. وهذا النوع من الحجز كثير الوقوع فى الحياة العملية، خاصة على السفن الأجنبية حتى يتمكن الدائن من الحصول على ضمان كاف للوفاء بدينه. فالحجز التحفظي هو ضمانه بين يد الدائن تكفل له الحصول على دينه قبل المدين وتحويل بين الأخير وبين الإفلات بالضمان من تحت يد الدائن.

2024/2025

2024/2025

2024/2025



١- الديون البحرية التي يجوز من أجلها توقيع الحجز

2024/2025

(١) ويعد التعداد الذى أوردته المادة ٦٠ بحرى قريباً من التعداد الذى أوردته المادة الأولى من المعاهدة الدولية الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالحجز التحفظى على السفن والموقعة فى بروكسل فى ١٠ مايو ١٩٥٢. وإن كان المشرع المصرى أضاف ثلاثة أسباب لتلك التى يجوز الحجز بمقتضاها وهى الديون الواردة بالفقرات أ ، ب ، و. وقد قصد بهذه الإضافة تمكين هيئات الموانئ وهيئة قناة السويس من الحجز على السفن لاستيفاء رسوم الموانئ والممرات وغيرها من النفقات التى عدتها تلك المادة.



توريد مواد أو أدوات لازمة لاستغلال السفينة أو صيانتها أياً كانت الجهة التي حصل منها التوريد، (ن) بناء السفينة أو إصلاحها وتجهيزها ومصرفات وجودها فى الأحواض، (س) أجور الريان والضباط والبحارة والوكلاء البحريين^(١)، (ع) المصروفات التى تكبدها الريان أو الشاحنون أو المستأجرون أو الوكلاء البحريون لحساب السفينة أو لحساب المالك، (ف) المنازعة فى ملكية السفينة، (ص) المنازعة فى ملكية السفينة على الشيوخ أو فى حيازتها أو فى استغلالها أو فى حقوق المالكين على الشيوخ على المبالغ الناشئة عن الاستغلال، (ق) الرهن البحرى.

٢- السفن التى يقع الحجز عليها

القاعدة العامة التى قررتها المادة ٣ من معاهدة التوحيد والمادة ٦١ من القانون البحرى أنه يجوز لكل من يتمسك بدين بحرى مما هو منصوص عليه على السفينة التى يعلق بها الدين أو على أية سفينة أخرى يملكها المدين وقت نشأة الدين. فوفقاً لهذه المواد يجوز للدائن الحجز ليس على السفينة التى يعلق بها الدين فحسب وإنما أيضاً على أية سفينة أخرى لنفس المجهز زيادة فى ضمانات الدائن. بيد أن الحجز على هذه السفينة، والتى يطلق عليها السفينة الشقيقة، مشروط بضرورة أن تكون مملوكة للمدين وقت نشأة الدين وأن يظل مالكاً لها إلى حين توقيع الحجز.

(١) ويلاحظ أن المادة الأولى من المعاهدة الدولية الخاصة بالحجز التحفظى على السفن قد قصرت الحجز التحفظى على السفينة على أجور الريان والضباط والبحارة دون أجور الوكلاء البحريين.

مع ذلك فقد قرر المشرع المصرى استثناء على هذه القاعدة مفاده عدم إيقاع الحجز التحفظى على سفينة أخرى غير التى يتعلق بها الدين طالما نشأ الدين عن منازعة فى ملكية السفينة أو فى ملكيتها على الشيوع أو كان مضموناً برهن بحرى على السفينة^(١). والحكمة من هذا الاستثناء أن الأمر يتعلق بحقوق عينية مقررة على سفينة بعينها، ومن ثم فإنه من العدل أن تتحمل هذه السفينة دون غيرها تلك الديون.

كما أجازت المادة ٦٢ من القانون البحرى المصرى إيقاع الحجز على السفينة حتى عندما لا يكون المدين مالكا لها. ولكن هذا الحجز مشروط بضرورة أن يكون المدين مستأجراً يتولى وحده مسئولية إدارتها البحرية. فإذا كان المستأجر هو المسئول عن الدين البحرى، فإن القانون أجاز للدائن توقيع الحجز على السفينة المستأجرة أو على أى سفينة أخرى مملوكة للمستأجر. بيد أنه لا يجوز توقيع الحجز على أى سفينة أخرى مملوكة للمالك المؤجر بمقتضى ذلك الدين البحرى (م ٦٢/١).^{2024/2025}

2024/2025

كذلك يجوز توقيع الحجز التحفظى على السفينة ولو كانت متأهبة للسفر. ولقد قرر المشرع هذا الحكم بالمخالفة لما كان سائداً فى ظل القانون الملغى، إذ كانت المادة ٢٩ منه تنص على أنه «لا يجوز وضع الحجز على السفينة المتأهبة للقيام بالسفر»^(٢). ولعل استحداث هذا الحكم يرجع إلى

(١) هذا ما قرره الفقرة الثانية من المادة ٦١ من القانون البحرى بنصها «ومع ذلك لا يجوز الحجز على سفينة غير التى يتعلق بها الدين إذا كان الدين من الديون المنصوص عليها فى البنود (ف) و (ص) و (ق) من المادة السابقة».

(٢) ومع أن نص المادة ٢٩ من القانون الملغى وردت بصدد الحجز التنفيذى، إلا أن الفقه والقضاء لم يترددا فى إعماله على الحجز التحفظى أيضاً.

موازنة المشرع بين مصلحة الدائن في توقيع الحجز التحفظي على السفينة والمصلحة في تيسير القيام بالرحلة البحرية وعدم وضع العراقيل في سبيلها، ففضل الأولى على الثانية. مع ذلك فلقد خفف المشرع من غلواء هذا التفضيل وما يؤدي إليه من ارتباك في حركة الملاحة البحرية ووضع العراقيل أمام تسييرها، بأن أجاز في المادة ٦٣ من القانون الجديد لرئيس المحكمة الابتدائية أو من يقوم مقامه رفع الحجز على السفينة عند تقديم ضمان شخصي أو عيني آخر يكفى للوفاء بالدين. إلا أنه لا يجوز رفع الحجز عن الديون الناشئة عن المنازعة في ملكية السفينة، أو بمنازعة خاصة بملكيتها أو حيازتها أو استغلالها على الشيوخ^(١).

٣- إجراءات الحجز

يتم الحجز التحفظي على السفينة بأمر من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة أو من يقوم مقامه. ويتعين تسليم صورة من محضر الحجز لربان السفينة أو من يقوم مقامه، وصورة ثانية للجهة البحرية المختصة في الميناء الذي تم الحجز فيه، وصورة ثالثة لمكتب التسجيل في الميناء ذاته. وإذا كانت السفينة مسجلة في مصر، فإنه يتعين على مكتب التسجيل بالميناء الذي وقع فيه الحجز إخطار مكتب تسجيل السفينة بهذا الحجز للتأشير به في السجل.

ويعتبر الحجز التحفظي كأن لم يكن إذا لم يقم الدائن في خلال ثمانية أيام من يوم تسليم محضر الحجز إلى الربان أو من يقوم مقامه برفع دعوى

(١) غير أن القانون قد أجاز لرئيس المحكمة الابتدائية أو من يقوم مقامه الإذن لحائز السفينة باستغلالها بشرط تقديم ضمان كاف أو بتنظيم إدارة السفينة خلال مدة الحجز بالطريقة التي يقررها الإذن.

- ١١٦ -

بالدين وبصحة الحجز. وقد قصد المشرع من وراء ذلك عدم إبقاء وضع السفينة معلقاً، لهذا رسم موعداً يتعين خلاله حسم الموقف.

وإذا قضت المحكمة بصحة الحجز التحفظي، فإنها تأمر بالبيع وتحديد شروطه وميعاد إجرائه وثنائه^(١)، أى أنه بهذا القضاء يتحول الحجز التحفظي إلى حجز تنفيذي. وللمدين الحق في استئناف الحكم الصادر في دعوى صحة الحجز خلال خمسة عشر يوماً من صدوره، أيّاً كان مقدار الدين الذي يوقع الحجز بمقتضاه، أى حتى ولو كان بأقل من نصاب الاستئناف الذي يقرره قانون المرافعات^(٢).

2024/2025

2024/2025

2024/2025

المبحث الثاني

الحجز التنفيذي على السفينة

إذا امتنع المجهز عن دفع ما عليه من ديون، فإن للدائن توقيع الحجز التنفيذي على السفينة ليستوفي ما له من حقوق من ثمنها. ولقد نظم المشرع الحجز التنفيذي في المواد من ٦٧ إلى ٧٧، إلا أنه أخضعه للقواعد العامة

(١) مادة ٦٦ / ١ بحرى.

(٢) مادة ٦٦ / ٢ بحرى.

فى كل ما لم ىرد بشأنه نص خاص. ودراستنا للحجز التنفيذى تحتم علينا التعرض لشروط الحجز وإجراءاته وإجراءات البيع وآثاره.

١ - شروط الحجز

إن إيقاع الحجز التنفيذى على السفينة مشروط بضرورة الحصول على سند واجب التنفيذ (م ٢٨٠ مرافعات^(١))، أى كانت طبيعة الدين الذى يوقع الحجز بمقتضاه، أى سواء أكان ديناً بحرياً أم غير بحرى. فيجوز توقيع الحجز التنفيذى بمقتضى أى دين على مالك السفينة ولو لم يكن متصلاً باستغلالها، والعلة فى ذلك أن السفينة تعد ضماناً عاماً للدائنين، فهى ليست قاصرة على الدائنين البحريين دون غيرهم. كما يمكن توقيع الحجز التنفيذى على أية سفينة للمدين ولو كانت متأهبة للسفر.

٢ - إجراءات الحجز

يبدأ الحجز التنفيذى على السفينة^{2024/2025} مثله فى ذلك مثل الحجز العقارى،^{2024/2025} بالتنبيه الرسمى على المدين بدفع ما عليه من ديون، غير أن المشرع البحرى قد خفف من تعقيد الإجراءات بأن أجاز فى المادة ١/٦٧ للدائن بالقيام بالتنبيه وتوقيع الحجز بإجراء واحد. غير أن المشرع اشترط أن يتم إعلان

(١) فهذه المادة تقرر أنه لا يجوز التنفيذ الجبرى إلا بسند تنفيذى اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء. والسندات التنفيذية هى الأحكام والأوامر والمحرمات الموثقة ومحاضر الصلح التى تصدق عليها المحاكم أو مجالس الصلح والأوراق الأخرى التى يعطيها القانون هذه الصفة. ولا يجوز التنفيذ فى غير الأحوال المستثناة بنص فى القانون إلا بموجب صورة من السند التنفيذى عليها صيغة التنفيذ التالية «على الجهة التى يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه متى طلب منها وعلى السلطات المختصة أن تعين على إجراءاته ولو باستعمال القوة متى طلب إليها ذلك».



التبنيه لشخص مالك السفينة أو فى موطنه. هذا ما يستفاد من نص الفقرة الثانية من المادة ٦٧ من القانون البحرى بنصها على أنه «يجب تسليم التبنيه لشخص المالك أو فى موطنه». أما إذا كان الدين متعلقاً بالسفينة، جاز إعلان التبنيه إلى ربان السفينة أو من يقوم مقامه. وكالحجز التحفظى يتعين تسليم صورة من محضر الحجز إلى الربان أو الشخص الذى يقوم مقامه، وصورة ثانية للجهة البحرية المختصة فى الميناء الذى وقع فيه الحجز، وصورة ثالثة إلى مكتب التسجيل بالميناء الذى وقع فيه الحجز، وصورة رابعة إلى قنصل الدولة التى تحمل السفينة جنسيتها. وإذا كانت السفينة مصرية ومسجلة فى مصر قام مكتب التسجيل بالميناء الذى وقع فيه الحجز بإبلاغ مكتب تسجيل السفينة بالحجز للتأشير به فى السجل. ويتعين اشتغال محضر الحجز على التكليف بالحضور أمام قاضى التنفيذ بالمحكمة التى وقع الحجز فى دائرتها لسماع الحكم بالبيع. ولا يجوز أن تحدد جلسة الحكم بالبيع قبل اليوم الخامس عشر أو بعد اليوم الثلاثين من تاريخ الحجز دون إضافة ميعاد مسافة (م ٦٩ بحرى)، إذ لا يتفق ميعاد المسافة مع التقدم التكنولوجى الحادث فى وسائل الاتصال^(١).

2024/2025

2024/2025

2024/2025

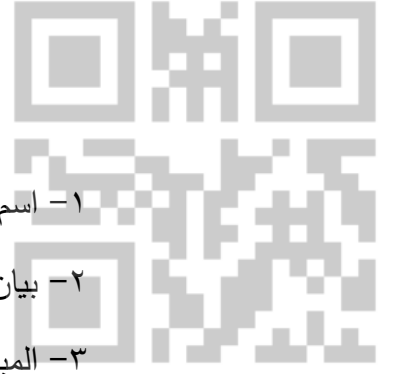
٣- إجراءات البيع

إذا قررت المحكمة بيع السفينة، تعين عليها تحديد اليوم الذى يتم فيه البيع وشروطه، خاصة الثمن الأساس الذى يبدأ به المزاد (م ١/٧٠ بحرى). ويعلن عن البيع بالنشر فى إحدى الصحف اليومية، كما يجب أن تلصق شروط البيع بمكتب تسجيل السفينة وعلى السفينة ذاتها وفى أى مكان تراه المحكمة مناسباً. ويجب أن يشمل الإعلان عن البيع البيانات التالية :

(١) انظر المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون البحرى الجديد، فقرة ٦٨، ولقد هدف المشرع من هذه الإطالة إعطاء المدين فرصة لتخليص السفينة من الحجز والوفاء بما عليها من ديون.



- ١١٩ -



- ١- اسم الحاجز وموطنه.
- ٢- بيان السند الذى يحصل التنفيذ بمقتضاه.
- ٣- المبلغ المحجوز من أجله.
- ٤- موطن الحاجز المختار فى دائرة المحكمة التى توجد فيها السفينة.
- ٥- اسم مالك السفينة وموطنه.
- ٦- اسم المدين المحجوز عليه وموطنه.
- ٧- اسم السفينة وأوصافها.
- ٨- اسم الربان.
- ٩- المكان الذى توجد فيه السفينة.
- ١٠- الثمن الأساسى وشروط البيع.
- ١١- اليوم والمكان والساعة التى يجرى فيها البيع.

2024/2025

2024/2025

2024/2025

ولا يجوز إجراء البيع إلا بعد مضى خمسة عشر يوماً من تاريخ إتمام إجراءات النشر (م ٣/٧٠ بحرى). وإذا لم يقم الدائن بإتمام إجراءات النشر خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الأمر بالبيع، جاز للمحكمة بناء على طلب المدين أن تقضى باعتبار الحجز كأن لم يكن (م ٤/٧٠).

ويتم البيع بعد جلستين يفصل بينهما سبعة أيام، ويقبل العطاء الأكبر فى الجلسة الأولى بصفة مؤقتة ويتخذ أساساً للمزايدة فى الجلسة الثانية التى يتم البيع فيها بصفة نهائية للمزايد الذى قدم العطاء الأكبر فى الجلستين (م ٧١ بحرى).

عبد المنعم حسن عبد المنعم حسن حسن

عبد المنعم حسن



- ١٢٠ -

وإذا لم يقدم عطاء فى اليوم المحدد للبيع، وجب على المحكمة أن تحدد ثمنًا أساسياً جديداً أقل من الثمن الأول على ألا يتجاوز التخفيض الخمس، وتعين المحكمة اليوم الذى تحصل فيه المزايدة من جديد. وتتبع إجراءات الإعلان المنصوص عليها فى المادة ٧٠ من القانون البحرى (م ٧٢ بحرى).

وعند رسو المزداد، يجب على الراسى عليه المزداد أن يقوم بدفع خمس الثمن فور رسو المزداد عليه، على أن يودع باقى الثمن والمصروفات خزانة المحكمة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ رسو المزداد وإلا أعيد بيع السفينة على مسؤوليته (م ٧٣ بحرى).

ولا يجوز استئناف حكم مرسى المزداد إلا لعيب فى إجراءات المزايدة أو فى شكل الحكم، ويكون ميعاد الاستئناف خمسة عشر يوماً تبدأ من تاريخ صدور الحكم دون أن يضاف إليها ميعاد مسافة (م ٧٤ بحرى).

2024/2025

2024/2025

2024/2025

وأخيراً، يتعين تقديم الدعاوى التى تتعلق بالاستحقاق أو بطلان الحجز إلى قلم كتاب المحكمة التى تجرى البيع قبل اليوم المعين للمزايدة بثمان وأربعين ساعة على الأقل، ومجرد تقديم هذه الدعاوى يؤدى إلى وقف إجراءات البيع. إلا أنه يجوز استئناف الحكم الصادر فى هذه الدعاوى خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره. ويجوز للمحكمة أن تحكم بالغرامة على المدعى الذى يخسر دعواه، مع عدم الإخلال بالتعويضات الأخرى إن كان لها مقتضى. وإذا رفعت دعاوى الاستحقاق بعد صدور حكم مرسى المزداد اعتبرت مناقصة فى تسليم المبالغ المتحصلة من البيع (م ٧٥ بحرى).

٤ - آثار بيع السفينة بالمزايدة

عبد المنعم حسن عبد المنعم حسن حسن

عبد المنعم حسن

يترتب على الحكم بإرساء المزداد انتقال ملكية السفينة إلى الراسى عليه المزداد بشرط قيد الحكم فى سجل السفن. كذلك يترتب على الحكم بإرساء المزداد انقضاء حقوق الامتياز على السفينة، كما تتطهر به السفينة من كل ما يثقلها من رهون وانتقال حقوق الدائنين الممتازين والمرتهنين إلى الثمن. ويترتب على الحكم بالإرساء انقضاء عقود العمل المبرمة مع ربان السفينة والبحارة الذين يعملون عليها (م ٧٧ بحرى) (١).

أما فيما يتعلق بتوزيع الثمن الذى رسا به المزداد على الدائنين فيكون على الوجه التالى :

١- يحصل الدائنون أصحاب الحقوق الممتازة المنصوص عليها فى المادة ٢٩ بحرى جديد على حقوقهم أولاً.

٢- يليهم فى المرتبة الدائنون المرتهنون للسفينة.

٣- ما يتبقى بعد ذلك يقسمه الدائنون العاديون كل بنسبة دينه.

وتنص المادة ٧٦ من القانون البحرى على أنه فيما يتعلق بتوزيع الثمن

الحاصل من المزايدة تسرى الأحكام المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية بشأن توزيع حصيلة التنفيذ.

(١) والحكمة من إنهاء هذه العقود هو إعطاء الحرية كاملة لمن رسا عليه المزداد فى اختيار من يعملون معه، الأمر الذى يشجع الأفراد على الإقبال على شراء السفن، لأنه لو حملنا المشتري بتلك العقود لأدى ذلك إلى هبوط ثمن السفينة والإحجام عن شرائها.

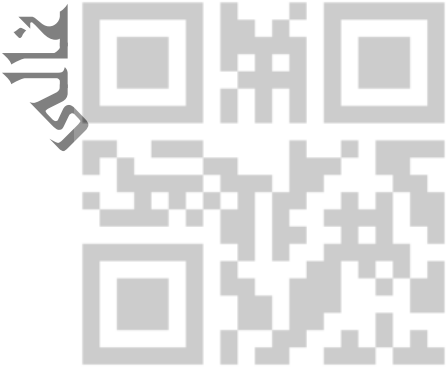


محمد المنعم حسن محمد المنعم حسن حسن

2024/2025

2024/2025

2024/2025





عرض التقنين البحرى الجديد للأحكام الخاصة بأشخاص الملاحة البحرية فى الباب الثانى منه، فتناول فى الفصل الأول مالك السفينة ومجهزها وفى الفصل الثانى عالج القواعد المتعلقة بريان السفينة، أما الفصل الثالث فخصصه للبجارة وعقد العمل البحرى، والفصل الرابع عرض لتلك الطائفة من الأشخاص التى تقوم بعملها فى أداء الرسالة البحرية على البر فى الموانى التى ترسو فيها السفينة وهى ما نطلق عليه الوكلاء البحريون والمقاولون البحريون.

2024/2025

2024/2025

وعلى هذا نقسم دراستنا فى هذا الباب إلى فصول ثلاث:

الفصل الأول : مالك السفينة ومجهزها.

الفصل الثانى : ريان السفينة.

الفصل الثالث : البجارة.



- ١٢٥ -



محمد المنعم حسن محمد المنعم حسن حسن

2024/2025

2024/2025

2024/2025



2024/2025



تولى تجهيزها وإعدادها للملاحة البحرية لحسابه الشخصى وتعاقد مع الطاقم. فحيثُ يُعد المستأجر هو المجهز^(١).

ولعل من أهم الموضوعات التى تناولها المشرع بالتنظيم هو مسئولية مالك السفينة عن أفعال الأشخاص الذين يعملون على متنها، وعن العقود التى يبرمها الربان وتتعلق بها. ولقد عالجها المشرع فى المواد من ٨٠ إلى ٩١ من القانون البحرى الجديد. غير أنه قبل الخوض فى هذا الموضوع نعرض لمبدأ المسئولية المحدودة لمالك السفينة. وأخيراً نتناول تلك الصورة الجديدة من صور استغلال السفن والتى ظهرت فى العصر الحديث وهى السفن الذرية، إذ أخضع المشرع ملاكها لنظام للمسئولية يختلف عن ذلك المقرر بصدد ملاك السفن الخاضعة لمعاهدة بروكسل أو لمعاهدات لندن أو للتشريعات الوطنية على نحو يتلاءم مع طبيعة النشاط الخطير الذى تقوم به.

وعلى هذا النحو تنقسم دراستنا لهذا الفصل إلى ثلاثة مباحث.

المبحث الأول : مبدأ المسئولية المحدودة لمالك السفينة.

2024/2025

2024/2025

2024/2025

المبحث الثانى : أحكام مسئولية المالك فى القانون البحرى المصرى.

المبحث الثالث : مسئولية مستغلى السفن الذرية.

(١) ويعتبر القانون التجارى كل عمل يتعلق باستغلال السفن وتجهيزها من الأعمال التجارية. ومن ثم يكتسب المجهز صفة التاجر عندما تكون السفينة معدة للاستغلال البحرى، كأن تكون معدة لنقل الركاب أو البضائع. أما عندما تكون السفينة مخصصة للصيد أو للنزهة، فقد احتدم الخلاف بشأن تجارية الأعمال المتعلقة بها. غير أن رأى الراجح يذهب إلى اعتبار هذه الأعمال من قبيل الأعمال التجارية، نظراً لتعرضها لنفس المخاطر البحرية التى تتعرض لها السفن التجارية (أنظر كتابنا مبادئ القانون التجارى، ٢٠٠٢، ص ٤٨ وما بعدها).



المبحث الأول

مبدأ المسؤولية المحدودة لمالك السفينة

تقوم مسؤولية مالك السفينة أو تجهزها عن الأخطاء الشخصية التي

تقع في الرحلة البحرية، كأن يتسبب سفينته غير صالحة للملاحة مما يؤدي إلى إصابة الركاب بضرر أو حدوث تلف أو هلاك للبضاعة. 2024/2025

كذلك تقوم مسؤوليته عن الأخطاء التي تقع من الريان أو تابعيه أثناء تأدية العمل أو بسببه وفقاً للقواعد العامة في المسؤولية التعاقدية أو التقصيرية بحسب الأحوال.

وعندما تقوم مسؤولية مالك السفينة أو تجهزها فإنها تنبسط على كافة أمواله، إذ تعد هذه الأخيرة ضامنة للوفاء بديونه حسبما تقضى القواعد العامة. غير أن المشرع خرج على حكم القواعد العامة وأعطى المالك إمكانية تحديد مسؤوليته، إذ تنص الفقرة الأولى من المادة ٨١ من القانون البحري على أن «لمالك السفينة أن يحدد مسؤوليته أياً كان نوع هذه المسؤولية بالمبالغ



المنصوص عليها في البند (أ) من الفقرة (١) من المادة ٨٣ من هذا القانون».

ويعد هذا المبدأ من أهم المبادئ التي يقرها القانون البحري، لهذا أخذت به معظم التشريعات البحرية مع خلاف بينها فيما يتعلق بالتنظيم.

ومبدأ تحديد المسؤولية يرجع إلى العصور الوسطى حينما ظهر عقد التوصية الذي بمقتضاه يتفق شخصان على قيام أحدهما بتقديم عمله ويكون مسئولاً مسئولية مطلقة، ويقدم الثاني حصة مالية لا يسأل إلا في حدودها. وعليه اعتبر العقد المبرم بين المالك والربان نوعاً من التوصية، فالربان يقدم عمله ويكون مسئولاً عن أخطائه مسئولية مطلقة. أما المالك فإنه يقدم سفينته وله أن يتخلص من المسؤولية بتركها للدائنين. ومبدأ التحديد له ما يبرره، إذ يمثل امتداد المسؤولية إلى كل الذمة المالية للمالك إجحافاً كبيراً به. فمسئولية المتبوع عن أعمال تابعيه تقوم على افتراض الخطأ من جانب المتبوع في الرقابة والتوجيه على تابعيه، وهو ما يصعب بل يستحيل تطبيقه على ^{2024/2025}مسئولية مالك السفينة عن أخطاء ^{2024/2025}وكثرات الربان، إذ لا يملك المالك مباشرة سلطة الرقابة أو التوجيه على الربان وهو في عرض البحر بعيد عنه بآلاف الأميال. يضاف إلى ذلك ما يتمتع به الربان من حرية واسعة وسلطات ضخمة في تأدية عمله، فليس الربان وكيل عادى ينفذ تعليمات الموكل ويأتمر بأوامره دون أن يجاوز الحدود المرسومة. وإنما له أن يخرج عن هذه الأوامر في حالات الضرورة وإبرام التصرفات القانونية على الرغم من معارضة مالك السفينة طالما كان هذا في صالح السفينة.

كما يجد مبدأ التحديد التبرير في عمومية الفائدة التي تعود على المتعاملين في هذا المجال. فالدائنون البحريون يستفيدون من هذا المبدأ. ذلك أن الملاك يكون كل منهم دائناً في بعض العلاقات ومديناً في البعض الآخر.



- ١٣٠ -

فإذا كان الملاك يضارون من تحديد المسؤولية بوصفهم دائنين، فإنهم يستفيدون منه بوصفهم من المدينين.

وأخيراً يساعد هذا المبدأ على تشجيع الأفراد على القيام باستثمارات بحرية مادام أن الأضرار التى تنجم عن الاستغلال البحرى ضئيلة والتعويضات المستحقة عنها يسيرة، وهو ما يعود بالنفع فى النهاية على الدولة، إذ سيتوافر لديها أسطول تجارى يحقق مطالبها الاقتصادية ويساعد على نمو التجارة الدولية.

طرق تحديد المسؤولية

ترد طرق تحديد المسؤولية إلى طريقتين رئيسيتين هما:

١ - الطريقة الأولى

وتعرف باسم التحديد العينى للمسؤولية، وتأخذ بها التشريعات اللاتينية،^{2024/2025} ووفقاً لها تكون مسؤولية المالك عن أعمال تابعيه مسؤولية شخصية ومطلقة، إلا أنه يمكنه التخلص منها بترك السفينة وأجرتها إلى الدائنين. وتقترب هذه الطريقة من تلك المعمول بها فى القانون الألمانى، حيث تعد مسؤولية المالك مسؤولية عينية تنصب أساساً على السفينة وأجرتها وملحقاتها كثرورة بحرية، وليست مسؤولية شخصية تنصب على ذمة المالك المالية. وهذه الثروة وتمثيلها لذمة بحرية منفصلة ومستقلة يستتبع تعلق حقوق الدائنين البحريين بها، فلا يكون أمامهم سوى التنفيذ عليها دون أموال المالك الأخرى.

٢ - الطريقة الثانية

وتعرف بنظام التحديد الجزافى للمسئولية، وتأخذ بها غالبية التشريعات الأنجلوسكسونية كالتشريع الأمريكى والإنجليزى، ووفقاً لها يسأل المالك عن أفعال الريان وأخطائه وأفعال تابعيه مسئولية شخصية. مع استطاعته أن يحددها بمبلغ جزافى يقدر على أساس نوع الضرر ومقدار حمولة السفينة.^(١)

مسلك معاهدة بروكسل لعام ١٩٢٤

أخذت معاهدة بروكسل لعام ١٩٢٤ الخاصة بتوحيد بعض القواعد القانونية المتعلقة بتحديد مسئولية ملاك السفن فى ٢٥ أغسطس بجل توفيقى بين طريقتى التحديد العينى والتحديد الجزافى، إذ خولت مالك السفينة أن يختار بين دفع قيمة السفينة بحسب حالتها فى نهاية الرحلة البحرية مضافاً إليها نسبة ١٠% من قيمة السفينة قبل بداية الرحلة، وبين دفع مبلغ جزافى يحدد على أساس نوع الضرر ومقدار حمولة السفينة.

ونظراً للمخاطر التى يتعرض لها الدائنين البحريين من طريقة التحديد التى أخذت بها المعاهدة، حيث تعلق ما يستحقونه على مشيئة المالك وما يختاره من طريقة للدفع، فقد عارضت الكثير من الدول الانضمام إليها. ومع المطالبة بضرورة تعديل أو إلغاء هذه المعاهدة والتى تزعمتها الولايات المتحدة، فقد أعيد النظر بالفعل فيها وتم إبرام معاهدة بروكسل لعام ١٩٥٧ م.

مسلك معاهدة بروكسل لعام ١٩٥٧

(١) ولقد أخذ بهذه الطريقة قانون الملاحة البحرية الإنجليزى الصادر سنة ١٨٩٤، إذ قدر مبلغ التعويض بثمانية جنيهاً إنجليزية عن كل طن من الحمولة بالنسبة للأضرار المادية وخمسة عشر جنيهاً عن كل طن من الحمولة بالنسبة للأضرار البدنية التى تلحق الأشخاص.

- ١٣٢ -

تبنت هذه المعاهدة طريقة التحديد الجزافى المأخوذ بها فى الأنظمة الأنجلوسكسونية، وكان هذا التبنى لإرضاء الولايات المتحدة وإنجلترا نظراً لأهمية السفن التى ترفع علم هاتين الدولتين. ولقد اعتدت المعاهدة بالحمولة الصافية للسفينة كأساس لتحديد المسؤولية دون التفات إلى حالة السفينة أو قيمتها الفعلية عند نهاية الرحلة. وحتى لا يتعرض المبلغ لتقلبات تغير العملة حرصت المعاهدة على أن يكون أساس التوحيد ثابتاً. فأخذت من الفرنك الذهبى عملة يتم على أساسها تقدير المبلغ، فيتم تحويل مبلغ التحديد إلى العملة الوطنية للدولة التى يتمسك فيها المجهز بتحديد مسؤوليته طبقاً لقيمة هذه العملة بالنظر إلى الفرنك الذهبى فى التاريخ الذى يقوم فيه المجهز بإيداع مبلغ التحديد.

مسلك معاهدة لندن لعام ١٩٧٦

لقد تعرض مبدأ التحديد الجزافى الذى أخذت به معاهدة بروكسل لعام ١٩٥٧ لنقد شديد من جانب الدول الشاحنة، مبناه أن المخاطر التى تحف بالنقل البحرى لا تزيد عن تلك التى يتعرض لها النقل الجوى، خاصة بعد التقدم المذهل فى صناعة السفن والتطورات التكنولوجية الهائلة فى مجال الاتصالات، وعليه لا يوجد داعى أو مبرر لتمييز الناقل البحرى بتحديد مسؤوليته.

وعلى الرغم من أن معاهدة بروكسل لسنة ١٩٥٧ وضعت لجذب بعض الدول التى رفضت الانضمام لمعاهدة ١٩٢٤ كالولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن هذه الأخيرة رفضت الانضمام إليها بدعى أنها لا تتطابق مع المصالح العليا للناقلين الأمريكيين، ومع مصالح الركاب والعمال البحريين، أو مصالح مالكي السفن الأمريكية. لهذا دعت المنظمة البحرية الاستشارية للحكومات التابعة للأمم المتحدة إلى مؤتمر لندن لتعديل أحكام

- ١٣٣ -

معاهدة بروكسل لعام ١٩٥٧، والذي أسفر عن إبرام معاهدة لندن بشأن تحديد المسؤولية عن الديون الحرة في نوفمبر ١٩٧٦^(١).

ولقد عدلت هذه المعاهدة عن نظام التحديد العيني وأخذت بنظام تحديد المسؤولية بمبالغ قصوى. ولقد أخذ القانون البحرى المصرى بأحكام هذه المعاهدة بعد انسحاب مصر من معاهدة ١٩٥٧^(٢).

وعليه نكتفى بالإشارة إلى التنظيم المصرى لأحكام مسؤولية مالك السفينة^(٣).

2024/2025

2024/2025

2024/2025

(١) ولقد انضمت إلى هذه المعاهدة فى عام ١٩٧٦ خمس وأربعون دولة، من بينها أربع دول عربية هي مصر، والأردن، والجزائر، وتونس.

(٢) ولقد تم هذا الانسحاب اعتباراً من ٨ مايو لسنة ١٩٨٥.

(٣) ولقد كان القانون البحرى المصرى الملغى يأخذ بنظام التحديد العيني (م/٢/٣٠).

في القانون البحري المصري

2024/2025

نطاق تحديد المسؤولية

وفقاً لنظام التحديد العيني لا يستفيد من تحديد المسؤولية سوى مالك السفينة، إذ يملك وحده دون غيره حق التخلي أو ترك السفينة والأجرة للدائنين. ومن ثم فالمجهز غير المالك لا يمكنه الاستفادة من هذا التحديد. أما وفقاً لنظام التحديد الجزافي أو النقدي للمسؤولية، أصبح للمجهز غير المالك حق الاستفادة أيضاً من التحديد. وطبقاً لمعاهدة بروكسل لعام



- ١٣٥ -

١٩٥٧ أصبح التمسك بتحديد المسؤولية مقرر لكل من مالك السفينة ومستأجرها والمجهز غير المالك والمدير المجهز (مدير الشيوخ البحري)، والريان والبحارة وغيرهم من التابعين البحريين. والعلّة من إفادة التابعين من نظام التحديد هي الخوف من رجوع المضرور مباشرة على التابع فيحكم عليه بالتعويض الكامل، وهو ما لا يفعله المالك إذ لا يعقل أن يترك تابعه يتحمل نتيجة الحكم وحده، الأمر الذي يؤدي إلى حرمانه بطريق غير مباشر من ميزة التحديد، لهذا تقرر إفادة التابعين من أحكام التحديد حماية للمالك أو المجهز.

ثم أتت معاهدة ١٩٧٦ ووسعت بعض الشئ من دائرة المستفيدين بإجازتها حق التمسك بالتحديد لكل من المنقذ والمؤمن. ولقد أخذ القانون البحري المصري بهذا الحكم، إذ تقرر المادة ٩١ منه على سريان أحكام التحديد على المجهز غير المالك والمستأجر ومدير الشيوخ البحري والمؤمن والأشخاص الذين قاموا بخدمات لها صلة مباشرة بعمليات إنقاذ السفينة، كما ²⁰²⁵ ^{2024/2025} أيضاً هذه الأحكام على الریان والبحارة وغيرهم من التابعين فيما يتعلق بتأديتهم لوظائفهم على ألا تجاوز مسؤولية المالك ومسؤولية التابع عن الحادث الواحد الحد الأقصى المقرر.

ولكن لا يجوز للمالك التمسك بتحديد مسؤوليته إلا إذا كان حسن النية. فإن كان سيئ النية أصبحت مسؤوليته مطلقة في كل أمواله. غير أن إثبات سوء النية الذي يترتب عليه إطلاق مسؤولية المالك يقع على عاتق المضرور. فعليه يقع عبء إثبات أن الضرر الحاصل قد نشأ عن فعل أو امتناع صدر من مالك السفينة أو نائبه بقصد إحداث الضرر، أو بعدم اكتراث مصحوب بإدراك أن ضرراً ما يمكن حدوثه.

٢ - من حيث الديون التي يمكن تحديد المسؤولية عنها

- ١٣٦ -

تقضى الفقرة الأولى من المادة ٨١ من القانون البحرى بأنه «لمالك السفينة أن يحدد مسؤوليته أياً كان نوع هذه المسؤولية (عقدية أم تقصيرية) إذا كان الدين ناشئاً عن أحد الأسباب الآتية:

(أ) الأضرار التى تحدثها السفينة لمنشآت الميناء أو الأحواض أو الممرات المائية أو المساعدات الملاحية.

(ب) الأضرار البدنية والأضرار المادية التى تقع على ظهر السفينة أو التى تتعلق مباشرة بالملاحة البحرية أو بتشغيل السفينة.

ولقد أخرجت المادة ٨٢ من القانون البحرى الجديد من نطاق تحديد المسؤولية بعض الديون التى تظل المسؤولية عنها مطلقة وهى:

(أ) الديون الناشئة عن تعويم السفينة الغارقة أو الجانحة أو المجهورة ورفع حطامها ورفع شحنتها أو الأشياء الموجودة عليها. والحكمة من ذلك هو ضرورة تطهير الممرات المائية ضماناً لسيولة الملاحة البحرية وانتظامها.

2024/2025 (ب) الديون الناشئة عن إلقاء السفينة، وعلّة هذا الاستثناء هى 2024/2025 التشجيع على تقديم المساعدة للسفن المعرضة لخطر الهلاك.

(ج) الديون الناشئة عن المساهمة فى الخسائر المشتركة: وعلته أن قواعد العدالة تفرض على كل من أفاد من الخسارة المشتركة أن يتحمل حصته منها كاملة.

(د) حقوق الريان والبحارة وكل تابع آخر لمالك السفينة موجود عليها أو يتعلق عمله بخدمتها، وكذلك حقوق ورثة هؤلاء الأشخاص وخلفائهم. وحكمته هو رعاية هؤلاء الأشخاص وإعطائهم الحق فى المطالبة بكامل حقوقهم نظراً لمواردهم المحدودة.

(هـ) الأضرار النووية البحرية.

(و) الأضرار الناشئة عن التلوث بالنفط وغيره من المواد الأخرى، وذلك بغرض الحفاظ على البيئة البحرية وحمايتها من أى يد تحاول العبث بها.

المطلب الثانى

حدود المسؤولية

لقد عالج القانون البحرى المصرى كيفية تحديد مسؤولية مالك السفينة ابتداء من المادة ٨٣ إلى المادة ٨٨. ويقوم هذا التحديد على أسس معينة مستقاة من معاهدة لندن لسنة ١٩٧٦. وفكرته الأساسية هى الاعتماد بحمولة السفينة ونوع الضرر الحاصل وما إذا كان ضرراً بدنياً أم غير بدنى.

2024/2025

2024/2025

2024/2025

١- بالنسبة للدعاوى المتعلقة بالأضرار البدنية، تتحدد المسؤولية بمبلغ ستمائة ألف جنيه إذا كانت الحمولة الكلية للسفينة لا تتجاوز خمسمائة طن. فإذا زادت الحمولة الكلية على هذا المقدار يضاف إلى حد المسؤولية مبلغ ثلاثمائة وخمسين جنيهاً لكل طن زائد^(١).

(١) غير أن هذه المبالغ لا تشمل التعويضات الناشئة عن وفاة المسافرين أو إصابتهم بأضرار بدنية، إذ تحكمها القواعد المتعلقة بتحديد مسؤولية الناقل البحرى، خاصة المادة ١٩٨ من التقنين البحرى والتي تنص على أن «تسرى أحكام هذا الفصل (الفصل الثانى من الباب الثالث) دون غيرها على عقد النقل البحرى سواء أكان الناقل مالكاً للسفينة أو مجهزاً أو مستأجراً لها». ومن ثم تتحدد مسؤولية الناقل البحرى عن وفاة المسافرين أو إصابته بدنياً بمبلغ لا يزيد على مائة وخمسين ألف

٢- بالنسبة للأضرار الأخرى غير البدنية، فإن المسؤولية تكون محددة بمبلغ ثلاثمائة ألف جنيه إذا كانت الحمولة الكلية للسفينة لا تتجاوز خمسمائة طن. فإذا زادت الحمولة الكلية على هذا المقدار يضاف إلى حد المسؤولية مبلغ مائة وخمسين جنيهاً لكل طن زائد. وهذا التحديد لا يسرى على التعويضات المستحقة عن هلاك أو تلف البضائع أو الأمتعة المنقولة أو التأخير في النقل، إذ تحكمها القواعد الخاصة بعقد النقل البحري.

ولقد حرمت الفقرة الثانية من المادة ٨٣ بحرى جديد أى اتفاق يتضمن التخفيف من مسؤولية المالك بأقل من المبالغ المذكورة شريطة أن يتم الاتفاق قبل وقوع الحادث الذى نشأ عنه الدين. أما إذا تم الاتفاق بعد وقوع الحادث فلا محل لإبطاله، إذ فى هذا الوقت تنتفى الحكمة من حماية المضرور أو التأثير على رغبته فى اقتضاء حقه.

ولكن فى حالة تعدد وتنوع الأضرار المترتبة، فإن التساؤل الذى يطرح نفسه يتعلق بالكيفية التى يتم بها توزيع المبالغ المستحقة؟

2024/2025

2024/2025

2024/2025

لقد أجاب المشرع عن هذا التساؤل بصورة واضحة مقررًا أنه عند حدوث أضرار بدنية وأخرى غير بدنية، فإنه يتعين تعويض الأضرار البدنية فى كل المبالغ المخصصة لها. أما إذا لم يفي المبلغ المخصص للأضرار البدنية للوفاء بها كاملة، اشترك الباقي منها فى المبالغ المخصصة للأضرار الأخرى غير البدنية (م ٨٤ بحرى جديد).

كما يتم توزيع المبالغ المخصصة لمسؤولية المالك فى داخل كل مجموعة من الأضرار بنسبة كل دين. بيد أن المادة (٨٥ بحرى) قررت

جنيه ما لم يتفق على مبلغ أكبر وفقاً لنص المادة ٢٥٨ بحرى جديد. أما الوارد بالمواد ٨٣ وما بعدها فيتعلق بتحديد مسؤولية مالك السفينة عن الأضرار البدنية التى تلحق الغير الموجودين على الأرض أو على سفينة أخرى.

امتيازاً هاماً للديون الناشئة عن الأضرار التي تحدثها السفينة لمنشآت الميناء أو الأحواض أو الممرات المائية أو مساعدات الملاحة، بحيث تتقدم على الديون الناشئة عن الأضرار غير البدنية الأخرى. فلا يتقدم هذا الامتياز على ما يستحق لأصحاب الأضرار البدنية. كذلك قرر المشرع أن المبالغ المخصصة لتعويض الأضرار غير البدنية الناشئة عن حادث واحد تشكل وحدة قائمة بذاتها تخصص لأداء التعويضات التي تستحق عن هذا الحادث وحده، دون النظر إلى الديون الناشئة أو التي قد تنشأ عن حادث آخر أو حوادث أخرى.

كذلك إذا نشأ عن الحادث الواحد دين للمالك في مواجهة أحد الدائنين في هذا الحادث، فلا يسرى تحديد المسؤولية إلا بالنسبة إلى المبلغ الباقي بعد إجراء المقاصة بين الدينين (م ١/٨٧ بحرى).

وإذا وفى مالك السفينة قبل توزيع المبالغ المخصصة للتعويضات بأحد الديون التي يجرى التوزيع بينها، جاز له الحلول محل الدائن فى التوزيع ^{2024/2025} المبلغ الذى أوفاه (م ١/٨٨ بحرى).

2024/2025

كما يجوز للمحكمة، بناء على طلب مالك السفينة، أن تحتفظ لمدة تعيينها بجزء من المبالغ المخصصة للتعويضات للوفاء بدين يثبت مالك السفينة أنه قد يلتزم بالوفاء به (م ٢/٨٨ بحرى).

المطلب الثالث

سقوط الحق فى تحديد المسؤولية

إذا كان المشرع قد قرر رخصة تحديد المسؤولية لمالك السفينة ولطائفة أخرى من الأشخاص، فإن هذا الحق لا يقع بقوة القانون وإنما يتعين التمسك



به ممن له الحق فيه (١). غير أن المشرع لم يحدد شكلاً معيناً للتمسك بهذا الحق (٢). ولم يحدد أيضاً ميعاداً للتمسك به، ومن ثم يجوز التمسك به في أية حالة تكون عليها الدعوى المرفوعة من الدائنين، بل يمكن التمسك به بعد صدور حكم نهائى فى الدعوى (٣).

مع ذلك يقرر القانون البحرى فى المادة ٨٩ منه على أنه «لا يجوز لمالك السفينة التمسك بتحديد مسؤوليته إذا أثبت المدعى أن الضرر نشأ عن فعل أو امتناع صدر من مالك السفينة أو نائبه بقصد إحداث الضرر أو بعد اكتراث مصحوب بإدراك أن ضرراً يمكن أن يحدث». وهذا الحكم أخذه القانون البحرى الجديد مما سبق أن قررته معاهدة لندن لعام ١٩٧٦، إذ تقرر المادة الرابعة على أنه لا يجوز للشخص المسئول التمسك بتحديد مسؤوليته إذا ثبت أن الضرر ناشئ عن فعل أو امتناع شخصى من جانبه تم بقصد إحداث ذلك الضرر، أو عن رعونة ووعى باحتمال أن هذا الضرر قد ينشأ عن ذلك (٤).

2024/2025

2024/2025 وعلى ذلك يتعين لسقوط حق مالك فى تحديد المسؤولية:

- (١) انظر المادة ١/٨١ بحرى جديد إذ تقرر صراحة أن لمالك السفينة أن يحدد مسؤوليته. بيد أن التمسك بالتحديد لا يعتبر إقراراً بها (فقرة ٢ من نفس المادة).
- (٢) فيجوز التمسك بتحديد المسؤولية باتفاق مع الدائنين أو بإعلان على يد محضر أو فى شكل دفع فى دعوى أقامها أحد الدائنين.
- (٣) د/ مصطفى كمال طه، القانون البحرى الجديد، المرجع السابق، ص ١٤٥.
- (٤) ولم يكن لمالك السفينة أن يتمسك بهذا التحديد للمسؤولية، فى ظل القانون البحرى الملغى وفى ظل معاهدة بروكسل لعام ١٩٥٧، بترك السفينة وأجرة النقل للدائنين عن أخطائه الشخصية، وإنما كان يعد مسئولاً عن هذه الأخطاء مسئولية مطلقة فى كل أمواله.



١- أن يكون الضرر ناشئاً عن فعل أو امتناع صادر من مالك السفينة شخصياً أو من نائبه كالريان. فلا يشترط لسقوط الحق فى تحديد المسؤولية أن يكون الضرر ناشئ عن خطأ المالك الشخصى أياً كان هذا الخطأ. وهذا على خلاف ما قرره معاهدة لندن، إذ تشترط أن يكون الفعل أو الامتناع صادراً من الشخص المسئول شخصياً. ومن ثم لا يسقط حق المالك فى التحديد إذا كان الفعل أو الامتناع صادراً من أحد تابعيه.

٢- أن يكون الفعل أو الامتناع صدر إما بقصد إحداث الضرر وإما عن عدم اكتراث مصحوب بإدراك أن ضرراً يمكن أن يحدث. ويأخذ المشرع بفكرة الخطأ الإرادى مستعيناً فى تقدير الإدراك بمعيار موضوعى يتمثل فى الإدراك بأن ضرراً أياً كان يمكن أن يحدث. وذلك على عكس اتفاقية لندن، إذ أخذت بالمعيار الشخصى وتطلبت إدراك المسئول شخصياً بأن فعله أو امتناعه قد يؤدى إلى وقوع الضرر الذى يطلب تحديد المسؤولية عنه. ومفاد ذلك «أنه لو ارتكب مالك السفينة فعلاً أو امتناعاً برعونة أو عدم اكتراث ^{2024/2025} ~~مدير~~ ^{2024/2025} أن ضرراً معيناً قد يحدث ^{2024/2025} ~~ولكن~~ ^{2024/2025} وقع ضرر آخر، فإن المالك لا يسقط حقه فى التمسك بتحديد المسؤولية طبقاً للمعاهدة، بينما يحرم من التمسك بتحديد مسؤوليته طبقاً للقانون المصرى، الأمر الذى يجعل من حكم التشريع المصرى فى هذا الصدد أفضل للدائنين من حكم معاهدة لندن لعام ١٩٧٦»^(١).

وإذا أقيمت الدعوى على الریان أو غيره من التابعين ممن له حق التمسك بتحديد مسؤوليته، فإنه يجوز له التمسك بهذا الحق ولو كان الحادث الذى نشأ عنه الضرر يرجع إلى خطأ شخصى صادر منهم بصفتهم المذكورة (م ٢/٩١ بحرى).

(١) د/ مصطفى كمال طه، القانون البحرى الجديد، المرجع السابق، ص ١٤٦.

مسئولية مستغلى السفن الذرية

2024/2025

د/ جلال وفاء محمدين، قانون التجارة البحرية، المرجع السابق، ص ١٥٩.

١ - السفن الخاضعة لمعاهدة بروكسل لعام ١٩٦٢

تنطبق معاهدة بروكسل على السفن الذرية من وقت إنزالها إلى البحر دون تمييز بين الحربية والتجارية منها^(١). ولعل هذا الحكم الذى أتت به تلك المعاهدة يخالف ما تواترت على اتباعه معاهدات بروكسل من إخراج للسفن الحربية من نطاق تطبيقها. والحكمة من ذلك هو إسباغ نوع من الحماية الكاملة على المضرورين من الحوادث الذرية بصرف النظر عن سبب الضرر وما إذا كانت سفينة تجارية أم حربية^(٢).

كذلك تنطبق هذه المعاهدة على كل ضرر ذرى ينشأ عن حادث ذرى تتدخل فيه سفينة ذرية تحمل علم دولة متعاقدة أياً كان مكان وقوع الضرر. ويتحقق هذا الأخير عند كل وفاة أو إصابة للأشخاص أو كل هلاك أو تلف ينشأ عن المواد المشعة أو عن تفاعلها مع مواد أخرى.

٢ - المسؤولية الموضوعية لمستغلى السفن الذرية

2024/2025

2024/2025

2024/2025

لقد قررت هذه المسؤولية المادة الثانية من المعاهدة بقولها يسأل مستغلى السفينة الذرية عن كل ضرر ذرى يثبت أنه ناشئ عن حادث ذرى. ومن ثم فإن المسؤولية المقررة هى مسؤولية موضوعية تقوم على الضرر المترتب لا مسؤولية شخصية قوامها الخطأ المرتكب. ومن ثم تقوم مسؤولية مستغل السفينة عن كل ضرر ذرى ينتج عن حادث ذرى ولو بغير خطأ من المستغل. ويترتب على ذلك أن المضرور لا يكلف بإثبات خطأ المستغل

(١) لقد اعتنت المادة الأولى من الاتفاقية بتحديد معانى الألفاظ المستعملة والتي من بينها السفينة الذرية. فتعرفها بأنها كل سفينة مزودة بمصدر للطاقة الذرية. والوقود الذرى هو المادة التى تسمح بإنتاج الطاقة الذرية وتعد أو تستخدم فى سفينة ذرية.

(٢) ولعل هذه التسوية هى السبب الحقيقى وراء رفض الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الانضمام إلى هذه المعاهدة.

ولكن يقع عليه عبء إثبات الضرر الذى أصابه ورابطة السببية بينه وبين الحادث الذرى. فإذا تمكن المتضرر من إثبات ذلك قامت مسئولية المستغل حتى ولو لم يقع خطأ من جانبه، وحتى لو أقام الدليل على أن الضرر مرجعه القوة القاهرة.

ولقد تقرر هذا الحكم إمعاناً فى حماية المتضررين، إذ يصعب عليهم فى أغلب الأحوال إقامة الدليل على الخطأ فى مثل هذا النوع من الحوادث الذرية، والتي يجب أن يتحمل أخطارها من استحدث هذا الاستخدام. على أنه يمكن للمستغل أن يدفع مسئوليته مرتكناً إلى أحد الأسباب التى عدتها المادة الثامنة على سبيل الحصر وهى:

أ - أن يتم إثبات أن الضرر الذى نشأ يرجع إلى فعل أو إهمال من المضرور ذاته بقصد إلحاق الضرر بنفسه.

ب - أن يثبت أن الحادث الذى وقع بسبب الأعمال الحربية أو الحرب الأهلية أو الثورات.

2024/2025

2024/2025

2024/2025

٣ - الرجوع على المستغل وحده

لقد قصرت الاتفاقية المسئولية الناشئة عن استغلال السفن الذرية على المستغل وحده دون غيره، فلا يسأل شخص آخر غيره عن الضرر المترتب (م ٢/٢ من المعاهدة)، ومن ثم لا يمكن للمضرور الرجوع على شخص آخر ولو كان مساهماً فى وقوع الحادث كالشخص الذى قام بإصلاح السفينة أو بنائها إذا ترتب الحادث بناء على خطئه لوجود عيب فى الإصلاحات أو فى البناء، أو أن يكون الضرر قد حدث على أثر تصادم السفينة الذرية وأخرى غير ذرية. فالرجوع فى هذه الحالة لا يكون إلا على مستغل السفينة الذرية

دون مجهز السفينة الأخرى حتى ولو نشأ التصادم بسبب خطأ السفينة غير الذرية^(١).

ويستهدف هذا الحكم تدعيم حماية المضرور والتيسير عليه بقصر المطالبة على شخص واحد هو المستغل بدلاً من رفع عدة دعاوى.

ومع ذلك أجازت المعاهدة للمضرور الرجوع على أشخاص آخرين غير مستغل السفينة الذرية في بعض الحالات الاستثنائية وهي:

أ - حالة الضرر الذي يحدث بفعل غير المستغل العمدى (م ٦/٢ من المعاهدة).

ب - حالة وقوع الحادث نتيجة أعمال انتشار حطام سفينة ذرية دون إذن المستغل أو الدولة المرخصة للسفينة الذرية الغارقة أو الدولة التي يوجد الحطام في مياهها.

ج - حالة الاتفاق الصريح على هذا الرجوع إذا ورد لمصلحة المستغل،

كما أن يتفق الأخير مع متولى الإصلاح^(٢) أو البناء على مسئولية الأخير عن 2024/2025
العيوب الفنية في الإصلاح أو البناء.

٤ - تحديد مسئولية المستغل بمبلغ معين

لقد حاول واضعوا اتفاقية بروكسل لعام ١٩٦٢ إقامة نوع من التوازن بين حماية المضرور من الحوادث الذرية وبين مصلحة مستغلى تلك السفن. وبالفعل تم تحقيق هذا التوازن بتوفير حماية كبيرة لطائفة المتضررين بجعل مسئولية مستغل السفينة الذرية مسئولية موضوعية لا يمكن نفيها بإثبات القوة القاهرة أو بانتفاء الخطأ ولكن لا بد من وجود أحد الأسباب التي نصت عليها

(١) وإن كان رجوع المضرور على مستغل السفينة الذرية لا يمنع من رجوع هذا الأخير على من تسبب بخطئه في هذا الحادث.

المعاهدة على سبيل الحصر. كما راعت جانب المستغل بأن جعلت مسؤوليته محدودة، إذ سترتب على تغطيته للأضرار الجسيمة والبالغة المترتبة إفلاسه حتماً وخروجه من مجال الاستغلال البحري. لهذا حددت الفقرة الأولى من المادة الثالثة من المعاهدة مبلغ التعويض الذى يتعين على المستغل دفعه فيما يتعلق بسفينة ذرية واحدة (١٥٠٠ مليون فرنك ذهبى) عن كل حادث ذرى، أى ما يعادل (١٠٠ مليون دولار) عن كل حادث ذرى واحد، ويتكرر المبلغ بتكرر تلك الحوادث.

وللمستغل الاستفادة من أحكام تحديد المسؤولية ولو كان الحادث الذى وقع ناتجاً عن خطأ شخصى من جانبه (م ١/٣ من المعاهدة).

٥- الضمان المالى الإجبارى للمسئولية

إمعاناً فى حماية المضرور وضماناً لحصوله على التعويض المستحق، تلزم المعاهدة مستغل السفينة الذرية بإبرام تأمين أو بتقديم ضمان مالى آخر (كضمان بنك) تحدد الدولة المرخصة شروطه. وإذا أبرم المستغل عقد تأمين، فإن الدولة المرخصة تلزم بإكمال التعويض إلى الحدود المنصوص عليها فى المعاهدة عندما يتجاوز الضرر مبلغ التأمين أو الضمان المقدم (م ٢/٣ من المعاهدة)^(١).

أما إذا كانت الدولة هى التى تقوم بنفسها باستغلال السفن الذرية، فإنها لا تلزم بالتأمين أو بتقديم ضمان مالى إجبارى لضمان مسؤوليتها، اكتفاءً بائتمان الدولة نفسها (م ٣/٣ من المعاهدة).

(١) والضمان المالى الإجبارى أو المبالغ التى تقدمها الدولة تخصص للوفاء بالتعويضات المستحقة للدائنين بسبب ما لحقهم من أضرار ذرية دون غيرهم من الدائنين العاديين.

٦- الاختصاص بنظر دعوى المسؤولية

أجازت المعاهدة للمضرور رفع دعوى التعويض إما أمام محاكم الدولة المرخصة، أو أمام محاكم الدولة المتعاقدة التي وقع الضرر الذرى فى إقليمها. وفى حالة وقوع الضرر فى أعالي البحار، فإن الاختصاص ينعقد لمحاكم الدولة المرخصة دون غيرها.

ومع ذلك يلاحظ أنه على الرغم من عدم إتاحة الفرصة أمام الدولة المستغلة لسفن ذرية للدفع بحصانتها عند رفع دعوى ضدها، فإن المعاهدة لا تجيز الحجز أو ضبط أو إيقاف السفن الحربية أو السفن المخصصة لأغراض غير تجارية المملوكة للدولة أو تلك التى تستغلها. كما أنها لم تمنح الاختصاص القضائى، بنظر المنازعات التى ترفع ضد السفن الحربية، إلى المحاكم الأجنبية.

2024/2025

2024/2025

2024/2025



- ١٤٩ -



محمد المنعم حسن محمد المنعم حسن حسن

2024/2025

2024/2025

2024/2025





الفصل الثانى

ربان السفينة

ربان السفينة هو من يتولى قيادتها وإدارة الرحلة البحرية. ونظراً لأهمية المركز القانونى الذى يشغله والدور الذى يلعبه، فلقد اهتم المشرع البحرى بمعالجة المسائل التى يثيرها هذا المركز ويقتضيها مثل هذا الدور. وسيراً على هدى هذا التنظيم سنتكلم فيما يتعلق بالربان، عن كيفية تعيينه وعزله، وعن اختصاصاته، وعلاقته بالمجهاز والشاحنين، وأخيراً عن مسئوليته، كل فى مبحث مستقل.

المبحث الأول

2024/2025

2024/2025

2024/2025

تعيين الربان وعزله

لقد حددت المادة ٩٢ من القانون البحرى الشخص الذى يتولى تعيين الربان، بقولها «يعين مجهاز السفينة الربان ويعزله، وللربان فى حالة عزله الحق فى التعويض إن كان له مقتضى وفقاً للقواعد العامة».

فمجهز السفينة هو الذى يتولى تعيين الربان. بيد أنه يلزم أن تتوافر فى هذا الأخير المؤهلات المنصوص عليها فى القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٨٢ فى شأن المؤهلات وإعداد الرابنة وضباط الملاحة والمهندسين البحريين على السفن.



وللمجهز أيضاً حق عزل الريان. وهو حق مطلق يتعلق بالنظام العام، لا يجوز الاتفاق على عكسه رغم أن المادة ٩٢ بحرى لا تنص على ذلك صراحة^(١). وترتيباً على ذلك إذا وجد شرط فى عقد العمل يسلب من مجهز السفينة إمكانية عزل الريان، فإنه يتعين إبطال هذا الشرط. والحكمة من ذلك، أن الريان يتمتع بسلطات كبيرة فى مباشرته لعمله الذى يتم فى غياب المجهز، ومن ثم فتقرير هذا الحق للمجهز من شأنه السيطرة على الريان وفرض نوع من الرقابة عليه إن انتقدت الثقة فيه أو أراد المجهز التخلص منه لأى سبب من الأسباب. غير أن القانون يقرر للريان الحق فى التعويض إن كان لذلك مقتضى، كأن يكون العزل تعسفياً^(٢). وإقرار هذا الحق هو أمر تقتضيه قواعد العدالة، حماية للريان من تعسف الطرف القوى فى العلاقة وهو المجهز. كذلك يتمشى هذا الإقرار مع ما تقتضيه القواعد العامة (٧١٥ مدنى) والتي تعطى الوكيل الحق فى طلب التعويض عن الأضرار التى أصابته من جراء عزله إن كانت الوكالة بأجر. وأخيراً يمثل الحق فى التعويض وسيلة للحد من حرية المجهز المطلقة حتى لا يستغل حقه فى العزل فى غير ما شرع له^(٣).

2024/2025

2024/2025

2024/2025

(١) على العكس من ذلك، كانت المادة ٣٢ من القانون البحرى الملغى تنص صراحة على أنه يجوز لمالك السفينة فى كل الأحوال أن يقوم بعزل ريانها ولو شرط على نفسه عدم جواز ذلك.

(٢) وهو يكون كذلك إن كان فى وقت غير مناسب أو غير مقبول.

(٣) ولقد أراد المشرع بهذا الحق تلافى أوجه النقد التى وجهت للمادة ٣٢ من القانون القديم والتى كانت تحرم الريان من حقه فى المطالبة بالتعويض فى حالة عزله تعسفياً.



المبحث الثانى

اختصاصات الريان

يتمتع الريان فى مباشرته لوظيفته بسلطات كبيرة واختصاصات متنوعة. وإن كانت هذه الأخيرة ترد إلى نوعين من الاختصاصات: ١- اختصاصات عامة بوصفه ممثلاً للسلطة العامة، ٢- اختصاصات خاصة بوصفه ممثلاً للمجهز.

١- اختصاصات عامة

يزود القانون الريان بسلطة عامة تتمثل فى إجراء التحقيق والتوثيق وحفظ النظام والتأديب.

فقد أناط القانون الريان سلطة توثيق الوصايا والعقود، إن كانت الرسمية واجبة، التى تصدر على ظهر السفينة سواء من رجال الطاقم أو من المسافرين (م ١/٩٦ بحرى). كما يقوم الريان بإثبات الوقائع المتعلقة بالأحوال المدنية من ميلاد أو وفاة^١، أو زواج أو طلاق، فى دفتر الحوادث الرسمى للسفينة، وعليه فى هذا الشأن اتباع الإجراءات المنصوص عليها فى القوانين الخاصة بالأحوال المدنية (م ١/٩٧ بحرى)، كما لريان السفينة، وفقاً لأحكام القانون رقم ١٦٧ لسنة ١٩٦٠ بشأن الأمن والنظام والتأديب فى السفن، سلطة على كل الأشخاص الموجودين على السفينة بحسب ما يقتضيه حفظ

(١) وعند وفاة أحد الموجودين على متن السفينة يتعين على الريان بأن يقوم بالاشتراك مع أحد ضباط السفينة بجرد أمتعة المتوفى والمحافظة عليها وتسليمها إلى السلطات الإدارية فى أول ميناء مصرى يصل إليه. أما فى حالة إصابته بأحد الأمراض المعدية فيتعين على الريان إنزاله فى أقرب مكان يمكن فيه تقديم العلاج له.



- ١٥٣ -

النظام والأمن وسلامة الركاب والبضائع الموجودة على متنها. وللريان الحق فى اتخاذ من وسائل القوة ما يلزم لحفظ النظام، كما له الحق فى طلب تدخل السلطات المحلية إن اقتضت الضرورة ذلك. كذلك للريان الحق فى القيام بتوقيع العقوبات التأديبية على كل من يخل بالنظام أو يرفض الامتثال للتدابير التى يأمر بها إن كانت السفينة فى عرض البحر أو فى ميناء أجنبى لا يوجد به تمثيل قنصرى مصرى، وفقاً للقوانين المتعلقة بالأمن والنظام والتأديب فى السفن.

وأخيراً للريان سلطة إجراء التحقيق إذا ارتكبت جريمة على متن السفينة. فيتولى الريان، إلى حين وصول السلطات المختصة، جمع الاستدلالات وإجراء التحريات التى لا تحتل التأخير، وله عند اللزوم أن يأمر بالتحفظ على المتهم واتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على الأشياء التى قد تقيد فى إثبات الجريمة. ويحرر الريان تقريراً بالإجراءات التى اتخذها وتسليمه، مشفوعاً بمحضر جمع الاستدلالات والأشياء المضبوطة، إلى النيابة العامة أو أحد رجال الضبطية القضائية فى أول ميناء مصرى (م) ٩٨

2024/2025 2024/2025 2024/2025

بحرى).

ويلاحظ أن إعطاء القانون للريان هذه الاختصاصات وتلك السلطات لا يجعل منه موظفاً عمومياً، وإنما يظل الريان تابعاً وممثلاً للمجهز.

٢ - اختصاصات خاصة

تتمثل اختصاصات الريان الخاصة فى نوعين، أولهما فنى ينحصر فى قيادة السفينة وإدارة الرحلة البحرية، والثانى تجارى يتمثل فى إبرام العقود والتصرفات اللازمة لإدارة السفينة واستغلالها.

أ - اختصاصات فنية



يعد الربان هو المدير الفنى للرحلة البحرية، لذا يقع عليه وحده قيادة السفينة من ميناء القيام إلى ميناء الوصول وفقاً لخط السير المرسوم. وعليه أن يتبع تعليمات المجهز وأن يخطره بأى إجراء غير عادى يحدث فى السفينة.

ولا يجوز للربان التخلّى عن قيادة السفينة من بداية الرحلة حتى وصول السفينة إلى مرسى أو ميناء مأمون (م ١/٩٤ بحرى). وعلى الربان أن يكون آخر من يغادر السفينة إذا أشرفت على الغرق أو اشتغلت فيها النيران. كما لا يجوز له تركها إلا سبب خطر محقق وبعد أخذ رأى ضباطها.

هذا ما قرره صراحة المادة ٢/٩٤ بحرى بقولها «لا يجوز للربان أن يغادر السفينة أو يأمر بتركها إلا بسبب خطر محقق وبعد أخذ رأى ضباطها، وفى هذه الحالة يجب عليه إنقاذ النقود وأوراق السفينة وأثمن البضائع إذا تيسر ذلك».

ويتعين على الربان أن يتولى بنفسه قيادة السفينة عند دخولها الموانئ أو المراسى أو الأنهار أو عند خروجها منها أو أثناء اجتياز الممرات البحرية، وكذلك فى الأحوال التى تعترض السفينة عقبات خاصة ولو كان ملزماً بالاستعانة بمُرشد (م ٩٥ بحرى). بيد أن التزام الربان بالقيادة مشروط بضرورة مراعاة الأصول الفنية فى الملاحة البحرية وأحكام الاتفاقيات الدولية المعمول بها فى مصر وما تقضى به الأعراف البحرية والأحكام والقواعد النافذة فى موانئ الدولة التى توجد بها السفينة (م ٢/٩٣ بحرى). كما عليه التزام بالاحتفاظ بالوثائق التى يتطلبها القانون وتتعلق بالسفينة والبجارة والمسافرين والشحنة (م ١٠١ بحرى)(١).

(١) ومن أهم الدفاتر التى يتعين على الربان إمساكها دفتر الحوادث الرسمى للسفينة وفيه يدون الحوادث الطارئة والقرارات التى تتخذ أثناء الرحلة والملاحظات اليومية

ب - اختصاصات تجارية

يقوم الريان، بوصفه نائباً عن المجهز وممثلاً له، بإبرام العقود والتصرفات القانونية التي تلزم لإدارة السفينة واستغلالها، كأن يقوم بإبرام عقود إصلاح السفينة أو شراء ما يلزم من أغذية واحتياجات، أو إبرام عقود النقل أو تمثيل المجهز أمام القضاء.

والريان يقوم بهذه التصرفات باعتباره نائباً عن المجهز. فلو أن التصرف يبرم باسم الريان الخاص، إلا أن آثاره تنصرف مباشرة إلى المجهز، لكون هذه النيابة معلومة للغير، الذي لا يحتج في مواجهته بأى تحديد أو قيد اتفاقى يرد على نيابة الريان (م ١/٩٩ بحرى)، ولكن انصراف هذه الآثار إلى المجهز مشروط بعدم وجود المجهز أو من يمثله فى المكان الذى يجرى فيه الريان العمل القانونى اللازم للسفينة والرحلة البحرية وعدم علم المتعاقد مع الريان بهذا الوجود. غير أن القانون أخذاً بنظرية الظاهر افترض عدم علم الغير حسن النية بوجود المجهز فى المكان الذى يبرم فيه الريان العمل القانونى ووضع على عاتق المجهز إثبات هذا العلم.

2024/2025

وعلى أية حال، فلقد أجاز المشرع للريان، فى وجود المجهز أو وكيله، القيام بالأعمال المعتادة المتعلقة بإدارة السفينة وبالإصلاحات البسيطة وباستخدام البحارة وعزلهم. وتتسع هذه السلطة فى حالة الضرورة، للريان حق

الخاصة بحالة الجو والبحر والجرائم التى ترتكب والعقوبات التى تتخذ والمواليد والوفيات التى تقع. كما يجب على الريان فى السفن ذات المحرك إمساك دفتر الآلات المحركة ويدون فيه كمية الوقود التى استلمها عند السفر ومقدار الاستهلاك اليومي منها وكل ما يتعلق بمحركات السفينة. وعلى ريان السفينة أن يقدم دفتر الحوادث خلال أربع وعشرون ساعة من وصول السفينة إلى الإدارة البحرية المختصة للتأشير عليه ويكون التأشير خارج مصر من القنصل المصرى بالخارج أو من السلطة المحلية عند عدم وجوده.

الاقتراض بضمان السفينة وأجرتها لمواجهة الضرورات المفاجئة. وعند عدم كفاية القرض، أجازت له المادة (١٠٥ بحرى) الاقتراض بضمان البضاعة المشحونة بعد الحصول على إذن من قاضى الأمور الوقتية فى الجهة التى توجد بها السفينة إن كانت موجودة فى مصر، أو من القنصل المصرى أو السلطة القضائية المحلية عند عدم وجوده إن كانت موجودة فى الخارج (م ٢/١٠٥ بحرى).

وإذا لم يتيسر للربان الاقتراض، أجاز له المشرع القيام ببيع البضائع المشحونة بالقدر الذى يمكنه من مواجهة الظروف الضرورية بعد الحصول على إذن مماثل^(١). وإذا باع الربان أو اقترض بلا ضرورة أو دون إذن، كان مسئولاً قبل المالك وملزماً دون غيره بأداء المبلغ المقترض أو ثمن الأشياء المباعة.

مع ذلك فقد قلت هذه الاختصاصات التجارية فى الوقت الحاضر، نظراً لوجود ممثلين للمجهز فى الموانى التى ترسو فيها السفينة كأمين السفينة أو مدير الفرع، إلى حد يمكن معه التحول بأن دور الربان ينحصر فى الاختصاصات الفنية سائلة الذكر.

التقرير البحرى

يتعين على الربان خلال أربع وعشرين ساعة من وصول السفينة إلى الميناء أو المرسى أن يقدم تقريراً إلى الإدارة البحرية المختصة (مصلحة الموانى والمنائر) أو إلى القنصل المصرى أو إلى السلطة المحلية المختصة

(١) وإذا باع الربان البضائع تعين عليه محاسبة أصحابها على أساس السعر الجارى لبضائع من نفس الجنس والنوع فى الميناء المشحونة إليه وفى اليوم المتوقع وصولها فيه. على أنه يجوز للشاحنين أو وكلائهم أن يعارضوا فى رهن البضائع أو بيعها مع طلب تفرغها بشروط أداء أجرة النقل كاملة (م ٣/١٠٥ بحرى).

- ١٥٧ -

عند عدم وجوده، وذلك بالحوادث غير العادية التي طرأت أثناء الرحلة البحرية. وتتولى هذه الجهة المتسلمة تحقيق ما ورد فيه، بسماع أقوال البحارة والمسافرين إن اقتضى الأمر ذلك، وجمع المعلومات التي تساعد في الوصول إلى الحقيقة. ثم تقوم هذه الجهة بتحرير محضر بكل ذلك وتسلم صورة منه إلى الريان. إلا أنه يجوز في جميع الأحوال إقامة الدليل على خلاف ما جاء بالتقرير (م ٣/١٠٤ بحرى). ويعد التقرير، بعد تحقيقه، حجة بما فيه حتى يثبت العكس. ولا يجوز للريان، فيما عدا حالة الضرورة القصوى، أن يقوم بتفريغ السفينة قبل تقديم التقرير المذكور (م ٤/١٠٤ بحرى).

2024/2025

2024/2025

2024/2025

عبد المنعم حسن عبد المنعم حسن حسن



المبحث الثالث

علاقة الريان بالجهاز والشاحنين

كما سبق أن ذكرنا يتولى الجهاز تعيين الريان وعزله، لهذا ذهب البعض إلى القول بأن الريان مجرد عامل يرتبط مع الجهاز بعقد عمل، والعلاقة بينهم هي علاقة تبعية. مع ذلك فإن هذا الرأي مردود نظراً لأن الريان، وإن كان الجهاز هو الذى يتولى تعيينه وعزله، لا يقوم بأعمال مادية فقط بل بأعمال قانونية أيضاً. وعقد العمل لا يكون إلا فى إطار الأعمال المادية دون القانونية. لهذا ذهب رأى آخر إلى اعتبار الريان مجرد وكيل عن الجهاز. غير أن هذا رأى منتقد على أساس أن الريان وإن كان يقوم ببعض الأعمال القانونية، إلا أن طبيعة عمله تقتضى منه القيام ببعض الأعمال المادية. والوكالة، كما هو معروف، لا تكون إلا فى الأعمال القانونية، كما لا يمكن اعتبار الأعمال المادية التى يقوم بها من قبيل الأعمال الملحقه باختصاصاته القانونية أو تابعة لها.

2024/2025

2024/2025

2024/2025

وعليه فإن رأى الراجح يذهب إلى اعتبار الريان ممثلاً أو نائباً قانونياً عن الجهاز يستمد نيابته من القانون مباشرة وليس من العقد الذى أبرمه مع الجهاز. وهذه الوجهة من النظر هي التى تبناها القانون البحرى الجديد، إذ تقضى المادة ٩٩ منه على أن «يعتبر الريان النائب القانونى عن الجهاز»، فالعقد المبرم بينهما «ما هو إلا عمل قانونى شرطى، أى أنه شرط لتطبيق نظام تكفل القانون بتحديدده من قبل ولم يدع للأفراد حرية تعديله وفق مشيئتهم. وبمعنى آخر لا يترتب على العقد المبرم سوى إسناد مركز قانونى موضوعى محدد ابتداءً هو مركز الريان إلى شخص معين^(١)».

كذلك يعد الريان ممثلاً قانونياً للشاحنين. فعندما تدعو الحاجة إلى القيام ببعض التصرفات لصالح الشاحنين، فعليه مباشرتها نيابة عنهم. ومن

(١) د/ مصطفى كمال طه، القانون البحرى الجديد، المرجع السابق، ص ١٦٩.

قبيل هذه الأعمال ما نصت عليه المادة ١٠٧ من القانون البحرى، إذ تقضى بأنه إذا أصبحت السفينة غير صالحة للملاحة أثناء السفر وتعذر إصلاحها، تعين على الربان استئجار سفينة أو أكثر لنقل البضائع إلى المكان المعين دون أن تستحق زيادة فى الأجرة. وإذا تعذر عليه ذلك، فلا تستحق الأجرة إلا بمقدار ما تم من الرحلة. وفى هذا الفرض الأخير يتعين على الشاحنين إخراج بضائعهم دون التزام عليهم بدفع أجرة النقل كاملة، بل ما يعادل ما تم من سفر، ثم يتولى كل منهم تدبير شأنه كيفما يترأى له ما لم يوجد اتفاق مخالف.

ومن هذا القبيل أيضاً ما نصت عليه المادة ١٠٨ من القانون البحرى، حيث تقرر أنه على الربان اتخاذ الإجراءات الضرورية التى تقتضيها المحافظة على مصلحة مالك السفينة والمجهز والبجارة والمسافرين وذوى الحقوق على الشحنة طبقاً للعرف. كما عليه أن يقوم فى أحوال الضرورة بكل عمل عاجل تقتضيه سلامة الأرواح والمحافظة على السفينة والشحنة. إلا أنه يتعين عليه إخطار المجهز قبل القيام بأى إجراء غير عادى عندما تسمح الظروف بذلك.

وترتيباً على ذلك يتعين على الشاحنين الالتزام بنتائج الأعمال التى يقوم بها الربان فى صالحهم. وللربان الحق فى مطالبتهم بكل ما أنفقه من مصروفات لصالحهم، ومقاضاتهم باسمه بوصفه ممثلاً لهم.

المبحث الرابع

مسئولية الربان



لقد تصدت المادة ٣/١٠٨ من القانون البحرى لتحديد مسئولية الريان بنصها على أن يكون «الريان مسئولاً عن أخطائه ولو كانت يسيره». وهذه المسئولية تختلف بحسب المضرور، فهى مسئولية تعاقدية فى مواجهة المجهز، وتقصيرية فى مواجهة الغير.

فالريان يكون مسئولاً فى مواجهة المجهز عن أخطائه الشخصية حتى ولو كانت يسيره، وأساس تلك المسئولية هو العقد المبرم بينهم. أما الأخطاء التى يرتكبها أفراد الطاقم البحرى، فهو لا يكون مسئولاً عنها ما لم يكن ذلك نتيجة لسوء اختياره أو بسبب خطئه فى الإشراف عليهم. وفى هاتين الحالتين يعد الريان مسئولاً عن تلك الأخطاء على أساس من الخطأ الشخصى الصادر منه. نفس الأمر يمكن تقريره بصدد الأخطاء التى يرتكبها أحد المسافرين، إذ لا يعد مسئولاً عنها إلا إذا ثبت الخطأ الشخصى من جانبه، كأن يكون قد قصر فى إحكام الرقابة عليهم أو فى حفظ النظام على السفينة. بيد أنه يتعين فى هذه الحالة أن يثبت المضرور خطأ الريان وعلاقة السببية بين هذا الخطأ والمضرور الذى لحق به.

2024/2025

2024/2025

2024/2025

أما عن مسئوليته تجاه الغير، فهو مسئول عن أخطائه الشخصية على أساس من الخطأ التقصيرى الذى يحدث ضرراً للغير، كأن يصدم الريان سفينة أخرى بخطأ منه. غير أن الواقع العملى قد جرى على رجوع الغير مباشرة على المجهز تقادياً لعدم جدوى هذا الرجوع عندما تكون الأضرار على درجة من الجسامة تحتم رجوع المضرور على المجهز نظراً لملاءته وقدرته على تعويض هذه الأضرار. غير أن الريان لا يسأل عن الأخطاء التى تنتج عن أوامر المجهز، مادام أن الأفعال التى صدرت منه خارج نطاق وظيفته الفنية (١).

(١) د/ محمود الشرقاوى، القانون البحرى، المرجع السابق، ص ٢٦١.



- ١٦١ -

ولا تقف مسؤولية الربان عند تلك المسؤولية المدنية، وإنما يعاقب تأديبياً وجنائياً. فإذا ارتكب الربان خطأً فنياً ترتب عليه وقوع حادث بحرى فيه خطر على الأرواح أو الأموال أو كان من شأنه أن يؤدي إلى احتمال وقوع هذا الحادث، فإنه يعاقب تأديبياً وفقاً للمادة ٦ من القانون رقم ١٦٧ لسنة ١٩٦٠ بشأن الأمن والنظام والتأديب فى السفن. كما أنه يعاقب جنائياً إذا أساء استعمال سلطته أو ترك أحد البحارة مريضاً أو جريحاً دون أن يحقق له وسائل العلاج والترحيل (م ٢٠)، أو إذا لم يبذل ما يستطيعه من جهد لا يترتب عليه خطر جدى لسفينته أو لمن على متنها لإنقاذ سفينة أخرى تشرف على الغرق أو شخص يعثر عليه فى البحر (م ٢٢)، أو إذا نقض عقد تعيينه وترك السفينة فى غير أحوال الضرورة القصوى (م ٢٣).

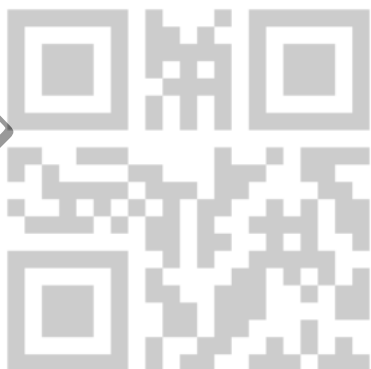
2024/2025

2024/2025

2024/2025

الفصل الثالث

البحارة



- ١٦٢ -

يقصد بالبحارة مجموعة العاملين على ظهر السفينة والذين يرتبطون مع المجهز بعقد عمل بحرى. وعليه يشمل هذا الإصطلاح الربان وضباط الملاحة والمهندسين البحريين وغيرهم ممن يقومون بخدمة السفينة. ولكن طبيعة عمل الربان ومركزه الخاص بوصفه سيد السفينة وقائد الطاقم هى التى اقتضت التعرض له على نحو مستقل. مع ذلك فإن هذا الأفراد لا يغير من كونه أحد أفراد الطاقم، يسرى عليه ما قرره المشرع من أحكام خاصة بأفراد الطاقم ما لم يوجد حكم خاص به. هذا ما بينته المادة ١/١٠٩ من القانون البحرى بقولها «يقصد بالبحارة كل شخص يرتبط بعقد عمل بحرى، ويعتبر الربان من البحارة فيما يتعلق بعقد العمل المبرم بينه وبين المجهز».

ودراسة الطاقم تقتضى منا التعرض لكيفية تكوينه (المبحث الأول)، وبيان مؤهلات كل طائفة من أفراد (المبحث الثانى).

2024/2025

2024/2025

2024/2025

المبحث الأول

تكوين الطاقم

أفراد الطاقم

- ١٦٣ -

يتكون طاقم السفينة من مجموعة الأشخاص الذين يعملون على ظهر السفينة بصرف النظر عن طبيعة العمل المكلفين به. غير أنه يمكن تصنيف هذا الطاقم إلى طائفتين: الأولى، مجموعة الأشخاص الذين يتولون السلطة فى السفينة وهم الربان وضباط الملاحة والمهندسين البحريين، والثانية، مجموعة الأشخاص الذين ينفذون الأوامر ويلتزمون بالطاعة وهم البحارة.

ولقد بينت الفقرة الثانية من المادة ١٠٩ بحرى الأساس فى تحديد المقصود بأفراد الطاقم، بقضائها تحدد القوانين واللوائح والاتفاقيات الدولية المعمول بها فى مصر وكذلك الأعراف البحرية المقصود بالربان والضباط والمهندسين البحريين وعدد البحارة الذين يجب وجودهم على السفينة والمؤهلات والشروط التى يجب توافرها فيهم.

ويقصد بالربان ذلك الشخص الذى يتولى قيادة السفينة، أما ضابط الملاحة فهو أى شخص يتولى فعلاً تسيير السفينة أو مناوراتها. ويقصد بالمهندس البحرى ذلك الشخص الذى يتولى إدارة وصيانة آلات السفينة. ويلحق بضباط الملاحة ويأخذ حكمهم طبيب السفينة وضابط اللاسلكى والضابط الإدارى الذى يتولى الإشراف على الإدارة الداخلية للسفينة. أما البحارة فيقصد بهم من يعاونون الربان والضباط فى أعمال الملاحة البحرية، ومن يقومون بإدارة آلات السفينة تحت إشراف المهندسين البحريين كالميكانيكيين، ومن يقومون ببعض الخدمات على السفينة كالطهاة والخدم.

المبحث الثانى

مؤهلات الطاقم

- ١٦٤ -

نظراً لخطورة العمل الذى يقوم به بعض أفراد الطاقم، فقد أوجبت المادة الثالثة من القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٨٢ فى شأن المؤهلات وإعداد الريابنة وضباط الملاحة والمهندسين البحريين على السفن ضرورة حصولهم على شهادات تؤهلهم للقيام بأعمالهم. وهذه الشهادات هى :

- ١- شهادة ريان.
- ٢- شهادة ضابط ملاحة أول.
- ٣- شهادة ضابط ملاحة ثان. ٤- شهادة ضابط ملاحة ثالث.
- ٥- شهادة كبير مهندسين بحريين. ٦- شهادة مهندس ثان بحرى.
- ٧- شهادة مهندس ثالث بحرى (١).

كذلك أوجبت المادة الثامنة من القانون ألا يقل الحد الأدنى لعدد ضباط الملاحة والمهندسين البحريين اللازمين للعمل على سفينة ما عما ورد بالجدولين أ ، ب من هذا القانون. وهذا العدد يختلف بحسب حمولة السفينة، وما إذا كانت من سفن الركاب أو البضائع، أو كانت تقوم بالملاحة فى أعالي البحار أو تقوم برحلات دولية قصيرة أو برحلات قريبة من الساحل، كما يختلف أيضاً تبعاً لقوة آلات السفينة.

كما تقضى المادة ١/١١٠ بحرى بأنه «لا يجوز لمن يتمتعون بالجنسية المصرية أن يقوموا بأى عمل فى السفن التى تبحر خارج المياه الإقليمية إلا بعد الحصول على جواز بحرى من الإدارة البحرية المختصة.

(١) يضاف إلى ذلك شهادة ريان ممتاز وشهادة كبير مهندسين بحريين ممتاز.

وتسرى على الجواز المذكور الأحكام المنصوص عليها فى القوانين والقرارات الخاصة بذلك»^(١).

وتقضى المادة ١١١ بحرى أنه لا يجوز لأى شخص القيام بعمل على سفينة مصرية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة طبقاً للقوانين واللوائح الخاصة بذلك.

هذا وتقوم إدارة التفتيش البحرى بمصلحة الموانى والمناشر بمراقبة استيفاء السفن التى تتواجد فى موانى الدولة للشهادات البحرية.

جنسية الطاقم

لقد اقتضت المادة ٢/١١٢ من القانون البحرى بألا يجاوز عدد البحارة الأجانب وأجورهم النسب التى يصدر بتحديددها قرار من الوزير المختص. ويستلزم قرار وزير النقل والمواصلات والنقل البحرى رقم ٦٨ لسنة ١٩٨٤ ألا تقل نسبة الملاحين المصريين على كل سفينة مصرية عن ٩٥% من مجموع الملاحين وألا تقل مرتباتهم أو أجورهم عن ٩٠% من مجموع مرتبات هذه الطائفة.

2024/2025

2024/2025

2024/2025

ولهذا الالتزام أهمية بالغة، إذ يترتب عليه شطب تسجيل السفينة. فلقد رأينا عند تناولنا لجنسية السفينة أن المادة العاشرة من القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن تقضى بشطب تسجيل السفينة عند عدم مراعاة الاشتراطات الخاصة بالجنسية المصرية الواجب توافرها فى البحارة وضباط الملاحة والمهندسين البحريين أو الاشتراطات الخاصة بالطلاب البحريين.

(١) من هذا النص يتضح أن الجواز البحرى ضرورى لمن يعمل على سفينة تبخر خارج المياه الإقليمية المصرية، وغير ضرورى لمن يعمل على سفينة تقتصر على الملاحة الساحلية بين الموانى المصرية.

- ١٦٦ -

كما تقضى المادة ١/١١٢ من القانون البحرى بقصر العمل على السفن التى تقوم بالملاحة الساحلية أو بالقطر أو بالإرشاد فى الموانئ المصرية على المصريين. ومع ذلك يجوز استخدام الأجانب للعمل عليها بعد الحصول على ترخيص من الإدارة البحرية المختصة (مصلحة الموانئ والمنائر). والحكمة من هذا الاستثناء هو الاستعانة فى بعض الأحوال بخبرات هؤلاء الأجانب فى هذا المضمار.

2024/2025

2024/2025

2024/2025

عبد المنعم حسن عبد المنعم حسن حسن

تالى



محمد المنعم حسن محمد المنعم حسن حسن

2024/2025

2024/2025

2024/2025





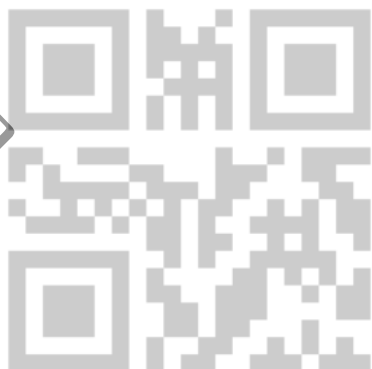
الباب الثالث فى العقود البحرية

2024/2025

2024/2025

2024/2025

محمد المنعم حسن محمد المنعم حسن حسن خالى





مميزات العقود البحرية: تتميز العقود البحرية بعدة خصائص أهمها:

١- اكتسابها للصفة التجارية ذلك لأن جميع الأعمال المتعلقة بالملاحة التجارية بحرية أكانت أو جوية تعتبر من قبيل الأعمال التجارية المنفردة حسب نص المادة الساسة من القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩. ولقد عدت هذه المادة بعض هذه الأعمال، وهى : (أ - بناء السفن والطائرات وإصلاحها وصيانتها. ب - شراء أو بيع أو تأجير أو استئجار السفن أو الطائرات. ج - شراء أدوات أو مواد تموين السفن أو الطائرات. د - النقل البحرى والنقل الجوى. هـ - عمليات الشحن والتفريغ. و - استخدام الملاحين أو الطيارين أو غيرهم من العاملين فى السفن أو الطائرات).

٢- تنسم العقود البحرية غالباً بالسمة الدولية، فهى تخدم النشاط البحرى الذى يغلب عليه الطابع الدولى لكون أطرافه من جنسيات مختلفة.

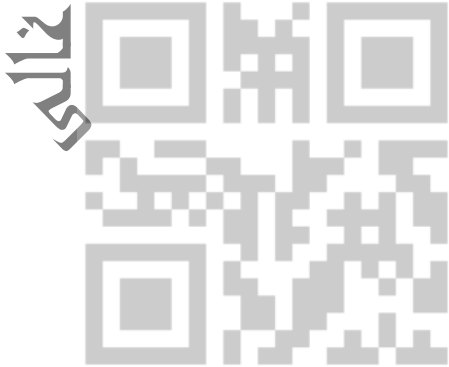
٣- يغلب على الكثير من الأحكام المتعلقة بالعقود البحرية اتصافها بالإلزامية، أى تعلقها بالطابع الأمر بحيث لا يملك ذوى الشأن القدرة على مخالفتها أو الخروج عليها وإلا عد الاتفاق على المخالفة باطلاً بطلاناً مطلقاً. ويهدف المشرع من هذه الإلزامية حماية الطرف الضعيف فى تلك العقود وهو الشاحن، ومن أمثلة القواعد الحمائية تلك التى تقرر بطلان شروط الإعفاء من المسؤولية التى درج الناقلون على تضمينها عقود النقل.

2024/2025

2024/2025

2024/2025

بعد هذه الإطلالة السريعة وفى إطار الغرض من دراسة العقود البحرية، سوف نركز على بيان أحكام عقد النقل البحرى للبضائع بوصفه الأكثر ذيوفا من الناحية العملية (الفصل الأول) ونرجى الحديث عن التأمين البحرى إلى (الفصل الثانى) والبيوع البحرية إلى (الفصل الثالث).



الفصل الأول

عقد النقل البحري للبضائع

يعرف عقد النقل البحري للبضائع بالعقد الذي يلتزم بمقتضاه الناقل بأن ينقل بحراً بضاعة لشاحن نظير أجر محدد^(١). وقد أوجب المشرع ضرورة

(١) لقد تناولت المادة ٢٠٨ من القانون التجاري تعريف عقد النقل بقضائها بأنه «اتفاق يلتزم بمقتضاه الناقل بأن يقوم بوسائله الخاصة بنقل شخص أو شئ إلى مكان معين مقابل أجرة». فعقد النقل هو اتفاق على هداه يلتزم شخص يسمى الناقل مقابل أجرة معينة بأن يقوم من خلال وسائله الخاصة بنقل شخص أو شئ إلى مكان معين.

ومن التعريف السابق، يتضح أن عقد النقل هو من العقود الرضائية الملزمة للجانبين. فهو يترتب التزاماً أساسياً على عاتق الناقل بالقيام بنقل أحد الأشخاص أو الأشياء إلى مكان يتفق عليه، وعلى عاتق الراكب أو المرسل بدفع الأجرة، وبناء على ذلك إذا لم يتم أو لم يف أحد المتعاقدين بما يترتبه العقد في ذمته من التزامات، جاز للمتعاقد الآخر المطالبة بفسخ العقد وفقاً لما تقرره القواعد العامة من أحكام

2024/2025 (١٥٧ مدنى). ولكن الواقع العقلى 2024/2025 على عدم إقدام أيأ من المتعاقدين على

المطالبة بفسخ العقد وإنما يحاول كل من جانبه بالحصول على ما يقرره العقد من حقوق. فغالباً ما يحاول الناقل مطالبة الراكب أو المرسل بالتنفيذ العيى (أى بدفع الأجرة). بينما يقتصر الراكب أو المرسل على المطالبة بالتعويض من خلال اللجوء إلى القضاء، مثبتاً المسؤولية العقدية للناقل وإخلاله بما عليه من التزامات سواء كان الإخلال كلياً أو جزئياً أم اقتصر على مجرد التأخير فى الوفاء. ويتميز عقد النقل إذن بأنه من عقود المعاوضة، فيخرج من نطاق النقل الاتفاقى النقل المجانى الذى يحدث دون اتفاق سابق كأن يقوم أحد الأفراد بالإشارة إلى قائد سيارة فيقف الأخير ويتولى توصيله إلى حيث أراد. أو أن يتم النقل بعد اتفاق دون أجرة ومثاله أن يقوم صديق بتوصيل صديقه لجهته المقصودة. ويتفق الفقه الغالب على إخراج هذه الصورة من دائرة النقل الاتفاقى وإخضاع ما يترتبه من آثار لقواعد المسؤولية التقصيرية لا العقدية.



يعد عقد النقل في الواقع من عقود الإذعان، فغالباً ما يفرض الناقل شروطه على المرسل أو الراكب بحيث لا يكون أمامه سوى الرضوخ لبنود العقد وشروطه. فعقد النقل يعد سلفاً بمعرفة الناقل، إعداد يمكن معه القول بأن الطرف الآخر لا يعلم ببوده في مرحلة التعاقد وإنما يبدأ هذا العلم أثناء تنفيذ العقد أى باستلام مستند النقل. هذا ما نلاحظه بوضوح في النقل البرى عن طريق السكك الحديدية أو بالسيارة كما يتضح في النقل الجوى، فلا يعرف الراكب بشروط العقد إلا بعد تسلمه لتذكرة السفر.

وقد يحدث أحياناً أن يكون الناقل نفسه مدعناً وهو ما يحدث عندما يحصل على امتياز بالنقل من إحدى الجهات الإدارية تحدد فيه الدولة شروط النقل.

- عقد النقل من العقود التجارية. فتجارية عقد النقل تتحقق دائماً بالنسبة للناقل متى اتخذ النقل شكل المشروع بصورة منظمة ومتجددة. أما إذا كان النقل يتم بصورة عرضية، فإنه لا يعتبر عقد نقل وإنما عقد مقاوله يخرج من نطاق القانون التجارى ليخضع للأحكام الواردة في هذا الشكل في القانون المدنى. ولا يعد عقد النقل تجارياً بالنسبة للمرسل أو الراكب إلا إذا انطبق عليه وصف العمل التجارى بالتبعية وهو ما يتحقق متى كان المرسل أو الراكب أحد التجار، أما إذا كان غير تاجر فإنه يعد من

2024/2025

2024/2025

العقود المدنية بالنسبة له. 2024/2025

وأخيراً يتميز عقد النقل بميزة خاصة تلائم طبيعته هي التغيير المكانى للشخص أو الشئ أى تحريكه ونقله من مكان إلى آخر. فعقد النقل لا يخلق مادة جديدة أما «هو ينهض بحركة السلعة من مكان إلى مكان (مكان الإنتاج إلى مكان التسويق إلخ).

وعلى ذلك ينبغى أن يكون التغيير المكانى هو الالتزام الأساسى للناقل أما إذا كان التزام تبعى للالتزام آخر أهم، كما هو الشأن عند قيام البائع بنقل البضاعة وتسليمها في محل المشتري، فلا يعد الأمر تنفيذاً لعقد نقل، وإنما العقد بيع لابسه نقل. هذا ما قرره الفقرة الثانية من المادة ٢٠٩ من القانون التجارى بنصها على أنه «كما تسرى تلك الأحكام على النقل ولو اقترنت به عمليات من طبيعة أخرى ما لم تكن هذه العمليات هي الغرض الرئيسى من التعاقد».

ويتعين أن يكون الناقل في تغييره المكانى للشخص أو الشئ مستقلاً في تنفيذ مهمته عن المرسل. وهذا هو ما يميز عقد النقل عن غيره من العقود التى قد تختلط

إفراغ عقد النقل البحرى فى سند أو وثيقة يطلق عليها (سند الشحن أو وثيقة الشحن)، ويهدف هذا الإجراء إلى التيسير على الأطراف بشأن ما يمكن أن يثور من منازعات فى المستقبل. فاشتراط الكتابة، قصد به سهولة إثبات عقد النقل من ناحية وقطع السبيل على المنازعات التى قد تثار بين الأطراف فى المستقبل من ناحية أخرى.

وسوف نقنصر فى دراستنا لعقد النقل البحرى على بيان الأحكام المتعلقة بسند الشحن، والالتزامات التى يترتبها على عاتق كل من الشاحن والناقل ثم نعرض بعد ذلك لمسئولية الناقل، كل فى مبحث مستقل.

به كعقد الإيجار أو عقد العمل. فالناقل لا يتبع المرسل أو الراكب ولا يأتزم بأوامره بل هو مستقل فى أدائه لمهمته. كما أن الناقل لا يقتصر عمله على مجرد وضع أداة النقل تحت تصرف المرسل أو الراكب لكى ينتفع بها وإنما يلتزم بصفة أساسية بأداء عمل هو نقل الأشياء أو الأشخاص من مكان إلى آخر. ومن ثم، فإذا اقتصر عمل الناقل على تمكين المتعاقد الآخر من استعمال أداة النقل، كان العقد إيجاراً وليس نقل كما هو الشأن بالنسبة لتأجير السيارات أو السفن.

ويجب أن يتم التغيير المكانى بواسطة الناقل أو بوسائله الخاصة، وهو ما ينطبق على الفرض الذى يقوم فيه المتعامل «بقطر وسيلة نقل أخرى بمقتضى عقد قطر، كما لو قامت سيارة بجر سيارة أخرى، فإن العقد يعتبر عقد نقل متى كانت السيارة المقطورة غير مزودة بمصدر ذاتى للطاقة وخاضعة تماماً لسيطرة السيارة القاطرة ... أما إذا كانت السيارة المقطورة تحتفظ بقوة محركها ويتحكم فيها صاحبها، كل ما هنالك أنها تحتاج معاونة بقصد مزيد من قوة السحب، فإن العقد يعتبر مقولة يتعهد فيه مالك أداة النقل القاطرة بأداء عمل لصالح مالك أداة النقل المقطورة». كذلك الأمر إذا اقتصر دور الناقل على مجرد قيادة الشئ، كما هو الحال إذا كان محل النقل حيوانات وانحصر دور الناقل على قيادتها من مكان إلى آخر، فلا يوصف العقد بكونه نقلاً لأنه لا يعد قد غير مكانها وإنما هى التى تحركت من مكانها إلى مكان آخر.

- ١٧٣ -



محمد المنعم حسن محمد المنعم حسن حسن

2024/2025

2024/2025

2024/2025

المبحث الأول
سند الشحن





يعد عقد النقل من العقود الرضائية التي تتم بتوافق إرادة طرفيه الناقل والشاحن ولا يلزم إفراغه في شكل معين، وإن كان المشرع البحرى قد استلزم كتابته، إلا أن الكتابة هنا مطلوبة فقط للإثبات وليس لصحة العقد^(١). فيظل الأصل أن عقد النقل البحرى للبضائع يتم بموافقة طرفيه على الشروط الواردة فيه بعد مناقشة بنودها، وإن كان ذلك بعيداً عن الواقع العملى، حيث يغلب عليها الإذعان. فعقد النقل يأخذ فى الغالب صورة عقود الإذعان، خاصة عندما يتم النقل على خطوط منتظمة، فلا يكون أمام الشاحن سوى

(١) هذا ما أكدت عليه محكمة النقض المصرية فى حكمها الصادر فى ١٩٧٨/٦/٢٦،

بقضائها بأنه «وإن كانت المادة ١٠٠ من قانون التجارة البحرى قد أوجبت أن يكتب

سند الشحن من أربع نسخ أصلية يوقع عليها الشاحن والربان، إلا أن الكتابة التى

أوجبتها هذه المادة ليست شرط لانعقاد عقد النقل البحرى أو صحته بل هى شرط

لإثباته، ومن ثم فإن عقد النقل البحرى يعتبر من العقود الرضائية ينعقد بتطابق

إرادتى الناقل والشاحن على نقل بضاعة بحراً أو تسليمها إلى المرسل إليه فى ميناء

الوصول، كما كان ذلك وكان قانون التجارة البحرى يجعل من المرسل إليه - وعلى

ما جرى به قضاء هذه المحكمة - طرفاً ذا شأن فى سند الشحن باعتباره صاحب

المصلحة فى عملية الشحن يتكافأ مركزه - حينما يطالب بتنفيذ عقد النقل - ومركز

الشاحن وأنه يرتبط بسند الشحن كما يرتبط به الشاحن ومنذ ارتباط الأخير به وكانت

الطاعة لم تنزع فى انعقاد عقد النقل البحرى رغم عدم التوقيع على سند الشحن،

فإن الحكم المطعون فيه إذ استخلص - فى حدود سلطته الموضوعية - قبول

الشاحن الضمنى للشروط التى تضمنها سند الشحن - سواء كانت شروطاً عادية أو

استثنائية - من قرينة استلامه السند دون أى اعتراض ومن قيامه بتنفيذ عقد النقل

دون تحفظ واستخلاص علم وقبول الطاعة المرسل إليها بشروط سند الشحن المشار

إليه بما فى ذلك شرط التحكيم - الوارد بمشارطة الإيجار التى أحال إليها سند

الشحن - ومن استنادها إليه ومطالبتها بتنفيذه فإن الحكم يكون قد التزم صحيح

القانون ويكون النعى عليه بهذا السبب على غير أساس (الطعن رقم ١٧٧ لسنة

٤٢ق، مجموعة أحكام النقض، س ٢٩، ص ١٥٤٨)؛ راجع كذلك الطعن رقم ٢٠٣

لسنة ٤٢ق، مجموعة الأحكام، س ٢٩، ص ١٥٥٣.



- ١٧٥ -

الرضوخ لما تضعه شركات النقل من شروط أو رفضها دون إدخال أية تعديلات عليها. ويعد سند الشحن هو الكيفية التي يتم من خلالها إثبات عقد النقل البحري.

وسوف نعرض في تناولنا لسند الشحن للتعريف به ثم لصحة البيانات الواردة به وحجيتها في الإثبات كل في مطلب مستقل.

المطلب الأول

التعريف بسند الشحن

[١] ماهيته

سند الشحن هو إيصال بالبضائع المشحونة يوقعه الربان ويسلمه للشاحن كدليل على استلام البضاعة على ظهر السفينة.

وقد بينت المادة ١٩٩ من القانون البحري الجديد مراحل إصدار السند بنصها على أنه :

- ١- يصدر الناقل بناء على طلب الشاحن عند تسلم البضائع سند شحن. 2024/2025
- ٢- ويجوز للناقل أن يسلم الشاحن إيصالاً بتسلم البضائع قبل شحنها.
- ٣- ويستبدل سند الشحن بهذا الإيصال بناء على طلب الشاحن بعد وضع البضائع في السفينة .
- ٤- وللشاحن أن يطلب من الناقل أو ممن ينوب عنه وضع بيان على سند الشحن يفيد حصول الشحن فعلاً على سفينته أو سفن معينة مع بيان تاريخ الشحن.

[٢] بيانات سند الشحن

١- أسماء الأطراف

٢ - بيان البضائع المشحونة

يُبد أن تعيين البضاعة المشحونة ليس أمراً ميسوراً من الناحية العملية، إذ يجب أن تشحن البضاعة بسرعة حتى لا تبقى على الأرصفة فترة طويلة وحتى لا تتعطل السفينة عن السفر. لهذا درج العمل على اكتفاء الناقل أو ^{2024/2025} ^{2024/2025} الرّبان بما ورد في سند الشحن دون التحقق من صحتها مع تدوين أن البيانات الخاصة بالبضاعة «غير معتمدة من الناقل» أو أنها «حسب قول الشاحن» أو أن «البضاعة مجهولة الوزن أو مجهولة المقدار أو المقاس أو المحتويات أو الحالة أو القيمة».

وتلعب هذه التحفظات دوراً هاماً في عملية الإثبات، إذ يترتب عليها أن البيانات الخاصة بالبضاعة لا تكون لها حجية في الإثبات، بحيث يتعين على الشاحن إقامة الدليل على أن البضاعة المسلمة إلى الناقل كما تم وضعها في سند الشحن حتى يمكنه الرجوع على الناقل بالتعويض عن الهلاك أو التلف الذي أصاب البضاعة أثناء عملية النقل. وهو أمر يصعب

عبد المنعم حسن عبد المنعم حسن

خالد



إثباته، مما يمكن معه القول بأن هذه التحفظات من شأنها إعفاء الناقل من المسؤولية عن العجز أو التلف.

وعلى هذا الأساس فرضت الاتفاقية الدولية لتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن (م ٣/٣) على الناقل أو الریان أو وكيل الناقل بعد استلام البضائع أن يسلم الشاحن عند الطلب، سند شحن يتضمن بنوع خاص :-

أ - العلامات الرئيسية الضرورية للتعرف على البضاعة كما سلمها الشاحن قبل البدء فى الشحن، شريطة أن تطبع هذه العلامات أو تلصق بأى شكل آخر وبصورة واضحة على البضاعة غير المغلفة أو على الصناديق أو الأغلفة المعبأة فيها البضائع بحيث تظل قراءتها ميسورة.

ب - عدد الطرود أو القطع أو الكمية أو الوزن حسب الأحوال كما سلمها الشاحن خطأً.

2024/2025

2024/2025 ج - حالة البضاعة وشكلها الخارجى.

ومفاد هذا النص أنه يتعين على الناقل أو الریان التحقق من بيانات البضاعة، أما إذا استحال عليه إجراء هذا الأمر، فلقد أجازت له الفقرة ذاتها على سبيل الاستثناء إيراد بعض التحفظات المبررة وذلك بقولها « إلا أنه لا يتوجب على الناقل أو وكيله أو ریان السفينة التصريح عن العلامات والعدد والكمية والوزن أو تدوينها فى سند الشحن إذا كان لديه سبب جدى يحمله على الإرتياب فى عدم مطابقتها تماماً للبضاعة المسلمة إليه، أو عندما لا يتوافر لديه الوسائل الكافية للتدقيق فيها».

فوفقاً لهذه الفقرة يتقرر الاستثناء فى حالتين، الأولى عندما يتوافر لدى الناقل سبب جدى للشك فى صحة البيانات المدرجة بسند الشحن (كما فى حالة وضع كمية من البضاعة على الرصيف لا تتناسب مع ما قدمه الشاحن

في سند الشحن). والثانية عندما لا تتوافر لدى الناقل الوسائل الكافية للتحقق من البيانات الخاصة بالبضاعة وهو ما يتحقق عندما يقدم الشاحن البضاعة قبل مغادرة السفينة بمدة وجيزة، وفيما عدا ذلك تكون التحفظات التي يدرجها الناقل باطلة لا أثر لها.

ويتعين على الناقل ذكر الأسباب الجدية التي دفعته للشك فيما أورده الشاحن من بيانات أو ما حال بينه وبين التحقق من صحتها، وعليه يقع عبء إثبات ذلك، فإن عجز عن هذا الإثبات لا يلتفت إلى ما دونه من تحفظات بسند الشحن^(١).

(١) هذا ما قرره محكمة النقض المصرية في حكمها الصادر في ١٩٦٧/١/٢٤، بقضائها بأنه إذا كانت الفقرة الثالثة من معاهدة سندات الشحن قد أوجبت على الناقل استلام البضائع وأخذها في عهدتها ان يسلم إلى الشاحن بناء على طلبه سند للشحن يتضمن مع بياناته المعتادة بيانات أوردها في البنود (أ، ب، ج) من تلك الفقرة، وإذ نصت على ما يأتي «ومع ذلك فليس الناقل أو الربان أو وكيل الناقل ملزماً بأن يثبت في سندات الشحن أو يدون فيها علامات أو عدداً أو كماً أو وزناً إذا توافر لديه سبب جدي يحمله على الشك في عدم مطابقتها للبضائع المسلمة إليه فعلاً، أو عندما لا تتوافر لديه الوسائل الكافية للتحقق منها، فإن مؤدى ذلك أن التحفظ الذي يدونه الناقل في سند الشحن تدليلاً على جهله بمحتويات البضاعة المسلمة إليه أو بصحة البيانات المدونة عنها بسند الشحن لا يعتد به ولا يكون له اعتبار في دفع مسؤوليته عن فقد البضاعة المسلمة إليه إلا إذا كانت لديه أسباب جدية للشك في صحة بيانات الشاحن أو لم يكن لديه الوسائل الكافية للتحقق من ذلك، ويقع عبء إثبات جدية أسباب هذا الشك أو عدم كفاية وسائل التحقق من صحة تلك البيانات - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على عاتق الناقل، فإن عجز عن هذا الإثبات تعين عدم التعويل على هذا التحفظ (طعن رقم ٣٠٥ لسنة ٣٢ق، مجموعة أحكام النقض س١٨، ١٤، ص١٧٦)؛ راجع كذلك حكمها الصادر في ١٩٧٣/٤/١٧، طعن = رقم ١٤٥ لسنة ٣٨ق، مجموعة أحكام النقض، س٢٤، ٢٤، ص٦١٦)؛ وأيضاً حكمها الصادر في ١٩٨٧/٢/٩ في الطعن ١٠٢٦ لسنة ٥١ق، إذ قضت بأنه وحيث أن الشركة الطاعنة تنعى بالسبب الرابع - على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون - وفي بيان ذلك تقول أنه



سند الشحن وأوراق الضمان

لا يؤدي التحفظ الوارد في سند الشحن دوره فقط في تقويض حجة السند في الإثبات وإنما يفقده أيضاً قيمته الائتمانية وقدرته على التداول، فلا يمكن للشاحن التصرف في البضاعة أو الاقتراض بمقتضاها.

لما كانت البيانات المدونة على البضاعة بسندات الشحن متعلقة بالوزن والمحتويات - وكان الناقل لم يتحفظ إلا على الوزن والمحتويات فإن قيام الحكم بسحب أثر التحفظ على عدد البضاعة وما رتبته على ذلك من رفع مسؤولية الناقل يكون قد خالف القانون. فإذا كانت الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من معاهدة بروكسل لسندات الشحن لسنة ١٩٢٤ - المنطبقة على النزاع - قد قضت بعدم ضرورة قيام الناقل أو وكيله أو الريان بأن يثبت في سندات الشحن أو يدون فيها علامات أو عدد أو كمية أو وزن البضائع إذا توافر لديه سبب جدى يحمله على الشك في عدم مطابقتها لما سلم إليه فعلاً أو عندما لا تتوافر لديه الوسائل الكافية للتحقق من ذلك، فإن مفاد ذلك أن التحفظ الذى يدرجه الناقل في سند الشحن تدليلاً على جهله بصحة البيانات المدونة به والمتعلقة

2024/2025

البضائع المسلمة إليه لا يعتد به متى أثره في رفع مسؤوليته عند فقد هذه البضائع إلا بالنسبة للذى أدرج التحفظ من أجله. لما كان ذلك وكان الثابت من صور سندات الشحن - موضوع النزاع - المقدمة من الطاعنة والمرفقة بملف الطعن - أنها تضمنت بيانات تتعلق بعدد ونوع ووصف ووزن وحجم البضاعة المشحونة بينما التحفظ المدرج بهذه السندات يتعلق بالجهل بوزن ومحتويات البضاعة فقط - فإن الشركة المطعون ضدها، الناقل، لا تفيد من التحفظ المشار إليه - على فرض توافر شروط إعماله - إلا بالنسبة لهذين البيانيين فقط وتكون مسئولة عن تسليم البضاعة طبقاً للعدد المدرج بسندات الشحن والذى لم يرد عليه التحفظ. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وسحب أثر التحفظ على البيان الخاص بعدد البضاعة ورتب على ذلك قضاءه بعدم مسؤولية المطعون ضدها عن العجز العددي المدعى به، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.

2024/2025



وتجنباً لهذا الوضع الضار، يحاول الشاحن الاتفاق مع الناقل على أن يعطيه سند للشحن خالياً من أى تحفظ يطلق عليه (سند شحن نظيف) مقابل أن يعطيه «ورقة ضمان» يورد بها ما يراه من تحفظات ويتعهد فيها الشاحن بأن يضمن للناقل ما يترتب من نتائج يحدثها عدم مطابقة البضاعة عند التسليم للبيانات المدونة بسند الشحن.

ولقد أقر القضاء المصرى صحة أوراق الضمان واعتبارها حجة على طرفيها (الناقل والشاحن) فقط، بمعنى عدم جواز الاحتجاج بها على حامل السند باعتباره من الأغيار كالمرسل إليه^(١). ومن ثم «يكون للمرسل إليه أن

(١) راجع فى هذا المعنى، حكم محكمة النقض المصرية الصادر فى ١٩٦٦/٣/٢٢ فى الطعن رقم ٣٢٠ لسنة ٣١ق، إذ قررت المحكمة أن خطابات الضمان أوراق يثبت فيها الشاحن التحفظات التى طلب الناقل إدراجها فى سند الشحن ولكنها لم تدرج به استجابة لرغبة الشاحن وبموجب هذه الخطابات يتعهد الشاحن بضمان كافة النتائج التى تترتب على عدم مطابقة البضاعة عند التسليم للبيانات الواردة فى سند الشحن إذ تعرض الناقل للمطالبة من قبل الغير بالتعويض وذلك مقابل أن يسلمه الناقل سند

شحن نظيفاً خالياً من هذه التحفظات 2024/2025 2024/2025

والحصول بمقتضاه على الائتمان من البنوك، فضلاً عن فائدة هذه الأوراق فى تسهيل عمليات النقل البحرى التى تقتضى السرعة فى إجراءاتها. أوراق الضمان هذه باعتباره حجة على عاقيدها وحدهما، الشاحن والناقل، ولا يجوز الاحتجاج بها على الغير من حاملى سند الشحن، لامخالفة فيها لمعاهدات سندات الشحن الموقعة ببروكسل طالما أن المقصود منها مجرد دحض قرينة الإثبات من سند الشحن فى العلاقة بين الناقل والشحن ولم يتضمن اتفاقاً على إعفاء الناقل من المسئولية ولم تكن مشوبة عند إصدارها بقصد إيهام الغير وإدخال الغش عليه عند تداول سند الشحن (مجوعة الأحكام، س ١٧، ص ٦٢٧) وراجع كذلك الحكم الصادر فى الطعن رقم ١٢٩٣ لسنة ٤٨ق، إذ قضت المحكمة أنه متى كان خطاب الضمان، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة، حجة على طرفيه وحدهما - الشاحن والناقل - ولا يحتج به على الغير من حاملى سند الشحن، فإن الدعوى التى يقيمها الناقل البحرى

يتمسك ببيانات سند الشحن النظيف الخالي من التحفظات وأن يطالب الناقل بالتعويض عن الأضرار الثابتة عند تسليم البضاعة، على أن يكون للناقل الرجوع بالتعويض الذى دفعه على الشاحن استناداً إلى ورقة الضمان^(١)».

[٣] إسم السفينة وشروط النقل

يتعين أن يتضمن سند الشحن إسم السفينة التى يتم النقل عليها حتى يتمكن الشاحن أو المرسل إليه من الاستعلام عن ميعاد الوصول والحضور لاستلام البضاعة. مع ذلك فقد يخلو سند الشحن من ذكر إسم السفينة وهو ما يعرف تحت إسم «السند برسم الشحن» وهو شائع الاستعمال فى الواقع العملى لما يحققه من فوائد كثيرة لكل من الشاحن والناقل.

فبالنسبة للناقل، فإنه يحقق له فائدة عملية تتمثل فى إمكانية تسلم البضاعة والحصول على الأجرة دون إنتظار حصول الشحن بالفعل وتعيين السفينة، خاصة عندما يتوافر لدى الناقل أكثر من سفينة كما لو كان شركة كبيرة لديها عدة سفن، ففى هذه الأحوال لا يملك الناقل إمكانية تحديد السفينة التى سيتم عليها النقل. أما بالنسبة للشاحن، فإنه يمكنه من سرعة إرسال السند الممثل للبضاعة إلى المرسل إليه حتى قبل الشحن تنفيذاً لإلتزاماته.

2024/2025

2024/2025

2024/2025

ضد الشاحن يطالبه بالتعويض الذى دفعه إلى المرسل إليه استناداً إلى خطاب الضمان الذى أصدره الشاحن مقابل حصوله على سند شحن نظيف خال من التحفظات، يكون أساسها المسؤولية التعاقدية وليست المسؤولية التقصيرية، وإذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون (جلسة ١٩٨٢/٣/٨، مجموعة الأحكام، س ٣٣، ص ٢٩٥).

(١) د/ جلال وفاء محنين، المرجع السابق، ص ٣٤٧؛ أنظر فى هذا المعنى، نص المادة ٢٠٧ من القانون البحرى والتى تقرر أن «كل خطاب ضمان أو اتفاق يضمن بمقتضاه الشاحن تعويض الناقل عن الأضرار التى تنتج عن إصدار سند شحن خال من أى تحفظ على البيانات الواردة به، لا يحتج به قبل الغير الذى لا يعلم وقت حصوله على السند بعدم صحة تلك البيانات. ويعتبر المرسل إليه الذى صدر السند بإسمه أو لأمره من الغير فى حكم هذه المادة، إلا إذا كان هو الشاحن نفسه....».

ويعيب هذا السند برسم أنه لا يتيح لمن يكون بيده التحقق من شحن البضاعة وتاريخ وصولها لعدم معرفة اسم السفينة. لهذا أجازت الاتفاقية الدولية المتعلقة بسندات الشحن، للشاحن أن يطلب من الناقل تسليمه سند شحن متضمناً اسم السفينة ومؤشراً عليه بما يفيد شحن البضاعة فى مقابل السند برسم الشحن.

كما يتعين أن يشتمل سند الشحن على الشروط المتفق عليها للنقل من مكان القيام ومكان الوصول والطريق البحرى الذى ستسلكه السفينة إذا لم يكن النقل على خطوط منتظمة وكذلك أجرة النقل.

[٤] عدد النسخ

لقد حددت المادة ٢٠٢ من القانون البحرى عدد النسخ التى يحرر منها سند الشحن بنصها على أن :-

١- يحرر سند الشحن من نسختين، تسلم إحداها إلى الشاحن وتبقى الأخرى لدى الناقل ويذكر فيها أنها غير قابلة للنزول عنها.

2024/2025 ٢- ويوقع الناقل أو من يتوكل عنه النسخة المسلمة للشاحن، ويكون التوقيع بالكتابة أو بأى وسيلة أخرى تقوم مقام الكتابة، وتعطى هذه النسخة لحاملها الشرعى الحق فى تسلم البضاعة والتصرف فيها.

٣- ويجوز أن ينسخ من سند الشحن بناء على طلب الشاحن عدة نسخ، وتكون كل نسخة موقعة ويذكر فيها عدد النسخ التى حررت وتقوم كل نسخة مقام الأخرى، ويترتب على تسليم البضائع بمقتضى إحداها اعتبار النسخ الأخرى ملغاة بالنسبة إلى الناقل.

ومن النص يتضح بوضوح أن المشرع قد أجاز تحرير عدة نسخ من سند الشحن بناء على طلب الشاحن، على أن يذكر فى هذه الحالة، فى كل نسخة، عدد النسخ التى حررت حتى لا يختلط الأمر ويعتقد البعض أن هناك

- ١٨٣ -

عدد من السندات بعدد النسخ المعطاة. ويذكر أيضاً في كل نسخة قيامها مقام النسخ الأخرى وأن تسليم البضاعة بمقتضى إحداها يلغى ما تبقى. ويتعين فضلاً عن ذلك، أن يتضمن سند الشحن تاريخ إصداره. وهو ما قرره المادة ٢٠٠ من القانون البحرى بقضائها بأن يذكر فى سند الشحن على وجه الخصوص (ز) مكان إصدار السند وتاريخ إصداره وعدد النسخ التى حررت منه.

2024/2025

المطلب الثانى

2024/2025

قوة السند فى الإثبات

١ - حجية السند فيما بين طرفيه

لسند الشحن حجية كاملة فى الإثبات فيما بين طرفيه الشاحن والناقل. فهو يعد دليلاً على عقد النقل وشروطه وما يجب دفعه من أجرة، كما يعد حجة على حصول الشحن فى الميعاد المحدد فى السند. فبصفة عامة يستطيع كل منهما التمسك بما تضمنه السند من بيانات لإثبات ما يدعيه. هذا ما أكدته صراحة المادة ١/٢١٠ من القانون البحرى الجديد بنصها على أنه مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من المادة ٢٠٥ من هذا القانون يعد سند الشحن دليلاً على تسلم الناقل للبضائع من الشاحن بالحالة المبينة فيه، وإذا

كان سند الشحن مشتملاً على البيان المنصوص عليه في (الفقرة الثالثة) من المادة ١٩٩ من هذا القانون عد دليلاً على شحن البضاعة في السفينة أو في السفن المعينة في البيان وفي التاريخ المذكور فيه، كما يعد سند الشحن حجة في إثبات البيانات التي يشتمل عليها، وذلك فيما بين الناقل والشاحن وبالنسبة إلى الغير.

مع ذلك فإن هذه الحجة ليست مطلقة، إنما هي حجة بسيطة يجوز نفيها بالدليل العكسي، بإثبات أن ما تضمنه السند من بيانات لا يمت للحقيقة بصلة. هذا المعنى ما حرصت الفقرة الثانية من المادة ٢١٠ من القانون البحري على تأكيده بقولها بأنه يجوز في العلاقة بين الناقل والشاحن إثبات خلاف الدليل المستخلص من سند الشحن وخلاف ما ورد به من بيانات، ولا يجوز في مواجهة الغير حسن النية إثبات خلاف الدليل المستخلص من السند أو خلاف ما ورد به من بيانات، ويجوز ذلك لهذا الغير.

وعلى الرغم من أن الأصل العام يحتم نفي ما جاء بسند الشحن عن طريق الكتابة (أي أن ما جاء بالسند يتعين دحضه بالكتابة)، فقد أجاز الفقه والفضاء لكل من طرفي العقد إقامة الدليل العكسي بكافة طرق الإثبات شريطة الإقناع، بمعنى استناد الدليل إلى قرائن أو حقائق لا إلى مجرد مزاعم أو فروض (١).

٢- حجية السند بالنسبة للغير

لا تقتصر حجية سند الشحن على طرفيه فقط وإنما تمتد إلى الغير. ويلزم بداءة تحديد المقصود بالغير، والأصل أن الغير هو كل شخص ليس طرفاً في عقد النقل. وهو ما يصدق على مشتري البضاعة وشركات التأمين، كما أن الفقرة الثالثة من المادة ٢١٠ من القانون البحري قد اعتبرت المرسل

(١) د/ مصطفى كمال طه، أصول القانون البحري، رقم ٤٢٧؛ د/ على حسن يونس، العقود البحرية، رقم ١٤.



إليه الذى صدر السند باسمه أو لأمره من الغير إلا إذا كان هو الشاحن نفسه.

وتختلف حجية سند الشحن بحسب ما إذا كان يستخدم للإثبات لمصلحة الغير فى مواجهة طرفيه أو لمصلحة طرفيه فى مواجهة الغير.

فى الفرض الأول عندما يستخدم سند الشحن للإثبات لمصلحة الغير فى مواجهة طرفيه، يكون لسند الشحن حجية مطلقة، فلا تقبل بياناته إثبات العكس من قبل طرفيه طالما كان الغير حسن النية.

أما فى الفرض الثانى عندما يثور النزاع بين الشاحن البائع والمرسل إليه المشتري يمكن للطرف الأول الاستناد إلى سند الشحن لإثبات قيامه بتنفيذ التزامه على الوجه المبين فى السند، ولكن يجوز لهذا الغير (المرسل إليه) إن كان له مصلحة إثبات عكس بيانات السند بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة والقرائن.

ولقد عرضت الاتفاقية الدولية لسندات الشحن لقوة السند فى الإثبات من خلال الفقرة الرابعة من المادة الثالثة والتي تقضى بأنه «يشكل سند الشحن قرينة كافية حتى ثبوت العكس، لجهة استلام البضاعة كما هى مدونة فيه، وفقاً لل فقرات أ ، ب ، ج السابقة». كما تنص الفقرة الخامسة من المادة ذاتها على أن «يعتبر الشاحن ضامن للناقل عند الشحن، لصحة العلامات والعدد والكمية والوزن كما هى مسلمة منه وعليه أن يعوض الناقل عن كافة الخسائر والأضرار والنفقات الناتجة عن عدم صحة هذه البيانات..... ولا يؤثر حق الناقل فى هذا التعويض على مسؤولياته وتعهداته الناشئة عن عقد النقل تجاه أى شخص آخر غير الشاحن».

فكأن الفقرة الرابعة تناولت حجية السند فيما تضمنه من بيانات متعلقة بعلامات البضاعة وعددها وكميتها.... إلخ باعتباره حجة بسيطة قابلة لإثبات العكس. أما الفقرة الخامسة فقد عالجت مشكلة البيانات غير صحيحة المتعلقة بالبضاعة وأوضحت حق الناقل فى دعوى ضمان تجاه الشاحن مع عدم



- ١٨٦ -

الإخلال بمسئولية الناقل تجاه أى شخص آخر غير الشاحن. بمعنى إذا كانت حجية السند فيما بين طرفيه تقبل الدليل العكسى، فإنه لا يقبل من الناقل إثبات عكس ما جاء بسند الشحن من بيانات تجاه الغير، أى أن للسند حجية مطلقة فى الإثبات لصالح الغير.

المطلب الثالث

شكل سند الشحن وتداوله

لقد بينت المادة ٢٠٣ من القانون البحرى شكل السند بتفصيل واف، جمعت فيه بين ما استقر عليه العمل وما أخذت به معظم القوانين الوضعية بقضائها بأن :-

١- يحرر سند الشحن باسم شخص معين أو لأمره أو لحامله.

٢- يكون النزول عن سند الشحن الإسمى بإتباع الإجراءات المقررة بشأن حوالة الحق.

٢٠٢٤/٢٠٢٥ ٢٠٢٤/٢٠٢٥ ٣- يكون سند الشحن للأمر قابلاً للتداول بالتظهير، ويعتبر توقيع حامله على ظهر السند بمثابة تظهير ناقل للملكية، وتسرى على هذا التظهير أحكام قانون التجارة. ويتم تداول سند الشحن المحدد لحامله بالمناولة.

٤- يجوز النص فى سند الشحن على حظر حوالاته أو تداوله.

أما المادة ٢٠٤ من القانون ذاته فقد نصت على أن يكون حاملاً شرعياً لسند الشحن المبين إسمه فيه، أو المحال إليه إن كان السند إسمىاً، وحامله إن كان السند لحامله أو مظهر على بياض، والمظهر إليه الأخير إن كان السند للأمر وذكر فيه إسم المظهر إليه».

ووفقاً لهذه النصوص، يجوز أن يكون سند الشحن إسمياً (باسم شخص معين) أو للأمر أو للحامل.

١- سند الشحن الإسمى

كما بينت المادة ٢٠٣، أن سند الشحن قد يكون باسم شخص معين، وهو ما يحدث عملاً عندما تكون البضاعة مرسلة للشاحن نفسه أو لوكيل عنه. ويتعين لانتقال السند الإسمى اتباع إجراءات حوالة الحق، أى يلزم قبول الناقل للتنازل عن السند أو إبلاغه به. وفى هذه الحالة يجب على الناقل ألا يسلم البضاعة إلا للشخص الذى انتقل إليه السند بطريق حوالة الحق أو للشخص المبين فى السند إذا لم يبلغ بالتنازل.

٢- سند الشحن للأمر أو للإذن

يكون سند الشحن للأمر أو للإذن إذا صدر لأمر الشاحن أو لأمر المرسل إليه، أى يحدد فيه الإسم مسبقاً بكلمة لأمر أو لإذن، وهو ما يحدث عملاً لما يترتب عليه من سهولة تداول السند. لهذا يلزم أن ترد كلمة الإذن أو الأمر صراحة فى سند الشحن حتى يمكن تداوله بطريق التظهير. وهكذا يبدو واضحاً أن ما أورده المشرع فى القانون البحرى من أحكام ليس إلا ترديداً لحكم القواعد العامة فيما يتعلق بحوالة الحق أو بما يجرى عليه العمل فى الحياة التجارية وقننه القانون التجارى فيما يتعلق بالتظهير. حيث ينطبق على تداول سند الشحن للأمر أو للإذن الأحكام المتعلقة بتظهير الكمبيالة، وبالتالي يدخل سند الشحن للأمر فى عداد السندات القابلة للانتقال بطريق التظهير (١).

(١) راجع المادة ٣٩١ من التقنين التجارى.

ويؤدي تظهير سند الشحن إلى نقل ملكية الأشياء وحيازتها للمظهر إليه، ومن ثم لا يجوز تسليم البضاعة إلا له ولو كان التظهير على بياض (م ٢٠٤).

٢ - سند الشحن للحامل

قد يكون سند الشحن لحامله، وعندئذ يتم تداوله بالمناولة، ومن ثم تنتقل ملكية الأشياء لمن يحمل السند، وإليه تسلم عند الوصول. وفي الغالب لا يحرر سند الشحن لحامله، إلا ما ندر، لما يحمله من مخاطر أهمها الضياع أو السرقة.

مما سبق يتضح - أن سند الشحن يمثل الأشياء موضوع النقل ويقوم مقامها، ففيه تندمج ويعد حامله بمثابة حائز لها، وهو ما يؤدي إلى إمكانية بيعها أو رهنها أثناء الطريق. وإن كان السند في الأصل قد نيط به إثبات الشحن، وإن تطور بعد ذلك إلى حد اعتباره أداة لإثبات عقد النقل البحري ذاته في حالة عدم وجود سند إيجار.

2024/2025

2024/2025

2024/2025

المبحث الثاني

آثار عقد النقل البحري

يرتب عقد النقل التزامات في ذمة كل من طرفيه على التفصيل التالي:

فيلتزم الشاحن بتسليم البضاعة للناقل تمهيداً لشحنها (وإن كان الأصل أن الشحن والتفريغ يقع على عاتق الشاحن ما لم يتفق على غير ذلك)، ودفع أجرة النقل (وهذا هو الالتزام الأساسي على الشاحن في عقد النقل البحري).

أما الناقل فيلتزم بتقديم سفينة صالحة للملاحة ولتنفيذ النقل المتفق عليه، كما يلتزم بعمليات الرص والتحريم باعتبارها من العمليات الفنية التي

- ١٨٩ -

يتوقف عليها توازن السفينة وقدرتها على مواجهة تقلبات البحر، ويلتزم الناقل أيضاً بالمحافظة على البضائع وتسليمها عند الوصول (١).
وفيما يلي نعرض للالتزامات الشاحن ثم للالتزامات الناقل، كل في مطلب مستقل .

المطلب الأول

إلتزامات الشاحن

يلتزم الشاحن حسبما تقضى نصوص القانون البحرى بتسليم البضاعة للناقل تمهيداً لشحنها، وأما الإلتزام الرئيسى الذى يترتبه عقد النقل البحرى على عاتق الشاحن فهو الإلتزام بدفع الأجرة المستحقة عن النقل، فضلاً عن الإلتزام بالشحن والتفريغ.

[١] الإلتزام بالشحن والتفريغ

يقصد بالشحن وضع البضاعة المراد نقلها على ظهر السفينة وهو ما يتنوع باختلاف البضاعة محل الشحن. فإذا كانت هذه الأخيرة من مواد صلبة فإنه

(١) لقد أثير التساؤل عن مصير الإلتزامات التى يترتبها عقد النقل البحرى للبضائع فى حالة بيع السفينة التى سيتم عليها النقل، وهل يؤدى ذلك إلى فسخ عقود النقل المرتبطة بها؟ لقد تصدت المادة ٢١٣ للإجابة على هذا التساؤل بقضائها بأنه لا يترتب على بيع السفينة فسخ عقد النقل البحرى لأنه وإن أجاز سوف يضر بالتجارة ويضع الشاحنين فى حرج شديد.

يتم شحنها بواسطة رافعات، أما إذا كانت من مواد سائلة فإن شحنها يتم عن طريق أنابيب.

وأما التفريغ فيقصد به إنزال البضاعة من على ظهر السفينة إلى الرصيف وهو كالشحن عملية مادية يتبع فيها الطريقة التي اتبعت في الشحن. وغالباً ما يتم الاستعانة بعمال متخصصين في هذه العمليات للقيام بالشحن والتفريغ يطلق عليهم مقاولي الشحن والتفريغ. والأصل أن الشحن والتفريغ يقع على عاتق الشاحن أو المرسل إليه ما لم يتفق على غير ذلك، كأن يتفق على تسليم البضاعة بجوار السفينة أو تحت الروافع. ففي هذه الأحوال، يقتصر التزام الشاحن على مجرد وضع البضاعة على الرصيف بمحاذاة السفينة أو تحت الروافع، ويكون على الناقل الالتزام بالشحن والتفريغ^(١).

مع ذلك فقد قررت المادة ٢١٥ من القانون البحري أن الالتزام بالشحن والتفريغ يقع على عاتق الناقل ما لم يقضى الاتفاق بغير ذلك، وذلك بنصها

2024/2025

2024/2025

2024/2025

(١) هذا ما قرره صراحة محكمة النقض المصرية بقضائها أن عقد النقل البحري يلقي على عاتق الناقل التزاماً بتسليم البضاعة سليمة إلى أصحابها، وإذا كان التسليم يستلزم تفريغ البضاعة، فإن تدخل مقاول التفريغ إنما يكون لحساب الناقل وتحت مسؤوليته، ويكون مركزه مركز التابع للسفينة، ولا يكون للمرسل إليه إلا الرجوع على الناقل لتعويض الأضرار الناجمة عن عمل المقاول إذ لا تربطه بهذا الأخير أية علاقة قانونية مباشرة تجيز له الرجوع عليه شخصياً وذلك كله ما لم يتضمن سند الشحن نصاً يفوض الريان مقاول التفريغ والتعاقد معه نيابة عن ذوى الشأن، إذ يكون للمرسل إليه في هذه الحالة دعوى مباشرة قبل مقاول التفريغ والتعاقد لمساءلته عن الأضرار الناجمة عن عمله (طعن رقم ٧٢١ لسنة ٤٠ق، جلسة ١٩٧٦/٢/١٦، مجموعة الأحكام س٢٧، ص٤٤)؛ وانظر كذلك حكمها الصادر في ١٩٨٠/٦/٢٣، طعن رقم ٧١٣ لسنة ٤٤ق، مجموعة الأحكام، س٣١، ص١٨٣٢).

على أن «يلتزم الناقل بشحن البضائع فى السفينة وتفرغها ما لم يتفق على غير ذلك»^(١).

فكان المادة ٢١٥ نقلت هذا الالتزام من على عاتق الشاحن أو المرسل إليه، لتقرضه على الناقل، على الرغم من أن هذه العمليات ليست من قبيل العمليات الفنية التى تحتاج إلى ذوى الخبرة، كما أن القائم بهذا الالتزام يستعين فى الواقع بأشخاص متخصصين فى عمليتى الشحن والتفريغ وهم المقاولون البحريون الذى يتعهدون بتنفيذ هذه المهام. ويتحمل الناقل المخاطر التى تحدث للبضاعة أثناء عمليات الشحن والتفريغ، ومن ثم لا يستطيع دفع المسؤولية استناداً إلى الاستعانة بمقاول شحن وتفرغ، لكونه الملتزم قانوناً بإتمام هذه العمليات.

[٢] الالتزام بتسليم البضاعة

هذا الالتزام قرره صراحة المادة ٢١٨ من القانون البحرى الجديد بقضائها بأنه «على الشاحن تسليم البضائع للناقل فى الزمان والمكان المتفق عليهما، أو اللذين يقضى بهما العرف السائد فى ميناء الشحن. إذا لم يوجد

2024/2025

2024/2025

2024/2025

(١) على العكس، كانت المادتان ١١٠، ١١١ من القانون البحرى القديم تجعل عمليتى الشحن والتفريغ على عاتق الشاحن، كما هو الأصل العام، غير أن القانون الجديد قد خالف هذا الأصل وجعل هذا الالتزام على عاتق الناقل ما لم يتفق على غير ذلك. ولقد لاقى هذا الوضع الجديد استحسان الفقهاء نظراً لارتباط هذه المهام بعقد النقل والذى أصبح مع التقدم العلمى يغطى مرحلة الشحن السابقة على النقل ومرحلة التفريغ اللاحقة عليه. كما أن المستقر فى غالبية القوانين هو التزام الناقل برص البضاعة على السفينة، ومن ثم لا يعقل أن يتم الشحن والتفريغ بمعرفة الشاحن أو المرسل إليه، على الرغم من تداخل هذه العمليات وما ترتبه من أحكام. لذا كان من الأجدر دمجها فى عقد النقل بحيث يتحملها الناقل. (راجع، د/مصطفى كمال طه، القانون البحرى الجديد، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، ١٩٩٥، ص ٢٦٣ وما بعدها).

اتفاق على غير ذلك. ولا يجوز أن تزيد قيمة التعويض الذى يستحق عند التأخير فى تنفيذ هذا الالتزام على مقدار الأجرة».

ومفاد هذا النص أن التسليم يتم حسب الأصل فى المكان والزمان المتفق عليهما أو حسبما يقضى العرف فى ميناء الشحن عند عدم وجود الاتفاق. أما مقدار التعويض المستحق عند عدم مراعاة ميعاد التسليم فيترك لما اتفق عليه الطرفان أو حسبما تقضى القواعد العامة، ولكن لا يجوز بأى حال من الأحوال ألا يزيد التعويض على مقدار الأجرة، فإن زاد على ذلك وجب إنقاظه بمقدارها^(١).

[٣] الالتزام بدفع أجرة النقل

يعد دفع أجرة النقل هو الالتزام الأساسى الذى يترتبه عقد النقل البحرى على عاتق الشاحن. ولقد تعرضت المادة ٢١٩ من القانون البحرى لبيان هذا الالتزام بقضائها بأن «يلتزم الشاحن بأداء أجرة النقل، وإذا كانت الأجرة مستحقة الأداء عند الوصول، التزم أيضاً بأدائها من له الحق فى تسلم البضاعة إذا قبل تسلمها».

2024/2025

2024/2025

2024/2025

وإذا لم يذكر فى سند الشحن مقدار الأجرة عند الوصول، يفترض أن الناقل قبض الأجرة بكاملها عند الشحن، ولا يجوز إثبات ما يخالف ذلك فى مواجهة الغير الذى لا يعلم وقت حصوله على السند أن الأجرة أو جزءاً منها لا يزال مستحقاً. ويعتبر المرسل إليه الذى صدر السند بإسمه أو لأمره من الغير فى حكم هذه المادة إلا إذا كان هو الشاحن نفسه. ولا يبرأ الشاحن أو من له حق تسلم البضائع من دفع الأجرة ولو تلفت البضائع أو نقصت كميته أو قيمتها أثناء السفر». أما المادة ٢٢٠ فقد قررت استحقاق أجرة

(١) د/ مصطفى كمال طه، المرجع السابق، ص ٢٧٦ ؛ د/ جلال وفاء محبين، قانون التجارة البحرية، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، ١٩٩٧، ص ٢٨٦.

- ١٩٣ -

النقل عن البضائع التي يقرر الربان إلقاءها في البحر أو التضحية بها بأى صورة أخرى لإنقاذ السفينة أو الشحنة، وذلك مع مراعاة أحكام الخسارات البحرية.

ويتضح من النصوص السابقة، أن الأصل فى بيان مقدار أجرة النقل هو عقد النقل ذاته، فإن لم تحدد فى هذا الأخير تعين الرجوع إلى العرف أو أجرة المثل عند التعاقد.

والأصل أن يتم دفع الأجرة من الشاحن عند القيام لكونه هو المدين الأصلي بها، مع ذلك فقد يتفق على الوفاء بالأجرة عند الوصول، فلا يلتزم بأدائها الشاحن وحده وإنما يلتزم بها المرسل إليه أيضاً إذا قبل استلام البضاعة. وفى هذا الشأن قررت المادة ٢١٩ قرينة على عدم تضمن سند الشحن أن الأجرة أو جزء منها مستحق عند الوصول، مفادها قيام الناقل بقبض الأجرة كاملة من الشاحن، إلا أنها قرينة بسيطة يمكن إثبات عكسها فى العلاقة بين الناقل والشاحن، ولكنها قاطعة فى العلاقة بالغير حسن النية. ويعد المرسل إليه من الغير فى هذا المقام إلا إذا كان هو الشاحن نفسه.

2024/2025

وتستحق الأجرة كاملة حتى ولو تلفت البضائع أو نقصت كميتها أو قيمتها أثناء السفر، أو قرر الربان إلقاءها فى البحر أو التضحية بها، مع مراعاة أحكام الخسارات البحرية المشتركة، متى كان ذلك ضرورياً لإنقاذ السفينة أو الشحنة.

أثر القوة القاهرة على الالتزام بدفع الأجرة

يتأثر الالتزام بدفع الأجرة بما يطرأ على تنفيذ عقد النقل من حوادث، كالقوة القاهرة أو خطأ الغير أو إهماله. ولقد بينت المادة ٢٢١ من القانون البحرى أثر القوة القاهرة على هذا الالتزام بقضائها بأنه «لا تستحق أجرة النقل

إذا هلك البضائع بسبب قوة قاهرة أو إهمال الناقل في تنفيذ ما يفرضه عليه القانون أو العقد من التزامات».

ويتضح من هذا النص أن القوة القاهرة لا تؤدي إلى انقضاء الالتزام بالنقل ومن ثم انقضاء الالتزام بدفع الأجرة، إلا إذا ترتب عليها هلاك البضاعة هلاكاً كلياً، وعلى الناقل رد هذه الأجرة إن كان قد قبضها^(١).

ويتربط نفس الحكم إذا كان الهالك راجع إلى إهمال الناقل في تنفيذ ما يفرضه عليه القانون أو العقد من التزامات، إما إذا كان الهالك بفعل الشاحن أو لعييب في البضاعة فلا أثر له على تنفيذ الالتزام بدفع الأجرة، وإنما يسأل الشاحن عن تعويض الضرر الذي أصاب السفينة أو البضائع الأخرى المشحونة عليها (م ٢٢٢ بحرى)^(٢).

أما إذا أدت القوة القاهرة إلى مجرد تلف البضاعة، استحق الناقل الأجرة كاملة عنها لكونه قد قام بتنفيذ التزامه بالنقل. ولا يجوز للشاحن الذى تلفت بضاعته بسبب القوة القاهرة أو لعييب فيها تركها فى مقابل الأجرة.

2024/2025

2024/2025

2024/2025

وقد يقتصر فعل القوة القاهرة على مجرد إيقاف السفينة لتعطيلها، وفى هذه الحالة يستحق الناقل الأجرة كاملة إذا لم ينتظر الشاحن لحين إصلاحها وأخرج بضائعه من عليها، وذلك بصرف النظر عما قطعت السفينة من مسافة من هذه الرحلة.

(١) د/ مصطفى كمال طه، المرجع السابق، ص ٢٧٩؛ د/ جلال وفاء محبين، المرجع السابق، ص ٢٨٧؛ د/ كمال حمدى، القانون البحرى، منشأة المعارف، الإسكندرية، ١٩٩٧، ص ٥٦٣.

(٢) وهذه المادة تنص على أن «يضمن الشاحن الضرر الذى يصيب السفينة أو البضائع المشحونة فيها إذا كان الضرر ناشئاً عن فعله أو فعل تابعيه أو عن عيب فى البضاعة».

ضمانات الوفاء بالأجرة

فى الواقع، لا تظهر الحاجة إلى ضمانات للوفاء بأجرة النقل إلا إذا كانت مستحقة الدفع عند الوصول وفى هذه الحالة يكون للناقل الحق فى حبس البضائع لعدم قيام المرسل إليه بدفعها إلا إذا قدم ما يكفل الوفاء بها. أما إذا كانت البضائع قابلة للتلف، جاز للربان أن يطلب بيعها. وهنا يكون للناقل حق امتياز على ثمن البضائع حتى يستوفى أجرة النقل وملحقاتها (مادة ٢/٢٢٦ بحرى).

المطلب الثانى

التزامات الناقل

يلتزم الناقل بعدة التزامات أهمها الالتزام بتقديم سفينة صالحة للملاحة ^{2024/2025} وبحريته ^{2024/2025} وتحميل البضاعة، وكذلك ^{2024/2025} الالتزام بنقلها وتسليمها إلى المرسل إليه. ^{2024/2025}

١ - الالتزام بتقديم سفينة صالحة للملاحة

يلتزم الناقل بأن يضع تحت تصرف الشاحن سفينة صالحة للملاحة، وهذا ما يستفاد من نص المادة ٢١٤ من القانون البحرى التى تقرر أنه «على الناقل إمداد السفينة وتجهيزها بما يلزم لتكون صالحة للملاحة ولتنفيذ السفر المتفق عليه، ونقل نوع البضاعة التى تشحن فيها، وعليه إعداد أقسام السفينة المخصصة للشحن لتكون صالحة لوضع البضاعة فيها وحفظها».

وهذا الحكم هو ما قرره الفقرة الأولى من المادة الثالثة من الاتفاقية الدولية المتعلقة بسندات الشحن، حيث أوجبت على الناقل قبل الرحلة وفى بدايتها أن يمارس نشاطاً كافياً :-

- ١٩٦ -

أ - لجعل حالة السفينة صالحة للملاحة .

ب - لتهيئة السفينة وتجهيزها وتموينها .

ج - لجعل العنابر وغرف التبريد والبرادات وكافة أجزاء السفينة المعدة لشحن البضاعة فيها بحالة جيدة ومؤهلة لاستيعاب هذه البضاعة ونقلها وحفظها^(١).

٢ - الالتزام بالرص والتستيف

يقصد بالرص وضع البضاعة فى أماكنها المناسبة وتستيفها بالطريقة التى تكفل المحافظة عليها ووقايتها من خطر الهلاك أو التلف، كذلك العمل على حفظ توازن السفينة. والأصل أن يتم الرص داخل السفينة والأقسام المخصصة للشحن، فلا يجوز للناقل أن يقوم برص البضاعة على سطح السفينة، لما يؤدى إليه ذلك من تعريض البضاعة لأخطار عدة كالبلل سواء بمياه البحر أو الأمطار أو التلف. ومن ثم يكون الناقل مسئولاً مسئولية كاملة عما يلحق البضائع من هلاك أو تلف إن هو شحنها على السطح^(٢)، غير

2024/2025

2024/2025^{٢٥٤٥} يستثنى من ذلك الأحوال الآتية:

(١) ويستفاد من هذا النص، أن التزام الناقل بجعل السفينة صالحة للملاحة هو إلتزام ببذل عناية، على أثره يعفى الناقل من المسؤولية عن هلاك البضاعة أو تلفها الناشئ عن عدم صلاحية السفينة للملاحة إذا أثبت أنه بذل «الهمة الكافية فى تنفيذ إلتزامه قبل البدء فى السفر؛ د/ مصطفى كمال طه، المرجع السابق، ص ٢٦٣» على العكس، يعد إلتزام الناقل، وفقاً للقانون المصرى، إلتزام بتحقيق نتيجة، على أثره لا يعفى الناقل من المسؤولية إلا إذا أثبت أن الهلاك أو التلف يرجع إلى سبب أجنبى لا يد له فيه. فلا يكفى للإعفاء هنا أو درء المسؤولية إثبات الناقل أنه بذل من العناية ما يكفى لجعل السفينة صالحة للملاحة.

(٢) د/ مصطفى كمال طه، المرجع السابق، ص ٢٦٤ ؛ د/ كمال حمدي، المرجع السابق، ص ٥٣٦.



١- حالة الإتفاق على شحن البضاعة على سطح السفينة. فإذا حصل الناقل كتابة على موافقة الشاحن بالشحن على سطح السفينة وكانت الموافقة ثابتة على سند الشحن ومذيلة بتوقيع الشاحن، انتقت مسئوليته عما يلحق البضاعة من هلاك أو ضرر أو تلف.

٢- إجازة العادات البحرية الشحن على سطح السفينة. وهو ما يتحقق في شحن الأخشاب والقاطرات والسيارات وغيرها من الأشياء التي جرت العادة على شحنها على السطح بالنظر إلى حجمها الكبير.

٣- حالة الملاحة الساحلية الصغيرة، لأن المخاطر التي تترتب عليها غالباً ما تكون طفيفة، كما أن السفن التي تستخدم في الملاحة بين ميناءين على بحر واحد لا تتوافر فيها عادة عناصر تسمح برص البضاعة داخلها (م ٢١٦ من القانون البحري).

وفي جميع الأحوال يلتزم الناقل بعملية التسليم، حتى في تلك التي يتم فيها الإتفاق على قيام الشاحن بعمليات الشحن والتفريغ، لأنه كما سبق أن نوهنا أن التسليم يتولاه الناقل لكونه من العمليات الفنية التي يتوقف عليها توازن السفينة وقدرتها على مواجهة مخاطر الملاحة، بالإضافة لضمان سلامة البضائع المشحونة عليها.

٣ - الإلتزام بالنقل

يعد النقل هو الإلتزام الأساسي الذي يترتب عليه عقد النقل البحري في ذمة الناقل، ويتضمن الإلتزام بنقل البضاعة من ميناء القيام إلى ميناء الوصول. ويتعين على الناقل في أدائه لهذا الإلتزام إتباع خط السير المتفق عليه، فإن لم يكن هناك إتفاق، فإنه يتبع الخط المعتاد لمثل هذه الرحلة البحرية. فلا يجوز له إذن أن يسلك طريقاً آخر أو يحيد عنه إلا لمبرر قوى كعاصفة



شديدة أو قيامه بإنقاذ سفينة أو إنقاذ أرواح فى خطر أو لإصلاح السفينة من بعض التلفيات التى أصابتها حتى يتسنى له استكمال الرحلة إلخ .

فإذا انتفت الضرورة الملجئة أو إنعدم السبب الجدى، عد الناقل مسئولاً عما يلحق البضاعة من تلف أو ضرر حتى ولو كان ذلك نتيجة لقوة قاهرة إذا ثبت أن الضرر الذى لحقها ما كان يلحقها لولا هذا الانحراف.

ولا يجوز للناقل تغيير السفينة التى شحنت عليها البضاعة أثناء الطريق إلا إذا اتضح أنها غير صالحة للملاحة أو تكملة الرحلة، لأن التغيير من شأنه تعريض البضاعة للهلاك أو التلف أثناء التفريغ وإعادة الشحن. كذلك يحق للناقل تغيير السفينة إذا اتفق على ذلك فى عقد النقل أو عندما تتوقف السفينة عن مواصلة السفر لعطل لحق بها، حيث يتعين على الناقل توفير سفينة أخرى لنقل البضائع إلى ميناء الوصول دون تحميل الشاحن زيادة فى الأجرة مقابل المصروفات الناشئة عن التغيير. أما إذا كان التوقف راجعاً إلى سبب أجنبى لا يد للناقل أو تابعوه فيه، تكون المصروفات على الشاحن مع استحقاق الناقل الأجرة كاملة (م ٢١٧ بحرى).^{2024/2025}

2024/2025

٤ - الالتزام بالمحافظة على البضاعة وتسليمها

يلتزم الناقل بالمحافظة على البضاعة أثناء وجودها فى حيازته وحراسته، وهو التزام بوسيلة وليس بتحقيق نتيجة، بمعنى أن الناقل يعفى من المسؤولية بإثباته أنه اتخذ هو وتابعوه التدابير اللازمة لمنع الضرر أو بإثباتهم أنه لم يكن فى مقدورهم اتخاذها. كذلك يتعين على الناقل تسليم البضاعة إلى المرسل إليه أو من عينه الشاحن لاستلامها. والتسليم عملية قانونية تختلف عن التفريغ كعملية مادية مؤداها إخراج البضاعة من السفينة إلى ميناء الوصول. وبالتسليم ينتهى عقد النقل وتتقضى مسؤولية الناقل عن المحافظة على البضائع.

والعبرة فى التسليم هو بالتسليم الفعلى الذى يتم بعد فحص البضاعة ومعاينتها للتحقق من مطابقتها لما تضمنه سند الشحن. ولقد تناولت المواد من ٢٢٣ إلى ٢٢٦ الأحكام الخاصة بتسليم البضاعة على التفصيل التالى:-

أ - صاحب الحق فى الاستلام

لقد بينت المادة ٢٢٣ صاحب الحق فى الاستلام بقولها «على الرّبان تسليم البضائع عند وصولها إلى الحامل الشرعى لسند الشحن أو من ينوب عنه فى تسلمها». فالأصل إذن أن يتم التسليم للحامل الشرعى لسند الشحن. ويكون حاملاً شرعياً لهذا الأخير المبين إسمه فيه أو المحال إليه إن كان السند إسمياً، وحامله إن كان السند لحامله أو مظهرّاً على بياض، والمظهر إليه الأخير إن كان السند للأمر وذكر فيه إسم المظهر إليه (مادة ٢٠٤ بحرى).

وأخيراً يقوم التسليم إلى وكيل الشحنة مقام تسليم البضاعة إلى الحامل الشرعى للسند.

2024/2025

2024/2025

2024/2025

ب - قرينة التسليم

هذا الحكم بينته بوضوح المادة ٢٢٤ بحرى بقضائها «يعد تسليم نسخة من سند الشحن إلى الناقل قرينة على تسليم البضائع إلى صاحب الحق فى تسلمها، مالم يثبت غير ذلك». فتسليم نسخة من سند الشحن إلى الناقل يعد قرينة على قيام الأخير بتسليم البضاعة إلى صاحب الحق فى تسلمها ولكنها قرينة بسيطة تقبل الدليل العكسى.

د - التزام بين حملة نسخ سند الشحن

لقد نصت المادة ٢٢٥ من القانون البحرى على أنه «١- إذا تقدم عدة أشخاص يحملون نسخاً من سند الشحن القابل للتداول بطلب تسلم البضاعة، وجب تفضيل حامل النسخة التى يكون أول تظهير فيها سابقاً على تظهيرات

النسخ الأخرى. ٢- وإذا تسلم البضائع حامل حسن النية لإحدى النسخ، كانت له الأفضلية على حامل النسخ الأخرى ولو كانت تظهيراتها أسبق تاريخاً». وهذا النص يعرض لحالة التزامم على تسلم البضاعة، من الرهان، العديد ممن يحملون نسخاً من سند الشحن القابل للتداول، وهو ما يجب مواجهته بالترقية بين :-

١- وقوع التزامم عند وجود البضاعة فى حوزة الرهان أو الأمين الذى يكلفه بتسليمها، وفى هذه الحالة تكون الأفضلية لحامل النسخة التى تحمل تظهيراً سابقاً على تظهيرات النسخ الأخرى، باعتباره حامل لأولى النسخ التى أطلقت فى التداول، وبه انتقلت الملكية إلى المظهر إليه وتعد التظهيرات الأخرى قد وقعت على غير محل^(١).

٢- وقوع التزامم بعد تسليم البضاعة من الرهان أو من الأمين لأول حامل تقدم إليه، ثم ظهر حامل آخر تحمل نسخته تظهير سابق على تظهير من تسلم البضاعة. وفى هذه الحالة تكون الأفضلية لحائز البضاعة إذا كان حسن النية، لكونه يملك التمسك بقاعدة الحيازة فى المنقول سند الملكية^(٢).

2024/2025

2024/2025

2024/2025

(١) د/ مصطفى كمال طه، القانون البحرى الجديد، المرجع السابق، ص ٢٧٣.
(٢) وقد يحتج البعض فى هذه الحالة بالقول بأن سند الشحن يمثل البضاعة، ومن ثم تنوب حيازته عن حيازتها. ويتعين بالتالى إعتبار الحامل الأول حائزاً للبضاعة ومالكاً لها بمجرد تظهير السند إليه. بيد أن هذا القول «مردود عليه بأن سند الشحن يجعل حامله حائزاً حيازة رمزية لبضاعة ليست فى يده فعلاً، أما من يتسلم البضاعة فيحوزها حيازة فعلية. وفى مجال التزامم بين الحيازتين تقدم الحيازة الفعلية على الحيازة الرمزية. وقد تضمنت هذا الحكم المادة ٩٥٤ مدنى بقولها: ١- تسلم السندات المعطاة عن البضائع المعهود بها إلى أمين النقل أو المودعة فى المخازن يقوم مقام تسليم البضاعة ذاتها. ٢- على أنه إذا تسلم شخص هذه المستندات وتسلم آخر البضاعة ذاتها وكان كلاهما حسن النية، فإن الأفضلية تكون لم تسلم البضاعة : د/ مصطفى كمال طه، المرجع السابق، ص ٢٧٤».

- ٢٠١ -

ويمثل هذا الحكم إتفاقاً لما تقتضى به القواعد العامة والتي ترجح حق من تسلم الشئ على حق من تسلم مستنداته فقط (م ٩٥٤ مدنى).

د - إمتناع أو غياب من له الحق فى تسلم البضاعة

لقد بينت حكم هذه الحالة المادة ٢٢٦ من القانون البحرى الجديد بقولها «١- إذا لم يحضر صاحب الحق فى تسلم البضاعة أو حضر وامتنع عن تسلمها أو عن أداء أجرة النقل أو غيرها من المبالغ الناشئة عن النقل، جاز للناقل أن يطلب من قاضى الأمور الوقتية الإذن بإيداع البضائع عند أمين يعينه القاضى، ويجوز للناقل طلب الإذن ببيع البضائع كلها أو بعضها لاستيفاء المبالغ المذكورة.

٢- ويكون للناقل إمتياز على ثمن البضائع لإستيفاء أجرة النقل وغيرها من المبالغ التى تستحق له بسبب النقل».

ويبدو بوضوح من النص السابق أنه إذا امتنع المرسل إليه عن استلام البضاعة أو إذا لم يتقدم أحد للمطالبة بها، يحق للربان أن يطلب من قاضى الأمور الوقتية بيع البضاعة كلها أو بعضها لاستيفاء الأجرة من ثمنها وإيداع ما لم يباع منها لدى أمين يعينه.

المبحث الثالث

مسئولية الناقل

كانت مسؤولية الناقل البحرى خاضعة لأحكام القواعد العامة فى المسؤولية العقدية، فلم تفرد المجموعة البحرية القديمة تنظيمات خاصة لمسئولية الناقل من الناحية الموضوعية. فلقد اكتفى المشرع فى ظل القانون القديم بإيراد الأحكام الخاصة بالدفع بعدم قبول دعوى المسؤولية ومدة تقادمها (المواد ٢٧١ ، ٢٧٤ ، ٢٧٥).

- ٢٠٢ -

وفى ظل هذا القصور، فقد استقر الرأى على إخضاع مسؤولية الناقل لأحكام المسؤولية التعاقدية وتلك الواردة، بشأن مسؤولية الناقل البرى، فى التقنين التجارى. وعليه لا يجوز للشاحن أو المرسل إليه الرجوع على الناقل على أساس المسؤولية غير التعاقدية لأن خطئه ينشأ عن التزام عقدى لا عن الإخلال بالالتزام يفرضه القانون. لهذا فقد درج الناقلون على اشتراط إعفائهم من المسؤولية الناشئة عن تنفيذ عقد النقل البحرى، مما أدى إلى ذيوها وعدم خلو عقود النقل منها إلى درجة أن صارت شروطاً مألوفة يميل إليها الناقلون متعللين بالظروف الصعبة التى تمارس فيها عملية النقل البحرى. وقد أدى هذا الوضع إلى تضاعف إهمال الناقلين اعتماداً على عدم مسؤوليتهم، حتى أصبح تنفيذ عقد النقل مرهوناً بمشيئة الناقل، لأنه ليس بمقدور الشاحن إثبات مسؤولية الأول استناداً إلى عدم عدالة الحل العقدى. فشروط المسؤولية ليست من تلك المتعلقة بالنظام العام التى لا يحق للأفراد مخالفتها أو الخروج على أحكامها، ولهذا فقد تعددت أحوال دفع المسؤولية سواء بالاستناد إلى هذه الشروط أو ارتكانا إلى السبب الأجنبى.

2024/2025

2024/2025

2024/2025

فلا جدال، أن التزام الناقل البحرى هو التزام بتحقيق نتيجة شأنه فى ذلك شأن الناقل البرى أو النهري، وتتحقق النتيجة بوصول البضاعة سليمة وكاملة فى الموعد المتفق عليه فى عقد النقل أو الذى يحدده العرف. وبناء على ذلك يعد الناقل مسؤولاً عما يصيب البضاعة من تلف أو هلاك كلى أو جزئى أو عن مجرد التأخير فى وصولها. ولا يجوز للناقل دفع مسؤوليته إلا بإثبات السبب الأجنبى، الذى يشمل القوة القاهرة وخطأ الشاحن وكذلك العيب الذاتى للبضاعة ويدخل فيه أيضاً ما يعرف بعجز الطريق، أى النقص الذى يصيب البضاعة بنسبة معينة درج العرف على التسامح فيها كتلك الناشئة عن الجفاف أو البخر.



- ٢٠٣ -

وإزاء هذا الوضع المجحف بالشاحنين، فقد تدخلت بعض الدول محاولة منها لحمايتهم، وذلك بإبطال شروط الإعفاء من المسؤولية. هذا ما قرره الولايات المتحدة الأمريكية بإصدارها قانون هارتر Harter act سنة ١٨٩٣ والذي يقضى ببطلان شروط الإعفاء من المسؤولية ما عدا تلك المقررة بشأن الأخطاء التي تقع في الملاحة أو في إدارة السفينة، بشرط أن يبذل الناقل قبل السفر العناية المعقولة لجعل السفينة في حالة صالحة للملاحة.

أما في النطاق الدولي، فقد تدخلت العديد من الدول لحماية الشاحنين وذلك بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن والموقعة في بروكسل عام ١٩٢٤^(١)، والتي تقرر المادة الثالثة منها أن كل شرط أو تعاقّد أو اتفاق في عقد النقل يتضمن إعفاء الناقل من المسؤولية عن الهلاك أو التلف اللاحق بالبضائع الناشئ عن الإهمال أو الخطأ أو التقصير في الواجبات أو الالتزامات المنصوص عليها في هذه المادة أو يتضمن تخفيف هذه المسؤولية على وجه مخالف لما هو منصوص عليه في هذه المادة، يعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً ولا يترتب عليه أثر. ويعتبر بمثابة إعفاء من المسؤولية، كل شرط يتضمن التنازل إلى الناقل عن الحقوق الناشئة عن التأمين أو أي شرط آخر مماثل له.

(١) لقد بدأت هذه المحاولة في لاهاي عام ١٩٢١ بالمؤتمر الذي عقدته جمعية القانون الدولي والذي ضم ممثلي الناقلين والشاحنين والبنوك، وقد أسفر عن بعض القواعد التي لم يكن لها صفة ملزمة بل كانت تستند قوتها من إتفاق الأطراف على إعمالها. ومن ثم كان من المنطقي ألا تحقق هذه القواعد النجاح المرغوب بتعليق تطبيقها على إرادة الأطراف ومشيتهم ولم يشأ أحد من الناقلين أن يخطو الخطوة الأولى في هذا السبيل، لهذا دعت الحاجة إلى عقد معاهدة دولية جديدة تتعلق بنصوصها بالنظام العام. ولقد أسفرت الجهود الدولية بعقد معاهدة بروكسل لعام ١٩٢٤.

ولقد انضمت مصر إلى هذه المعاهدة في ٢٩ مايو سنة ١٩٤٤، إلا أن انطباقها مرهون بكون العلاقة محل المنازعة ذات طابع دولي، أى تطرق العنصر الأجنبي لأحد عناصرها، أما العلاقات الوطنية البحتة فتسرى عليها أحكام القانون الداخلى. وعلى ذلك يعد شرط الإعفاء من المسؤولية أو التخفيف منها صحيحاً وفقاً لأحكام القواعد العامة ما لم يثبت ارتكاب الناقل غشاً أو خطأ جسيماً، فيعد الشرط باطلاً بطلاناً مطلقاً. وإزاء هذا التناقض فى الأحكام ، فلقد تدخل المشرع المصرى بتعديل أحكام المسؤولية الناشئة عن عقد النقل البحرى، بما يتفق مع ما تقرره المعاهدات الدولية من قواعد. وحتى لا نكون أمام ازدواجية فى التعامل، وما تؤدى إليه من بطلان شروط المسؤولية عندما يتعلق النزاع بصدد عقد نقل بحرى ذو طابع دولي، وصحتها إذا كان العقد ذو صبغة وطنية.

مع ذلك فلقد خرج المشرع المصرى عما قرره اتفاقية بروكسل لعام ١٩٢٤ من قواعد. فنحن نعلم جيداً أن اتفاقية بروكسل وإن كانت قد أزلت ٢٠٢٥ من الغبن والظلم الواقع على الشاحنين، إلا أنها ظلت فى ذلك متأثرة ٢٠٢٤ بما استقر عليه التشريع الإنجليزى من أحكام فى فترة كان فيها الأسطول البريطانى التجارى هو المحتكر لمعظم عمليات النقل الدولى. وهذا ما يفسر محاباة الاتفاقية لجموع الناقلين على حساب الشاحنين بتقنينها إمكانية إفلات الناقلين من المسؤولية بالاحتماء إلى عدد وفير من الدفوع والأسباب. فإذا كانت الاتفاقية قد قررت بعض الحالات التى يمكن فيها إبطال شروط الإعفاء من المسؤولية أو التخفيف منها، إلا أنها مع ذلك أقامت الفرصة سانحة للناقل للإفلات من المسؤولية استناداً إلى عدد غير قليل من الدفوع والإعفاءات، لاسيما الإعفاء الخاص بالخطأ الملاحي الذى يعد ملاذاً لهؤلاء الناقلين كلما سدت أمامهم أبواب الدفوع والإعفاءات الأخرى.

عبد المنعم حسن عبد المنعم حسن

2024/2025

(١) المذكرة الإيضاحية للقانون البحري الجديد.



- ٢٠٦ -

المطلب الأول

حالات المسؤولية

أولاً : المسؤولية عن الهلاك أو التلف

لقد بينت المواد من ٢٢٧ إلى ٢٢٩ من القانون البحرى الجديد أحكام مسؤولية الناقل عن الهلاك أو التلف.

١- فتنص المادة ٢٢٧ على أن يضمن الناقل هلاك البضائع وتلفها إذا حدث الهلاك أو التلف فى المدة بين تسلم الناقل البضائع من ميناء الشحن وبين قيامه فى ميناء التفريغ بتسليمها إلى صاحب الحق فى تسلمها أو إيداعها طبقاً للمادة ٢٢٦ من هذا القانون. ولا تسرى أحكام المسؤولية المنصوص عليها فى الفقرة السابقة على ما يأتى :

أ - الملاحه الساحلية بين موانى الجمهورية إلا إذا اتفق على غير ذلك.

ب - النقل بمقتضى عقد إيجار إلا إذا صدر سند شحن تنفيذاً لهذا النقل، فتسرى أحكام هذه المسؤولية ابتداء من الوقت الذى ينظم فيه السند العلاقة بين حامله والناقل.

2024/2025

2024/2025

2024/2025

٢- أما المادة ٢٢٨ فقد قررت أن البضائع تعد فى حكم الهالكة إذا لم تسلم خلال الستين يوماً التالية لانقضاء ميعاد التسليم المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة ٢٤٠ من هذا القانون.

٣- كذلك نصت المادة ٢٢٩ على إعفاء الناقل من المسؤولية المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة ٢٢٧ من هذا القانون إذا ثبت أن هلاك البضاعة أو تلفها يرجع إلى سبب أجنبى لا يد له أو لنائبه أو لأحد من تابعيه فيه.

- ٢٠٧ -

وهكذا يبدو واضحاً أن المشرع المصرى قد قرر مسئولية الناقل البحرى عن هلاك البضاعة أو تلفها، ثم بين حالات الإعفاء من المسئولية ، وهو ما سنتصدى لبيانہ .

١ - مبدأ المسئولية

وفقاً لنص المادة ٢٢٧/١ من القانون البحرى، يسأل الناقل عن هلاك البضاعة أو تلفها. ويستوى أن يكون الهلاك كلياً أو جزئياً كما لو سلمت البضاعة ناقصة من حيث الوزن أو عدد الطرود. ولا يسأل الناقل عن عجز الطريق وهو النقص العادى الذى يصيب البضاعة أثناء نقلها سواء بحسب طبيعتها أو بسبب عملية النقل. وبخلاف هذا القدر المتسامح فيه، يتعين على الناقل أن يسلم صاحب الحق البضاعة كما استلمها من الشاحن كاملة الوزن والمقدار كما ورد بسند الشحن.

كذلك تقوم مسئولية الناقل عن التلف الذى يصيب البضاعة، ويقصد به ما يلحق البضاعة من عيب أو عطب يؤثر على إمكانية الاستفادة منها كما أراد صاحب الحق فى استلامها. فعلى الرغم من أن البضاعة فى هذه الحالة تسلم إلى المرسل إليه كاملة من حيث الوزن والمقدار، إلا أنها تسلم إليه فى حالة معيبة سواء شمل العيب كل البضاعة أو بعضها.

ولقد أقامت المادة ٢٢٨ من القانون البحرى قرينة على هلاك البضاعة بقضائها بأن البضاعة تعد فى حكم الهالكة إذا لم تسلم خلال الستين يوماً التالية لانقضاء ميعاد التسليم المتفق عليه فى العقد أو الميعاد الذى يسلمها فيه الناقل العادى فيما يماثلها من ظروف إن لم يوجد مثل هذا الاتفاق. كما قضت المادة ٢٣٩ بما يتعين على صاحب الحق فى استلام البضاعة القيام به إذا وصلت البضاعة ناقصة أو تالفة، إلا أنها فرقت بين وضعين:

الأول : عندما يكون الهلاك أو التلف ظاهراً بالإمكان تبينه دون الحاجة إلى فحص البضاعة. فى هذه الحالة يتعين إخطار الناقل بهذا الهلاك

أو التالف كتابة في ميعاد لا يجاوز يومى العمل التاليين ليوم تسلم البضاعة. فإذا لم يتم الإخطار، افترض تسلم المرسل إليه البضاعة كما هي مبينة بسند الشحن ولا يحق له المطالبة بالتعويض إلا إذا أثبت أنه تسلمها ناقصة أو معيبة. مع ذلك لم يشترط المشرع أن يتم الإخطار بإعلان رسمى، إنما اكتفى بأن يكون الإخطار مكتوباً، وذلك لمنع الجدل في حصوله. ويكتفى بأية كتابة يبين فيها، من تسلم البضاعة، حالتها عند الاستلام ونوع الضرر الذى ألم بها.

الثانى : عندما يكون الهلاك غير ظاهر وإنما يتعين فحص البضاعة لاكتشافه. فى هذه الحالة يجب على من تسلم البضاعة إخطار الناقل خلال خمسة عشر يوماً من اليوم التالى للتسليم، ويعد الإهمال فى عمله قرينة على تسلم البضاعة بالحالة المذكورة فى سند الشحن، ومن ثم إلقاء عبء الإثبات عليه إن أراد مساءلة الناقل عما لحق البضاعة من هلاك أو تلف.

ولقد حاول المشرع فى تحديده لهذا الميعاد عدم الإسراف فى تضيقه (لإعطاء صاحب الحق فى استلام البضاعة وقتاً ملائماً لفحصها والتأكد من وصولها سالمة كاملة) أو توسعته (حتى لا تضيق معالم مصدر الضرر).^{2024/2025} غير أنه لا جدوى من عمل الإخطار فى الفرضين السابقين إذا تمت معاينة البضاعة وإثبات حالتها وقت تسلمها بحضور الناقل والمرسل إليه، فعندئذ تكون البضاعة قد سلمت بالحالة المذكورة فى محضر إثبات الحالة.

٢ - نطاق تطبيق المبدأ

لقد بينت أيضاً المادة ٢٢٧ من القانون البحرى نطاق تطبيق ما قرره من أحكام خاصة بصدد مسئولية الناقل سواء من حيث الزمن الذى تترتب فيه أو من حيث النقل الخاضع لأحكامها.

فمن ناحية، لقد قصر المشرع تطبيق أحكام المسئولية على المدة بين تسليم البضاعة إلى الناقل فى ميناء الشحن حتى قيامه بتسليمها إلى صاحب

الحق فى تسليمها فى ميناء التفريغ. وعليه فإن ما يسبق هذه الفترة أو ما يليها تسرى عليه أحكام القواعد العامة حتى لو نشأت مسئولية الناقل بمناسبة عمليات تابعة أو مكملة لعقد النقل البحرى.

ومن ناحية أخرى، فلقد أقصى المشرع من نطاق تطبيق أحكام المسئولية الواردة فى القانون البحرى الجديد نوعين من النقل هما:-

أ - الملاحة الساحلية بين موانى الجمهورية، أى بين الموانى الداخلية، إلا إذا اتفق على غير ذلك.

ب - النقل بمقتضى عقد إيجار إلا إذا صدر سند شحن تنفيذاً لهذا النقل.

٣- الإعفاء من المسئولية أو تخفيفها

أ) إعفاء الناقل من المسئولية أو تخفيفها

مسئولية الناقل البحرى فى القانون المصرى ليست من قبيل المسئولية الموضوعية، إنما تقوم على فكرة الخطأ المفترض، فلا يحتاج المدعى إلا إلى إثبات الضرر الذى أصاب أو لحق البضاعة، أما خطأ الناقل وما بينهما من علاقة سببية مفترض. 2024/2025

فلا يعفى الناقل من المسئولية إلا بإثبات السبب الأجنبى. هذا ما قرره صراحة المادة ٢٢٩ من القانون البحرى بنصها على أن «يعفى الناقل من المسئولية عن هلاك البضاعة أو تلفها، إذا أثبت أن الهلاك أو التلف يرجع إلى سبب أجنبى لا يد له أو نائبه أو لأحد من تابعيه». ومفاد هذا النص أنه يتعين لنفى المسئولية عن هلاك البضاعة أو تلفها أن يثبت الناقل أنه قد قام هو وتابعوه باتخاذ التدابير اللازمة لمنع وقوع الحادث أو للحيلولة بينه وبين نتائجه إن كان قد وقع أو أنه لم يكن بمقدورهم اتخاذ هذه التدابير^(١). وهو ما يتحقق بإقامة الدليل على أن مصدر الضرر هو السبب

(١) راجع حكم النقض الصادر فى ١٩٧٧/٦/٢٠، حيث قررت المحكمة أنه لما كان عقد النقل البحرى يلقى على عاتق الناقل التزاماً بضمان وصول البضاعة للمرسل

الأجنبي كالقوة القاهرة أو فعل الغير أو الشاحن وتابعوه أو العيب الذاتى للبضاعة^(١). مع ذلك فقد أورد المشرع فى القانون البحرى الجديد بعض الحالات التى يمكن فيها للناقل نفى مسئوليته عن الهلاك أو التلف بإثبات يسير وهى :-

١ - حالة تعدد الشاحن ذكر بيانات غير صحيحة فى سند الشحن

ولقد بينت هذه الحالة بوضوح المادة ٢٣٠ بنصها على أنه «إذا تعدد الشاحن ذكر بيانات غير صحيحة فى سند الشحن عن طبيعة البضائع أو قيمتها فلا يسأل الناقل عن هلاك البضائع أو تلفها إذا أثبت عدم صحة هذه البيانات».

إليه سلبية، فيكفى لإخلال أمين النقل بالتزامه وترتيب آثار المسؤولية فى حقه إثبات أن البضاعة هلك أو تلفت أثناء تنفيذ عقد النقل بغير حاجة إلى إثبات وقوع خطأ من جانبه، ولا ترتفع هذه المسؤولية إلا إذا أثبت الناقل أن التلف أو الهلاك نشأ عن عيب فى البضاعة ذاتها أو بسبب قوة القاهرة أو خطأ الغير، إذ استخلصت محكمة الموضوع، فى حدود سلطتها الموضوعية، أن الحادث لم يكن مرده إلى سبب أجنبى وكان هذا الاستخلاص سائغاً (...)، فإن ما تتعاه الطاعنة فى هذا السبب لا يعودوا أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل ولا يقبل أمام هذه المحكمة (طعن رقم ٤٥٢ لسنة ٢٤٢ ق، مجموعة الأحكام، س٢٨، ص١٤٥٢).

(١) هذا وقد استقر الرأى على أن القوة القاهرة هى الحادث الذى لا يمكن توقعه أو تقاديه كهبوب رياح عاصفة شديدة غير متوقعة أو هياج البحر بصورة شديدة مما يؤدى إلى هلاك البضاعة أو تلفها. بيد أن أخطار البحر لا ينطبق عليها وصف القوة القاهرة إلا إذا بلغت من الشدة ما يجعلها غير متوقعة الحدوث أو ليس بالمقدور دفعها. أما خطأ الغير فيتحقق عندما يرد هلاك البضاعة أو تلفها إلى فعل شخص لا يعد الناقل مسئولاً عن أفعاله، كأن يكون الضرر الذى لحق البضاعة بسبب تصادم السفينة التى تحملها مع أخرى بخطأ من ربان هذه الأخيرة. ويرجع خطأ الشاحن غالباً إلى عيب فى التغليف أو التعبئة أو الرص إلخ. أما العيب الذاتى فيرجع فى النهاية إلى شدة حساسية البضاعة كما لو كانت تتلف نتيجة للحرارة أو البرودة أو التعرض للرطوبة ، (راجع د/عماد الشربيني، المرجع السابق، ص٣٢٣).

فيتعين للاستفادة من هذا الإعفاء أن يثبت الناقل عدم صحة ما ذكره الشاحن من بيانات عن طبيعة البضاعة أو قيمتها وعلاقة السببية بينها وبين ما أصاب البضاعة من هلاك أو تلف. ومن أمثلة ذلك، تعتمد الشاحن إخفاء قابلية البضاعة للكسر أو تعتمد تقديرها بأقل من قيمتها رغبة في الحصول على أجرة نقل مخفضة أو تعريف جمركية أقل.

٢ - حالة النقل على سطح السفينة

هذه الحالة بينتها المادة ٢٣١ بإقرارها بأن الناقل لا يسأل عن هلاك البضاعة أو تلفها إذا ذكر في سند الشحن أنها منقولة على سطح السفينة وذلك إذا أثبت الناقل أن الهلاك أو التلف ناشئ عن المخاطر الخاصة بهذا النوع من النقل. بيد أنه غير مسموح للناقل بشحن البضائع على سطح السفينة إلا بإذن من الشاحن كتابة أو إقرار القانون أو العرف بذلك، شريطة أن يذكر في سند الشحن أن البضاعة مشحونة على السطح (م) ٢١٦ من القانون البحري). والحكمة من الإعفاء في هذا الفرض، أن البضاعة تكون معرضة للهلاك أو التلف بصورة كبيرة، نظراً لتعرضها لحرارة الشمس أو الرطوبة والأمطار وما قد يؤدي إليه هياج البحر من ارتفاع للأمواج مما ييسر عملية الهلاك أو التلف.

٣ - حالة نقل الحيوانات الحية

هذا ما نصت عليه المادة ٢٣٢ بقولها بأنه «لا يسأل الناقل في حالة نقل الحيوانات الحية عن هلاكها أو ما يلحقها من ضرر إذا كان الهلاك أو الضرر ناشئاً عن المخاطر الخاصة بهذا النوع من النقل، وإذا نفذ الناقل تعليمات الشاحن بشأن نقل هذه الحيوانات افترض أن هلاكها أو ما أصابها من ضرر نشأ عن المخاطر الخاصة بهذا النوع من النقل حتى يثبت الشاحن وقوع خطأ من الناقل أو من نائبه أو من أحد تابعيه».

ومن النص يتضح أن المشرع قد قرر حالة من حالات إعفاء الناقل من المسؤولية أردفها بقرينة تيسر عليه الإثبات. أما عن الإعفاء، فلقد بين النص عدم مساءلة الناقل عما يلحق الحيوانات من هلاك إذا أثبت أن الهلاك أو الضرر يرجع إلى المخاطر الخاصة بهذا النوع من النقل. ويبدو واضحاً أن المشرع المصري قد سائر ما أورده إتفاقية هامبورج لسنة ١٩٧٨ من أحكام في هذا الصدد. فعلى النقيض من إتفاقية بروكسل لسنة ١٩٢٤ واستبعادها لهذه الحالة (نقل الحيوانات) من نطاق تطبيقها، لكونها لا تعد من قبيل البضائع في حكمها، إلا أن المشرع قد سلك نفس النهج الذي اتبعته الإتفاقية الدولية المعروفة بقواعد هامبورج والتي نظمت هذه الحالة وأخضعها لما تقرر من قواعد.

أما القرينة، فلقد يسر النص على الناقل إثبات أن الهلاك أو الضرر منسوب إلى مخاطر هذا النوع من النقل، بإقامته قرينة تفترض أن الضرر نشأ عن المخاطر الخاصة بهذا النوع من النقل، ولا يكون الناقل بالتالي مسؤولاً عنه، إذا أثبت أنه نفذ تعليمات الشاحن بشأن النقل. مع ذلك فإن هذه القرينة بسيطة تقبل إثبات العكس، وهو ما يتأتى بإقامة الشاحن الدليل على أن هلاك الحيوان أو إصابته بضرر راجع إلى خطأ الناقل أو نائبه أو إلى خطأ من تابعيه.

2024/2025

٤ - حالة الضرر الناشئ عن الإنقاذ

هذا الإعفاء قرره صراحة المادة ٢٤٢ بنصها على أن «لا يسأل عن هلاك البضائع أو تلفها أو تأخير وصولها، إذا وقع بسبب إنقاذ أو محاولة إنقاذ الأرواح في البحر أو بسبب التدابير المعقولة التي يتخذها الریان لإنقاذ الأموال في البحر».

فلقد حاول المشرع التيسير على الناقل، الذي تضطره الظروف إلى تغيير خط سير السفينة لنجدة سفينة أخرى بما عليها من أرواح، بإعفائه من

المسئولية عن الهلاك أو التلف أو التأخير فى توصيل البضاعة. والهدف من الإعفاء، فى هذه الحالة، هو الحث على الإنقاذ حتى ولو أدى ذلك إلى إصابة البضاعة التى تحملها السفينة ببعض الهلاك أو التلف. بيد أن المشرع قد قيد هذا الإعفاء فى بعض الأحوال، محاولة منه إلى الحد من إسراف الربان أو البحارة فيما يتخذونه من تدابير للإنقاذ طمعاً فى المكافأة ضاربين عرض الحائط بمصالح الشاحنين. فيظهر من النص بما لا يدع مجالاً للشك، أن الإعفاء من المسؤولية فى حالة إنقاذ الأرواح مطلق دون قيد أو شرط، لأنه فى سبيله يهون كل جهد ويضحى بأى مال. أما الانحراف بقصد إنقاذ الأموال، فالإعفاء فيه مقيد بأن يكون التدبير الذى اتخذ معقولاً لأن المفاضلة فيه بين مال ومال، وخير للناقل المحافظة على ما تحت يده من أموال عن التضحية بها لإنقاذ أموال أخرى لا يعنيه المحافظة عليها.

وإزاء التشديد فى مسئولية الناقل القائمة على الخطأ المفترض، فقد قام المشرع بتخفيف مسئولية الناقل بتحديد ما بمبالغ قصوى لا يجوز تجاوزها حتى لا يثقل جانبه ويعجز عن مواصلة الاستغلال أو تطويره.

2024/2025

وفى سبيل هذا التحديد فقد جمع المشرع المصرى بين معيار الوزن^{2024/2025} والعدد (أى عدد الطرود) أى الحدين أعلى، وذلك بنصه فى المادة ١/٢٣٣ على أن «تحدد مسئولية الناقل أياً كان نوعها عن هلاك البضائع أو تلفها بما لا يجاوز ألفى جنيه عن كل طرد أو وحدة شحن أو بما لا يجاوز ستة جنيهات عن كل كيلو جرام من الوزن الإجمالى للبضاعة، أى الحدين أعلى». غير أن تقدير الحد الأعلى للتعويض على أساس عدد الطرود يثير بعض الصعوبات، خاصة فى الفرض الذى تجمع فيه الطرود فى حاويات. فهل تعد الحاوية بما تحويه من طرود وحدة شحن واحدة أم أن العبوة دائماً هى بعدد الطرود؟ وأيضاً إذا هلك الحاوية ذاتها أو تلفت فهل تعد طرداً وتتدخل بالتالى فى تقدير الحد الأعلى للتعويض ؟



ولقد تصدت للإجابة على هذه الاستفسارات، الفقرة الثانية من المادة ٢/٢٣٣ من القانون البحرى بقولها « إذا جمعت الطرود أو الوحدات فى حاويات، وذكر فى سند الشحن عدد الطرود أو الوحدات التى تشملها الحاوية عُد كل منها طرداً أو وحدة مستقلة فيما يتعلق بتعيين الحد الأعلى للمسئولية، وإذا لم تكن الحاوية مملوكة للناقل أو مقدمة منه وهلك أو تلفت اعتبرت طرداً أو وحدة مستقلة». وهكذا ، فإن الفصيل فى الاعتراف بالحاجة أو بما تحتويه من طرود هو سند الشحن. فإذا ذكر فى السند عدد الطرود أو الوحدات، اعتبر كل طرد وحدة شحن مستقلة، وإلا اعتبرت الحاوية وما فيها من طرود وحدة شحن واحدة. وتعد الحاوية ذاتها وحدة شحن إذا هلك أو تلفت شريطة ألا تكون مملوكة للناقل أو مقدمة منه.

مع ذلك فقد قرر المشرع بعض الاستثناءات على هذا التحديد للمسئولية، ورد النص عليها فى المادتين ٢٣٤، ٢٤١ من القانون البحرى . فتنبص المادة ٢٣٤ على أنه « لا يجوز للناقل التمسك فى مواجهة الشاحن بتحديد المسئولية إذا قدم الشاحن بياناً قبل الشحن عن طبيعة البضاعة وقيمتها وما يعلق على المحافظة عليها من أهمية خاصة وذكر هذا البيان فى سند الشحن. ويعد البيان المذكور قرينة على صحة القيمة التى عينها الشاحن للبضائع إلى أن يقيم الناقل الدليل على ما يخالفها».

فوفقاً لنص هذه المادة لا يحق للناقل التمسك بقاعدة تحديد المسئولية بحد أقصى إذا أخطر الشاحن الناقل قبل الشحن بطبيعة البضاعة وقيمتها وما يعلق على وصولها سالمة من أهمية خاصة، كالتحف والقطع الأثرية والأحجار الكريمة، شريطة أن يرد ذكر هذا البيان الخاص بالبضاعة فى سند الشحن. وقد أقام المشرع، فى هذه الحالة، قرينة فى مصلحة الشاحن مفادها صحة القيمة التى عينها للبضائع والوارد ذكرها فى السند، غير أنها قرينة

2024/2025

2024/2025

بسيطة تقبل إثبات العكس بإقامة الدليل على ما يخالفها سواء فى مواجهة الشاحن أو الغير، حيث أن النص قد ورد عاماً فيما يتعلق بهذه النقطة^(١).

كذلك حرمت المادة ٢٤١ من القانون البحرى الناقل من التذرع بتحديد مسؤوليته إذا أثبت الشاحن أن الضرر قد صدر عن فعل أو امتناع منه أو من أحد تابعيه أو لعدم اكتراث مصحوب بوعى وإدراك بأن بعض الضرر يمكن حدوثه. ويقصد بذلك امتناع الناقل التمسك بتحديد مسؤوليته إذا صدر عنه أو عن أحد تابعيه غش أو خطأ جسيم. ومع ذلك يفترض اتجاه قصد الناقل أو نائبه إلى إحداث الضرر فى الحالتين الآتيتين :-

أ - إذا أصدر سند الشحن خال من التحفظات مع وجود ما يقتضى ذكرها فى السند وذلك بقصد الإضرار بالغير حسن النية.

ب - إذا شحن البضائع على سطح السفينة بالمخالفة لاتفاق صريح يوجب شحنها فى عابى السفينة (م ٢/٢٤١ بحرى).

(ب) إعفاء تابعى الناقل من المسؤولية وتحديدھا

2024/2025

2024/2025

2024/2025

قد توجه فى بعض الأحيان دعوى المسؤولية إلى أحد تابعى الناقل كالريان أو بعض البحارة، لهذا يثور التساؤل حول إمكانية تمسك هؤلاء فى

(١) وقد بينت المذكرة الإيضاحية فى هذا الخصوص، أن نص المادة ٢٣٤ قد ورد استثناء على الفقرة الثانية من المادة ٢١٠. وهو استثناء له ما يبرره لأن البضاعة ليست عادية والشاحن هو الذى يقدر قيمتها. والغالب أن يكون التقدير عشوائياً، ولا سبيل للناقل إلى التحقق من صحته إلا بالاستعانة بخبراء أخصائيين فى الفن أو الآثار أو الجواهر أو غير ذلك تبعاً لطبيعة البضاعة. ومن غير المعقول إلزام الناقل بعمل هذا التقدير لأنه يرهقه وقد يحمله على رفض النقل والتشدد فيه، فكان من الأوفق تيسير الأمر عليه بإجازة إثبات ما يخالف القيمة المعلنة فى جميع الأحوال.

مواجهة الشاحن بأحكام الإعفاء من المسؤولية أو تحديدها، خاصة أنه لا يربطهم بالشاحن رباط عقدي.

وإزاء هذه الصعوبة العملية، فقد تناول المشرع المصري هذه المسألة بالتنظيم وأفرد لها المادة ٢٣٥ من القانون البحري التي تقرر أنه :

١- إذا أقيمت دعوى المسؤولية عن هلاك البضائع أو تلفها على أحد تابعي الناقل، جاز لهذا التابع التمسك بأحكام الإعفاء من المسؤولية وتحديدها، بشرط أن يثبت أن الخطأ الذي ارتكبه وقع حال تأدية وظيفته أو بسببها.

٢- ولا يجوز أن يزيد مبلغ التعويض الذي يحكم به على الناقل وتابعيه على الحد الأقصى المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة ٢٣٣ من هذا القانون.

٣- لا يجوز لتابع الناقل التمسك بتحديد المسؤولية إذا ثبت أن الضرر نشأ عن فعل أو امتناع عن فعل بقصد إحداث الضرر أو بعدم

2024/2025

2024/2025

2024/2025

اكتراث مصحوب بإدراك بأن ضرراً يمكن أن يحدث.

هكذا يبدو واضحاً أن النص السابق أجاز لتباعى الناقل الذين ترفع عليهم دعوى المسؤولية، على الرغم من عدم ارتباطهم بالشاحن بعلاقة عقدية، التمسك بأحكام الإعفاء من المسؤولية أو تحديدها، شريطة إثبات أن الخطأ الذي ارتكبه أياً منهم قد وقع أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها. وأن ما لحق الشاحن من أضرار لم يكن ناشئاً عن غش أحدهم أو خطئه الجسيم. فيحرم تابع الناقل من ميزة الإعفاء أو التحديد إذا أثبت طالب التعويض أن الضرر نشأ عن فعل أو امتناع صدر من التابع بقصد إحداث الضرر أو بعدم اكتراث مصحوب بإدراك بأن ضرراً من الممكن حدوثه.



الإعفاء الإتفاقي من المسؤولية

كما سبق أن ذكرنا أن المشرع المصري بصدد تنظيمه لمسئولية الناقل البحري قد أقام نوعاً من التوازن *équilibre* بين مصالح الشاحن أو المرسل إليه ومصالح الناقل. فإذا كان قد أقام مسئولية الأخير على أساس من الخطأ المفترض، فإنه في المقابل حدد مسئوليته عما يلحق البضاعة من هلاك أو تلف بحد أقصى لا يمكن تجاوزه.

وإزاء هذا التوازن التشريعي، فقد منع القانون البحري الخروج على أحكام المسئولية بالتخفيف الإتفاقي أو الإعفاء منها. فلم يعطى المشرع الحق للناقل في الخروج على ما قرره من أحكام قانونية محددة لمسئوليته باتفاقات عقدية يكون من شأنها إعفائه من المسئولية أو تحديدها أو تعديل عبء إثباتها أو ما يدخل في حكمها. ورتب المشرع على هذا الخروج بطلان الاتفاق، بتقريره في المادة ٢٣٦ بأنه «يقع باطلاً كل اتفاق يقع قبل وقوع الحادث الذي نشأ عنه الضرر ويكون موضوعه أحد الأمور الآتية:-

2024/2025 - إعفاء الناقل من المسئولية 2024/2025 هلاك البضاعة أو تلفها. 2024/2025

ب - تعديل عبء الإثبات الذي يضعه القانون على عاتق الناقل.

ج - تحديد مسئولية الناقل بأقل مما هو منصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة ٢٣٣ من هذا القانون (١).

د - النزول للناقل عن الحقوق الناشئة عن التأمين على البضائع أو أي اتفاق آخر مماثل».

(١) راجع حكم محكمة النقض المصرية الصادر في ٣٠ إبريل ١٩٧٥، مجموعة أحكام النقض، س ٢٦، ص ٨٩٠.



ووفقاً للنص السابق، لا يسرى المنع إلا على الاتفاقات التي تتم قبل وقوع الحادث الذى نشأ عنه الضرر والتي يخشى فيها من استغلال الناقل لحاجة الشاحن إلى مثل هذا النقل فيفرض عليه شروط مغالى فيها أو باهظة. أما الاتفاقات التي تتم بعد وقوع الحادث فلا يسرى عليها المنع، لأنه ليس بإمكان الناقل فرضها على الشاحن، حيث لا سلطان له عليه. كما لا يسرى المنع على الاتفاقات التي من شأنها زيادة الحد الأقصى للتعويض [نظراً لأن البطلان مقرر لمصلحة الشاحن، فلا مغبة إذا تنازل الناقل عن بعض المزايا المقررة لصالحه^(١)، أو تلك التي من خلالها يتم النقل في ظروف استثنائية، كالنقل عبر مناطق كانت ميداناً لمعارك حربية ولا يزال لهذه الأخيرة أثر عليها كما لو كانت مزروعة ببعض الألغام البحرية. فأمر طبيعي عدم قبول الناقل للتعاقد في ظل هذه الظروف الاستثنائية إلا بشروط معينة كزيادة الأجرة أو تعديل عبء الإثبات أو تخفيض الحد الأقصى للتعويض ... إلخ. مع ذلك فقد قيدت المادة ٢٣٨ من القانون البحرى هذا الاستثناء بقيدتين هما:

2024/2025

2024/2025

2024/2025

١- ألا يكون من شأن الاتفاق إعفاء الناقل من المسؤولية عن خطئه أو خطأ تابعيه.

٢- عدم إصدار سند شحن وإنما يدون الاتفاق في إيصال غير قابل للتداول يبين فيه ما يفيد ذلك^(٢).

(١) هذا ما نصت عليه صراحة المادة ٢٣٧ من القانون البحرى بقولها «لناقل أن ينزل عن كل أو بعض الحقوق والإعفاءات المقررة له، كما يجوز له أن يزيد من مسؤوليته والتزاماته بشرط أن يذكر ذلك في سند الشحن».

(٢) فقرر المادة ٢٣٨ أنه «يجوز الاتفاق على ما يخالف أحكام المادة ٢٣٦ من هذا القانون إذا كانت الظروف الاستثنائية التي يتم فيها النقل تبرر إبرام هذا الاتفاق، بشرط ألا يكون من شأنه إعفاء الناقل من المسؤولية عن خطئه أو خطأ تابعيه

ثانياً : المسؤولية عن التأخير

لا تختلف كثيراً الأحكام التي قررها المشرع المصري بصدد المسؤولية عن التأخير في تسليم البضاعة وتلك المقررة بشأن المسؤولية عن الهلاك أو التلف، فتشترك مع هذه الأخيرة فيما يتعلق بأحكام تحديد المسؤولية أو الإعفاء منها (م ٢٤١ ، ٢٤٢ من القانون البحري). أما فيما يتعلق بتقرير مبدأ المسؤولية، فقد تصدت المادة ٢٤٠ لتنظيمه بالنص على أنه :

١- يسأل الناقل عن التأخير في تسليم البضائع إلا إذا أثبت أن التأخير يرجع إلى سبب أجنبي لا يد له فيه.

٢- ويعتبر الناقل قد تأخر في التسليم إذا لم يسلم البضائع في الميعاد المتفق عليه أو في الميعاد الذي يسلمها فيه الناقل العادي في الظروف المماثلة، إذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق.

٣- لا يجوز أن يزيد مبلغ التعويض الذي يحكم به على الناقل في حالة التأخير في تسليم البضائع أو جزء منها على الحد الأقصى للتعويض المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة ٢٣٣ من هذا القانون.

٤- لا تستحق أى تعويضات عن الضرر الناتج عن التأخير في تسليم البضائع إذا لم يخطر طالب التعويض الناقل كتابة بالتأخير خلال ستين يوماً من تاريخ التسليم.

ومن سياق النص يتضح أن مسؤولية الناقل عن التأخير في تسليم البضاعة شأنها شأن مسؤوليته عن الهلاك أو التلف تقوم بدورها على أساس فكرة الخطأ المفترض، فلا يتعين على الشاحن سوى إثبات الضرر دون مغبة

وبشرط ألا يصدر سند شحن، وأن يدون الاتفاق في إيصال غير قابل للتداول يبين فيه ما يفيد ذلك».



- ٢٢٠ -

البحث عن إثبات خطأ الناقل أو تابعوه. فلا يعفى الناقل من المسؤولية إلا بإثبات أنه قام هو وتابعوه باتخاذ من التدابير ما يعقل لمنع التأخير أو أنه لم يكن بالإمكان أو في الاستطاعة اتخاذ هذه التدابير. كما يعفى الناقل من المسؤولية عن التأخير في الأحوال التي يحدث فيها الضرر بسبب أن هذا الأخير (التأخير) ناشئ عن قيام الريان بعمليات الإنقاذ. فيمتد حكم هذا الأخير ليسرى على المسؤولية عن التأخير، في حدود ما سبق تفصيله من قواعد ونحن بصدد دراسة المسؤولية عن الهلاك أو التلف.

كما بين النص السابق الحد الأقصى للتعويض الذي يحكم به على الناقل، وهو نفس الحد المبين في المادة ٢٣٣ الذي يحدد المسؤولية عن هلاك البضاعة أو تلفها. وأخيراً، أنشأت الفقرة الرابعة حكماً يتعلق بعدم قبول دعوى المسؤولية عن التأخير، مفاده عدم استحقاق طالب التعويض أية تعويضات إذا لم يخطر الناقل كتابة بالتأخير خلال ستين يوماً من تاريخ التسليم.

2024/2025

المطلب الثاني

2024/2025

أحكام دعاوى المسؤولية

الناشئة عن عقد النقل البحري

لقد تناولت المواد من ٢٤٤ إلى ٢٤٧ من التقنين البحري بالتنظيم أحكام الدعاوى الناشئة عن عقد النقل، ببيانها مواعيد انقضاء الدعاوى والمحاكم المختصة بنظرها سواء أكانت محاكم وطنية أو إحدى هيئات التحكيم. وهذا ما سنتناوله بالتفصيل، كل في فرع مستقل.

الفرع الأول

إنقضاء الدعوى

لقد بينت المادة ٢٤٤ من القانون البحرى مواعيد انقضاء الدعاوى الناشئة عن نقل البضائع بالبحر وما يلحق بها من انقطاع أو توقف على التفصيل الأتى :

١- مدة الإنقضاء

لقد أوضحت بجلاء الفقرة الأولى من المادة سالفه الذكر، أن مدة الانقضاء بالنسبة للدعاوى الناشئة عن عقد النقل البحرى هى سنتين من تاريخ تسليم البضاعة أو من التاريخ الذى كان يجب أن يتم فيه التسليم إذا هلك البضاعة. ومن الملاحظ أن هذه المدة قصيرة جداً إذا ما تم مقارنتها بما تقرره القواعد العامة من مواعيد والهدف من التقصير فى هذا المجال هو محاولة المشرع تصفية كل ما يمكن أن يثور من منازعات بأسرع وقت حتى لا تتراكم الدعاوى المتعلقة بعملية النقل^(١).

٢- نطاق الإنقضاء

2024/2025

2024/2025

2024/2025

ينصرف الانقضاء إلى كل الدعاوى المترتبة على حق ينشئه عقد النقل البحرى، كتلك التى يرفعها الناقل على الشاحن أو على المرسل إليه للمطالبة بأجرة النقل أو للمطالبة بما أحدثته البضاعة من أضرار بالسفينة أو بما عليها، أو تلك الدعاوى المتعلقة بالمسئولية عن الأضرار التى بينتها المادة ٢٢٧ المتعلقة بهلاك البضاعة أو تلفها.

٣- إنقطاع المدة

هذا ما أوضحته الفقرة الثانية من المادة ٢٤٤ بنصها على أن ينقطع سريان المدة بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول أو بتسليم المستندات

(١) د/ مصطفى كمال طه، القانون البحرى الجديد، المرجع السابق، ص ٣٠٩.

- ٢٢٢ -

المتعلقة بالمطالبة أو بنسب خبير لتقدير الأضرار، وذلك بالإضافة إلى الأسباب المقررة فى القانون المدنى.

٤ - انقضاء دعاوى رجوع الملتزمين بعضهم على البعض الآخر.

لقد قررت الفقرة الثالثة من المادة ٢٤٤ حكماً يتعلق بانقضاء حق من وجهت إليه المطالبة فى الرجوع على غيره من الملتزمين مفاده، انقضاء الدعاوى المتعلقة بهذا الحق بمضى تسعين يوماً من تاريخ إقامة الدعوى عليه أو من تاريخ قيامه بالوفاء ولو انقضت المدة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة. وفى إيضاح هذه الفقرة ذكرت المذكرة الإيضاحية أنه إذا أقام الشاحن دعوى التعويض على الناقل المتعاقد بسبب التلف بعد ثلاثة وعشرين شهراً من التسليم، فيكون لهذا الناقل تسعون يوماً من تاريخ إقامة الدعوى عليه لإدخال الناقل الفعلى فى الدعاوى أو لإقامة دعوى مستقلة عليه، ولا يحول دون ذلك انقضاء مدة السنتين المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من النص. وإذا وفى الناقل المتعاقد مبلغ التعويض اختياراً قبل انقضاء مدة السنتين ببضعة أيام، كان له الرجوع على الناقل الفعلى خلال تسعين يوماً من تاريخ الوفاء. وإذا وقع الوفاء فى هذا المثال بعد شهر من تاريخ التسليم ولم يباشر الناقل المتعاقد الرجوع على الناقل الفعلى إلا بعد انقضاء خمسة شهور من تاريخ الوفاء، جاز لهذا الناقل الأخير أن يتمسك فى مواجهته بالتقادم على الرغم من أن ميعاد السنتين لا يزال مفتوحاً.

2024/2025

2024/2025

2024/2025



الفرع الثانى

المحاكم المختصة بنظر الدعاوى

الناشئة عن عقد النقل البحرى

قد تختص إحدى المحاكم الوطنية بنظر المنازعات التى يثيرها أياً من عقود النقل البحرى، كما قد ينعقد الاختصاص بنظرها إلى إحدى هيئات التحكيم^(١). وقد تكفلت المادة ٢٤٥ من القانون البحرى بتحديد المحكمة

(١) د/ مصطفى كمال طه، القانون البحرى الجديد، المرجع السابق، ص ٣٠٤؛ د/ جلال

وفاء محبين، قانون التجارة البحرية، المرجع السابق، ص ٣٣٤. أنظر أيضاً ما قرره

المادة ٢١ من اتفاقية هامبورج بشأن المحكمة المختصة بدعوى المسؤولية على

الناقل البحرى. فلقد أتاحت الفرصة للمدعى للاختيار بين عدة محاكم بتقريرها بأنه ^{2024/2025}

فى المنازعات المتعلقة بنقل البضائع الخاضع للاتفاقية يكون للمدعى، وبحسب

اختياره، إقامة الدعوى أمام محكمة مختصة وفقاً لقانون الدولة التى تقع فيها

المحكمة والتى يقع فى دائرتها أحد الأماكن الآتية :

أ - المحل الرئيسى لعمل المدعى عليه، وإن لم يكن له محل عمل رئيسى، فالمحل الاعتيادى لإقامته، أو

ب - مكان إبرام العقد بشرط أن يكون للمدعى عليه فيه محل عمل أو فرع أو وكالة أبرم العقد عن طريق أى منها، أو

ج - ميناء الشحن أو ميناء التفريغ، أو

د - أى مكان آخر يعين لهذا الغرض فى عقد النقل البحرى (فقرة أولى). كما

أجازت الفقرة الثانية من نفس المادة إقامة الدعوى أمام المحكمة التى تم فى

دائرتها توقيع الحجز على السفينة الناقلة أو على أية سفينة أخرى لنفس

المالك. وتحظر الفقرة الثالثة إقامة أية دعاوى قضائية متعلقة بنقل البضائع

الخاضع للاتفاقية فى غير الأماكن السابقة والتى تناولتها الفقرتين الأولى

والثانية من نفس المادة، ويقع باطلاً كل اتفاق يخالف ذلك.



- ٢٢٤ -

الوطنية المختصة بتسوية المنازعات الناشئة عن عقد نقل البضائع عبر البحر بنصها على أن «ترفع الدعاوى الناشئة عن عقد نقل البضائع بالبحر أمام المحكمة المختصة وفقاً لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، ويجوز أيضاً حسب اختيار المدعى أن ترفع الدعاوى المذكورة إلى المحكمة التي يقع في دائرتها ميناء الشاحن أو ميناء التفريغ أو الميناء الذي حجز فيه على السفينة ويقع باطلاً كل اتفاق سابق على قيام النزاع يقضى بسلب المدعى الحق في هذا الاختيار أو تقييده».

فوفقاً لهذا النص يتحدد الاختصاص، بالإضافة إلى ما تقرره قواعد قانون المرافعات المدنية والتجارية من اختصاص، بنظر الدعاوى الناشئة عن عقد النقل إلى محاكم ثلاث : محكمة ميناء الشحن، محكمة ميناء التفريغ ومحكمة الميناء الذي حجز فيه على السفينة وذلك حسب اختيار المدعى، ويقع باطلاً كل اتفاق سابق سالب يتضمن نزع حق الاختيار من المدعى أو يقيد منه. أما ما يقع من اتفاق لاحق على النزاع، فيعد صحيحاً لانقضاء شبهة الضغط على المدعى وإمكانية التأشير على إرادته.

2024/2025

2024/2025

أما عن اختصاص إحدى هيئات التحكيم بنظر تلك المنازعات، فقد بينته المادة ٢٤٦ من القانون البحري بقولها «إذا اتفق في عقد نقل البضائع بالبحر على إحالة الدعاوى الناشئة عنه إلى التحكيم، وجب إجراء التحكيم حسب اختيار المدعى في دائرة المحكمة التي يقع بها ميناء الشحن أو ميناء التفريغ أو في موطن المدعى عليه أو في مكان إبرام العقد بشرط أن يكون للمدعى عليه في هذا المكان مركز رئيسي أو فرع أو وكالة أو في المكان المعين في اتفاق التحكيم أو في دائرة المحكمة التي يقع فيها الميناء الذي حجز فيه على السفينة، ويقع باطلاً كل اتفاق سابق على قيام النزاع يقضى بسلب المدعى الحق في هذا الاختيار أو تقييده».



- ٢٢٥ -

ومن النص يتضح أن مكنة الاختيار أمام المدعى، إذا ما اتفق على إحالة الدعاوى الناشئة عن العقد لإحدى هيئات التحكيم، تتحدد فى أماكن ستة بينها النص (١) ليجرى التحكيم فى مكان يناسبه، بحيث لا يكلفه مجهود شاق أو نفقات باهظة.

كما أوردت المادة ٢٤٧ من القانون البحرى حكماً هاماً فى مجال التحكيم البحرى مفاده التزام المحكمون بالفصل فى النزاع على مقتضى الأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون بشأن عقد النقل البحرى. ويقع باطلاً كل اتفاق سابق على قيام النزاع يقضى بإعفاء المحكمون من التقيد بهذه الأحكام. والهدف من هذا التقيد وذلك البطلان هو الحرص على المحافظة على ما أقامه القانون من توازن بين المصالح المتعارضة، والتي قد يضحى به إذا ما أطلقت يد المحكمين فى عدم التقيد بأحكام هذا القانون،

(١) وهذه الأماكن التى يمكن إجراء التحكيم فيها، هى :

١- ميناء الشحن ٢- ميناء التفريغ ٣- ميناء المدعى عليه

2024/2025

٢٠٢٤/٢٠٢٥ - ميناء إبرام العقد ٥ - المكان المعلن فى اتفاق التحكيم

٦- ميناء الحجز على السفينة . قارب من ذلك، نص الفقرة الثالثة من المادة ٢٢ من اتفاقية هامبورج والتى تعدد الأماكن التى يجوز اتخاذ إجراء التحكيم فيها، بحسب اختيار المدعى وهى:

أ - مكان فى دولة يقع فى أراضيها :

١ - المحل الرئيسى لعمل المدعى عليه، وإن لم يوجد له محل عمل رئيسى، فالمحل الاعتيادى لإقامة المدعى عليه ، أو

٢ - مكان إبرام العقد، بشرط أن يكون للمدعى عليه فيه محل عمل، أو فرع أو وكالة أبرم عن طريق أى منها، أو

٣ - ميناء الشحن، أو

٤ - ميناء التفريغ، أو

ب - أى مكان آخر يعين لهذا الغرض فى شروط التحكيم أو الاتفاق الخاص به.

- ۲۲۶ -

حيث يسهل للطرف القوى في العقد (الناقل عادة) إجبار الطرف الآخر على قبول هذا الإطلاق^(١).

2024/2025

2024/2025

2024/2025

(١) هذا الحكم هو ما تقرره أيضاً المادة ٤/٢٢ من اتفاقية هامبورج، بقضائها بأنه يتعين على المحكم أو هيئة التحكيم تطبيق أحكام هذه الاتفاقية والالتزام بنصوصها. فالاتفاق على إحالة النزاع للتحكيم لا يطلق أيدي الأطراف في اختيار القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع.

عبد المنعم حسن عبد المنعم حسن خالدي

الفصل الثانى

عقد التأمين البحرى

تعريف

لقد عرف المشرع التأمين البحرى فى المادة ٣٤٠ من قانون التجارة البحرية رقم ٨ لسنة ١٩٩٠ بأنه «العقد الذى يكون موضوعه ضمان الأخطار المتعلقة برحلة بحرية». ولقد أبرز المشرع بهذا التعريف الخصائص التى يتميز بها هذا العقد، فضلاً عن مناه تطبيق قواعد التأمين البحرى على هذا النوع من التأمين. وهو الأمر الذى سنعرض له فى هذا الفصل، وإن كان الأمر يحتم علينا التعرض لمناه تطبيق قواعد التأمين البحرى على أخطار الملاحة النهرية. وهكذا ستقتصر دراستنا على بيان خصائص عقد التأمين البحرى (المبحث الأول)، ومناه تطبيق قواعد التأمين البحرى (المبحث الثانى)، فضلاً عن بيان كيفية تطبيق قواعد التأمين البحرى على أخطار الملاحة النهرية (المبحث الثالث).

2024/2025

2024/2025

2024/2025

المبحث الأول

خصائص عقد التأمين البحرى

التأمين البحرى عقد رضائى

يتميز عقد التأمين بأنه عقد من العقود الرضائية التى تتم بتوافق إرادة طرفيه، المؤمن والمستأمن. ومن ثم لا يلزم إفراغه فى شكل معين. مع هذا فقد جرت العادة، سواء فى التأمين على السفينة أو على البضائع، على إفراغه فى وثائق مكتوبة، كعقد التأمين بالرحلة أو لمدة محددة. بيد أن هذا الإفراغ لا

ينفى عن عقد التأمين طابعه الرضائى، فيظل الأصل أن العقد يتم بموافقة طرفيه على الشروط الواردة به بعد مناقشة بنودها. فعلى الرغم من اشتراط المادة ٣٤١ بحرى أن يكون العقد مكتوباً، إلا أن هذا الاشتراط ليس للانعقاد وإنما للإثبات فقط^(١).

التأمين البحرى عقد إذعان

على الرغم من الصفة الرضائية التى رسمها المشرع لعقد التأمين البحرى، إلا أن الواقع العملى يؤكد غلبة صفة الإذعان على هذا العقد، إذ غالباً ما تفرض شركات التأمين شروطها على المستأمنين، بحيث لا يكون أمامهم سوى الرضوخ لبنود العقد وقبولها دون مناقشة. فعقد التأمين البحرى يعد سلفاً بمعرفة المؤمن، إعداد يمكن معه القول بأن الطرف الآخر لا يعلم ببنوده إلا عند توقيعه واستلام وثيقة التأمين.

2024/2025

وغلبة هذه الصفة على عقد التأمين يعطى القاضى إمكانية تعديله^{2024/2025} حسبما تقضى المادة ١٤٩ من القانون المدنى. فاستجماع هذا العقد لخصائص عقود الإذعان يخول قاضى العقد سلطة تعديل الشروط التعسفية التى يتضمنها أو إعفاء المستأمن منها حسبما تقتضيه قواعد العدالة والإنصاف.

(١) أنظر فى هذا المعنى، د/مصطفى كمال طه، القانون البحرى الجديد، المرجع السابق، فقرة ٥٨٨، ص ٤٢١؛ د/يعقوب يوسف صرخوه، التأمين البحرى فى القانون الكويتى، دراسة مقارنة، الكويت ١٩٩٣، ص ٤٩.

التأمين البحري عقد احتمالي

لا ينفصل عقد التأمين البحري عن عقود التأمين الأخرى، فهو شأنها عقد ذو طابع احتمالي بالنسبة لطرفيه. ولا شك أن ما يضيف تلك الصفة على هذا العقد هو وروده على أمر غير محقق، وهو احتمال تحقق الخطر المؤمن منه. فالخطر يُعد إذن ركن جوهري من أركان العقد، بدونه لا يقوم هذا الأخير ولا يتصور وجوده. هذا ما تبرزه بوضوح المادة ٣٤٠ بحري بنصها على عدم سريان أحكام التأمين البحري إلا إذا كان موضوع العقد ضمان الأخطار المتعلقة برحلة بحرية.

التأمين البحري عقد تعويض

لا شك أن عقد التأمين البحري يهدف بصفة أساسية إلى تعويض المؤمن له عما يلحق به من خسائر مادية أصابت ذمته المالية من جراء تحقق الخطر. فهو «لا يهيئ للمؤمن له سبيلاً للإثراء وجنى الربح. وهذه الخصيصة هي أهم خصائص عقد التأمين، وهي التي تميزه عن المقامرة والرهان. ولو لم يكن الأمر كذلك لاستطاع المستأمن أن يعمل على تحقق الخطر^(١)».

عقد التأمين البحري عقد تجارى

يُعد عقد التأمين البحري من العقود التجارية بالنسبة للمؤمن نظراً لأنه يسعى دائماً إلى تحقيق الربح من وراء قيامه بعمليات التأمين. هذا ما يقرره

(١) د/ مصطفى كمال طه، القانون البحري الجديد، المرجع السابق، فقرة ٥٩١، ص ٤٢٢.

- ٢٣٠ -

المشرع المصرى فى الفقرة (هـ) من المادة الخامسة من قانون التجارة ١٧ لسنة ١٩٩٩ بنصها على أنه يُعد عملاً تجارياً إذا رُوِّلَ على وجه الاحتراف (التأمين على اختلاف أنواعه). كذلك يُعد التأمين البحرى عملاً تجارياً وفقاً لنص المادة السادسة من هذا القانون، لكونه من أعمال الملاحة البحرية. أما بالنسبة للمستأمن فإنه لا يكون تجارياً إلا بالتبعية، كأن يبرمه تاجر لصالح تجارته أو سفينته التجارية. أما إذا لم يكن تابعاً لشخص القائم بالعمل أو بالتبعية لعمل تجارى، كأن يتعلق الأمر بالتأمين على سفينة نزهة أو على أمتعة المسافرين، فإنه تنتنى عن العقد الصفة التجارية.

عقد التأمين البحرى من عقود منتهى حسن النية

إذا كان مبدأ حسن النية من المبادئ العامة التى تحكم سائر العقود، فإنه يُعد ذو طابع خاص بالنسبة لعقد التأمين البحرى، لما يقوم عليه من حسن النية المطلق، الذى يقتضى من الأطراف الإفصاح الكامل عن جميع الظروف التى تحيط بالأخطار المؤمن عليها. الأمر الذى يترتب عليه قابلية العقد للإبطال عند عدم الإفصاح عن الظروف الملازمة لإبرام العقد أو تنفيذه. ولا شك أن هذه القابلية تخضع لإرادة الطرف الذى لم يراع فى حقه منتهى حسن النية. ولقد قنن المشرع المصرى هذا فى المادة ٣٤٧ من القانون البحرى الجديد بنصها على أنه «١- يجوز للمؤمن أن يطلب إبطال عقد التأمين إذا قدم المؤمن له ولو بغير سوء نية بيانات غير صحيحة أو سكت عن تقديم البيانات المتعلقة بالتأمين وكان من شأن ذلك فى الحاليتين

- ٢٣١ -

أن قدر المؤمن الخطر بأقل من حقيقته. ٢- وقوع الإبطال ولو لم يكن للبيان غير الصحيح أو السكوت عن تقديم البيان أى علاقة بالضرر الذى لحق الشئ المؤمن عليه. ٣- وللمحكمة مع مراعاة جميع الظروف، أن تحكم للمؤمن على المؤمن له فى الأحوال المبينة فى الفقرتين السابقتين بمبلغ مساو لقسط التأمين إذا أثبت سوء النية من جانب المؤمن له، أو بمبلغ لا يجاوز نصف هذا القسط إذا انتفى سوء النية^(١).

2024/2025

2024/2025

2024/2025

المبحث الثانى

(١) راجع كذلك المادة ٣٤٨ و ٣٤٩ و ٣٥٠ من قانون التجارة البحرية ٨ لسنة ١٩٩٠.

مناطق تطبيق قواعد التأمين البحري

فى الواقع، إن المسلك الذى انتهجته محكمة النقض المصرية فى هذا الحكم يستدعى التساؤل عن العنصر الذى يضيف الصفة البحرية على عقد التأمين، فهل ينحصر هذا الأخير فى طبيعة المال المعرض للخطر، أم أن نوع الخطر هو الأساس فى إلحاق الصفة البحرية بعقد التأمين؟

وهكذا يتعين علينا التصدى لطبيعة المال المعرض للخطر (مطلب أول)، ضرورة الخطر البحرى (مطلب ثانى).

المطلب الأول

تعلق العقد بمال يمكن التأمين عليه

لقد اشترط المشرع فى المادة ٣٤٠ من التقنين البحرى الجديد أن يتعلق المال المؤمن عليه بحراً برحلة بحرية. وهو الأمر الذى يظهر بوضوح أن المشرع يقصر أحكام التأمين البحرى فى هذه الحالة على ضمان الأضرار المادية التى تتعرض لها السفن أو البضائع المنقولة بحراً^(١). فقواعد التأمين البحرى يقتصر أعمال حكمها إذن على ضمان الأضرار المتعلقة بسفينة بحرية تجوب البحار دون غيرها من الوحدات المائية^(٢). وهو الأمر الذى

2024/2025

2024/2025

2024/2025

(١) فالتأمين البحرى لا يضمن سوى الأضرار التى تصيب الأموال، أما تأمين الأشخاص من بحارة وركاب ضد الحوادث البدنية، فلا يعد من قبيل التأمين البحرى، وإنما هو تأمين برى على الرغم من نشأته عن خطر بحر. فالتأمين البحرى يرد فقط على الأشياء دون الأشخاص (د/مصطفى كمال طه، أوائل أنور بندق، التأمين البحرى، دار الفكر الجامعى، الإسكندرية، ٢٠٠٥، فقرة ٤٩، ص ٥٠)؛ قارب كذلك:

RODIERE R.: Droit maritime, assurances maritimes, Dalloz, ١٩٨٣, n° ١٠٩, p. ١٢٦; HARDY IVAMY E.R.: Marine insurance, Butterworths insurance Library, p. ٤.

(٢) بيد أن التأمين على السفينة لا يقتصر على جسمها فقط وإنما يشمل كذلك ملحقاتها اللازمة لاستغلالها، بالإضافة لأجرة النقل (د/ محمد بهجت عبد الله قايد، العقود البحرية، ط١، دار النهضة العربية، القاهرة، ١٩٩٦، فقرة ٢٨٨، ص ٢٢٧). والواقع إن عدم السماح ببسط نطاق التأمين البحرى إلى هذه الأشياء كان مردده تلك النظرة

يقتضى منا بيان حقيقة المنشأة العائمة التي تكون محلاً للتأمين البحري^(١) (الفرع الأول)، وذلك قبل التعرض لتأمين البضائع المنقولة بحراً (الفرع الثاني).

الفرع الأول

القاصرة إلى عقد التأمين وتصويره على أنه عقد تعويض يهدف إلى جبر ما لحق المؤمن له من خسارة فحسب، دون أن يمتد لضمان ما فاتته من ربح أو كسب. وعليه لم تكن التشريعات الوضعية تسمح بالتأمين على أجرة النقل، باعتبار أنها تضيق على المجهز عند هلاك البضاعة المنقولة. ومن ثم لو أجاز التأمين عليها لأدى ذلك إلى حصوله على مبلغ لم يكن في ذمته، بما يحقق له بعض المكاسب من إجراءاته. على العكس وتمشياً مع طبيعة التأمين التعويضية فقد أجاز المشرع المصري أن يشمل التأمين ما لحق بالمستأمن من خسارة وما فاتته من كسب. هذا ما أشارت إليه أيضاً المادة ٣/١٧١ من قانون التأمين البحري الفرنسي الصادر في ١٦ يوليو ١٩٩٢ بنصها على أن «كل مصلحة مشروعة، بما في ذلك الربح المأمول، يجوز أن تكون محلاً للتأمين. ولا يمكن أن يطلب أحد الاستفادة من التأمين فيما لو ثبت ما أصابه من ضرر».

(Tout intérêt légitime, y compris le profit espéré, peut faire l'objet d'une assurance. Nul ne peut réclamer le bénéfice d'une assurance s'il n'a pas éprouvé un préjudice. Sur ce point, voir RODIERE R. & DU PONTAVICE E.: Droit maritime, 12^{ed}, Dalloz, ١٩٨٦, n° ٥٤٦, où ils décident que "l'indemnité d'assurance ne peut pas dépasser la valeur des choses assurées, elle ne doit pas donner un profit à l'assuré (...). Il serait trop dangereux de permettre à un assuré de réaliser un profit par la destruction des objets assurés. Le danger serait plus grand encore dans l'assurance maritime que dans l'assurance terrestre, car l'assureur n'a aucun moyen de surveiller la conduite de l'assuré".

(١) راجع القاعدة رقم ١٥ من وثيقة التأمين الإنجليزي، حيث تبين السفينة موضوع التأمين بنصها على أن :

"The term ship includes the full, materials and outfit, stores and provisions for the officers and crew, and, in the case of vessels engaged in a special trade, the ordinary fittings requisite for the trade, and also, in the case of a stem ship the machinery boilers, and coals and engine stores, if owned by the assured".

راجع كذلك نص المادة ٣٢٧ من قانون التأمين البحري السعودي حيث تبين الأشياء التي يمكن التأمين عليها وذلك بتقريرها أن هذه الأشياء هي: أولاً : السفائن التي تسافر منفردة أو مع سفائن أخرى موسوقة أو فارغة مجهزة أو بغير تجهيز (....). سابعاً : كل ما كان له ثمن ويمكن أن يصادف خطراً بحرياً.

المنشأة العائمة محل التأمين البحري

إذا كان المشرع قد قصر أحكام التأمين البحري على ضمان الأضرار المادية التي تتعرض لها السفن^(١)، فإنه قد عني، على خلاف الوضع في التقنين القديم، بوضع تعريف لها في الفقرة الأولى من المادة الأولى من التقنين البحري الجديد، تلك التي تقرر أن هذا الوصف ينطبق على «كل منشأة تعمل عادة أو تكون معدة للعمل في الملاحة البحرية ولو لم تهدف إلى الربح». ومن هذا التعريف يتضح أن المشرع يستلزم توافر عنصرين أساسيين لاكتساب المنشأة العائمة وصف السفينة، أولهما: صلاحيتها للملاحة البحرية، وثانيهما: تخصيصها لهذه الملاحة على وجه الاعتياد^(٢).

(١) قارب من ذلك، رينيه روديير، القانون البحري، المرجع السابق، بند ١٩٩، ص ٢١٢، حيث يقرر :

Les polices sur corps de navires peuvent concerner tous les bâtiments flottants, à poste fixe ou non, exposés à des risques de mer.

(٢) والتأمين على السفينة قد يكون لرحلة واحدة أو لفترة زمنية محددة، عادة ما تكون سنة 2024/2025 أو أكثر. ولا شك أن وثيقة التأمين هي الفيصل في هذا التحديد (قارب من ذلك، روديير، المرجع السابق، فقرة ٢٠٠، ص ٢١٣، حيث يقرر :

L'assurance des navires peut être effectuée soit pour un ou plusieurs voyages déterminés, soit pour une durée déterminés, Il suffit de dire quels sont les voyages couverts ou la période garantie.

(٣) قارب من هذا :

RODIERE R.: Faut- il réviser la définition classique de navire?, JCP, ١٩٧٨, I. ٢٨٨٠ ; Le même auteur navires et navigation maritime, D.M.F, ١٩٧٥, p. ٣٢٣ et s. Du PONTAVICE E. & CORDIER P.: Navires et autres bâtiments de mer, fasc, ١٠٥٠, Juriscle. Come, ١٩٨٩, n° ١٣ et s; REMOND- GOUILLOU M.: Droit maritime, Pedone, ١٩٨٨, n° ٤١, p. ٣٦;

VAN DER MENSBRUGGHE Y.: Réflexions sur la définition du navire dans le droit de la mer, Act. Du droit de la mer, coll. De la

أولاً : صلاحية المنشأة للملاحة البحرية

ويعنى هذا العنصر ضرورة أن تكون لدى المنشأة القائمة القدرة الذاتية على السير فى البحر ومواجهة مخاطره بما لديها من أدوات ووسائل^(١). وترتيباً على ذلك لا يدخل فى عداد السفن المنشآت القائمة التى تعمل داخل الموانى ولا تبرحها عادة كالأحواض والأرصفة القائمة والرافعات القائمة والصنادل والبراطيم والكرافات^(٢).

مع هذا فإن الصلاحية للملاحة لا تتوقف على نوع الوسيلة المستخدمة فى تسيير السفينة وإدارتها. فيستوى أن تدار بالشرع أو بالبخر أو بالطاقة الذرية وغير الذرية^(٣). كما لا يهم أيضاً درجة متانتها، طالما توافرت لديها

société française pour le droit international, Montpellier, ١٩٧٢, p. ٦٢ et s.

(١) راجع د/ رفعت فخرى، الوجيز فى قانون التجارة البحرى المصرى الجديد، الجزء الأول، ١٩٩٠-١٩٩١، فقرة ٢٢، ص ٦٠ وما بعدها، حيث يقرر أن إسباغ وصف السفينة على المنشأة القائمة يتطلب أن تكون قادرة على السير بوسائلها الخاصة، وذلك لاعتبارها صالحة للملاحة. ^{2024/2025} فى إسباغ هذا الوصف هى بمقدرة كل منشأة على حدة. وعليه لا يستساغ القول بصلاحية المنشأة للسير فى البحر لمجرد قدرتها على الطفو على سطح الماء إذا لم تكن قادرة على الحركة أو الاتجاه فيه استقلاً. على العكس يذهب البعض من الفقهاء إلى القول بأن المنشأة القائمة تكتسب وصف السفينة طالما كانت صالحة للملاحة البحرية، يستوى بعد ذلك أن تسيّر بوسائلها الخاصة أم بمساعدة قاطرة. وعليه تعد الصنادل البحرية، وفقاً لهذا الرأى، سفناً على الرغم من عدم سيرها فى البحر إلا مقطورة (د/ أميرة صدقى، الموجز فى القانون البحرى، ١٩٨٠، ص ٣٨ وما بعدها).

(٢) د/ زكى زكى الشعراوى، القانون البحرى، دار النهضة العربية، ط ٢، ١٩٨٨، فقرة ٩١، ص ١٣٢ وما بعدها ؛ د/ هانى دويدار، الوجيز فى القانون البحرى، دار الجامعة الجديدة للنشر، الاسكندرية، ٢٠٠٤، ص ٢١.

(٣) LEGENDRE C. : Les navires à réacteurs nucléaires et le droit maritime, DMF, novembre ١٩٧١, n° ٢٧٥, p. ٦٤٣ ;

راجع أيضاً حكم محكمة النقض المصرية الصادر فى ٧ مايو ١٩٥٩ (مجموعة أحكام النقض، س ١٠، ص ٣٩٥)، حيث قررت المحكمة أن المقصود بالسفينة فى

القدرة على تحمل أخطار الملاحة. كذلك لا يتوقف إسباغ وصف السفينة على نوع الملاحة البحرية التي تقوم بها المنشأة القائمة. فهذه الأخيرة تكتسب هذا الوصف سواء أكانت مخصصة للملاحة التجارية أو ملاحية الصيد أو النزهة، كذلك لو تم تخصيصها لملاحة أعالي البحار أو الملاحة الساحلية أو أن تكون لغرض الملاحة الرئيسية أو بهدف الملاحة المساعدة^(١).

ثانياً : تخصيص المنشأة للملاحة البحرية على وجه الاعتياد

لا يكفي لإسباغ وصف السفينة على المنشأة القائمة أن تكون صالحة للملاحة البحرية، وإنما يشترط كذلك أن يتم تخصيصها لهذه الملاحة على وجه الاعتياد. هذا ما تبرزه بوضوح المادة ١/١ من القانون البحرى الجديد

2024/2025

نصوص القانون البحرى كل منشأة قائمة مهما كان نوعها، تقوم بالملاحة البحرية سواء فى أعالي البحار أو فى الملاحة الساحلية أو الحدية ومهما كان الغرض منها أو أداة تسييرها الشراع أو البخار أو الذرة. لمزيد من التفصيل، د/محمود سمير الشرقاوى، القانون البحرى الليبي، المكتب المصرى الحديث للطباعة والنشر، الإسكندرية، ١٩٧٠، فقرة ٤٤، ص ٥٦. مع هذا فإن هذا المفهوم الذي تبناه المشرع فى قانون التجارة البحرية رقم ٨ لسنة ١٩٩٠ يختلف عن ذلك الذي تبناه فى القانون رقم ٢٣٢ لسنة ١٩٨٩ بشأن سلامة السفن، حيث وفقاً له تعد سفينة المنشأة التي تقوم إما بالملاحة الساحلية أو بملاحة أعالي البحار، أما المنشآت التي تقوم بالملاحة الحدية فلا تعد من الوجهة القانونية سفناً.

(١) فالملاحة البحرية تتخذ تقسيمات عديدة بحسب المعيار الذى يتخذ أساساً للتقسيم. فإما أن تكون ملاحية لأعالي البحار أو ملاحية ساحلية عندما يتخذ من طول الرحلة معياراً للتقسيم. وقد تكون ملاحية تجارية أو ملاحية صيد أو نزهة عندما يتخذ من الغرض الذى تخصص له السفينة أساساً للتقسيم. وقد تكون الملاحة مختلطة عندما تقوم السفينة بها فى البحر والنهر معاً.

عبد المنعم حسن عبد المنعم حسن

2024/2025

فقرة 2024/2025

RODIERE R. et DU PONTAVICE E.: Droit maritime, Dixième éd, Dalloz, 1986, n° 33, p. 51, où ils décident que la navigation maritime doit être une navigation habituelle. Si un remorqueur de rivière descend exceptionnellement jusqu'à la mer, il ne devient pas pour cela un navire (voir aussi n° 562, p. 660, où ils décident que l'assurance est maritime quand elle a pour objet un bâtiment affecté à la navigation maritime. Si le bâtiment de mer fait accessoirement une navigation fluviale, il est couvert pendant la navigation fluviale. Cependant, dans la pratique, les assureurs maritimes acceptant, si cela leur est demandé, de considérer (les engines portuaires) comme des navires, sans s'interroger sur la qualification de ces engines.



خالد



باشرت فيها نشاطها البحرى^(١)، بل أنه ليس من الضروري أن تقوم المنشأة بالملاحة البحرية بالفعل حتى تدخل فى عداد السفن، وإنما يكفي تخصيصها للقيام بهذه الملاحة^(٢). فتعد المنشأة سفينة من اليوم الذى ينتهى فيه بناؤها وتصبح فيه صالحة للملاحة البحرية^(٣). ويظل لها هذا الوصف طالما كانت صالحة لهذا الغرض. فمنذ الإنشاء وقبل الإنزال تكتسب هذا الوصف طالما توافرت لها مواصفات بناء السفينة واتجهت نية مالكيها إلى تخصيصها للملاحة البحرية^(٤). أما السفينة وهى فى مرحلة الإنشاء والبناء «وإن لم تكن سفينة بالمعنى القانونى للكلمة، إلا أن القانون يعاملها معاملة السفن من بعض الوجوه فحسب وبوجه خاص فيما يتعلق بالتكاليف العينية التى يمكن أن ترد عليها فيجوز رهن السفينة وهى فى دور البناء. وقصد من هذا الاستثناء تيسير الائتمان البحرى للمجهز والبانى على السواء^(٥)».

وعليه لا يزول وصف السفينة عن المنشأة إلا إذا تحولت إلى مباشرة نشاط آخر غير الملاحة أو أن تخصص لنوع آخر منها كالملاحة النهرية أو الداخلية أو عندما تصبح غير صالحة لملاحة البحرية بأن تصير حطاما.

2024/2025

2024/2025

2024/2025

(١) د/ على جمال الدين عوض، القانون البحرى، دار النهضة العربية، بدون سنة نشر، فقرة ٣٣، ص ٢٠.

(٢) د/ مصطفى كمال طه، القانون البحرى الجديد، المرجع السابق، ص ٣٨.

(٣) د/ محمود سمير الشرقاوى، القانون البحرى، المرجع السابق، ص ٤٧.

(٤) د/ على جمال الدين عوض، القانون البحرى، المرجع السابق، فقرة ٣٣، ص ٢٠؛ د/ على حسن يونس، أصول القانون البحرى، بدون دار نشر، ١٩٩٧، فقرة ٢٩، ص ٣٠.

(٥) د/ مصطفى كمال طه، القانون البحرى الجديد، المرجع السابق، ص ٣٨؛ د/ على جمال عوض، القانون البحرى، المرجع السابق، فقرة ٦٢٦، ص ٣٥٥؛ د/ على حسن يونس، أصول القانون البحرى، المرجع السابق، فقرة ٣٢، ص ٣١؛ د/ هانى دويدار، الوجيز فى القانون البحرى، المرجع السابق، ص ١٨.



فقدان السفينة لهذه الصلاحية أو تحولها الى حطام يزيل عنها وصف السفينة ويخرجها بالتالى من نطاق القانون البحرى^(١).

من الواضح أن طبيعة الملاحة التى تقوم بها المنشأة العائمة تلعب الدور الرئيسى فى اكتسابها وصف السفينة من عدمه. لهذا يجدر بنا التنويه هنا إلى المعيار الذى يمكن الاعتماد به لاعتبار الملاحة التى تقوم بها المنشأة، وتؤدى بالتالى إلى إكسابها وصف السفينة، بحرية أم لا. وفى سبيل هذا التحديد أخذ البعض من أداة تلك الملاحة وسيلة لبيان مفهومها. فوفقاً لهذا الرأى تعرف الملاحة البحرية بأنها تلك التى تقوم بها السفن البحرية. فهذه الأخيرة لها من مظهرها الخارجى والطريقة المادية فى تكوينها ما يحدد صفتها ويميزها عن غيرها من المنشآت العائمة. فالسفن تتميز عادة بضخامة الحجم ومتانة الصنع وقوة التحمل. مع هذا فإن هذا التحديد لا يمكن الأخذ به أو الارتكان إليه لتحديد المقصود بالملاحة البحرية، فتوجد الكثير من المنشآت العائمة ما لا يختلف كثيراً عن السفن، بل إن منها ما يفوق هذه الأخيرة من حيث الحجم والمتانة وقوة الاحتمال^(٢).

2024/2025

على العكس ذهب البعض الآخر^{2024/2025} إلى القول بأنه يمكن تحديد السفينة من خلال السجلات الرسمية. فعادة ما تخضع السفن لإجراءات شهر إجبارية لنفاذ الحقوق العينية عليها. ومن ثم تدخل المنشأة تحت وصف السفينة عندما

(٣) راجع حكم محكمة النقض المصرية الصادر فى ٢٤ مايو ١٩٨٢ فى الطعن رقم ٦٥٧، سنة ٤٠ قضائية. راجع كذلك، د/ زكى زكى الشعراوى، القانون البحرى، المرجع السابق، فقرة ٩٤، ص ١٣٦؛ د/ عبد الفضيل محمد أحمد، القانون الخاص البحرى، المرجع السابق، فقرة ٤٤، ص ٥٥.

(٢) د/ مصطفى كمال طه، القانون البحرى الجديد، المرجع السابق، ص ١١؛ د/ جلال وفاء محبين، قانون التجارة البحرية، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، ١٩٩٧، ص ٢٢، راجع كذلك:

REMOND-GOUILLOUD M.: Droit maritime, op. cit, n^o, ٣٨, p. ٣٤.



يتم تسجيلها في تلك السجلات. أما إذا لم يتم التسجيل، فلا ينطبق عليها وصف السفينة^(١).

ويعيب هذا الرأي أنه يجعل وصف السفينة رهن بإرادة المالك، إن قام بشهر المنشأة العائمة اكتسبت وصف السفينة حتى لو كانت غير صالحة للملاحة البحرية. وإن أهمل أو لم يفعل ذلك اعتبرت المنشأة مركباً وخرجت من عداد السفن حتى ولو كانت صالحة للملاحة البحرية. فتحكمية هذا المعيار واضحة، ولهذا فإنه لا يصلح لتحديد إحدى المسائل القانونية ذات الدرجة العالية من الأهمية. وإزاء هذا القصور وأمام تلك الانتقادات، ذهب الرأي الراجح إلى الاعتداد بالمكان الذي تتم فيه الملاحة لا بالوسيلة أو الأداة التي تتم بها. فوفقاً لهذا المعيار، تعد الملاحة بحرية عندما تتم في البحر، مهما كان شكل المنشأة التي تقوم بها أو حجمها أو أبعادها أو طرازها. وذلك على خلاف الملاحة النهرية أو الداخلية، إذ تتم في الأنهار أو في المياه الداخلية^(٢). هذا وإن كان البعض داخل هذا الاتجاه يرى أنه لا يكفي أن تتم الملاحة البحرية في البحر حتى تعد كذلك، بل يجب «أن تحصل الملاحة في البحر وذلك لأن الملاحة في الأنهار والمياه الداخلية أسهل نسبياً وأقل خطراً

2024/2025 2024/2025 2024/2025

(١) RODIERE R. et DU PONTAVICE E.: Droit maritime, op. cit, n° ٣٣, p. ٥٠, où ils décident qu'on pourrait être tenté de distinguer le navire du bateau par l'immatriculation administrative. C'est pratiquement exact. Mais juridiquement, on ne peut pas se fier à cette immatriculation, parce que la qualification administrative ne donne pas la qualité juridique. Elle est faite sur la déclaration des intéressés et ceux-ci ne sont pas libres de transformer la nature d'un bâtiment par leur simple volonté. Voir aussi REMOND-GOUILLOUD M.: Droit maritime, op. cit, n° ٣٨, p. ٣٤.

(٢) RODIERE R. et DU PONTAVICE E.: Droit maritime, op. cit, n° ٣٣, p.

من الملاحة البحرية، فضلاً عن أن فكرة الخطر البحرى هى التى أملت وضع قواعد قانونية خاصة بالملاحة البحرية^(١)».



(١) د/ مصطفى كمال طه، القانون البحرى الجديد، المرجع السابق، ص ١١. قارب أيضاً د/ شروت عبد الرحيم، شرح القانون البحرى السعودى، المرجع السابق، ص ٩، حيث يقرر أن الملاحة البحرية هى الملاحة التى تتم فى البحر أيا كانت المنشأة التى تقوم بها، وفى الموضوع الذى تظهر فيها صعوبة التفرقة بين الملاحة البحرية والملاحة النهرية أو الداخلية، تعد الملاحة بحرية إذا تعرضت المنشأة للمخاطر الخاصة التى تتعرض لها الملاحة البحرية عادة. فهذه المخاطر التى استوجبت وضع تنظيم قانونى بحرى مستقل بقواعده المتميزة. على العكس يقرر البعض أن «أقرب المعايير الموضوعية هو المعيار المكانى الذى تبني الرأى القائل بأن الملاحة البحرية هى تلك التى تتم فى البحر. أما فكرة المخاطر البحرية فهى لا تصلح كمعيار قائم بذاته أو على وجه الاستقلال عن المكان الذى تتم فيه هذه الملاحة. ذلك أن الملاحة النهرية قد تكون أخطر من الملاحة البحرية. فالملاحة البحرية هى التى تتم فى البحر بأوصافه الطبيعية والجغرافية، وهى التى تتعرض فيه السفينة لمخاطر الملاحة المعتادة، (د/ جلال وفاء مجدين، قانون التجارة البحرية، المرجع السابق، ص ٢٥)». قارب كذلك

2024/2025

LEGENDRE C. : Le péril de mer en droit français, DMF, ١٩٥٥, p.٣٢٦, où il décide qu'en mer, le risque est présent à tout moment. Ce fait, qui tient aux conditions physiques du milieu marin, échappe à beaucoup de juristes.



الفرع الثانى

طبيعة البضائع محل التأمين البحرى

لقد أجاز المشرع المصرى التأمين على البضائع أيا كان نوعها^(١). وهذا أمر بديهى ومنطقى نظراً لأنها تتعرض لنفس المخاطر التى تتعرض لها السفن^(٢). مع هذا فان التأمين على البضائع، أيا كان نوعه لرحلة بحرية واحدة أو لفترة زمنية محددة، مشروط بكون الأضرار التى تلحق بها قد تحققت أثناء نقلها بحرا^(٣). فالتأمين البحرى يعقد، فى هذه الحالة، لتغطية المخاطر التى تتعرض لها البضائع أثناء نقلها عن طريق البحر من مكان الى آخر^(٤). بيد أن هذا المعنى لا ينصرف إلا الى الأشياء والأدوات التى تنقل

(١) د/ مصطفى كمال طه، القانون البحرى الجديد، المرجع السابق، فقرة ٦٠، ص ٤٣٢؛ د/ محمود سمير الشرقاوى، القانون البحرى، المرجع السابق، فقرة ٣٦٤، ص ٣٣٧ وما بعدها؛ د/ سلامة عبد الله و أ/ عصام الدين عمر، التأمين البحرى، أصوله العلمية والعملية، دار النهضة العربية، ١٩٨١، ص ٨٣ وما بعدها؛ د/ محمد بهجت عبد الله قايد، العقود البحرية، المرجع السابق، فقرة ٢٨٩، ص ٢٢٨. راجع كذلك المادة ١٧٣/١٧ من القانون الفرنسى، حيث تقرر أن:

Les marchandises sont assurées, soit par une police n'ayant d'effet que pour un voyage, soit par une police dite flottante.

(١) مع هذا فان التأمين على البضائع يتميز عن تأمين السفن بأنه غالباً ما يعقد لمصلحة شخص غير معين ابتداءً. فهذه الميزة تلاحق هذا النوع من التأمين نظراً لتعلقه بوثيقة قابلة للتداول (سند الشحن)، الأمر الذى يترتب عليه عدم معرفة المالك الحقيقى الا عند وقوع الحادث. لهذا فقد جرى العمل على تداول الوثيقتين معا (وثيقة التأمين وسند الشحن).

- (٢) RODIERE R.: L'assurance des marchandises transportées par mer, Bull. Trans p. ١٩٨١, p. ٦٦ et s; GOODE R.: Commercial law, new edition, p. ٩٠٩.
- (٣) RODIERE R. et DU PONTAVICE E.: Droit maritime, op. cit, n° ٥٥٤, p. ٦٥٧, où ils décident que "L'assurance de marchandises qui ne quitteront pas la terre n'est pas une assurance maritime. Le régime qui spécifie celle-ci est lié à la nature des risques qui menacent les valeurs assurées (...). les risques assurés doivent ainsi se rattacher par leur cause aux périls de la navigation en mer".

على ظهر السفن بموجب سند شحن أو بمقتضى سند إيجار^(١). ومن ثم فإنه يخرج عن هذا المعنى أمتعة المسافرين الشخصية والمجوهرات والنقود الشخصية ما لم يتم نقلها كبضائع بموجب سند شحن. ففي هذه الحالة الأخيرة ينطبق عليها وصف البضاعة، ومن ثم يجوز التأمين عليها.

ولاشك أن تحديد الوقت الذي يحدث فيه الضرر ذو أهمية بالغة في بيان مسئولية المؤمن من عدمه. فلا بد أن يحدث الضرر في الفترة ما بين شحن البضائع على ظهر السفينة في ميناء الشحن وحتى تفريغها في ميناء الوصول^(٢). هذا ما يستفاد من نص المادة ٣٨٨ من التقنين البحري الجديد والتي تقرر أن البضائع تكون مشمولة بالتأمين دون انقطاع في أى مكان توجد فيه أثناء الرحلة كما يحددها المتعاقدان. وذلك ما لم يتم الاتفاق بين طرفي العقد على تغطية التأمين للمخاطر التي تتعرض لها البضائع التي يستوردها أو يصدرها المؤمن له خلال فترة زمنية محددة (وتعرف الوثيقة التي تغطي هذا النوع من المخاطر بوثيقة الاشتراك أو الوثيقة العائمة، نظرا لأن المؤمن له يدفع قسطا دوريا يتم تحديده على أساس ما يتم شحنه من بضاعة

2024/2025

2024/2025

2024/2025

(١) د/مصطفى كمال طه، أ/وائل أنور بندق، التأمين البحري، المرجع السابق، فقرة ٥٤، ص ٥٥؛ د/جلال وفاء محبين، التأمين البحري على البضائع بوثيقة الاشتراك (وثيقة التأمين العائمة)، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، ٢٠٠٢، ص ١٥؛ د/هاني دويدار، الوجيز في القانون البحري، المرجع السابق، ص ٣٦٧.

(٢) RODIERE R.: Droit maritime, assurances maritimes, op. cit, n°

١٣٧, p. ١٥٢, où il décide que c'est aux contractants de fixer les limites: d'une part, le point de départ ou mise en risques; d'autre part, le point d'achèvement ou fin des risques. Ce sera l'affaire des polices; à défaut, la loi pose des règles qu'inspire la pratique antérieure.

راجع أيضا، د/جلال وفاء محبين، التأمين البحري على البضائع بوثيقة الاشتراك، المرجع السابق، ص ١٦.

نظير سريان الضمان من تلقاء نفسه بمجرد الشحن، على نحو يجعل من المؤمن له في مركز المشترك بالنسبة للمؤمن^(١).

فالأصل إذن أن وثيقة التأمين، أيا كان نوعها، لا تغطي إلا المخاطر التي تتعرض لها البضائع أثناء نقلها عبر البحر من مكان إلى آخر^(٢). مع هذا فقد أجاز المشرع للأطراف الاتفاق على تغطية الوثيقة للمخاطر التي تتعرض لها البضائع في أي وقت، سواء أكان سابق على الشحن أو تالي

(١) د/ على سيد قاسم، وثيقة التأمين العائمة، ط١، دار النهضة العربية، ١٩٩١، ص٢٢؛ د/جلال وفاء مجدين، التأمين البحري على البضائع بوثيقة الاشتراك، المرجع السابق، ص٧ وما بعدها. أنظر أيضاً:

LUREAU P.: La police d'abonnement et l'obligation de déclaration, D.M.F., ١٩٥٠, p. ٢٦٣ ; RODIERE R. & DU PONTAVICE E. : Droit maritime, op.cit, n° ٥٣٥, p. ٦٣٨.

(٢) مع هذا فإن التساؤل الذي يطرح نفسه في هذه الحالة يتعلق بالكيفية التي يتم على أساسها حساب الربح المأمول حصوله من البضاعة. فإذا كانت كل التشريعات الحديثة تجيز التأمين على الربح الذي كان يأمل المستأمن الحصول عليه عند بيعها في ميناء الوصول استناداً إلى وجوب التأمين عن كل الضرر الذي يلحق به، فإن الصعوبة^{2024/2025} تتورث لتعذر حساب هذا الربح المأمول. فرغم انتقاد الفقه لمثل هذه الإجازة على أساس أنها تجعل من التأمين البحري تأميناً من الأخطار التجارية وليس من الأخطار البحرية، فقد تباينت الآراء حول كيفية حساب هذا الربح. فقد ذهب البعض إلى القول بضرورة حساب هذا الربح بتقدير قيمة البضاعة في ميناء الوصول. ولكن يمكن الرد على ذلك بأنه وفقاً لهذا الاتجاه لا تزال الصعوبة قائمة وذلك لأنه لن يتأتى معرفة هذه القيمة عند إبرام عقد التأمين. هذا فضلاً عن احتمال حدوث انخفاض لسعر البضاعة في هذا الميناء، الأمر الذي يؤدي إلى عدم تحقيق أي ربح على الإطلاق مما يحقق إثراء للمستأمن من وراء التأمين. لهذا ذهب البعض إلى القول بضرورة تجاوز هذه الصعوبة من خلال تحديد نسبة مئوية من قيمة البضاعة في ميناء القيام. هذا ما أخذ به المشرع اللبناني في المادة ٣١٣ من القانون البحري بتقريرها أن الربح الذي يأمل المستأمن الحصول عليه عند بيع البضاعة في ميناء الوصول يحدد جزافاً بعشرة في المائة من قيمة البضاعة عند القيام ما لم يرد نص مخالف في عقد التأمين.

للتفريغ^(١). فيجوز الاتفاق على تغطية التأمين للبضائع أثناء نقلها للشاطئ أو عند نقلها من الرصيف لتوصيلها إلى عابري السفينة. فإذا كان الأصل أن يبدأ سريان التأمين منذ اللحظة التي تشحن فيها البضائع على ظهر السفينة إلى الوقت الذي تصل فيه إلى ميناء الوصول بعد انتهاء الرحلة، فإنه يجوز الاتفاق بين الأطراف على امتداد التأمين لتغطية الأخطار التي تتعرض لها البضائع سواء أثناء نقلها من الشاطئ إلى السفينة أو العكس. كذلك يجوز الاتفاق على امتداد التأمين لتغطية البضائع من وقت مغادرتها مخازن المرسل حتى وصولها إلى مخازن المرسل إليه^(٢). هذا ما تسمح به المادة ٣٨٩ من التقنين البحري الجديد بنصها على أنه «إذا كانت البضائع أثناء الرحلة محلاً لنقل برى أو نهري أو جوى مكمل لهذه الرحلة سرت قواعد التأمين البحري خلال مدة النقل المذكور إلا إذا اتفق على غير ذلك».

(١) هذا ما أجازته المشرع الفرنسي أيضاً في قانون التأمين البحري، حيث تقرر المادة L. ١٧٣-١٨ أن البضائع تكون مشمولة بالتأمين دون انقطاع في أى مكان توجد فيه، طالما أن ذلك في حدود رحلة تبيينها الوثيقة. ولقد جاء نصها على النحو التالي: 2024/2025

Les marchandises sont assurées sans interruption, en quelque endroit qu'elles se trouvent, dans les limites du voyage défini par la police.

ثم جاءت المادة L. ١٧٣/١٩ وأخضعت المراحل البرية والجوية والنهرية لقواعد التأمين البحرية طالما أنها ملازمة للرحلة البحرية، حيث تقرر هذه المادة :

Lorsqu'une partie du voyage est effectuée par voie terrestre, fluviale ou aérienne, les règles de l'assurance maritime sont applicables à l'ensemble du voyage.

(٢) أ/ جمال الحكيم، التأمين البحري، المرجع السابق، ص ١٠٦. قارب أيضاً، رينيه روديير وإيمانويل ديونتايفيس، القانون البحري، المرجع السابق، فقرة ٥٦٢، ص ٦٦٦، حيث يقرران:

C'est ainsi qu'à l'heure actuelle l'assurance sur facultés couvre la marchandise à sa sortie du magasin ou de l'usine, pendant qu'elle voyage par voie ferrée et pendant qu'elle est sur les quais du port (...). Il y a là une extension très remarquable de l'assurance maritime aux risques terrestres. Mais il faut que ce risque terrestre soit l'accessoire d'un transport maritime.



كما يمكن تغطية تلك المرحلة من خلال شرط الانتقال. فالبضاعة «تكون مشمولة بالتأمين البحرى من وقت مغادرتها مخزن المصدر حتى وصولها مخزن المرسل إليه بواسطة شرط الانتقال الذى يتضمن شرط من المخزن إلى المخزن. وإذا كان شرط الانتقال Transit Clause يوسع مسئولية المؤمن أو يمددها لتشمل العمليات السابقة على الشحن وتلك اللاحقة على إنهاء عملية النقل البحرى، فإن التأمين البحرى يشمل كذلك عملية المسافنة Trans-Shipment إذا حلت فى أحد الموانئ وكان منصوباً عليها فى وثيقة التأمين حيث يبقى التأمين سارياً حتى انتهاء عملية نقل البضائع إلى السفينة الثانية بدون أن تطرح أرضاً وبعد ذلك تصبح فى عهدة السفينة الثانية. فإذا أصيبت السفينة بأضرار بحيث عجزت عن الاستمرار فى رحلتها ومن ثم قام الربان بترتيب عملية نقل البضائع لسفينة أخرى، فإن مسئولية مؤمن البضاعة تستمر لتشمل البضاعة على السفينة الثانية^(١)».

2024/2025

وهكذا يتضح أن سماح المشرع لطرفى عقد التأمين بمد نطاقه إلى تغطية البضائع عندما تكون محلاً لنقل برى أو نهري أو جوى، مشروط بكون هذا النقل مكمل للرحلة البحرية. وهو الأمر الذى يعنى أن المشرع لا يسمح بالتأمين على البضائع أثناء النقل البرى أو الجوى أو النهري على سبيل الاستقلال، ولكن من الضرورى ملازمة هذا النقل للرحلة البحرية حتى يمكن تطبيق قواعد التأمين البحرى على المخاطر التى تتعرض لها أثناء تنفيذ هذا الجزء من الرحلة. ولعل منطقية هذا الامتداد هى التى دفعت المشرع إلى إقراره دون تعليق ذلك على اتجاه إرادة الأطراف إليه. فنص المادة ٣٨٩ واضح الدلالة على هذا الإعمال التلقائى لقواعد التأمين البحرى لتغطية المخاطر التى تتعرض لها البضائع فى هذا الجزء من الرحلة. فلم يشترط المشرع ضرورة الاتفاق الصريح أو الضمنى لطرفى العقد لإعمال قواعد التأمين البحرى عليها. بل على العكس يملك الأطراف الحيلولة دون هذا

(١) د/ يعقوب يوسف صرخوه، التأمين البحرى فى القانون الكويتى، دراسة مقارنة، الكويت، ١٩٩٣، ص ٣٠٩.



الإعمال التلقائي، وذلك عندما تتجه إرادتهم إلى تطبيق قواعد أخرى على هذا النقل البرى أو النهري أو الجوى، حتى فى تلك الحالة التى يكون فيها ملازماً لرحلة بحرية. فلم يعلق المشرع هذا الإعمال إلا على تبعية هذا الجزء لرحلة بحرية.

كذلك يشترط عندما يكون التأمين لفترة زمنية محددة أن تتضمن الوثيقة الشروط العامة للتأمين التى تم الاتفاق عليها، فضلاً عن الحد الأعلى لمبلغ التأمين الذى يتعهد المؤمن بدفعه عن كل شحنة وأقساط التأمين ومدته^(١). أما الشروط الخاصة بكل شحنة، سواء من حيث بيان البضاعة المؤمن عليها وقيمتها ومكان شحنها وتفريغها، أو من حيث اسم السفينة وظروف عملية النقل فيتم تعيينها بملاحق للوثيقة تصدر بمناسبة كل شحنة على حدة^(٢). هذا ما تبرزه بوضوح المادة ٣٩٣ من التقنين البحرى الجديد بنصها على أنه «إذا أبرم التأمين بوثيقة اشتراك وجب أن تشتمل على الشروط التى يلتزم بمقتضاها كل من المؤمن والمؤمن له والحد الأعلى للمبلغ الذى يتعهد المؤمن بدفعه عن كل شحنة وأقساط التأمين التى يقوم المؤمن له بدفعها. أما البضائع المؤمن عليها والرحلات^(٣) والمؤمن وغير ذلك من البيانات فتعين بملاحق تصدر بمناسبة كل شحنة على حدة^(٣)».

2024/2025 2024/2025 2024/2025

(١) LUREAU P.: Les clauses complémentaires de la police d'abonnement, D.M.F., ١٩٥٣, p. ٦٤ - ٧٢.

(٢) هذا ما تبرزه بوضوح المادة ١/٢٩ من قانون التأمين البحرى الإنجليزى الصادر فى ١٩٠٦، بنصها على أن «الوثيقة العائمة هى التى تصف التأمين بعبارات عامة، وتترك اسم السفينة أو السفن والتفاصيل الأخرى ليتضمنها إخطار لاحق». فالتأمين من خلال وثيقة الاشتراك يقتضى من المؤمن له الإعلان بصفة دورية عن البضائع التى يقوم بشحنها، والذى يتم عادة من خلال نماذج أو شهادات تأمين يزوده بها المؤمن وذلك للإعلان عن الشحنات أولاً بأول. وعند وصول الإخطار يقوم المؤمن بإصدار ملحق للوثيقة يحدد فيه أوصاف البضائع المشحونة والرحلة والسفينة التى ستقوم بنقلها وغير ذلك من البيانات التطبيقية.

(٣) ولقد أثار هذا النص التساؤل حول الطبيعة القانونية للوثيقة العائمة أو وثيقة الاشتراك، فهل تعد من قبيل الوعد بالتأمين نظراً لعدم تضمينها تحديداً للبضائع المؤمن عليها، أم أنها عقد تأمين نهائى ملزم لأطرافه بمجرد إبرامه؟



كذلك فقد ألزمت المادة ٣٩٤ من التقنين البحرى الجديد المؤمن له بأن يقوم بإخطار المؤمن بالشحنات التى يتم شحنها، والتى يكون المؤمن ملزماً بقبول التأمين عليها، وهى على نوعين :-

الأول، خاص بجميع الشحنات التى تتم لحساب المؤمن له أو تنفيذاً لعقود شراء أو بيع تلزمه بإجراء التأمين على البضائع المشتراة أو المباعة. ويشمل التأمين هذه الشحنات تلقائياً متى تعرضت للأخطار المؤمن عليها بشرط أن يقدم المؤمن له الإخطار عنها فى الميعاد المتفق عليه فى وثيقة التأمين (١).

أما النوع الثانى فيشمل جميع الشحنات التى تتم لحساب الغير الذى عهد إلى المؤمن له بإجراء التأمين عليها بشرط أن تكون للمؤمن له مصلحة فى الشحنة بوصفه وكيلًا بالعمولة أو أميناً على البضائع أو غير ذلك، ولا يشمل التأمين هذه الشحنات إلا من وقت إخطار المؤمن بها (٢).

2024/2025

لقد ذهب الرأى الراجح إلى القول بأن وثيقة الاشتراك تعد عقداً نهائياً، على الرغم من عدم تحديدها للبضائع محل التأمين (١) ما فى الأمر أن هذا المحل قابل للتحديد بعد الإبرام، وهو ما يتحقق بواقعة شحن البضاعة على السفينة المحددة لنقلها. فالتحديد يرتبط إذن بواقعة الشحن وليس بعمل الإخطار (د/على سيد قاسم، وثيقة التأمين العائمة، المرجع السابق، ص ٤٨ وما بعدها). فالعقد يترتب آثاره بمجرد شحن البضاعة وقبل الإخطار. لهذا ذهب البعض وبحق إلى القول بأن «التزامات كل من المؤمن والمستأمن تنعقد معلقة على شرط واقف هو وجود شحنات فى المستقبل. وينتج من هذا أنه ليس للمستأمن أن يخصص هذه الشحنة للوثيقة العائمة أو لا يخصصها، بل يلتزم بأن يخصص جميع الشحنات للوثيقة العائمة حتى لا يصبح الشرط إرادياً محضاً ينبى عليه بطلان الالتزام (د/مصطفى كمال طه، أوائل أنور بندق، التأمين البحرى، المرجع السابق، فقرة ٥٩، ص ٦٠)».

(١) مادة ٣٩٤/أ من التقنين البحرى الجديد، راجع كذلك المادة ١/٣٢٠ من قانون التجارة البحرية الكويتى رقم ٢٨ لسنة ١٩٨٠، المادة ٣٨٧ من القانون البحرى الصادر فى ١٥ أبريل ١٩٨١ م؛ راجع المادة ٢٩ من قانون التأمين البحرى الإنجليزى الصادرة فى ١٩٠٦.

(٢) مادة ٣٩٤/ب من التقنين البحرى الجديد.



ولقد بينت المادة ٣٩٥ من التقنين البحرى الجديد جزاء إخلال المؤمن له بإخطار المؤمن عن الشحنات التى يجريها بنصها على أنه «١- إذا خالف المؤمن له الالتزامات المنصوص عليها فى المادة السابقة جاز للمؤمن أن يطالب بفسخ العقد فوراً مع أداء تعويض يعادل أقساط التأمين الخاصة بالشحنات التى لم يخطر بها. ٢- وإذا ثبت سوء نية المؤمن له، جاز للمؤمن أن يسترد ما دفعه عن الحوادث الخاصة بالشحنات اللاحقة على وقوع أول مخالفة عمدية من جانب المؤمن له»^(١).

وأخيراً أقامت المادة ٣٩٦ بحرئى قرينة على تسلم المؤمن له البضاعة المؤمن عليها سليمة عندما يتخلف عن إخطار المؤمن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها بوجود تلف فيها، وذلك بنصها على أن «يلتزم المؤمن له فى جميع حالات التأمين على البضائع إخطار المؤمن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسليم البضائع المؤمن عليها بوجود التلف وإلا افترض أنه تسلمها سليمة ما لم يثبت المؤمن له خلاف ذلك».

ومن هذين النصين يتضح أن المشرع أراد حمل المؤمن له على إخطار المؤمن ليس فقط بالبضائع التى يقوم بشحنها سواء لحسابه أو لحساب الغير، ولكن أيضاً بما يعترئها من تلف عند تسلمها حتى يتمكن من

(١) ولعل هذا الجزاء قصد به درء الغش الذى قد يؤدى إليه استعمال الوثيقة العائمة. فهذه الأخيرة قد تدفع المستأمن إلى الغش، نظراً لأن البضائع المنقولة والمضمونة لا تتعرض جميعها لنفس الأخطار، الأمر الذى يخشى معه أن يخصص المستأمن تلك الوثيقة للبضائع التى تتعرض لمخاطر جسيمة، كما لو كانت سريعة التلف أو يتم نقلها على سفينة من الدرجة الثالثة أو الرابعة وفقاً لتصنيف هيئات الرقابة والتصنيف. وذلك على عكس البضائع التى تتعرض لمخاطر أقل أو تشحن على سفن من الدرجة الأولى، حيث لا يخطر بها المستأمن المؤمن أو يقوم بالتأمين عليها لدى مؤمن آخر بسعر أقل مما هو متفق عليه فى الوثيقة العائمة. لهذا رأى المشرع تقرير هذا الجزاء للقضاء على مثل هذه المحاولات من جانب المستأمن، وحمله على تنفيذ الالتزامات التى تفرضها تلك الوثيقة وتخصيصها لكل الشحنات التى يصدرها أو يستوردها خلال الفترة المحددة، مع سلب حق المؤمن فى رفض بعض هذه الشحنات نظراً لطبيعتها أو طريقة شحنها.



اتخاذ الإجراءات اللازمة سواء لجبر الأضرار التي تلحق به أو التخفيف من نتائجها أو الرجوع على المتسبب في حدوثها. إلا أنه يلاحظ على نص المادة ٣٩٦ أنها لم تقرر جزاءً لإهمال المؤمن له في عمل الإخطار خلال المدة المعينة واكتفت فقط بافتراض هذه القرينة البسيطة على تسلم البضاعة سليمة ونقل عبء الإثبات من على عاتق المؤمن إلى المؤمن له إذا أراد أن ينفي ذلك. وإن كان البعض يشترط لإعطاء المؤمن له الحق في الإثبات العكسي أن يثبت أن تأخيره في الإخطار عن تلف البضاعة كان لعذر مقبول^(١).

غير أن هذه القرينة وكما هو واضح من نص المادة المذكورة تتعلق فقط بحالة التلف التي تلحق بالبضائع دون حالة الهلاك الكلى أو الضياع، وذلك لقيامها على افتراض تسليم البضائع تسليمًا فعلياً إلى المرسل إليه في المكان المتفق عليه.

2024/2025

2024/2025

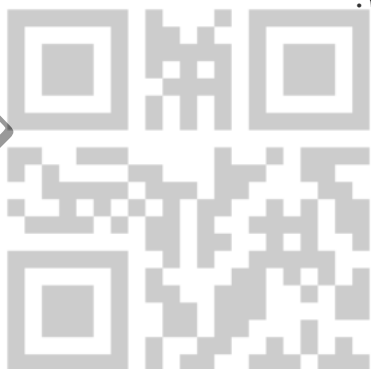
2024/2025

في النهاية يمكننا القول بأن وثيقة التأمين، أياً كان نوعها لرحلة واحدة أو لمدة زمنية محددة، وأياً كان موضوعها سفن أو بضائع، لا تغطي سوى المخاطر التي تتعرض لها الأشياء المؤمن عليها أثناء الرحلة البحرية. مجمل القول أنه لا يكفي أن يكون موضوع عقد التأمين البحري أحد الأموال التي يمكن التأمين عليها، ولكن يضاف إلى ذلك ضرورة تعرض هذه الأموال لخطر بحري. وهو ما سنتصدى لبيانها في الجزئية التالية.

المطلب الثاني

ضرورة الخطر البحري

(١) د/يعقوب يوسف صرخوه، التأمين البحري، المرجع السابق، ص ٣١٧.



يعد الخطر هو الركن الجوهرى لعقد التأمين، فبدونه لا يقوم هذا العقد ولا يتصور وجوده^(١). فالخطر هو الذى يضمن على التأمين صفته الاحتمالية كعقد من عقود الغرر^(٢). ولقد أبرزت المادة ٣٤٠ من القانون البحرى الجديد هذه السمة بالنسبة لعقد التأمين البحرى بنصها على أنه «تسرى أحكام هذا الباب على عقد التأمين الذى يكون موضوعه ضمان الأخطار المتعلقة برحلة بحرية».

وهكذا اشترطت تلك المادة أن يكون الخطر الذى يضمنه عقد التأمين البحرى بحرياً^(٣)، وهو يكوّن كذلك عندما يكون موضوعه سفينة أو بضائع

(١) ولقد أبرزت المادة الأولى من القانون الفرنسى الصادر فى الثالث من يوليو ١٩٦٧ هذا العنصر بتقريرها :

“La loi régit tout contrat d’assurance qui a pour objet de garantir les risques relatifs à une opération maritime (Devenu l’article. L. ١٧١-١ cass)”.
وفى هذا الصدد يقرر الأستاذ الكبير رينيه روديير، القانون البحرى، بند ٨٥، ص ١٠١، أن :

2024/2025 “garantir un risque est propre à toute assurance; le garantir ou les garantir s’ils sont en relation avec une opération maritime, autrement dit s’ils ne peuvent pas se réaliser sans cette navigation, est le propre, le critère de l’assurance maritime”.

راجع أيضاً نص المادة ٣٢٤ من قانون التأمين البحرى السعودى، والمادة ٣٣٦ من قانون التأمين البحرى العماني رقم ٣٥ لسنة ١٩٨١، والمادة ٢٣٨ من قانون التأمين البحرى البحرى، والمادة ٢٣٧ من قانون التأمين البحرى القطرى.

(٢) د/ محمود سمير الشرقاوى، الخطر فى التأمين البحرى، الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة، ١٩٦٦، فقرة ٣٦، ص ٥٦.

(٣) د/ محمود سمير الشرقاوى، العقود البحرية، الطبعة الرابعة، مطبعة جامعة القاهرة، دار الكتاب الجامعى، ١٩٩٤، فقرة ٢١٧، ص ٢٢٦، حيث يقرر أن الخطر البحرى هو الذى يميز التأمين البحرى عن غيره من أنواع التأمين الأخرى. فالتأمين البحرى هو الذى يكون محله خطراً بحرياً. أنظر كذلك:



محل لنقل بحرى رئيسى^(١). هذا وإن كان البعض يرى أن الخطر البحرى لا يرتبط بالمنشأة، فهو يكتسب هذه الصفة بصرف النظر عن طبيعة المنشأة التى تتعلق بها بحرية أم نهريّة، والقول بغير ذلك «لا يتفق مع المنطق ويجافى طبيعة الأشياء، إذ أن تطبيق قواعد التأمين البحرى بما لها من ذاتية خاصة، عرفتها طبيعة الخطر الذى يضمن هذا النوع من التأمين، يجب أن يتم كلما تعلق الأمر بخطر بحرى، ولا يكون لطبيعة الأموال محل التأمين أهمية فى الموضوع. فالخطر البحرى، لا المنشآت البحرية، هو الذى أدى إلى نشوء قواعد قانونية خاصة بالتأمين البحرى ينفرد بها فى كثير من المواضع عن غيره من الأنواع الأخرى للتأمين^(٢)».

وأياً ما كان العنصر الذى يضافى الصفة البحرية على عقد التأمين، طبيعة الخطر أم المال المعرض للخطر، فإن عنصر الخطر لازم وضرورى فى جميع الأحوال^(٣). لهذا فقد وسع المشرع من مفهومه، وذلك بعدم اشتراطه

2024/2025 RODIERE R et DU PONTAVICE E.: Droit maritime, op. cit, n° ٥٦٢, 2024/2025 p. ٦٦٦, où ils décident que le risque garantis par le contrat est le risque 2024/2025 de la navigation. On l'appelle quelque fois risque ou fortune de mer. Cependant il ne faut pas prendre cette expression dans son sens étroit ; ce n'est pas le risque causé par l'état de la mer, ni même le risque causé par la navigation. L'expression s'applique à tout risque qui peut se produire au cours de la navigation maritime, quelle que soit la cause du risque.

(١) د/ يعقوب يوسف صرخوه، التأمين البحرى فى القانون الكويتى، المرجع السابق، ص ١٢٠.

(٢) د/ محمود سمير الشرقاوى، الخطر فى التأمين البحرى، المرجع السابق، بند ٤٥، ص ٦٦.

(٣) RODIERE R.: Droit maritime, op. cit, n° ١١٣, p. ١٣٢, où il décide que le risque est un élément future et incertain, c'est un aléa, pris en considération parce qu' il sera générateur de dommages dont l'assuré entend pallier les effets pécuniaires fâcheux.

- ٢٥٣ -

أن يكون الخطر الذى يضمنه العقد خطراً فعلياً بل أجاز التأمين على الأخطار الظنية، طالما أنها من الأخطار التى يضمنها عقد التأمين البحرى. وهكذا يتعين علينا التصدى لتأمين الأخطار الظنية (الفرع الأول) والأخطار المضمونة (الفرع الثانى).

2024/2025

2024/2025

2024/2025

الفرع الأول

إجازة التأمين على الأخطار الظنية

عبد المنعم حسن عبد المنعم حسن حسن

عبد المنعم حسن



إذا كان عقد التأمين يتميز بطابعه الاحتمالي، فإن المنطق يقتضى أن يكون الخطر الذى يضمه هذا العقد غير محقق الوقوع^(١). فلا يقبل العقل أن ينعقد التأمين لتغطية أخطار قد تحققت بالفعل. فالطابع الاحتمالي الذى يقوم عليه هذا العقد يقتضى أن يكون للخطر المضمون صفة الاستقبال. مع هذا فإن هذه الصفة ليست ضرورية أو حتمية، فقد ينعقد التأمين البحرى لضمان بعض الحوادث التى وقعت فى الماضى، طالما أن حدوثها غير معلوم لطرفى العقد. فإذا كان الخطر الذى يضمه العقد يشترط فيه عدم التحقق، فإن هذا أمر شخصى يرتبط بطرفى العقد على نحو يسمح بتحقيق صفة الاحتمال بالنسبة لحوادث سبق وقوعها طالما أنها مجهولة لطرفى العقد^(٢). وهكذا لا يشترط لتغطية الخطر بعقد تأمين بحرى أن يكون غير محقق الوقوع وإنما يكفى أن يكون ظنياً، أى يقوم فقط فى ذهن المتعاقدين، فمعيار تحقق وقوع الحادث شخصى لا موضوعى. هذا ما يستفاد من نص المادة ٣٥٠ فى فقرتها الأولى، والتى تقرر بطلان عقد التأمين الذى يبرم بعد هلاك الأشياء المؤمن عليها أو بعد وصولها عندما يثبت أن نبأ الهلاك أو

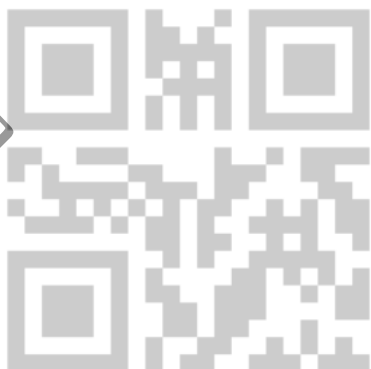
2024/2025

2024/2025

2024/2025

(١) د/ عبد الرزاق السنهورى، الوسيط فى شرح القانون المدنى، الجزء الأول، نظرية الالتزام بوجه عام، مصادر الالتزام، فقرة ٦٢، ص ١٧٦.

(٢) قارب من هذا المعنى، د/ محمود سمير الشرقاوى، الخطر فى التأمين البحرى، المرجع السابق، فقرة ٤٨، ص ٧٠، حيث يؤكد أن صفة الاستقبال ليست جوهرية فى الخطر، وإنما جوهر الخطر يكون غير محقق الوقوع، وبهذا يمكننا فقط أن نتصور حادثاً قد وقع فى الماضى، يمكن أن يعتبر غير محقق الوقوع فيما يتعلق بالتأمين، وعدم التحقق فى هذه الحالة إنما يتعلق بطرفى التأمين، أى أنه عدم تحقق شخصى محض. فصفة الاحتمال أو عدم التحقق، يمكن أن تتوافر بالنسبة لحادثة سبق وقوعها بشرط أن يكون حدوثها غير معروف لطرفى التأمين، فالخطر يمكن أن يكون محلاً للتأمين، ولو كان قد تحقق فعلاً، إذا كانت واقعة تحققه يجهلها طرفا التأمين إذ يعتبر فى هذه الحالة غير مؤكد الوقوع».



الوصول بلغ قبل إبرام العقد إلى مكان توقيع العقد أو إلى المكان الذى يوجد به المؤمن له أو المؤمن.

وهكذا يشترط المشرع لتغطية الأخطار الظنية بعقد تأمين بحرى عدم علم أطراف العقد بوقوع الخطر أو زواله قبل إبرام العقد. فإذا ثبت هذا العلم انتفى عن الخطر صفة الظن ولحق البطلان بعقد التأمين. فصعوبة حصول أطراف العقد على معلومات مؤكدة عن الأشياء موضوع عقد التأمين، تبرر القول بصحة العقد فى الحالات التى يبرم فيها بعد تحقق الخطر الذى يضمنه، طالما أن طرفى العقد لا علم لديهما بوقوع هذا الخطر أو تحققه. ولكن نظراً لصعوبة إثبات هذا العلم، فلقد أقام المشرع قرينة على توافره، مقتضاها بلوغ نبأ الهلاك أو الوصول إلى مكان توقيع العقد وذلك قبل أن يقوم المؤمن بتوقيعه، أو إلى المكان الذى يوجد به المؤمن أو المؤمن له قبل إجراء التأمين. وهذه القرينة قاطعة، لا يجوز إثبات عكسها، لما يترتب عليها من بطلان عقد التأمين.

2024/2025

بيد أن الفقرة الثانية من المادة ٣٥٠ بحرى قد أجازت للأطراف الاتفاق على استبعاد هذه القرينة من خلال التأمين على الأخبار السارة أو السيئة. فعندما يكون التأمين على شرط الأنباء السارة أو السيئة، فلا يبطل العقد إلا إذا ثبت علم المؤمن له شخصياً بهلاك الشئ المؤمن عليه أو بعلم المؤمن شخصياً بوصول هذا الشئ قبل إبرام العقد. وبهذا يكون المشرع المصرى قد أقر نفس الحكم الذى قرره المشرع الفرنسى فى المادتين ١٧٢-٤ و ١٧٢-٥ L. من قانون التجارة والذى يقوم على التفرقة، عند تأمين الأخطار الظنية، بين حالتين: الأولى، تتعلق بتأمين أخطار بحرية ظن أطراف العقد عدم تحققها، إلا أنها تحققت بالفعل قبل توقيع العقد. ففى هذه الحالة يتحول الخطر الفعلى إلى خطر ظنى يغطيه التأمين، وذلك لعدم بلوغ العلم بوقوعه إلى مكان توقيع العقد أو المكان الذى يوجد به المؤمن له أو المؤمن^(١).

(١) هذا ما تبرزه المادة ١٧٢-٤ L. بنصها على أن :



والثانية، تتعلق بتأمين الأخبار السارة أو السيئة، وفيها يهدف الأطراف إلى تغطية الأخطار الظنية، أى تلك التى يحتمل تحققها عند التأمين شريطة ألا يثبت علم أحدهما بوقوع الخطر، إذ بهذا العلم لا نكون بصدد خطر ظنى يغطيه التأمين^(١). فكأن ما يفرق بين الحالتين أن المشرع اعتد فى الحالة الثانية بمعيار شخصى للعلم بوقوع الخطر وذلك على عكس الحالة الأولى، حيث اعتد المشرع بمعيار موضوعى قوامه بلوغ العلم بهلاك الأشياء المؤمن عليها أو وصولها إلى مكان توقيع العقد أو المكان الذى يوجد به المؤمن له

Toute assurance faite après le sinistre ou l'arrivée des objets assurés ou du navire transporteur est nulle, si la nouvelle en était connue, avant la conclusion du contrat, au lieu où il a été signé ou au lieu où se trouvait l'assuré ou l'assureur.

هذا ما قرره كذلك المادة ٣٥٩ من القانون السعودى بنصها على أنه «إذا وقعت السكورته بعد أن تلفت البضائع الموسوقة وضاعت أو وصلت إلى المحل المشروط وعلم المضمن بأنها تلفت وضاعت أو أن صاحب السكورته لم يعلم بأنها وصلت أو حصل الظن الغالب بأنه يمكن أن يتصل بالمضمن علم عن ضياعها وتلفها أو لصاحب السكورته بأنها وصلت لمحلها قبل أن يضعها إمضاءهما على القوندراته فحينئذ تكون السكورته المذكورة فى حكم الملغاة».

2024/2025

2024/2025

2024/2025

(١) هذا ما تبرزه المادة ١٧٢-٥ L. بنصها على أن :

L'assurance sur bonnes ou mauvaises nouvelles est nulle s'il est établi qu'avant la conclusion du contrat l'assuré avait personnellement connaissance du sinistre ou l'assureur de l'arrivée des objets assurés (voir RODIERE R.: Droit maritime, assurances maritimes, op. cit, n° ١٠٧, p. ١٢٥ où il décide que les assurances des marchandises étant, pour leur grande majorité, réalisées par ce système, l'intérêt de savoir s'il y a eu ou non connaissance de la nouvelle, ou si la clause sur bonnes ou mauvaises nouvelles a produit effet, perd la plus grande partie de son importance).

هذا ما قرره أيضا المادة ٣٦١ من القانون السعودى بنصها على أنه «إذا وضعت السكورته على حالة الخبر الجيد أو الردى، فلا يعتبر حينئذ الظن الغالب المسطر فى المواد السالفة ولا يفسخ القوندراتو المذكور ما لم يثبت بأن المضمن علم بضياع تلك الأشياء المضمونة أو وصل الخبر لصاحب السكورته عن وصول السفينة الى محلها قبل إمضاء العقد يعنى القوندراتو».

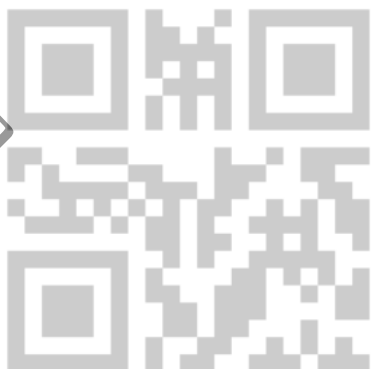


أو المؤمن. ومن ثم فإنه وفقاً للحالة الثانية يعد عقد التأمين صحيحاً ومنتجاً لآثاره طالما أن المؤمن له والمؤمن لا يعلما بصفة شخصية بهلاك الشيء المؤمن عليه أو بوصوله حتى ولو توافر العلم بهذا الهلاك أو الوصول في مكان توقيع العقد أو المكان الذى يوجد فيه أيهما^(١).

أما إذا توافر هذا العلم، فإنه يؤدي إلى بطلان العقد^(١).

(١) على العكس يقر القانون الإنجليزي صحة عقد التأمين البحرى الذى يبرمه الأطراف لضمان الكوارث التى تحققت بالفعل قبل إبرامه. فالمؤمن لا يضمن فقط الأضرار التى تحدث فى المستقبل من الخطر المؤمن عليه ولكن أيضاً ما يكون قد تحقق منها بالفعل قبل إبرام العقد. ويتم التأمين فى هذه الحالة وفقاً لشرط Lost or not lost، والذى على أساسه يعد العقد صحيحاً عندما لا يتوافر العلم لدى طرفى العقد بوقوع الكارثة (الخطر الظنى)، أو عندما يعلمان بوقوعها ولكنهما يقبلان مع ذلك إجرائه. وعلى الرغم من تبرير المسلك الذى انتهجه القانون الإنجليزي، إلا أنه قد قيل وبحق «أن إجازة التأمين من أخطار سبق علم طرفى التأمين بتحققها، أمر لا يتفق وطبيعة التأمين، باعتباره عقداً من عقود التعويض، كما أنه يخالف الهدف الذى يسعى نظام التأمين إلى تحقيقه، وهو تضامن الجماعة على توفير الحماية اللازمة ضد الأنواع المختلفة من الخطر ويجعل التأمين عديم الفائدة - لانتهاء المصلحة - ضرباً من ضروب المقامرة البحتة (د/ محمود سمير الشرقاوى، الخطر فى التأمين البحرى، المرجع السابق، فقرة ٦٢، ص ٨٨)».

من الواضح أن التأمين Lost or not lost يعد أوسع نطاقاً من التأمين على الخطر الظنى، نظراً لما يسمح به من إجازة للعقد فى الأحوال التى يتوافر فيها العلم لدى طرفى العقد بوقوع الخطر المؤمن عليه قبل إبرامه. مع هذا فقد حاول المشرع الإنجليزي التخفيف من آثار تلك الإجازة، وذلك بالنص فى المادة ٨٤ من قانون التأمين البحرى الصادر فى ١٩٠٦ على أحقية المؤمن له فى استرداد القسط إذا زال السبب الموجب لدفعه كلية، دون غش أو عدم مشروعية من جانبه أو جانب وكلائه. فعندما تصل الأشياء المؤمن عليها سالمة إلى ميناء الوصول وقت إبرام العقد، فإنه يحق للمستأمن استرداد قسط التأمين إذا كان المؤمن على علم بهذا الوصول وقت الإبرام.



مع هذا لا يقر البعض هذا المسلك الذى اتخذته التشريعات الوضعية
وسماحها بالتأمين على الأخطار الظنية وذلك «لأن وسائل المواصلات
وتنوعها أصبحت من السرعة فى نقل المعلومات بشكل يمكن القول معه
أنها اختصرت الزمن الفاصل بين وقوع الخطر وبين الإبلاغ عنه إلى مسألة
تكاد لا تذكر بمقاييس العصر الحديث^(٢)».

(١) وذلك على عكس القانون الفرنسى، إذ قرر المشرع جزاء آخر إلى جانب البطلان
نصت عليه المادة ٣٦٨ من القانون التجارى بإلزامها للمؤمن له بأن يؤدى للمؤمن
ضعف قسط التأمين عند علمه بالهلاك وقيامه بالتأمين رغم ذلك، وللمؤمن بأن يدفع
للمؤمن له ضعف القسط المتفق عليه، إذا ثبت علمه بخبر الوصول وقبوله التأمين
رغم ذلك. يضاف إلى ذلك إجازتها رفع الدعوى الجنائية على من يقوم بالإثبات ضده
منهما (وتقابل هذه المادة الفقرتين الثامنة والتاسعة من المادة لـ ١٧٢ من قانون
التجارة الفرنسى).

(٢) د/ يعقوب يوسف صرخوه، التأمين البحرى، المرجع السابق، ص ١٢٥. على العكس
يذهب البعض وبحق إلى القول بأنه على الرغم من تقدم وسائل الاتصال واختصارها
للزمن والمكان ومساهمتها فى التعرف على أخبار السفينة فى أى وقت ومن أى
مكان تكون فيه، إلا أنه «ومع ذلك مازالت هناك حاجة حتى اليوم إلى مثل هذا النوع
من التأمين، إذ أنه من المتصور مثلاً أن تتعرض بضاعة ما لأخطار تغطى وثيقة
التأمين البحرى نتائجها قبل أن يعلم مالك البضاعة أنها قد شحنت فعلاً، أو قبل أن
تواتيه الفرصة للتأمين عليها. لذا يكون من المرغوب فيه إجازة التأمين من الخطر
الذى قد يتحقق قبل إبرام عقد التأمين، والذى يجهل كل من طرفى التأمين تحقيقه
وقت توقيع وثيقة التأمين. فهذا يؤدى إلى تشجيع التجارة البحرية وتقويتها وتيسير
التعامل بالنسبة للبضائع المشحونة، حتى قبل أن تصل إلى ميناء الوصول، إذ يتم
التعامل عندئذ على سند الشحن الذى يمثل البضاعة. ولا نزاع أن وثيقة التأمين
البحرى تعد من أكبر ضمانات سند الشحن. هذا ويلاحظ أن سهولة معرفة أخبار
السفينة فى العصر الحديث ينهض حجة لإجازة التأمين من الخطر الظنى، وليست
سبباً للقول بعدم جدواه. إذ ما كان يعتبر عقبة فى سبيل هذا التأمين فيما مضى، وهو
صعوبة إثبات علم أى من طرفى التأمين بحالة الأشياء المؤمن عليها وقت إبرام

الفرع الثانى

حقيقة الخطر البحرى

لقد سبق القول بأن الخطر البحرى يعد الركن الجوهرى والعنصر الأساسى فى عقد التأمين البحرى، لهذا يثور التساؤل عن الأخطار التى يمكن أن يغطيها هذا العقد. فى الحقيقة لقد ترك المشرع المصرى الحرية لطرفى العقد فى الإجابة على هذا التساؤل من خلال بيانهم للأخطار التى يغطيها التأمين وتلك المستبعدة من نطاقه، شريطة أن يراعى الأطراف عدم مخالفة هذا التحديد لنصوص القانون. فإذا كان المشرع قد أعطى لطرفى العقد الحرية فى تحديد الأخطار التى يضمنها التأمين، فإن هذه الحرية مقيدة بعدم مخالفة العقد أو خروجه على نصوص القانون. فهذه الحرية مقيدة إذن بقيدتين : أولهما أن يكون الخطر المضمون خطرا بحريا أو ناشئا عن قوة قاهرة. هذا ما تبرزه بوضوح المادة ١/٣٥٣ من التقنين البحرى بنصها على أن المؤمن يسأل عن الأضرار المادية التى تلحق الأشياء المؤمن عليها بسبب وقوع خطر بحرى أو حادث يعد قوة قاهرة إذا كان الخطر أو الحادث مما يشملته التأمين^(١). فعلى خلاف التقنين البحرى القديم والذى عدت المادة ١٩٢ منه الأخطار التى يضمنها المؤمن، اعتد المشرع فى القانون الجديد بالخطر البحرى واعتبره الأساس فى تحديد الأخطار التى يشملها التأمين، أو

2024/2025

2024/2025

2024/2025

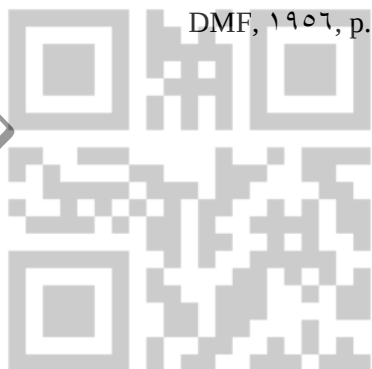
التأمين، فإن هذه الصعوبة قد زالت وأصبح إثبات العلم من السهولة بمكان بفضل ظهور وسائل الإخبار السريعة وإدخال اللاسلكى فى السفن واستخدام القوة البخارية - بل الذرية - فى تسيير السفن (د/ محمود سمير الشرقاوى، الخطر فى التأمين البحرى، المرجع السابق، فقرة ٧٣، ص ٩٩)».

(١) كذلك يسأل عن حصة الأموال المؤمن عليها فى الخسارات البحرية المشتركة ما لم تكن ناشئة عن خطر مستثنى من التأمين (م ٣٥٣/ب)، وعن المصروفات التى تتفق بسبب خطر مؤمن منه لحماية الأموال المؤمن عليها من ضرر مالى أو للحد منه (م ٣٥٣/ج).



(١) د/ محمود سمير الشرقاوى، العقود البحرية، المرجع السابق، فقرة ٢١٩، ص ٢٢٧، حيث يقرر «أن الخطر البحرى يشمل بالإضافة إلى أخطار البحر، الأخطار البحرية الأخرى التى تحدث للأموال المؤمن عليها أثناء وجودها فى البحر ولو لم تكن ناشئة بصورة مباشرة عنه. وهذه التفرقة فرضها الاختلاف الجوهرى حول مفهوم الخطر بين القانون الإنجليزى والفرنسى. فبينما يفرق الأول بين أخطار البحر كالعاصفة الشديدة والأخطار التى تحدث على البحر، أى تلك التى يكون هذا الأخير مسرحاً وليس مصدراً لها، كأن تغرق السفينة نتيجة لانفجار غلايتها لعيب خفى فى بنائها (هذا ما تبرزه بوضوح المادة الثالثة من قانون التأمين البحرى الصادر سنة ١٩٠٦ بتقريرها فى الفقرة الأخيرة بأن الأخطار البحرية تعنى الأخطار التى تكون ناشئة عن الملاحة فى البحر أو مرتبطة به ويعتبر كذلك، أخطار البحر والحريق والأخطار الحربية والقرصنة والسرقة، وأوامر القبض والمصادرة والحجز والإيقاف التى تصدر عن الأمراء والسلطات الحاكمة، والرمى فى البحر وخيانة الربان أو أفراد الطاقم وجميع الأخطار الأخرى التى تعتبر من نفس النوع،^{2024/2025} والتى قد تحددها الوثيقة). على العكس من ذلك لا يعرف القانون الفرنسى سوى مفهوماً واحداً لفكرة الخطر، هو أخطار البحر، على نحو يشمل كل أنواع الخطر البحرى، أى سواء ما كان منها ناشئاً بصورة مباشرة عن البحر أو عن تلك التى لا يربطها بالبحر غير وقوعها فيه (رينيه روديير، القانون البحرى، المرجع السابق، فقرة ١١٢ وما بعدها، ص ١٣١ وما بعدها ؛ د/ محمد بهجت عبد الله قايد، العقود البحرية، المرجع السابق، فقرة ٢٩٧ وما بعدها، ص ٢٣٦ وما بعدها ؛

P.L. : De quelques clauses d'assurances maritimes, *essai de droit compare*, DMF, 1981, p.524 et s ; EMO P. : A propos de la fortune de mer, DMF, 1986, p.575-583 ; LEGENDRE C. : Le péril de mer, *art.préc.*, p.323 et s ; LUREAU P. : La faute en assurance maritime, DMF, 1986, p.511-518).



فتتوافر للحادث عندما ينتج عن سبب أجنبي لا يد للمدين فيه، فضلاً عن كونه لا يمكن توقعه أو تقاديه وغير ممكن الدفع. فلقد استقر الرأي على أن القوة القاهرة هي الحادث الذي لا يمكن توقعه أو تقاديه كهبوب رياح عاصفة شديدة غير متوقعة أو هياج البحر بصورة شديدة مما يؤدي إلى هلاك الأشياء المؤمن عليها أو عدم وصولها. بيد أن أخطار البحر لاينطبق عليها وصف القوة القاهرة إلا إذا بلغت من الشدة ما يجعلها غير متوقعة الحدوث أو ليس بالمقدور دفعها. وثانيهما عدم مخالفة الاتفاق لنصوص القانون، وهو الأمر الذي يستدعى التعرض للأخطار المضمونة قانوناً وتلك المستثناة (ثانياً)، وذلك بعد إلقاء الضوء على مدى إمكانية التعارض بين وثيقة التأمين ونصوص القانون البحري (أولاً).

أولاً: حدود الاتفاق

لقد سبق القول بأن المشرع قد ترك الحرية لطرفي عقد التأمين في تحديد الأخطار المؤمن عليها أو تلك المستبعدة ومدى الضمان الذي يلتزم به المؤمن ونطاقه من خلال الشروط التي يتم إفراغها في وثيقة التأمين^(١). فهذه الأخيرة تعد الأساس الذي يرتكن إليه^{2024/2025} لتحديد ما إذا كان الخطر الذي تحقق^{2024/2025} يدخل ضمن الأخطار المضمونة من عدمه. وهكذا أعطى المشرع لشروط العقد الأولوية في التطبيق والأفضلية عند التعارض مع ما قرره القانون من قواعد. ولعل المادة ١/٣٥٦ من التقنين البحري تبرز بوضوح هذا المعنى،

(١) كأن يستبعد الأطراف الأخطار التي تحدثها العواصف أو تلك الناشئة عن غرق السفينة أو تصادمها أو شحطها من نطاق التأمين البحري. فعلى الرغم من أن هذه الأخطار تعد من قبيل الأخطار الرئيسية التي يضمنها عقد التأمين البحري، إلا أنه يجوز لطرفي العقد استبعاد البعض منها من نطاقه، راجع :

RODIERE R.: Droit maritime, op. cit, n° ١١٤, p. ١٣٤;

HARDY IVAMY E.R.: Marine insurance, op. cit, p. ٢١٥ et s.

وذلك بتقريرها «لا يشمل التأمين أخطار الحرب الأهلية أو الخارجية وأعمال القرصنة إلا إذا اتفق على غير ذلك».

فى الواقع إن هذا التعارض بين الوثيقة والنصوص القانونية التى وردت فى قانون التجارة البحرية يتحقق عندما يكون الخطر المؤمن عليه من قبيل الأخطار المضمنة فى القانون ولكن تم استبعاده من قبل الأطراف فى وثيقة التأمين^(١). وفى هذه الحالة ترجح الوثيقة على الحكم الذى قرره المشرع، كتعبير عن إرادة الأطراف وتغليب لها لما تبينه من اتجاهها نحو استبعاد لتلك الأخطار من محل التأمين. وهو نفس الأمر الذى يتحقق عندما تغطى الوثيقة بعض الأخطار التى استبعدها القانون من نطاق الأخطار المضمنة. وفى مثل هذه الحالة أيضاً يعد الخطر مضموناً ما لم يمنع القانون الاتفاق على ضمانه، إذ فى هذا الفرض الأخير يتم تغليب النص التشريعى على ما أراده الأطراف^(٢). مع هذا فإن هذا الفرض نادر الحدوث فى الواقع العملى، خاصة بعد إجماع معظم التشريعات الوضعية عن تعداد المخاطر التى يضمنها المؤمن^(٣)، واكتفائها بالنص على أن عقد التأمين

2024/2025

2024/2025

2024/2025

(١) RODIERE R.: Droit maritime, op. cit, n° ١٢٨, p. ١٤٧, où il décide que les parties au contrat demeurent libres de convenir de mode d'assurance, et cette liberté s'explique par la multiplicité des risques susceptibles d'atteindre les biens assurés. Cependant, il est des risques exclus absolument que les assurés ne peuvent pas faire couvrir et des risques dont l'exclusion est relative en ce sens que les parties peuvent la faire cesser.

(٢) قارب من ذلك، د/ محمود سمير الشرقاوى، الخطر فى التأمين البحرى، المرجع السابق، فقرة ١٧٨، ص ٢٧٨ ؛ د/ مصطفى كمال طه، التأمين البحرى (الضمان البحرى)، الدار الجامعية، بيروت، ١٩٩٢، ص ١١١.

(٣) على العكس كان المشرع المصرى فى قانون التجارة البحرية القديم يعدد الأخطار التى يضمنها المؤمن، حيث كانت المادة ١٩٢ منه تقرر أن المؤمن يضمن أخطار العاصفة والغرق والجنوح والتصادم القهرى، والتغيير الاضطرارى للطريق أو الرحلة أو السفينة، والرمى فى البحر لتخفيف السفينة، والحريق، والأسر، والنهب، والتوقيف عن السفر بأمر سلطة عامة، وإعلان الحرب، ومقابلة الإساءة بمثلها، أو بسبب أى حادثة

البحرى يغطى الأضرار التى تلحق الأشياء المؤمن عليها بسبب وقوع خطر بحرى أو حادث يعد قوة قاهرة.

كذلك تبرز القيمة العملية لوثيقة التأمين عندما يسكت الأطراف عن النص على خطر بحرى معين فيها يضمنه أو يستبعده القانون، إذ فى هذه الحالة الأخيرة يعد السكوت بمثابة استبعاد لمثل هذا الخطر من نطاق التأمين. فاستبعاد القانون لهذا الخطر يعنى عدم امتداد الضمان إليه، فالقانون يكمل إرادة الأطراف فى هذه الحالة^(١). أما عندما يضمنه القانون، فإن هذا لا يعفى الأطراف من ذكره فى الوثيقة. فوثيقة التأمين «هى المرجع الأساسى لمعرفة الأخطار التى يقع على المؤمن ضمان نتائجها، فيجب ذكر كل ما يرى طرفا التأمين الاتفاق على ضمانه فى وثيقة التأمين ولو كانت هذه الأخطار المضمنة فى وثيقة التأمين، هى ذاتها الأخطار المضمنة قانوناً، لأن وثيقة التأمين قد حلت فى العمل محل نصوص القانون لمعرفة الأخطار التى يضمنها المؤمن. هذا هو الأصل ويرد عليه استثناءان: (أ) أن يكون هذا الخطر المضمن قانوناً، والذي لم ينص على ضمانه أو استبعاده فى وثيقة التأمين، من الأخطار المماثلة للأخطار التى تضمنها وثيقة التأمين، فإنه يجب اعتباره خطراً مضموناً فى هذه الحالة، لا لأن هذا الخطر مضمن قانوناً، وإنما لأن وثيقة التأمين لا تضمن فقط الأخطار المنصوص على

2024/2025

من الحوادث البحرية ما لم يوجد بين المتعاقدين شرط بخلاف ذلك. راجع كذلك نص المادة ٣٢٩ من القانون اللبنانى، والمادة ٣٢٩ من القانون البحرى السورى.

(١) قارب من ذلك، رينيه رودير، القانون البحرى (التأمين البحرى)، المرجع السابق، بند ٨٢، ص ٩٩، حيث يقرر أن:

Le législateur a donné à la plupart des règles juridiques un caractère supplétif. Les parties contractantes disposent d'un assez large champ à l'expression de leurs volontés. Cela non seulement pour exprimer des règles d'une portée assez générale, mais que la loi n'a pas retenues soit à raison de leur caractère trop technique, soit parce que l'expérience avait démontré leur instabilité dans le temps, mais aussi pour régler de multiples problèmes de caractère essentiellement concrets surgis du trafic maritime et de sa perpétuelle et rapide évolution.

ضمانها فيها، وإنما أيضاً الأخطار التي من نفس نوع الأخطار الواردة فيها. (ب) أن يكون التأمين معقوداً ضد كل الأخطار، فإن هذا يعني ألا يضمن المؤمن إلا ما يترتب على نتيجة وقوع خطر مضمون قانوناً، أما الأخطار المستبعدة قانوناً فلا يشملها مثل هذا الضمان^(١)».

وهكذا يتضح أنه على الرغم من الدور التكميلي لنصوص القانون في الحكم على الأخطار التي يضمنها عقد التأمين البحري، فإن الحرية المتروكة لأطراف العقد في تحديد ما يضمنه هذا الأخير من أخطار وما يستبعد منها مقيدة بقيدتين: الأولى، هو أن يكون الخطر بحرياً (ناشئاً عن البحر أو حادثاً فيه). والثاني ألا يكون الخطر المضمون مما يمنع القانون الاتفاق على ضمانه. فإذا كان طرفا العقد يتمتعان بالحرية في استبعاد أخطار يضمنها القانون أو مد نطاق الضمان إلى مخاطر يستبعدهما هذا الأخير، فإن هذا مشروط بأن تكون هذه الأخطار مما توصف بأنها بحرية ولا يمنع القانون الاتفاق على ضمانها.

2024/2025

في النهاية يمكن القول بأن الحرية المتروكة للأطراف لتنظيم بعض المسائل الخاصة بعقد التأمين البحري^{2024/2025}، فيما يتعلق بالأشياء المؤمن عليها، لا تصل بهم إلى حد مد الضمان إلى مخاطر غير بحرية، وأخرى بحرية يسلب المشرع الحرية في ضمانها. ومن ثم لا يجوز الاستناد إلى تلك الحرية التي خولها المشرع لطرفي عقد التأمين للقول بمد التأمين البحري إلى أشياء أو أموال لا تتعرض لمخاطر بحرية، يستوى أن تلك الأخطار ناشئة بصفة

(١) د/ محمود سمير الشرقاوي، الخطر في التأمين البحري، المرجع السابق، فقرة ١٧٨، ص ٢٨٠. قارب أيضاً

NICOLAS P.-Y. : Le droit français des assurances maritimes de ١٩٤٩ à nos jours, DMF, mars ١٩٩٩, p.٢٨٠ et s; HOURSANGOU J. & LATRON P. : Les polices françaises sur facultés du ٣٠ juin ١٩٨٣, Litec, ١٩٨٤, p.١١ et s.

مباشرة عن البحر أو حدثت لها في هذا الأخير. فالدور التكميلي لقانون التجارة البحرية، فيما يتعلق بالمخاطر المضمونة أو المستبعدة، لا يسمح بالتدفع بإعطاء الحرية لأطراف العقد إلى بسط نطاق الضمان إلى منشآت غير بحرية، نظراً لعدم تعرضها لمخاطر البحر. لهذا يتعين علينا التصدي للتنظيم الذي أورده المشرع للأخطار المضمونة قانوناً وتلك المستثناة.

ثانياً: الخطر المضمون قانوناً والخطر المستثنى

إذا كان الأصل العام أن المشرع لم يعدد المخاطر التي يضمنها المؤمن وإنما اكتفى بوضع القاعدة العامة التي يمكن على أساسها تحديد هذه المخاطر، فإنه مع ذلك أشار صراحة إلى مسؤولية المؤمن عن حصة الأموال المؤمن عليها في الخسارات البحرية المشتركة ما لم تكن ناشئة عن خطر مستثنى من التأمين، وكذلك عن المصروفات التي تتفق بسبب خطر مؤمن منه لحماية الأموال المؤمن عليها من ضرر مادي أو للحد منه^(١). وهكذا لم يقتصر المشرع المصري على ذكر أن التأمين يغطي الأضرار الناشئة عن الأخطار البحرية أو تلك التي تحدثها قوة قاهرة، وإنما أضاف إليها بعض المخاطر على سبيل المثال، كتلك الناتجة عن حصة الأموال المؤمن عليها في الخسارات المشتركة، أو تلك المصاريف التي يتحملها المؤمن بسبب خطر مؤمن منه لحماية الأموال المؤمن عليها كالمكافأة التي يستحقها من يقوم بإطفاء حريق نشب فيها، أو ما يتحملة المؤمن نتيجة لتصادم السفينة المؤمن عليها بسفينة أخرى أو ارتطامها بشيء ثابت أو متحرك أو عائم^(٢).

كذلك أوضحت المادة ٣٥٤ بحرى مسؤولية المؤمن عن الأضرار المادية التي تلحق الأشياء المؤمن عليها بخطأ المستأمن أو بخطأ أحد تابعيه

(١) راجع المادة ٣٥٣ من قانون التجارة البحرية ٨ لسنة ١٩٩٠م.

(٢) راجع المادة ٣٧٨ من قانون التجارة البحرية المصري، المادة ٣٠٥ من قانون التجارة البحرية الكويتي، والمادة ٢٥/١٧٣ من قانون التأمين الفرنسي.

البريين ما لم يثبت المؤمن أن هذه الأضرار ناشئة عن خطأ عمدى أو عن خطأ جسيم صادر من المستأمن. وهكذا يفرق المشرع بين الأخطاء العمدية أو الجسيمة وبين الأخطاء العادية أو اليسيرة التى تقع من المؤمن له أو من أحد تابعيه البريين، كالإهمال فى تغليف البضاعة أو السماح للسفينة بالإبحار وهى غير صالحة للملاحة، وهذه يضمنها العقد طالما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك^(١). فيجوز لأطراف العقد النص على استبعاد تلك الأضرار من نطاق التأمين، أما عند عدم الاتفاق على هذا الاستبعاد فتظل تلك الأضرار مضمونة وذلك لعدم تعلق القاعدة بالنظام العام. وذلك على عكس الأخطار العمدية أو الجسيمة الصادرة من المؤمن له، فلا يجوز الاتفاق على امتداد الضمان إليها لتعلق هذه القاعدة بالنظام العام^(٢).

وهو نفس الحكم الذى قرره المشرع للأضرار التى تلحق الأشياء المؤمن عليها بخطأ من الريان أو البحارة، إذ فرق المشرع بين الأخطاء غير العمدية

(٢) وهو نفس الحكم الذى قرره المادة لـ ١٣/١٧٢ من قانون التأمين الفرنسى بنصها على

2024/2025

2024/2025

2024/2025 أ.ج:

les risques assurés demeurent couverts, même en cas de faute de l'assuré ou de ses préposés terrestres, à moins que l'assureur n'établisse que le dommage est dû à un manque de soins raisonnables de la part de l'assuré pour mettre les objets à l'abri des risques survenus.

(٢) د/ مصطفى كمال طه، القانون البحرى الجديد، المرجع السابق، فقرة ٦٥٠، ص ٤٥٩.

راجع كذلك نص الفقرة الأخيرة من المادة لـ ١٣/١٧٢، حيث تقرر أن L'assureur ne répond pas des fautes intentionnelles ou inexcusables de l'assuré.

هذا ما طبقته محكمة النقض الفرنسية (الدائرة التجارية) فى حكمها الصادر فى ٦ يوليو ١٩٩٩ (s) ٥١٥ p., ٢٠٠٠, juin (DMF)، برفضها الطعن الذى وجهه المستأمن ضد حكم محكمة مونتيلييه الصادر فى الخامس من مايو ١٩٩٧ والذى قضى بعد استحقاقه لمبلغ التأمين لارتكابه خطأ عمدى. راجع أيضا حكمها الصادر فى ٥ يناير ١٩٩٩ فى قضية السفينة IRRINTZINA () ٣١٢ p., ١٩٩٩, DMF, obs, P.L., où la Cour a rejeté le pourvoi formé par l'assuré contre l'arrêt de Cour de Paris du ٢٩ mai ١٩٩٦).

وتلك العمدية، فسمح بامتداد الضمان إلى الأولى^(١) دون الثانية، إذ أعفى المؤمن من ضمانها^(٢). هذا وإن كان المشرع قد أدرج هذا الإعفاء ضمن الأحكام الخاصة بالتأمين على السفينة، الأمر الذى يفهم منه أن المؤمن (فى تأمين البضائع والتأمين من المسؤولية) يضمن أخطاء الربان والبحارة دون تفرقة أو تمييز بين كونها عمدية أو غير عمدية، وذلك لأن المشرع لو أراد تعميم هذا الإعفاء لنص عليه ضمن الأحكام العامة فى التأمين البحرى مثلما فعل بالنسبة للتأمين عن الأضرار الناشئة عن خطأ المستأمن أو أحد تابعيه البريين. كذلك لا ينصرف هذا الإعفاء إلى الأخطاء الجسيمة الصادرة عن الربان، فلم يذكر المشرع سوى الأخطاء العمدية، وهو الأمر الذى يفهم منه أنه قصد هذه التفرقة ليسمح بامتداد التأمين إلى الأضرار التى تلحق بالأشياء المؤمن عليها بخطأ جسيم صادر عن الربان. وذلك على عكس الأضرار التى تنشأ عن خطأ المستأمن، إذ ساوى المشرع بين الأخطاء العمدية والأخطاء الجسيمة وقرر لهما نفس الحكم وهو عدم امتداد الضمان إليها^(٣).

2024/2025

أيضاً يسأل المؤمن عن الأضرار الناشئة عن الاضطراب إلى تغيير الطريق أو الرحلة أو السفينة. فعندما يضطر الربان إلى القيام بمثل هذا التغيير، إما لإنقاذ أشخاص معرضين لخطر الهلاك فى البحر، أو لتفادى الوقوع فى الأسر أو لتفادى جبل جليدى، فإن المؤمن يسأل عن تغطية

(١) راجع المادة ٢/٣٥٤ من القانون البحرى المصرى الجديد.

(٢) راجع المادة ٢/٣٧٧ من القانون البحرى المصرى الجديد، راجع كذلك المادة ٤٠ من القانون الفرنسى (ويقابلها نص المادة ٥-١٧٣ L. من قانون التأمين الجديد)، إذ تقرر أن

:

“L’assureur ne garantit pas les dommages et pertes causés par la faute intentionnelle du capitaine” voir BRIERE DE L’ISLE G.: La faute dolosive, Dalloz, ١٩٨٠, chron, p. ١٣٣; BESSE A.: La limite du risque assurable, D.M.F., ١٩٦٨, p. ٤٥١.

(٣) قارب من ذلك، د/ مصطفى كمال طه، القانون البحرى الجديد، المرجع السابق، فقرة ٦٥١، ص ٤٦٠.

كذلك فقد استنتى المشرع المصرى الأخطار الحربية من نطاق التأمين البحرى، إلا أنه أجاز للأطراف الاتفاق على مد نطاق العقد إليها^(٢). هذا ما تبرزه بوضوح المادة ٣٥٦ بحرى فى فقرتها الأولى، وذلك بنصها على أن التأمين لا يشمل أخطار الحرب الأهلية أو الخارجية وأعمال القرصنة والاستيلاء والاضطرابات والثورات والإضراب والإغلاق وأعمال التخريب والإرهاب والأضرار الناشئة بطريق مباشر أو غير مباشر عن تفجيرات أو

RODIERE R. : Droit maritime, op. cit, n° 110, p. 130, où il précise que respectant une longue tradition, le code de commerce ajoutait aux fortunes de mer, dont une énumération non exhaustive vient d'être donnée, l'arrêt par ordre de puissance, la déclaration de guerre, le prise (art. 300). Ces risques n'étaient pas moins dangereux que les périls dus à la mer elle-même. Dès 1807, cependant, les polices les ont séparés des risques de mer et annoncé qu'elles ne les couvriraient que moyennant convention expresse. L'actuel imprimé corps de 1979 les exclut (art. 0 et 6); de même l'imprimé facultés (art. 8). La loi du 3 juillet 1967 se borne à dire que l'assureur ne couvre pas ces risques (art. 20, devenu art. L. 172-16 c. ass: code du commerce, Litec, p. 1366 qui dispose que l'assureur ne couvre pas les risques: a) de gurre civile ou étrangère, de mines et tous engins de guerre.

عبد المنعم حسن عبد المنعم حسن



إشعاعات نووية أيًا كان سببها إلا إذا اتفق على غير ذلك^(١). فنظراً لندرة الحروب وتضاعف الحماية التي قررتتها الاتفاقيات الدولية والأنظمة الوضعية في زمن الحرب، استثنى المشرع المخاطر الناشئة عنها، وما يدخل في حكمها، من تلك التي يغطيها التأمين البحري، وذلك على عكس الوضع في ظل القانون القديم حيث ساوى المشرع بين الأخطار البحرية وتلك الحربية، وهو الأمر الذي كانت تقررره المادة ١٩٢ بحري قديم بإجازتها التأمين عن كل هلاك أو ضرر تحدثه تلك الأخطار.

في الواقع يعد هذا الاستثناء إعمالاً لما يجرى عليه العمل وتقرره الشروط النمطية التي تضعها الهيئات والمعاهد الدولية، كتلك التي وضعها معهد لندن لمكتتبي التأمين والتي عادة ما يتم إدراجها في وثائق التأمين كوثيقة اللويدز. ففي هذا الخصوص أعد معهد لندن طائفتين من الشروط النمطية، تتعلق الأولى منها بتأمين السفن، أما الثانية فخاصة بتأمين البضائع. وفي الأولى تدخل الحوادث الناجمة عن الأعمال الحربية ضمن المخاطر التي تغطيها وثيقة التأمين إلا إذا حذفها المؤمن^(٢). وذلك على العكس في تأمين البضائع، فلا تدخل تلك الأخطار ضمن التي يضمنها العقد^{2024/2025} إلا إذا اتفق الأطراف على عكس ذلك وأدرجوا العقد نصاً يقضى بمد نطاق التأمين إليها.

(١) كذلك أضافت الفقرة الثانية من ذات المادة إلى طائفة الأضرار المستثناة من نطاق التأمين تلك الأضرار التي تحدثها الأشياء المؤمن عليها للأموال الأخرى أو الأشخاص فيما عدا ما نصت عليه المادة ٣٧٨ من هذا القانون، والتي تلزم المؤمن بدفع التعويضات للمؤمن له أيًا كان نوعها والتي تترتب في ذمته قبل الغير في حالة تصادم السفينة المؤمن عليها بسفينة أخرى أو ارتطامها بشئ ثابت أو متحرك أو عائم فيما عدا الأضرار التي تصيب الأشخاص.

(١) DOVER, Elements and practice of marine insurance, Londres, ١٩٥١, p. ٤٤ et s; SELMER K.S.: La distinction du risque de mer et du risque de guerre dans l'assurance maritime comparée, thèse, Paris, ١٩٥٥ (dactyl), p. ٦٠ et s; RIZK R. : L'assurance maritime française des risques de guerre, thèse. Paris II, ١٩٨٣, p. ١٥ et s.



وعلى ذلك يبدو بجلاء أن الأصل العام هو استبعاد الأخطار الحربية من نطاق المخاطر التي يضمنها عقد التأمين البحري، مع هذا يملك طرفي العقد الحرية في مد نطاق الضمان إليها وذلك لسماح المشرع لهما بالاتفاق على ضمانها بنص خاص في العقد. وإذا تم الاتفاق على مد الضمان إليها، فإن التأمين يشمل الأضرار التي تلحق الأشياء المؤمن عليها بسبب الأعمال العدائية والانتقامية والأسر والاستيلاء والإيقاف والإكراه إذا وقعت بفعل الحكومات أو السلطات سواء أكانت معترف بها أو غير معترف بها أو بسبب انفجار الألغام ومعدات الحرب الأخرى ولو لم تكن الحرب قد أعلنت أو كانت قد انتهت^(١).

ولقد أراد المشرع التيسير على المتعاملين في مجال التأمين البحري، فأعفانا من مشقة التمييز بين الأخطار البحرية وتلك الحربية ومعرفة إلى أيهما ينتمي الحادث الذي أحدث الضرر، وذلك بتقريره بأنه إذا ثار خلاف بين الأطراف في هذا الشأن اعتبر الضرر ناشئاً عن خطر بحري ما لم يثبت خلاف ذلك. هذا ما تبرزه المادة ٣٥٨^{2024/2025} ينصها على أنه «إذا تعذر معرفة ما إذا كان الضرر قد وقع بسبب خطر بحري أو خطر بحري، اعتبر ناشئاً عن خطر بحري ما لم يثبت خلاف ذلك^(٢)». وعليه يتعين على المؤمن، إذا أراد التخلص من المسؤولية، أن يثبت أن الحادث الذي أدى إلى حدوث الضرر

2024/2025

2024/2025

(١) راجع المادة ٣٥٧ من قانون التجارة البحرية المصري.

(٢) راجع أيضاً نص المادة L. ١٧٢/١٧٢ من قانون التأمين الفرنسي، حيث تقرر أن:

Lorsqu'il n'est pas possible d'établir si le sinistre a pour origine un risque de guerre ou un risque de mer, il est réputé résulter d'un événement de mer.



ناجم عن خطر حربي لم يتضمن عقد التأمين نصاً يقضى بمد الغطاء إليه^(١).

وأخيراً فقد عدت المادة ٣٥٩ من القانون البحري الأضرار التي لا يسأل عنها المؤمن، والتي صنفها المشرع إلى طوائف خمسة هي:

الطائفة الأولى : الأضرار الناشئة عن العيب الذاتي في الأشياء المؤمن عليها

فمنظراً لكون الأشياء المؤمن عليها تكون عادة عرضة للهلاك بسبب طبيعتها، فقد استثنى المشرع الأضرار التي تحدث نتيجة لعيوب ذاتية فيها من نطاق التأمين البحري. مع هذا فقد فرق المشرع بين تأمين السفينة وتأمين البضائع^(٢). فبينما قرر عدم المسؤولية المطلقة للمؤمن عن الأضرار التي تحدث للبضائع نتيجة لعيب ذاتي فيها أو لعدم كفاية تغليفها أو حزمها، فإنه لم يعفى المؤمن في حالة تأمين السفينة عندما تكون العيوب الذاتية فيها خفية^(٣). هذا ما تقرره المادة ١/٣٧٧ من القانون البحري بنصها على أنه لا

2024/2025

2024/2025

2024/2025

^(١) راجع نص المادة ٢٩١ من قانون التجارة البحرية الكويتي، حيث تقرر نفس الحكم الذي أورده المادة ٣٥٨ من القانون المصري.

^(٢) هذا الحكم قرره كذلك المشرع الفرنسي في قانون التأمين، حيث فرق بين العيب الذاتي الذي يلحق بالبضائع وإعفائه للمؤمن من ضمان الأضرار الناشئة عنه (الفقرة الأولى من المادة ١٨/١٧٢. إذ تنص على أن المؤمن لا يضمن des dommages et pertes matériels provenant du vice proper de l'objet assuré) وذلك على عكس الأضرار التي تلحق بالسفينة لعيوب ذاتية بها، إذ لم يعفى المؤمن من ضمانها إلا إذا كانت ناشئة عن عيوب غير خفية (م. ١٧٣/٤).

^(٣) راجع حكم محكمة النقض الفرنسية (الدائرة التجارية) الصادر في ٩ يوليو ١٩٩٦ في قضية السفينة Dien، (Rapport, Jean- Pierre ، ١١١٣، p. ١٩٩٦، DMF، REMERY). راجع كذلك:

BESSÉ A. : Responsabilité du constructeur de navires et biens d'équipement, la jurisprudence marque-t-elle le pas?, DMF, ١٩٨١,

يسأل المؤمن عن الأضرار الناشئة عن العيب الذاتى فى السفينة إلا إذا كان العيب خفياً^(١). والواقع أن حقيقة هذه التفرقة ترجع إلى أن «السفينة لا تبخر إلا بعد حصولها على شهادة معاينة وصلاحية يمنحها أخصائيون فى علم السفن، فإذا ظهر بعد ذلك عيب فيها فإن ذلك يخرج عن نطاق معرفة المجهز، وبالتالي فإن المؤمن لا يبرأ من التعويض عن الضرر الذى قد ينجم عن ذلك العيب غير الظاهر فى السفينة. يضاف إلى ذلك أن العيب الخفى فى السفينة يعفى المجهز من المسؤولية استناداً إلى أن السفينة الحديثة كثيرة التعقيد بحيث يستحيل على المجهز مهما بذل من همة وعناية أن يحيط بجميع أجزائها وأن يتوصل إلى عيوبها الخفية»^(٢).

الطائفة الثانية : النقص العادى الذى يطرأ على البضائع أثناء الطريق

فكثيراً ما تتعرض البضائع للنقص أثناء عملية النقل، ويعرف هذا النقص بعجز الطريق، أى النقص العادى الذى يصيب البضاعة أثناء نقلها سواء بحسب طبيعتها أو بسبب عملية النقل، كما لو كانت سواحل تتبخر أو كجوزب تتبخر^{2024/2025}. وفى هذه الحالة لا يتحمل المؤمن عن الأضرار التى يحدثها هذا النقص^(٣). ولعل الإعفاء يرجع هنا إلى سبق قيام المشرع المصرى

p.٣٢٣-٣٣١ ; CHEMEL A. : La responsabilité du constructeur naval en cas de vice caché (étude en droit comparé), DMF, ١٩٨١, p.٧٠٧-٧١٣.

(١) هذا ما تقرره أيضاً المادة ٢/٥٥ من قانون التأمين البحرى الإنجليزى لسنة ١٩٠٦ . راجع كذلك نص المادة ٤-١٧٣، حيث تقرر أن:

L'assureur ne garantit pas les dommages et pertes résultant d'un vice propre du navire, sauf s'il s'agit d'un vice caché.

(٢) د/ يعقوب يوسف صرخوه، التأمين البحرى فى القانون الكويتى، المرجع السابق، ص ١٥٢؛ قارب كذلك د/مصطفى كمال طه، القانون البحرى الجديد، المرجع السابق،

فقرة ٦٥٩، ص ٤٦٥.

(٣) راجع الفقرة (ب) من المادة ٣٥٩ من التقنين البحرى.

- ٢٧٣ -

بإعفاء الناقل من المسؤولية عن هذا النقص. ولهذا كان من المنطقي أن يمتد الإعفاء ليشمل أيضاً المؤمن، مع السماح لطرفي العقد بمد الغطاء إلى هذه النسبة المتسامح فيها، لكون القاعدة التي تقررها لا تتعلق بالنظام العام. فيجوز الخروج على هذا الحكم أو الاتفاق على مخالفته، سواء بالتشديد أو التخفيف.

الطائفة الثالثة: الأضرار المادية الناشئة عن الغرامات والمصادرة والوضع تحت الحراسة والاستيلاء والتدابير الصحية والتعقيم واختراق الحصار وأعمال التهريب وممارسة تجارة ممنوعة

من الواضح أن الدافع وراء هذا الاستبعاد يرجع إلى عدم مشروعية المصلحة التي يحميها عقد التأمين. فهذا الأخير لا بد وأن يرد على نشاط مشروع للمؤمن له، أي لا يتعارض مع النظام العام أو الآداب. وعليه عندما تصادر الأشياء المؤمن عليها، فإنه لا يحق للمؤمن له أن يرجع على المؤمن بشيء، وذلك لقيام العقد على سبب غير مشروع كالإتجار في المخدرات. لهذا قيل وبحق أن المشرع المصري قد جمع في هذه الفقرة جميع الأخطار غير المشروعة، أيأ كان السبب وراء عدم مشروعيتها، مخالفة النظام العام كما في أعمال التهريب أو ممارسة تجارة ممنوعة، أو كان ذلك نتيجة لكونها أخطار حربية توافرت فيها خصائصها كما هو شأن اختراق الحصار، أو نتيجة لاستبعاد القانون لها لكونها أعمال صادرة من السلطة العامة كما هو شأن الأضرار المادية الناشئة عن الغرامات والمصادرة والوضع تحت الحراسة والاستيلاء والتدابير الصحية والتعقيم^(١).

(١) د/ مصطفى كمال طه، القانون البحري الجديد، المرجع السابق، فقرة ٦٦٠، ص ٤٦٥ وما بعدها. راجع كذلك نص المادة ١٨-١٧٢ L من قانون التأمين الفرنسي، حيث تقرر فالفقرة (b) أن المؤمن لا يضمن

Des dommages et pertes matériels résultant des amendes, confiscations, mises sous séquestre, réquisitions, mesures sanitaires

الطائفة الرابعة : التعويضات المستحقة بسبب الحجز والكفالة المقدمة لرفع الحجز.

هذا الاستثناء قرره الفقرة الرابعة من المادة ٣٥٩ بحرى بتقريرها أن المؤمن لا يسأل عن التعويضات المستحقة بسبب الحجز والكفالة المقدمة لرفع الحجز^(١). وهو الأمر الذى يعنى عدم مسئولية المؤمن عندما يتم الحجز على الأشياء المؤمن عليها، سفينة أكانت أم بضائع، سواء لتنفيذ حكم قضائى أو لارتكابها مخالفة لقانون دولة معينة، فما يتم دفعه من تعويضات بسبب ذلك الحجز أو ما يتم تقديمه من كفالة لرفعه لا يسأل عنها المؤمن.

الطائفة الخامسة : تتعلق بالأضرار التى لا تعد تلفاً مادياً يلحق مباشرة بالأشياء المؤمن عليها كالبطالة والتأخير وفروق الأسعار والعقبات التى تؤثر فى العملية التجارية التى يجريها المؤمن له^(٢).

فى الواقع يعد هذا الاستثناء منطقياً، وذلك لانتفاء المصلحة المشروعة التى يقوم عليها أو يستند إليها عقد التأمين البحرى. فلقد وجد هذا الأخير لتغطية الأضرار التى تلحق بالأموال البحرية من جراء حادث بحرى، وهو الأمر الذى يتحقق عندما يلحقها ضرر مادى. لهذا جاء هذا الاستثناء متفقاً مع الهدف الذى يرمى إلى تحقيقه عقد التأمين البحرى، وذلك بإعفائه للمؤمن من تغطية الأضرار التى لا يتوافر لها هذا الوصف. فإذا كان العقد قد نيط به جبر الأضرار المادية، فإنه من الطبيعى أن يعفى المؤمن من

ou de désinfection ou consécutifs à des violations de blocus, actes de contrebande, de commerce prohibé ou clandestin.

(١) راجع أيضاً الفقرة (c) من المادة لـ. ١٨/١٧٢ من قانون التأمين الفرنسى، حيث تقرر نفس الاستثناء.

(٢) هذا ما تقرره كذلك المادة لـ. ١٨/١٧٢ من قانون التأمين الفرنسى، حيث تنص فى الفقرة (د) على نفس الحكم باستثناءها من الضمان

Des préjudices qui ne constituent pas des dommages et pertes matériels atteignant directement l'objet assuré, tels que chômage, retard, différence de cours, obstacle apporté au commerce de l'assuré.

- ٢٧٥ -

تغطية الأضرار التي لا تعتبر تلفاً مادياً حتى ولو لحقت بالأموال المؤمن عليها، كتلك المطالبات التي تقدم لتعويض الأضرار الناجمة عن التأخير في إرسال أو تسليم البضائع أو عن فروق الأسعار أو عن العقوبات التي تعترض العملية التجارية التي يجريها المؤمن له.

2024/2025

2024/2025

2024/2025

عبد المنعم حسن عبد المنعم حسن حسن خالي

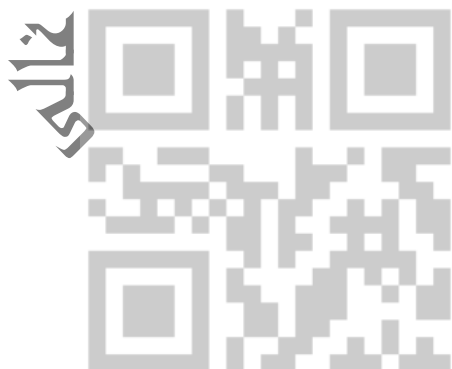


محمد المنعم حسن محمد المنعم حسن حسن

2024/2025

2024/2025

2024/2025



- ٢٧٧ -

الجزء الثانى القانون الجوى

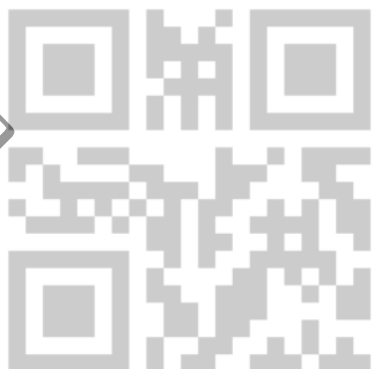


محمد المنعم حسن محمد المنعم حسن حسن خالى

2024/2025

2024/2025

2024/2025



2024/2025

٢- ماهية القانون الجوى



لقد احتدم الخلاف بين الفقهاء حول تحديد مضمون القانون الجوى وبيان تعريفه، إذ ذهب جانب من الفقه إلى الأخذ من البيئة الجوية نقطة الإنطلاقة لوضع تعريف لهذا الفرع من فروع القانون. ومن ثم فإنه يعرفه بكونه «مجموعة القواعد القانونية التى تحكم العلاقات القانونية الناشئة عن استغلال الجو أو التى تنظم البيئة الجوية واستغلالها»^(١). وهكذا لم يكتفى أنصار هذا الاتجاه بقصر نطاق القانون الجوى على دراسة المسائل المتعلقة بالملاحة الجوية فقط، وإنما وسعا من نطاقه لينظم كافة صور الاستغلال الجوى التى تكشف أو يتكشف عنها العلم الحديث. وعلى الرغم من تحديد هذا التعريف «للوظيفية الأساسية للقانون الجوى فى تنظيم ما هو كائن والتطلع فى نفس الوقت إلى تنظيم ما سيكون، فإنه يؤخذ عليه إتساعه على نحو يصعب معه رسم الحدود الفاصلة بين القانون الجوى وقانون الفضاء. كما يؤخذ عليه كذلك، إهماله لبعض المسائل التى تعتبر، وباتفاق، من صميم موضوعات القانون الجوى، كالبنية الأساسية التى تستلزمها الملاحة الجوية من مطارات وارتفاعات وطرق جوية وأشخاص الملاحة الجوية، وكالنظام القانونى للمركبات الهوائية»^(٢).

2024/2025

لهذا أخذ جانب آخر من الملاحة الجوية ركيزة لتعريف القانون الجوى،^{2024/2025} فعرّفه بأنه «مجموعة القواعد التى تستهدف تنظيم الملاحة الجوية وما ينشأ عنها من علاقات»^(٣). وإذا كان هذا التعريف يمد موضوع القانون الجوى،

(١) Coquoz R.: Le droit privé internatioanl aérien, Paris, ١٩٣٨, p.٣, DE VISSCHER F.: Les conflits de lois en matière de droit aérien, Rec. cours La Haye, ١٩٣٤, I II, p. ٢٧٩.

راجع أيضاً د/ مختار بري، قانون الطيران وقت السلم، دار الفكر العربى، القاهرة ١٩٧٨، ص ٦؛ د. زكى الشعراوى، الموجز فى القانون الجوى، دار الثقافة العربية، بدون، ص ١٨.

(٢) د/ محمد فريد العرينى، القانون الجوى، دار المطبوعات الجامعية، ٢٠٠٢، ص ٨.

(٣) BOLLA M. : L'abordage aérien, thèse, Lausanne, ١٩٤٧, p. ١٧.

فى حالة عدم وجود تشريعات وضعية تنظم الملاحة الجوية، إلى قواعد الشريعة العامة، فإنه يعاب عليه اقتصاره على المسائل المتعلقة بالمركبة الهوائية فى حالة حركتها دون تلك الخاصة بحالة سكونها، رغم دخولها فى نطاق القانون الجوى.

وإزاء تلك الإنتقادات، ذهب فريق ثالث من الفقه إلى تعريف القانون الجوى انطلاقاً من المركبة الهوائية، فعرّفه بأنه مجموعة القواعد القانونية المنظمة لحركة واستعمال المركبات الهوائية وما ينشأ عنهما من علاقات. ويعد هذا التعريف، «رغم قابليته للنقد لإهماله إحدى جوانب الوظيفة الأساسية للقانون، أكثر اتساقاً وتمشياً مع الواقع لاحتوائه على كل الموضوعات التى درج فقه القانون الجوى، وتشريعاته الوضعية الوطنية والدولية، على إخضاعها لحكمه: فالارتكاز على المركبة الهوائية يؤدى إلى تطبيق قواعد هذا القانون على الملاحة الجوية التى لا يتصور وجودها دون أدواتها. ونظراً لإمكان وجود هذه الأخيرة منفصلة عن إحدى غاياتها، يندرج تحت لواء هذا القانون القواعد المنظمة لبناء المركبات الهوائية والحاكمة للعلاقات الناشئة عن حالة سكونها. ولما كانت الحركة إحدى عناصر هذا التعريف، يختص القانون الجوى، لارتباطها بعنصر الحركة^{2024/2025}، بتنظيم الموضوعات الآتية: 2024/2025

صلاحية المركبات الهوائية للطيران، اكتساب ونقل ملكيتها، رهنها والحجز عليها وبيعها جبراً، الملاحين الجويين، إمكانية التحليق فى الفضاء الجوى الوطنى والأجنبى، الخدمات الجوية الخاصة بالملاحة كالمطارات والطرق الجوية والأرصاد الجوية والاتصالات اللاسلكية والرادارية والارتفاقات الجوية .. إلخ. وتؤدى فكرة الاستعمال إلى إخضاع المسائل الآتية لقواعد هذا القانون: أنواع المركبات الهوائية واستعمالاتها المختلفة، النقل الجوى ومسئولية الناقل، المسؤولية عن الأضرار التى تلحق الغير على سطح الأرض، التصادم

2024/2025

2024/2025

2024/2025

الجوى، المساعدة والانقاذ، اختطاف الطائرات والجرائم التى ترتكب على متنها، التأمين الجوى ... إلخ» (١).

٢- خصائص القانون الجوى

يتميز القانون الجوى بعدة خصائص تبرز ذاتيته وتحدد ملامحه. فهو من ناحية يتسم بأنه قانون حديث النشأة، ومن ناحية ثانية بأنه قانون ذو طابع دولى، ومن ناحية ثالثة بأنه ذو طابع تنظيمى ملزم.

أ - القانون الجوى حديث النشأة

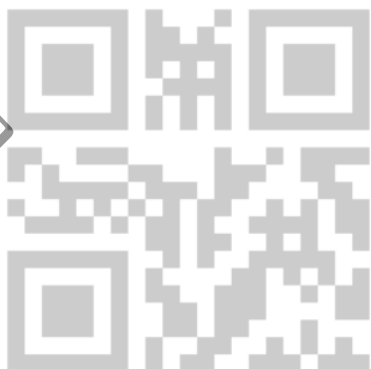
ترجع حادثة القانون الجوى إلى جدة استعمال الطائرة كوسيلة للنقل أو سلاح للحرب. فإذا كان الانسان قد حاول منذ قرون عديدة الطيران سواء بأجنحة أو باستعمال بالون أو منطاد، إلا أنه لم يشهد استعمال الطائرة كأداة للنقل وكوسيلة للحرب إلا فى العشرينات الأولى من القرن الماضى (٢). لهذا لم تظهر الحاجة إلى وضع قواعد قانونية لحكم حركة واستعمال هذه الوسيلة الجديدة وما ينشأ عنها من علاقات إلا مع ظهور استخدامها وما انطوى على هذا الأخير من خطورة بالغة (٣). ولقد بدأت أولى محاولات التنظيم القانونى لهذا الاستعمال بإصدار بعض التشريعات الوطنية والدولية بعد نهاية الحرب العالمية الأولى. ثم شهدت فترة ما بين الحربين محاولات عديدة لتنظيمات تشريعية على الصعيدين الوطنى والدولى، بلغت ذروتها بعد أن وضعت

2024/2025

(١) د/ محمد فريد العرينى، القانون الجوى، المرجع السابق، ص ١٠.

(٢) د/ رفعت فخرى، الوجيز فى القانون الجوى، مكتبة سعيد رأفت، القاهرة، ١٩٨٨، ص ٤٧؛ د/ مصطفى البندارى، الموجز فى القانون الجوى، دار النهضة العربية، ٢٠٠٠، ص ٦.

(٣) د/ أبو زيد رضوان، القانون الجوى، قانون الطيران التجارى، دار الفكر الجامعى، بدون سنة نشر، ص ١٢؛ د/ عبد الفضيل محمد، القانون الخاص الجوى، مكتبة الجلاء الجديدة، المنصورة، ١٩٩٩، ص ٤٨.



الحرب العالمية الثانية أوزارها، وخير شاهد على ذلك البروتوكولات المعدلة لمعاهدة فارسوفى لسنة ١٩٢٩ وما أرسته من قواعد.

ب - القانون الجوى ذو طابع دولى

تبرز هذه الصفة من الاتجاه نحو وضع حلول قانونية دولية موحدة لتنظيم المسائل التى يحكمها القانون الجوى. فإذا كانت الأداة التى يتم من خلالها الاستغلال الجوى تتسم بإمكانية عبورها الحدود السياسية لدول عدة فى زمن قصير، فإنه يصبح من الضرورى التدخل لوضع تنظيم موحد للتغلب على اختلاف الحلول التى تقررها الأنظمة القانونية التى تخضع لها العلاقات الناشئة عن استعمال هذه الأداة كلما عبرت حدود دولة إلى دولة أخرى. لهذا اتجهت الدول، منذ استعمال تلك المركبات الهوائية، إلى تنظيم الملاحة الجوية وما ينشأ عنها من وقائع أو علاقات قانونية، من خلال معاهدات دولية. حتى على المستوى الداخلى تعد تلك القواعد الموحدة هى النبراس الذى على أساسه يتم التنظيم القانونى الوضعى للعلاقات القانونية الناشئة عن الاستغلال الجوى، وذلك إما باقتباس تلك القواعد الموحدة لتصبح هى ذاتها القانون الوطنى الذى يحكم تلك العلاقات، أو بالاسترشاد بتلك القواعد الموحدة والاهتداء بها عند صياغة قواعد وطنية لتحكم هذه العلاقات وتلك الوقائع.

لا شك أن تلك النظرة الوطنية والدولية تؤدى إلى توحيد القواعد القانونية التى تحكم المسائل القانونية التى يحكمها القانون الجوى. فلقد أدت هذه الاتجاهات «إلى وصول القانون الجوى مرتبة من التوحيد الدولى، سواء أكان هذا التوحيد منصبا على قواعد القانون الخاص أم متعلقا بقواعد القانون العام، لم يصل لها قانون آخر من قبل (١)».

ج - القانون الجوى ذو طابع آمر

لقد أضفت الخطورة الناشئة عن استعمال المركبات الهوائية طابعاً آمراً على القواعد التى تنظم حركتها واستعمالها وما ينجم عنهما من وقائع أو

(١) د/ محمد فريد العرينى، القانون الجوى، المرجع السابق، ص ١٦.

علاقات قانونية. ففي المجال الدولي نظمت المعاهدات الدولية الثنائية والجماعية بعض المسائل التي يحكمها القانون الجوي بقواعد أمرة، كذلك المتعلقة بكفالة الأمن والسلامة لهذه الأداة ولجمهور المتعاملين معها، أو ما يتعلق منها بتحريم استعمالها في أغراض غير مشروعة. ففي هذه المسائل لم تترك المعاهدات الدولية للمشرع الوطني الحرية الكاملة في سن القواعد القانونية التي تنظمها، وإنما وضعت نصب عينيه مجموعة من القواعد الأمرة التي يتعين عليه الالتزام بها وعدم الخروج عليها. لهذا جاء التدخل القانوني من جانب المشرع الوطني بنصوص أمرة ليس فقط لتحديد الشروط اللازمة لبناء وتجهيز تلك المركبات، وإنما أيضاً لحماية جمهور المستخدمين لها أو ضحايا الوقائع المادية الناشئة عن استعمالها واستغلالها.

هكذا يبدو بوضوح أن المخاطر المحيطة باستعمال المركبات الهوائية والخطورة الناجمة عن استغلالها تلقى بظلالها على كافة القواعد المنظمة لهذا الاستعمال وذلك الاستغلال، سواء كان التنظيم وطنياً أم دولياً، مادامت تسعى كلها إلى تحقيق هدف واحد، وهو ضمان السلامة لهذا الاستعمال ومن يتصلون به بأي صورة^(١).

2024/2025

2024/2025

2024/2025

٣- مصادر القانون الجوي

لقد أضفت حادثة ركوب الجو بآثارها على مصادر القانون الجوي، إذ أدت تلك الحادثة في استعمال المركبات الهوائية إلى اقتصار المصادر التي يستقى منها هذا الفرع قواعده على التشريعات سواء أكانت دولية أم وطنية. فلم يجد القانون الجوي الوقت الكافي حتى تتشكل في رحابه بعض الأعراف أو العادات التي تضاف إلى مصادره، فمازلنا بحاجة إلى مزيد من الوقت حتى تتكون مثل هذه الأعراف أو العادات. مع هذا يضاف إلى التشريع ما يلعبه الفقه والقضاء من دور في استنباط القواعد القانونية التي تحكم المسائل التي ينظمها القانون الجوي. وهو ما سنعرض له في عجالة سريعة كمصدر

(١) CHAUVEAU P. : Droit aérien, n°. ١٩, p. ١٤.



- ٢٨٤ -

تفسيرى لقواعد هذا القانون، وذلك بعد أن نتطرق إلى المصدر الوحيد لهذا الأخير، وهو التشريع.

أ - التشريع كمصدر رئيسى للقانون الجوى

تتنوع التشريعات التى تنظم المسائل التى يحكمها القانون الجوى إلى تشريعات وطنية وأخرى دولية.

أولاً : التشريعات الوطنية

لقد سبق القول أن ظهور المركبات الهوائية وتواتر استعمالها حدا بالمشرع الوطنى إلى وضع التشريعات اللازمة لتنظيم هذا الاستعمال وحكم ما ينشأ عنه من وقائع وعلاقات قانونية. بيد أن غلبة الطابع الدولى للقانون الجوى قد أثر كثيراً على تلك التنظيمات وألقى بظلاله على ما تبنته من أحكام، إذ بادرت الدول إلى الاستئناس بأحكام الاتفاقيات الدولية عند وضع تشريعاتها الداخلية أو تعديل ما هو قائم منها حتى يتوافق مع أحكام هذه الاتفاقيات.

2024/2025

هذا النهج هو ما تبناه المشرع المصرى عند إصداره للقانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٨١ بشأن الطيران المدنى. فبعد أن كانت المسائل التى يحكمها القانون الجوى تنظمها قوانين وقرارات متفرقة لا تتناسب أحكامها مع تلك التى أرستها الاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها أو انضمت إليها مصر، صدر قانون الطيران المدنى فى التاسع من أبريل عام ١٩٨١، والذى ألغى تلك القوانين والقرارات، متوافقاً إلى حد كبير فى أحكامه مع الأحكام والمبادئ التى قررتها الاتفاقيات الدولية.

ويتضمن القانون الجديد مائة وسبع وستين مادة موزعة على خمسة عشر باباً على النحو التالى :-

الباب الأول : أحكام عامة.

الباب الثانى : المطارات ومنشآت الخدمات الملاحية.

الباب الثالث : صلاحية الطائرات للطيران.



الباب الرابع : قواعد الجو.

الباب الخامس : الإجازات وتعليم الطيران.

الباب السادس : الوثائق والسجلات.

الباب السابع : الأحكام العامة للنقل الجوى والأشغال الجوية.

الباب الثامن : عمليات النقل الجوى والأشغال الجوية.

الباب التاسع : حوادث ووقائع الطائرات.

الباب العاشر : البحث والإنقاذ.

الباب الحادى عشر : المسؤولية والضمانات المتعلقة باستثمار الطائرات.

الباب الثانى عشر : الجرائم التى ترتكب ضد أمن وسلامة الطيران المدنى.

الباب الثالث عشر : العقوبات والجزاءات.

الباب الرابع عشر : الطائرات العسكرية الأجنبية.

الباب الخامس عشر : المركبات الهوائية الأخرى.

ثانياً : الاتفاقيات الدولية

لقد تعددت وتنوعت الاتفاقيات الدولية المنظمة للمسائل التى يعنى بحكمها القانون الجوى. ففي الثالث عشر من أكتوبر ١٩١٩ وقعت فى باريس الاتفاقية الدولية بشأن تنظيم الملاحة الجوية، والتى أصبحت واجبة النفاذ فى الحادى عشر من يوليو ١٩٢٢^{2024/2025} بعد أن صدقت عليها أربع عشرة دولة. ثم توالى بعد ذلك الاتفاقيات الدولية، كتلك الموقعة فى مدريد بتاريخ ٣٠ أكتوبر ١٩٢٦ والخاصة بالملاحة الجوية، واتفاقية الطيران التجارى الموقعة فى هافانا فى ٢٠ أكتوبر ١٩٢٨ والتى خلقت ميثاقاً موحداً لحكم الملاحة الجوية التجارية، معاهدة واتفاقات شيكاغو الدولية للطيران الموقعة فى السابع من ديسمبر ١٩٤٤^(١)، والاتفاقية الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالنقل الجوى الدولى الموقعة بمدينة وارسو فى الثانى عشر من

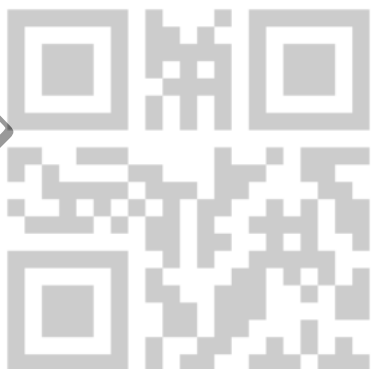
2024/2025

(١) فى هذا التاريخ، صدرت عن مؤتمر شيكاغو وثيقة نهائية مذبلة باتفاقات أربعة هى

: ١- اتفاق مؤقت بشأن الطيران المدنى الدولى. ٢- اتفاقية بشأن الطيران

المدنى الدولى. ٣- اتفاق بشأن مرور الخطوط الجوية الدولية. ٤- اتفاق

بشأن النقل الجوى الدولى.



أكتوبر ١٩٢٩. ولقد عدلت هذه الاتفاقية عدة مرات كان أولها بمقتضى البروتوكول الموقع بمدينة لاهاي فى الثامن والعشرين من سبتمبر ١٩٥٥، ثم عدلت مرة أخرى تعديلاً جوهرياً بموجب بروتوكول جواتيمالا سیتی الموقع فى الثامن من مارس ١٩٧١ وبمقتضى بروتوكولات أربعة وقعت فى مونتريال ١٩٧٥. وأخيراً أكملت أحكام هذه الاتفاقية بمقتضى الاتفاقية الموقعة بمدينة جوادالاجارا فى الثامن عشر من سبتمبر ١٩٦١.

بيد أنه فى مايو ١٩٩٩ وقعت فى مونتريال اتفاقية دولية لتحل محل اتفاقية وارسو ١٩٢٩ والبروتوكولات المكملة والمعدلة لها. وتتضمن هذه الاتفاقية سبع وخمسين مادة موزعة على سبعة فصول على النحو التالى: الفصل الأول (نطاق تطبيق الاتفاقية)، الفصل الثانى (وثائق النقل والتزامات أطراف عقد النقل)، الفصل الثالث (مسئولية الناقل ومدى التعويض عن الضرر)، الفصل الرابع (النقل المركب)، الفصل الخامس (النقل الجوى الذى يقوم به شخص غير الناقل المتعاقد)، الفصل السادس (أحكام خاصة بالتطبيق الإلزامى للاتفاقية والتأمين من المسؤولية والنقل الاستثنائى)، الفصل السابع (أحكام ختامية متعلقة بالتوقيع والتصديق على الاتفاقية وسريان مفعولها ونقضها والتحفظات وعلاقتها باتفاقية وارسو والبروتوكولات المكملة والمعدلة لها) (١).

ولم يقتصر الاهتمام الدولى على وضع تنظيم موحد للملاحة الجوية، وإنما امتد ليشمل الوقائع الناشئة عن تلك الملاحة. فأبرمت فى روما فى السابع من أكتوبر ١٩٥٢ الاتفاقية الخاصة بالأضرار التى تلحقها المركبات الهوائية الأجنبية بالغير على سطح الأرض، ثم وقعت فى طوكيو ١٩٦٢ الاتفاقية المتعلقة بالجرائم والأفعال الأخرى التى ترتكب على متن المركبات

(١) ولم تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ حتى الآن، وبالتالي تظل اتفاقية وارسو والبروتوكولات المكملة والمعدلة لها هى الحاكمة للنقل الجوى.

الهوائية، وفي السادس عشر من ديسمبر ١٩٧٠ وقعت بمدينة لاهاي الاتفاقية الخاصة بمنع الاستيلاء غير المشروع على المركبات الهوائية. وبعد ذلك وقعت بمونتريال ١٩٧١ اتفاقية خاصة بقمع الأفعال غير المشروعة الموجهة ضد أمن الطيران المدني.

ب - الفقه والقضاء

يعد الفقه والقضاء مصدران ثانويان للقانون الجوي، إذ لا يختلف دورهما في نطاقه عن ذلك الذي يلعبانه في غيره من فروع القانون الأخرى. فهما يعدان من المصادر التفسيرية التي يستأنس بها القاضى عند تسوية المنازعات المثارة أمامه وفي تفسيره للقواعد القانونية الحاكمة لها.

فالقضاء والفقه يقومان بدور كبير في تفسير النصوص القانونية والعمل على تطويعها لاستكمال الناقص منها أو لملائمتها مع طبيعة المسائل المثارة. كذلك فإنهما يساهمان بدور فاعل في تنبيه الأذهان إلى انفصال القانون عن الواقع، نتيجة لعدم استجابة القواعد القانونية للتطور التقنى الهائل، وبالتالي حتمية التدخل ^{2024/2025} لالغاؤها أو تعديلها بما يتمشى مع تلك ^{2024/2025} المستجدات.

مع هذا فإننا لا نقصد بالفقه والقضاء هنا، مجرد القضاء والفقه الوطنيين، وإنما أيضاً القضاء والفقه الأجبيين. فالطابع الدولى الظاهر لقواعد القانون الجوى يقتضى على القاضى الوطنى التجرد من التعصب لمبادئ ومناهج التفسير فى نظامه القانونى والأخذ بعين الاعتبار تفسير القضاء فى الدول الأخرى، حتى تصبح الوحدة المأمولة من إقرار قواعد دولية موحدة حقيقة ملموسة وليست وحدة شكلية بعيدة كل البعد عن التطبيق العملى (١).

(١) د/ محمد فريد العرينى ، القانون الجوى، المرجع السابق، ص ٥١.

٤- نطاق القانون الجوى

لقد بينت المادة الثانية من القانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٨١ بشأن الطيران المدنى نطاق تطبيق هذا القانون، بإقرارها أنه تسرى أحكام هذا الأخير على:-

١- الطيران المدنى فى إقليم جمهورية مصر العربية وعلى المطارات المدنية دون المطارات العسكرية وعلى الطائرات المدنية وطائرات الدولة دون الطائرات العسكرية إلا بنص خاص.

٢- الطائرات المدنية المصرية خارج إقليم الجمهورية، أينما كانت، فيما لا يتعارض مع أحكام قوانين الدولة الأجنبية التى تباشر نشاطها فيها. ثم أضافت المادة الثالثة أن أحكام هذا القانون تسرى على المسائل التى تنظمها الاتفاقيات الدولية التى انضمت إليها جمهورية مصر العربية والتى تتضمن إليها مستقبلاً فيما لا يتعارض مع أحكام هذه الاتفاقيات.

2024/2025 ومع هذا فقد نظم المشرع المصري بعد ذلك عقد النقل الجوى الداخلى بمقتضى قانون التجارة الجديد رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩، معدلاً بذلك الأحكام التى قررها القانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٨١ بشأن الطيران المدنى فى هذا الخصوص. وعلى ذلك نجد أنفسنا أمام نوعين من القواعد، إحداهما خاصة بالنقل الجوى الدولى (قانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٨١، والأخرى خاصة بالنقل الجوى الداخلى (قانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩).

خطة الدراسة

إذا كان القانون الجوى يعتنى، بدراسة الطائرة وحركتها واستعمالها وما ينشأ عنهما من علاقات ووقائع، إلا أننا رأينا أن نقصر الدراسة على أهم

- ٢٨٩ -

الموضوعات التي يعالجها هذا الفرع من فروع القانون، وهما النقل الجوي
(الباب الأول) ، وحوادث الملاحة الجوية (الباب الثاني).

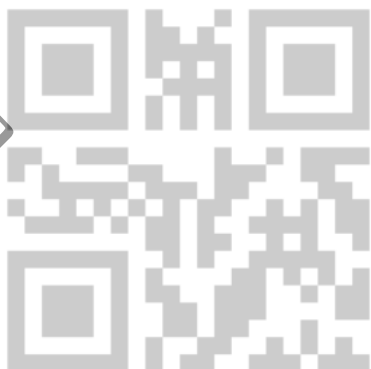


محمد المنعم حسن محمد المنعم حسن حسن
تألي

2024/2025

2024/2025

2024/2025





عبد المنعم حسن عبد المنعم حسن حسن خالي

2024/2025

2024/2025

2024/2025

الباب الأول



- ٢٩١ -

النقل الجوي



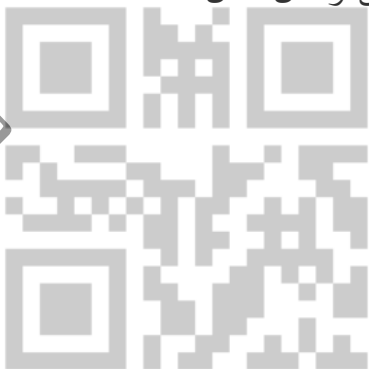
2024/2025

2024/2025

2024/2025

يمثل النقل الجوي أحد الركائز الأساسية للنشاط الاقتصادي، إذ عليه يعتمد هذا الأخير في نقل السلع والبضائع، والتي تعد روح الحياة الاقتصادية وشرائها، وبدونه تشل حركة التبادل ويتم استهلاك السلع في أماكن تصنيعها. فالطائرة تعد، في الوقت الراهن، هي الوسيلة المفضلة والأداة المعتادة لنقل الأشخاص والبضائع، ومن ثم فإنها تمثل الدعامة الأساسية التي يركز عليها النشاط الاقتصادي في العصر الحديث، خاصة بعد أن تضاءلت الأخطار الجوية وأصبح النقل الجوي أكثر أمناً وأقل ضرراً من وسائل النقل الأخرى.

محمد المنعم حسن محمد المنعم حسن حسن خالي



ومع التزايد المستمر فى استخدام تلك الوسيلة، تضافرت الجهود الدولية والوطنية لوضع تنظيم قانونى دقيق يكفل لهذا الاستخدام السلامة ويوفر له الأمان. ولقد بدأت تلك الجهود على المستوى الدولى بإبرام اتفاقية وارسو لسنة ١٩٢٩ لتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالنقل الجوى الدولى، والتي تعد التشريع الرئيسى فى هذا المجال، لما لها من طابع دولى أمر لا يقدر أطراف العقد على مخالفتها أو الخروج على أحكامها. ومع هذا لم تقتصر الجهود الدولية على تلك العاهدة، وإنما تم تعديلها مرات عدة لإضفاء مزيد من الانسجام والتعایش بين الظروف التى تمر بها عملية النقل والقواعد التى تحكمها. وكان أول تعديل لقواعدها بموجب البروتوكول الموقع فى لاهای فى الثامن والعشرين من سبتمبر عام ١٩٥٥.

ولما كانت اتفاقية وارسو لم تضع حلول موحدة لجميع المسائل التى يثيرها النقل الجوى الدولى، فلقد تمت أحكامها بمقتضى الاتفاقية الموقعة فى جوادالاجارا فى الثامن عشر من سبتمبر ١٩٦١. ثم أخيراً أدخلت عليها ٢٠٢٤/٢٠٢٥ ٢٠٢٤/٢٠٢٥ ٢٠٢٤/٢٠٢٥ تعديلات جوهرية بمقتضى بروتوكول جواتيمالاسيتى ١٩٧١ وبروتوكولات مونتريال الأربعة لعام ١٩٧٥^(١).

من الملاحظ أن كثرة التعديلات التى أدخلت على الاتفاقية قد أدت إلى إهدار الهدف الذى من أجله تم التوحيد، طالما قامت إمكانية التنازع بين الأحكام التى أرسنها الاتفاقية وتلك التى تبنتها البروتوكولات المعدلة. لهذا كان من الضرورى التغلب على تلك العقبة وحل هذا التنازع، من خلال

(١) بيد أن هذه البروتوكولات لم تصبح بعد واجبة النفاذ لعدم اكتمال التصديقات القانونية اللازمة لإعمالها على المستوى الدولى.

اتفاقية دولية تجمع بين نصوصها ما أرسته اتفاقية وارسو والبروتوكولات المعدلة والمكملة لها. وانعقد لهذا الغرض مؤتمر بمدينة مونتريال في الفترة من ١٠ إلى ٢٨ مايو ١٩٩٩، انتهت أعماله بتوقيع وثيقة دولية تعرف باسم «اتفاقية مونتريال ١٩٩٩ لتوحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي»، والتي تعد بحق ترديداً منسقا لأحكام اتفاقية وارسو وما أدخل عليها من تعديلات وما أضيف إليها من أحكام.

بيد أن الجهود الدولية لم تقتصر على مجال التوحيد القانوني لقواعد النقل الجوي عن طريق الاتفاقيات الدولية، وإنما ساهم الاتحاد الدولي للنقل الجوي بوضع مجموعة من الشروط التي تنظم عملية النقل الجوي للمسافرين والبضائع، وتعرف هذه الشروط اختصاراً بشروط الأياتا (١). كذلك ساهم الاتحاد العربي للنقل الجوي بوضع مجموعة من الشروط العامة لتنظيم العلاقة بين أطراف عقد النقل الجوي، تعرف بشروط الآكو (٢).

ففي عام ١٩٣٠ بمدينة أنفرس البلجيكية وضع الاتحاد الدولي للنقل الجوي، على هدى المبادئ التي أرسها 2024/2025 2024/2025 اتفاقية وارسو، مجموعة من الشروط النموذجية الموحدة. ولما كانت عضوية الاتحاد قاصرة على بعض شركات الطيران الأوروبية، أعيد هيكلة هذا الاتحاد عام ١٩٤٥ لتصبح عضويته مفتوحة أمام شركات ومؤسسات الطيران في جميع البلدان، وكان من الضروري أن يعقب هذه الهيكلة تعديل جوهرى لشروط أنفرس، خرجت بمقتضاه هذه الأخيرة عن بعض المبادئ التي وضعتها اتفاقية وارسو ١٩٢٩. والشروط الجديدة تتنوع إلى [١] شروط خاصة بالعقد، [٢] شروط متعلقة

(١) I. A.T. A.

(٢) A.A.C.O.

بالنقل، تنقسم بدورها إلى شروط لنقل المسافرين والامتعة، وشروط لنقل البضائع^(١).

وهذه الشروط العامة ليست سوى شروط اتفاقية غير ملزمة، ما لم يتفق أطراف العقد على الأخذ بها والإحالة إليها، إذ تعد في هذه الحالة جزءاً من العقد. لهذا جرت العادة على طباعة هذه الشروط على تذكرة السفر أو خطاب النقل^(٢). مع هذا فإن هذه الشروط، على الرغم من الاتفاق على الأخذ بها أو الإحالة إليها، لا يتم إعمالها إلا بالقدر الذي تتفق فيه مع الشروط الداخلية والاتفاقيات الدولية^(٣). وهو نفس الحكم الذي ينطبق على الشروط التي وضعها الاتحاد العربي للنقل الجوي، إذ لا يتم إعمالها إلا عند الاتفاق على الأخذ بها أو الإحالة إلى ما تقرره من قواعد. وفي جميع الأحوال، لا تسرى أحكامها إلا بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع قواعد النظام العام الداخلي التي تقررها التشريعات الوطنية أو عندما لا تمثل خروجاً على القواعد التي أرستها الاتفاقيات الدولية. أما في النظام الداخلي فقد نظم المشرع المصري المبادئ التي يحكمها القانون الجوي^{٢٠٢٤/٢٠٢٥} رقم ٢٨ لسنة ١٩٨١ تحت مسمى قانون الطيران المدني. ولقد أوضحت المادة ١٢٣ منه القواعد

2024/2025

(١) راجع في هذا الخصوص، د/محمد فريد العريني، القانون الجوي، دار المطبوعات الجامعية، ٢٠٠٢، ص ٦٢؛ د/ثروت أنيس الأسيوطي، قانون الطيران المدني، دار النهضة العربية، ١٩٦٦، ص ٢٩؛ د/أبو زيد رضوان، القانون الجوي، قانون الطيران التجاري، دار الفكر الجامعي، بدون سنة نشر، ص ٣٢؛ د/ زكي الشعراوي، الموجز في القانون الجوي، دار الثقافة العربية، بدون، ص ٧٥.

(٢) راجع د/زكي الشعراوي، المرجع السابق، ص ٧٧؛ د/مصطفى البنداري، الموجز في القانون الجوي، دار الثقافة النهضة، ٢٠٠٠، بدون، ص ٣٤.

(٣) د/ محمود مختار بري، د/عمر فؤاد عمر، القانون الجوي، دار النهضة العربية، ٢٠٠٣، ص ٥٥؛ د/محمد فريد العريني، المرجع السابق، ص ٦٣؛ د/سميحة القليوبي، المرجع السابق، ص ١٤.



القانونية واجبة التطبيق على عقد النقل الجوي، بنصها على أن «تطبق أحكام اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي الموقعة في وارسو بتاريخ ١٢ أكتوبر ١٩٢٩ والاتفاقيات الأخرى والمكملة لها المنضمة إليها الجمهورية على النقل الجوي الدولي والداخلي».

ومن النص يتضح أن المشرع المصري، أراد توحيد القواعد القانونية التي تسرى على النقل الجوي بنوعيه الداخلى والدولى، رغبة منه فى القضاء على الإزدواج الذى كان قائماً بشأن القواعد القانونية المطبقة على كل منهما. وظل الوضع على هذا الحال إلى أن أصدر المشرع قانون التجارة الجديد رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩، إذ حرص المشرع فى ظله على معالجة كافة العقود التجارية بما فيها عقد النقل، فخصص له الفصل السابع الذى استهله بمجموعة من الأحكام العامة التى تسرى على جميع أنواع النقل (المواد من ٢٠٨ : ٢١٦)، باستثناء النقل البحرى لسبق تنظيمه بمقتضى القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٠.

وبعد تلك الأحكام، عالج المشرع^{2024/2025} فى الفرع الأول منه نقل الأشياء^{2024/2025}

(المواد من ٢١٧ : ٢٥٤)، وخصص الفرع الثانى لنقل الأشخاص (المواد من ٢٥٥ : ٢٧٢)، ونظم فى الفرع الثالث الوكالة بالعمولة للنقل (المواد من ٢٧٣ : ٢٨٣)، ثم اختتمه بالفرع الرابع متناولاً أحكاماً خاصة للنقل الجوى (المواد من ٢٨٤ : ٢٩٩).

ولقد جاءت المادة ٢٨٥ من هذا القانون بحكم على عكس الموقف الذى اتخذه المشرع فى ظل قانون الطيران المدنى رقم ٢٨ لسنة ١٩٨١، إذ ميزت فى المعاملة بين النقل الجوى الداخلى والنقل الجوى الدولى بنصها على أنه :



«١- تسرى على النقل الجوى الدولى أحكام الاتفاقيات الدولية النافذة فى مصر.

٢- وتسرى على النقل الجوى الداخلى أحكام هذا الفرع والأحكام المنصوص عليها فى المواد التالية».

ووفقاً لهذه المادة لا تسرى أحكام إتفاقية وارسو إلا على النقل الجوى الدولى، أما النقل الجوى الداخلى فيسرى عليه اعتباراً من أول أكتوبر ١٩٩٩ قانون التجارة الجديد رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩. كما يترتب على إصدار هذا القانون إلغاء نص المادة ١٢٣ من قانون الطيران المدنى رقم ٢٨ لسنة ١٩٨١ لتعارضها مع نصوص قانون التجارة الجديد والذى تقرر المادة الأولى من مواد إصداره إلغاء كل حكم يتعارض مع أحكام القانون المرافق^(١).

تقسيم

إن التفرقة التى أحدثها المشرع المصرى فى المعاملة بين نوعى النقل الجوى، تقتضى منا التعرض لكل منهما على حدة لبيان الأحكام الخاصة التى وضعتها اتفاقية وارسو لسنة ١٩٢٩، وما قرره المشرع المصرى من أحكام فى قانون التجارة الجديد ١٧ لسنة ١٩٩٩.

(١) مع هذا يتعين ألا يفهم من إلغاء هذه المادة إلغاء كامل للقانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٨١، ولكن فقط إلغاء ما يتعارض من أحكامه مع تلك التى قررها قانون التجارة الجديد. والواقع أن هذا التعارض لا يتحقق إلا فى مجال النقل الجوى الداخلى، أما ما عدا ذلك من المسائل التى نظمها قانون الطيران المدنى رقم ٢٨ لسنة ١٩٨١ فتظل سارية لتنظيمها للنواحى الفنية واللائحية الخاصة بالطائرات والمطارات والنواحى الإدارية الخاصة بأشخاص الملاحة الجوية، وهى أمور لم يعرض لها قانون التجارة الجديد بالتنظيم.

- ٢٩٧ -

فإذا كان النقل الجوي يتخذ أشكالاً متعددة، فقد يكون منتظماً أو غير منتظم، عاماً أو خاصاً، بمقابل أو بالمجان، داخلياً أو دولياً، فإنه لايهمنا في معرض دراستنا للنقل الجوي سوى تلك الصورة الأخيرة التي يتخذها. ويرجع هذا الإهتمام إلى الدور الذي يلعبه شكل النقل في تحديد القواعد القانونية الحاكمة له. لهذا رأينا تقسيم هذا الباب إلى فصلين، نعرض في الأول منهما إلى النقل الداخلي، وفي الثاني نتناول النقل الجوي الدولي.

الفصل الأول

النقل الجوي الداخلي

نستهل معالجتنا لعقد النقل الجوي الداخلي بالتعريف به وتحديد خصائصه (المبحث الأول)، ثم نعرض بعد ذلك لنقل البضائع (المبحث الثاني).

المبحث الأول

تعريف عقد النقل الجوي الداخلي

وخصائصه

يتعين علينا قبل التعريف بعقد النقل الجوي الداخلي، أن نلقى الضوء على التعريف الذي أورده المشرع لعقد النقل بصفة عامة. فلقد عرضت المادة ٢٠٨ من قانون التجارة الجديد رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ لتعريف عقد النقل بقولها



أنه «إتفاق يلتزم بمقتضاه الناقل بأن يقوم بوسائله الخاصة بنقل شخص أو شئ إلى مكان معين مقابل أجره». ثم تناولت المادة ٢٨٤ من نفس القانون تعريف النقل الجوى بنصها على أنه نقل الأشخاص أو الأمتعة أو البضائع بالطائرات بهدف تحقيق الربح. وعلى هذا فإن عقد النقل الجوى لا يتميز إلا بوسيلته والمكان الذى يتم فيه. فهو لا يكون جويًا إلا إذا تم عبر الجو عن طريق الطائرات. فاختلاف وسيلة النقل ومكانه إذن يؤدي إلى تباين الأحكام القانونية الواجبة للإعمال عند الاقتضاء.

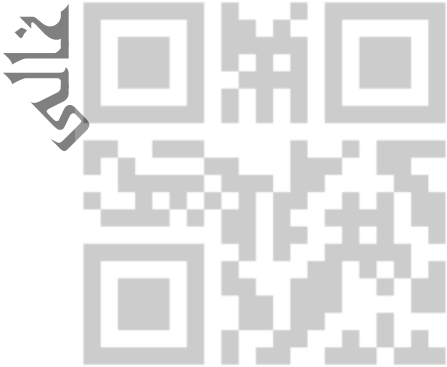
وإذا كانت الوسيلة المستخدمة هى التى تضى على عقد النقل صفة الجوى، فإن المكان الذى يتم فيه هو الذى يصبغه بالصفة الداخلية أو الدولية. هذا ما يستفاد من نص المادة ٢٨٥ من قانون التجارة الجديد فى فقرتها الثالثة، بقضائها «يكون النقل داخلياً إذا كانت النقطتان المعنيتان باتفاق المتعاقدين للقيام والوصول واقعتين فى مصر ولو كانت الطائرة تواصل رحلتها بعد مغادرة نقطة الوصول إلى ما وراء الحدود الإقليمية المصرية».

2024/2025

2024/2025

2024/2025

وفى ضوء هذه النصوص يمكن تعريف عقد النقل الجوى الداخلى، بأنه اتفاق بمقتضاه يلتزم الناقل بأن يقوم باستخدام الطائرات بنقل شخص أو شئ جواً من مكان إلى آخر داخل مصر مقابل أجره معينة. ومن هذا التعريف يتضح أن عقد النقل الجوى الداخلى يتميز بخاصيتين، أولهما أنه يتم عبر الجو عن طريق الطائرة. لهذا يتعين استيفاء الوسيلة المستخدمة فى النقل لوصف الطائرة، ولقد عرفت المادة الأولى من قانون الطيران رقم ٢٨ لسنة ١٩٨١ الطائرة بأنها «أى آلة فى استطاعتها أن تستمد بقاءها فى الجو من ردود فعل الهواء غير المنعكسة من سطح الأرض وتشمل كافة المركبات



الهوائية مثل المناطق والبالونات والطائرات الشراعية والطائرات ذات الأجنحة الثابتة والمتحركة وما إلى ذلك».

وعلى ذلك لا ينطبق وصف الطائرة على المركبات التي تعتمد على ردود فعل الهواء المنعكسة من سطح الأرض أو المياه، كالزحافات أو الحوامات الهوائية، فهذه لا تواجه المخاطر الناجمة عن التحليق في الفضاء الجوي، لهذا كان استبعادها أمراً منطقياً لاقتصار قدرتها على الارتفاع لمسافات قريبة من سطح اليابسة أو الماء.

وثانيهما أنه يقع بين نقطتين واقعتين في مصر، كالنقل الذي يتم بين القاهرة والاسكندرية، أو القاهرة وشرم الشيخ. بيد أن العبرة في تحديد داخلية النقل من دوليته هي بإرادة الأطراف وما اتجهت إليه وقامت بإثباته في اتفاق النقل بشأن تحديد نقطتي القيام والوصول، بصرف النظر عما تم بالفعل. فإذا تم الاتفاق على تعيين هاتين النقطتين داخل مصر، كالقاهرة وأسوان، كان النقل الجوي داخلياً ولو قامت الطائرة بالهبوط في مطار آخر لسوء الأحوال الجوية^{2024/2025} وتعذر الهبوط في ميناء الوصول^{2024/2025} على العكس لا يعد النقل داخلياً إذا تم الاتفاق على السفر من مطار القاهرة إلى مطار جدة، ثم حالت الظروف الجوية دون مواصلة الرحلة، فهبطت الطائرة في مطار شرم الشيخ.

واعتماد المشرع على إرادة الأطراف كمعيار لبيان الصفة الداخلية للنقل الجوي يؤدي في أحوال معينة إلى إمكانية تطبيق قواعد قانونية مختلفة على مستقلى طائرة واحدة تباينت وجهات سفرهم. ويتحقق هذا عندما تتخذ الطائرة مكاناً للرسو على إقليم الدولة التي أقلعت منها. فإذا استقل راكب طائرة مصر للطيران المتجهة إلى لندن، والتي ستهبط بعد إقلاعها من مطار الأقصر في مطار القاهرة، ونزل بعد هذا الرسو في هذا المطار الأخير حسبما تم الاتفاق مع الناقل، فإن النقل يعد بالنسبة له نقلاً جويّاً داخلياً، على الرغم من معاودة

- ٣٠٠ -

الطائرة الإقلاع من مطار القاهرة متجهة خارج الحدود المصرية إلى لندن. فلا شك أن هذا الرسو وهذا التبنى لهذا المعيار سيؤدي إلى إعمال قواعد قانون التجارة الجديد على عقد نقل المسافرين لمطار القاهرة، وتطبيق قواعد وارسو الموحدة على المسافرين من الأقصر إلى لندن لكون النقل بالنسبة له نقلاً جويًا دوليًا.

ومن التعريف السابق لعقد النقل الجوي يتضح أن شأنه شأن كافة عقود النقل يتسم بخصائص أربعة :

١ - الرضائية

يعد عقد النقل من العقود الرضائية التي تتم بتوافق إرادة طرفيه، الناقل من ناحية والشاحن أو المسافرين من ناحية أخرى. ومن ثم لا يلزم إفراغه في شكل معين. ولقد كرست المادة ٢١٠ من قانون التجارة الجديد هذه الخاصية بنصها على أنه «يتم عقد النقل وعقد الوكالة بالعمولة للنقل بمجرد الاتفاق، ويجوز إثبات العقد بكافة طرف الإثبات المقررة قانوناً». مع هذا فقد جرت العادة سواء في نقل الركاب أو البضائع على إفراغ العقد في وثائق مكتوبة، كتذاكر السفر أو خطابات النقل ووثائق الشحن. إلا أن هذا الإفراغ لا ينفي عن عقد النقل طابعه الرضائي. فيظل الأصل أن العقد يتم بموافقة طرفيه على الشروط الواردة به بعد مناقشة بنودها، كما يجوز أن يكون القبول ضمناً. فتسلم الناقل للبضاعة المطلوب شحنها ورضائه صعود الراكب إلى الطائرة يعد قبولاً للإيجاب الصادر من الناقل، إلا إذا أثبت الأخير أن نيته لم تتجه إلى إبرام العقد، كما لو أثبت أن رضائه بالصعود لاعتقاد منه أنه جرى لوداع مسافر أو لتسليمه أي من متعلقاته. وإن كانت هذه الصور للقبول الضمني يصعب تصورها في مجال النقل الجوي، إذ غالباً ما يسبقها مجموعة

2024/2025

2024/2025

2024/2025

- ٣٠١ -

من الإجراءات الإدارية والأمنية التي لا تسمح بالصعود إلى الطائرة إلا للمسافرين فقط.

٢- طابع عقود المعاوضة

يعد عقد النقل الجوي من عقود المعاوضة، نظراً لسعي الناقل من ورائه إلى تحقيق الربح. فإذا كان العقد يلزم الناقل بضرورة القيام بنقل الراكب أو البضائع من مكان إلى آخر، فإنه يفرض على المسافر أو الشاحن القيام بدفع الأجرة. وعلى هذا الأساس، لا يعد النقل المجاني عقداً، يترتب على الإخلال بأى من بنوده قيام مسئولية الناقل العقدية، إذ لا يكون أمام المسافر المجاني لمطالبة الناقل بالتعويض إلا أن يثبت خطأ الناقل والضرر الذى ألم به وعلاقة السببية بين الاثنين. مع هذا فإنه يجب عدم المغالاة فى إطلاق وصف النقل المجاني لمجرد قيام الناقل بالتنازل عن أجرة النقل، خاصة إذا كان لهذا النقل مقابل آخر، كنقل الناقل عماله ومستخدميه وعائلاتهم بغير مقابل لبعض الرحلات. هذا هو ما سعت المادة ٢٩٧ من قانون التجارة الجديد^{٢٠٢٥} إلى تحقيقه بنصها فى الفقرة^{٢٠٢٥} الثانية على أن النقل يكون «مجانياً إذا كان بدون أجرة ولم يكن الناقل محترفاً النقل، فإذا كان محترفاً اعتبر النقل غير مجاني ولو كان بغير أجرة». ومن النص يتضح أن المجانية التى يعتد بها المشرع «المجانية القائمة على اعتبارات المجاملة أو الشهامة البحتة أو التى يباشرها ناقل غير محترف. فعدم حصوله على أجرة يكفى لاعتبار النقل مجانياً لانتفاء مظنة قصد الدعاية والإعلان»^(١).

٣- طابع الإذعان

(١) د/ محمود مختار بيريرى، د/ عمر فؤاد عمر، القانون الجوى، المرجع السابق، ص ٧٤.

- ٣٠٢ -

على الرغم من صفة الرضائية التي رسمها القانون لعقد النقل الجوي، إلا أن الواقع العملي يؤكد على غلبة صفة الإذعان على هذا العقد، إذ غالباً ما يفرض الناقل شروطه على المرسل أو الراكب بحيث لا يكون أمامه سوى الرضوخ لبنود العقد وشروطه. فعقد النقل الجوي يعد سلفاً بمعرفة الناقل، إعداده يمكن معه القول بأن الطرف الآخر لا يعلم ببنيه في مرحلة التعاقد وإنما يبدأ هذا العلم أثناء تنفيذ العقد أى باستلام مستند النقل. وتظهر هذه الصفة بوضوح عندما يتم النقل على خطوط منتظمة، إذ لا يكون أمام الراكب سوى الرضوخ، لما تضعه شركات الطيران من شروط، أو الرفض دون إدخال أية تعديلات عليها.

وقد يحدث أحياناً أن يكون الناقل نفسه مدعناً، وهو ما يحدث عندما يحصل على امتياز بالنقل من إحدى الجهات الإدارية، تحدد فيه الدولة شروط النقل^(١).

بيد أن غلبة هذه الصفة على عقد النقل الجوي يعطى القاضى إمكانية تعديله حسبما تقضى المادة ٤٩ من القانون المدنى. فاستجماع هذا العقد لخصائص عقود الإذعان (م ١٠٠ مدنى) يخول قاضى العقد سلطة تعديل الشروط التعسفية التى يتضمنها أو إعفاء الراكب أو الشاحن منها حسبما تقتضيه قواعد العدالة والإنصاف.

٤ - الطابع التجارى

يعد عقد النقل الجوى من العقود التجارية بالنسبة للناقل سواء كان محترفاً أو غير محترف. هذا ما تقرره صراحة المادة السادسة من قانون التجارة الجديد بنصها على أنه «يعد أيضاً عملاً تجارياً كل عمل يتعلق

(١) د/ محمود سمير الشرقاوى، القانون التجارى، الجزء الثانى، دار النهضة العربية، ١٩٨١، ص ٨٥.

- ٣٠٣ -

بالملاحة التجارية بحرية كانت أو جوية، وعلى وجه الخصوص (د) النقل البحري والنقل الجوي». ومفاد هذا النص، أن المشرع لم يستلزم لاكتساب عقد النقل الجوي الصفة التجارية ضرورة مباشرة النقل على سبيل الاحتراف. فهذه الصفة تلحق هذا العقد سواء تم النقل مرة واحدة أو لعدة مرات. وذلك على عكس ما استلزمه بالنسبة للنقل البري والنقل في المياه الداخلية، إذ يلتزم لتجارته مزاولته على سبيل الاحتراف (١).

ولا تلحق الصفة التجارية بعقد النقل الجوي بالنسبة للراكب أو الشاحن إلا إذا انطبق عليه وصف العمل التجارى بالتبعية، الأمر الذى يتحقق متى كان كلاهما تاجر وتعلق السفر أو الشحن بشئون تجارته. وهو ما يفترض إذا كان المسافر أو الشاحن تاجراً مع جواز إثبات العكس، كإثبات أن السفر للسياحة، أو أن الشحن يتعلق بأشياء معدة للاستعمال الشخصى وليس للتجارة.

أما بالنسبة لغير التاجر، فإن عقد النقل الجوي يعد مدنياً، أيّ كان موضوعه أى سواء تعلق الأمر بتجارة^{2024/2025} عقد نقل للأشخاص أو البضائع مع جواز إثبات العكس، كأن يتم إثبات أن السفر تم لإبرام صفقة تجارية أو أن الشحن يتعلق ببيع بضاعة سبق شراؤها.

وهكذا يتضح أن عقد النقل الجوي إما أن يكون تجارياً بالنسبة لطرفيه الناقل أو المسافر، عندما يكون الأخير تاجراً وأبرم العقد لشئون تتعلق بتجارته، أو أن يكون عقداً ذو طابعاً مختلطاً، أى تجارى بالنسبة للناقل ومدنى بالنسبة للمسافر أو الشاحن (٢).

(١) راجع المادة الخامسة من قانون التجارة الجديد رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩.

(٢) فى هذه الحالة الأخيرة تسرى أحكام القانون التجارى على التزامات الناقل، وأحكام القانون المدنى على التزامات المسافر أو الشاحن.



المبحث الثانى

عقد النقل الجوى الداخلى للبضائع

إن معالجة عقد النقل الداخلى للبضائع تقتضى التعرض لإبرام العقد وكيفية إثباته، ثم تحديد آثاره، وأخيراً دراسة مسئولية الناقل الجوى.

2024/2025

2024/2025
المطلب الأول

2024/2025

إبرام عقد النقل الجوى الداخلى للبضائع

وكيفية إثباته

ينعقد العقد بتوافر الأركان العامة اللازمة لكافة العقود من رضا ومحل وسبب، إذ لم يخرج المشرع التجارى عن المستقر عليه بصدد العقود التجارية، فلم يستلزم الكتابة لانعقاد العقد من الناحية القانونية، وإنما ينعقد عقد النقل بمجرد تلاقى الإيجاب والقبول دون أى إجراء آخر كالرسمية أو الكتابة أو التسليم. فلا يعد عقد النقل من العقود الشكلية التى لا تنعقد إلا بإفراغها فى شكل معين كالكتابة أو الرسمية، كما أنه ليس من قبيل العقود العينية التى



- ٣٠٥ -

لا تتعقد إلا بتسليم الشئ محل النقل. وإنما هو من العقود الرضائية التي لا تستلزم الكتابة لقيامه قانوناً أو حتى تسليم الشئ محل النقل لانعقاده، وليست وثيقة النقل إلا لإثباته فقط. هذا ما يستفاد صراحة من المادة ٢١٠ تجارى، والتي تقرر أن عقد النقل يتم بمجرد الاتفاق، ولكن ليس هناك ما يمنع من اشتراط الأطراف عدم انعقاد العقد إلا إذا حررت وثيقة النقل أو تم تسليم الشئ محل النقل، وفي هذه الحالة يفقد عقد النقل طابعه الرضائي.

فعقد النقل يعد في الأصل من العقود الرضائية التي تتم باتفاق بين المرسل وبين الناقل، ويتم التعاقد بالتقاء الإيجاب والقبول ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك. وعادة ما يكون الإيجاب من الناقل موجهاً للجمهور بصفة عامة، أى إيجاباً عاماً موجه إلى الكافة، ينعقد على أثره العقد بقبول المرسل أو الشاحن. ولقد تناولت الفقرة الثانية من المادة ٢١٠ تجارى بعض صور التعبير عن الإرادة بنصها على أن «تسلم الناقل الشئ محل النقل يعد قبولاً للإيجاب الصادر من المرسل».

2024/2025 كذلك ألزمت المادة ٢١٢ تجارى الناقل بقبول كل ما يقدم إليه من 2024/2025 طلبات النقل طالما كان محتكراً لنوع من النقل أو مستمر لخطوط نقل معينة. ففي هذه الحالة لا يحق للناقل رفض إبرام العقد مع المرسل وإنما يلتزم كمبدأ عام «بقبول كل ما يقدم إليه من طلبات النقل، إلا إذا كان الطلب مخالفاً للشروط المقررة للنقل أو تعذر على الناقل تنفيذه لأسباب لا شأن له ولا لتابعيه في إحداثها (م ٢١٢ تجارى)». وهكذا يتحقق الاستثناء في كل حالة يتضح فيها أن الشئ المراد نقله لم يستوف الشروط اللازمة لنقله، أو إذا كانت حالته لا تسمح بنقله دون ضرر، أو إذا كان هناك خطر من نقله. فيشترط إذن للبحث عن الاستثناء أو عدم إعمال الحكم العام أن يكون الناقل محتكراً لنوع من النقل أو يعمل على خطوط نقل منتظمة، فضلاً عن إثبات

إحدى الحالات التي يتعذر فيها النقل لأسباب لا ترجع إليه أو لأحد تابعيه^(١). أما إذا كان الناقل لا يعمل على خطوط منتظمة، فإنه يحق له وفقاً للمبدأ العام رفض إبرام العقد لما يمثله ذلك من إنتفاء الإخلال بسير مرفق النقل.

ويخضع عقد النقل الجوى للبضائع للقواعد العامة في الإثبات، فيجوز إثباته بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة والقرائن، خاصة في مواجهة الناقل والذي يعد النقل بالنسبة له عملاً تجارياً في جميع الأحوال^(٢). هذا ما بينته بوضوح الفقرة الأولى من المادة ٢١٠ تجارى بنصها على أن عقد النقل يتم بمجرد الاتفاق ويجوز إثباته بكافة طرق الإثبات المقررة قانوناً. بيد أن العمل قد جرى على كتابة عقد النقل نظراً لما يتضمنه من قيود كثيرة وتفاصيل عديدة، خاصة وأن المرسل إليه يجب أن يستند إلى عقد مكتوب عند مطالبته للناقل بتسليم الشئ محل النقل. فعلى الرغم من وضوح كيفية الإثبات بالنسبة لأطراف عقد النقل، فقد جرى العمل على تدوين شروط النقل وتحريره في ورقة مكتوبة تسمى وثيقة النقل (المادة ٢١٠ تجارى). ولقد كانت تذكرة النقل في 2024/2025 أصل نشأتها عبارة عن رسالة موجهة من المرسل إلى المرسل إليه، يتسلم بمقتضاه الأخير البضاعة أو الشئ محل النقل. لهذا فإنها تعرف بكونها

(١) ويتحقق هذا عندما يرد النقل على أشياء يحرم القانون نقلها أو حيازتها كالمخدرات، أو الخطابات، إذ جعل القانون لهيئة البريد فيما سبق احتكار نقلها. فعندما لا يتوافر شرط المشروعية في محل النقل، كان من حق الناقل الامتناع عن إجابة المرسل إلى تلبية رغبته حتى ولو كان محتكراً لنوع النقل أو يعمل على خطوط منتظمة.

(٢) وتختلف كيفية الإثبات في مواجهة المرسل أو المرسل إليه على طبيعة العقد بالنسبة لهما. فيتم الإثبات بوسائل الإثبات المدنية في مواجهة المرسل غير التاجر متى كان العقد بالنسبة إليه مدنياً، أى يتعين الإثبات بالدليل الكتابي إذا زادت قيمة النزاع على خمسمائة جنيه (م ٦٠ من قانون الإثبات).

محرر مكتوب متضمن لشروط النقل وأوصاف الشئ محل النقل بمقتضاه يستطيع المرسل إليه تسلم البضاعة. وغالباً ما يتم تحرير الوثيقة من نسختين إحداهما تحمل توقيع المرسل يحتفظ بها الناقل وتحمل الأخرى توقيع الناقل يرسلها المرسل إلى المرسل إليه ليتسنى له تسلم البضاعة بمقتضاها. ولهذا أوجبت المادة ٢١٨ تجارى ضرورة اشتغال وثيقة النقل على بيانات معينة. إلا أن هذا التعداد ليس حصرياً، إذ يمكن للأطراف إضافة أى بيانات أخرى دون أن يؤثر ذلك على صحة العقد. بعبارة أخرى لاتعد البيانات التى استلزمها المادة ٢١٨ تجارى قد وردت على سبيل الحصر، ومن ثم يجوز الاتفاق على بيانات أخرى، ولا يترتب على تخلف أحد البيانات السابقة بطلان عقد النقل، لكون هذه البيانات إرشادية يجوز الاتفاق على مخالفتها أو إغفال بعضها.

وإذا كان للناقل أكثر من نموذج للعقود التى يبرمها، فإن النقل يتم وفقاً للنموذج الذى يتضمن الشروط العامة ما لم يتفق على اتباع نموذج آخر 2024/2025 2024/2025 على شروط خاصة. وإذا اتفق على اتباع نموذج خاص فلا يجوز تجزئة الشروط التى يشتمل عليها (م ٢١١ تجارى).

وفضلاً عن الدور الذى تؤديه وثيقة النقل فى إثبات عقد النقل^(١)، فهى تلعب دوراً أكثر إيجابية فى تمثيل البضاعة. هذا ما يعترف به القانون

(١) فوثيقة النقل تعد مستند كتابى لإثبات عقد النقل فيما يتعلق بالبيانات الواردة بها. وهذا الدليل الكتابى يصلح لإثبات عقد النقل سواء فيما يتعلق بالعلاقة بين الناقل والمرسل أو فى العلاقة بين الناقل والمرسل إليه. فوثيقة النقل أداة لإثبات العقد ضد الناقل مادامت موقعة منه أو غير موقعة، طالما أنه هو الذى يصدرها ويعتبر قابلاً إياها. وهى حجة لصالح الناقل أو عليه فى علاقته بالمرسل والمرسل إليه. فعلى الرغم من أن الأخير لم يكن طرفاً فى علاقة النقل، إلا أن المرسل يبرم العقد لمصلحته فضلاً عن أنه ينشئ له العديد من الحقوق ويرتب عليه بعض الالتزامات

التجاري في المادة ١٢٠، إذ تقرر أن الدائن المرتهن أو العدل يكون حائزاً للشئ المرهون إذا تسلم صكاً يمثل الشئ المرهون ويعطى حائزه دون غيره حق تسلمه. وهو نفس الحكم الذي قرره المادة ١/٩٥٤ من القانون المدني، حيث ورد بها أن «تسليم السندات المعطاة عن البضائع المعهود بها إلى أمين النقل أو المودعة في المخازن يقوم مقام تسليم البضائع ذاتها». مع هذا فإنه يتعين لقيام الوثيقة بهذا الدور توافر شرطين :

أولهما : أن تكون الوثيقة إذنية أو لحاملها. فلا يمكن للوثيقة تمثيل الشئ محل النقل وإعطاء المرسل إليه بالتالي حق التصرف في البضاعة قبل وصولها إليه متى سنحت له الفرصة في ذلك، إلا إذا كانت متضمنة شرط الإذن أو الحامل، إذ في هذا الوقت يعد المرسل إليه مالكاً للشئ بمجرد حيازته لها. ولكن هذه الحيازة ليست من قبيل الحيازة الفعلية، وإنما هي حيازة رمزية يترتب عليها عدم أحقية حامل الوثيقة في الاحتجاج بقاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية، وذلك تجاه من يحوز الشئ محل النقل حيازة فعلية. هذا ما أكدت عليه المادة ٩٥٤ من القانون المدني بنصها على أن «تسليم السندات المعطاة عن البضائع المعهود بها إلى أمين النقل أو المودعة في المخازن يقوم مقام تسليم البضائع ذاتها. على أنه إذا تسلم شخص هذه المستندات وتسلم آخر البضاعة ذاتها، وكان كلاهما حسن النية، فإن الأفضلية تكون لمن تسلم البضاعة».

في مواجهة الناقل. لهذا إذا نشب نزاع بين المرسل إليه والناقل، كان لكل منهما الحق في الاستناد إلى وثيقة النقل لإثبات مايدعيه.

- ٣٠٩ -

أما إذا كانت وثيقة النقل إسمية، فلا يجوز التصرف فيها إلا باتباع إجراءات حوالة الحق المدنية، أى يلزم قبول الناقل أو إعلانه بها (١).

وثانيهما: أن يتم تعيين الشئ محل النقل تعييناً كافياً نافياً للجهالة. وهو شرط بديهي تتطلبه طبيعة الأمور ويقتضيه الفهم الطبيعي للأشياء. فطالما أن الوثيقة تمثل الشئ محل النقل، تعين أن يتوافر فيها من البيانات ما يمكن من التعرف عليه وتمييزه عن غيره من أشياء أخرى قد تختلط به.

المطلب الثانى

آثار عقد النقل الجوى الداخلى للبضائع

عقد النقل بوصفه عقداً ملزماً للجانبين، متى انعقد صحيحاً ولد التزامات عدة فى ذمة كل من طرفيه. ولقد قنن المشرع التجارى بعض الآثار التى يترتبها عقد النقل، نظراً لما تلعبه إرادة المتعاقدين والعادات والأعراف التجارية من دور كبير فى تحديد الآثار على وجه دقيق. وتتلخص الآثار التى يترتبها عقد النقل فى عدة إلتزامات على عاتق كل من الناقل والمرسل، فضلاً عن بعض الحقوق والإلتزامات التى يقررها العقد بالنسبة للمرسل إليه.

وعلى هذا، نتناول آثار العقد ببيان الحقوق والإلتزامات التى يترتبها على عاتق كل من المرسل والناقل والمرسل إليه، وذلك فى فروع ثلاثة على هذا الترتيب.

(١) هذا ما قرره المادة ٢٢٠ من القانون التجارى بنصها على أن «يجوز أن تحرر وثيقة النقل باسم شخص معين أو لأمره أو للحامل. وتتداول الوثيقة طبقاً لقواعد حوالة الحق المنصوص عليها فى القانون المدنى إذا كانت إسمية، وبالتظهير إذا كانت لأمر وبالمناولة إذا كانت للحامل».

- ٣١٠ -

الفرع الأول

آثار العقد بالنسبة إلى المرسل

يولد عقد النقل عدة التزامات هامة على عاتق المرسل، أهمها وضع الشئ محل النقل والوثائق اللازمة لتنفيذه تحت تصرف الناقل ودفع الأجرة وتقديم بيانات صحيحة إليه، كما أنه يترتب له بعض الحقوق. هذا الإجمال يلزمه تفصيل على النحو التالي :-

أولاً : إلتزامات المرسل

١ - الإلتزام بوضع الشئ والوثائق اللازمة للتنفيذ تحت تصرف الناقل.

هذا الإلتزام قننته صراحة المادة ٢٢٣ من القانون التجارى بقولها أنه «على المرسل أن يسلم الناقل الشئ والوثائق اللازمة لتنفيذ النقل. ويكون المرسل مسئولاً عن عدم كفاية هذه الوثائق أو عدم مطابقتها للحقيقة. ويكون الناقل مسئولاً عن ضياعها أو إساءة استعمالها. وإذا اقتضى النقل استعداداً خاصاً من جانب الناقل وجب على المرسل إخطاره بذلك قبل تسليم الشئ إليه»^{2024/2025} بوقت كاف. ويكون تسليم الشئ محل النقل فى محل الناقل المعين بعقد النقل ما لم يتفق على غير ذلك». فتسليم الشئ محل النقل والوثائق اللازمة لتنفيذ عقد النقل ليس شرطاً فى عقد النقل وإنما هو أثر لهذا العقد، يترتب على عدم القيام به أحقية الناقل فى طلب فسخ العقد أو التمسك بالتنفيذ حسبما تقتضيه مصلحته فى ذلك. ويقع على عاتق المرسل القيام بما تقتضيه طبيعة الشئ محل النقل من عمليات سابقة على التسليم كتغليف البضاعة أو تعبئتها وغيرها من عمليات أخرى. هذا ما بينته بوضوح المادة ٢٢٤ من القانون التجارى. فكأن المادتان (٢٢٣ و ٢٢٤ تجارى) قد حددتا واجبات المرسل من حيث تسليم الناقل للشئ محل النقل وما يلزمه النقل من وثائق وفق ما تقتضيه طبيعة المنقول ومدى مسئوليته عن عدم كفاية الوثائق المقدمة منه



أو عن تقصيره في الإبلاغ عما يقتضيه النقل من إعداد للشئ، دون إخلال بمسئولية الناقل في حالة قبوله النقل مع علمه بالعيب في الإعداد بالنسبة لذات الشئ المنقول أو إعداد أو تغليف شئ آخر^(١).

فإذا اقتضت طبيعة الشئ إعداده للنقل بتغليفه أو تعبئته أو حزمه، وجب على المرسل أن يقوم بذلك بكيفية تقيه الهلاك أو التلف ولا تعرض الأشخاص أو الأموال الأخرى التي تنقل معه للضرر. وإذا كانت شروط النقل تستلزم إتباع طريقة معينة في التغليف أو التعبئة أو الحزم وجب على المرسل مراعاتها (م ١/٢٢٤ تجارى).

ويكون المرسل مسئولاً عن الأضرار التي تنشأ عن العيب في التغليف أو التعبئة أو الحزم، ما لم يقبل الناقل النقل مع علمه بالعيب، إذ تقوم في هذه الحالة مسئوليته عن الأضرار التي تلحق بالأشياء المنقولة. ويكون الناقل عالماً بالعيب إذا كان ظاهراً أو كان مما لا يخفى على الناقل العادى (م ٢/٢٢٤ تجارى). ولا يجوز للناقل أن ينفي مسئوليته عن هلاك أو تلف ^{2024/2025} الأشياء التي قام بنقلها، بإثبات أن ^{2024/2025} الضرر نشأ عن عيب في تغليف شئ آخر أو في تعبئته أو في حزمه. ويقع باطلاً كل إتفاق على خلاف ذلك (م ٣/٢٢٤ تجارى).

وللناقل الحق في فحص الأشياء المطلوب نقلها للتحقق من حالتها ومن صحة البيانات التي أدلى بها المرسل بشأنها (م ١/٢٢٥ تجارى). وإذا اقتضى الفحص فض الأغلفة أو الأوعية، وجب إخطار المرسل لحضور الفحص، فإذا لم يحضر في الميعاد المعين لذلك، جاز للناقل إجراء الفحص بغير حضوره، وللناقل الرجوع على المرسل أو المرسل إليه بمصاريف الفحص (م ٢/٢٢٥ تجارى). وإذا تبين من الفحص أن حالة الشئ لا تسمح

(١) المذكرة الإيضاحية للقانون ١٧ لسنة ١٩٩٩.

- ٣١٢ -

بنقله دون ضرر، جاز للناقل رفض النقل أو تنفيذه بعد أخذ إقرار من المرسل بعلمه بحالة الشئ ورضائه بالنقل، ويجب إثبات حالة الشئ وإقرار المرسل فى وثيقة النقل (م ٣/٢٢٥ تجارى).

وبتسليم الشئ محل النقل للناقل يبدأ تنفيذ عقد النقل، حيث تنتقل حيازة الشئ إلى الناقل ويعد مسئولاً عنه أمام المرسل والمرسل إليه^(١).

٢ - الإلتزام بدفع أجرة النقل

يلتزم المرسل أو المرسل إليه بدفع أجرة النقل، وهى المبلغ المتفق عليه نظير قيام الناقل بنقل الشئ من مكان إلى آخر. ويلحق بأجرة النقل ما يدفعه الناقل من مصروفات ضرورية لحفظ الشئ أو ما يقتضيه من وزن وإيداع ورسوم جمركية أو مبالغ تأمين.

2024/2025 وتحديد الأجرة يتم بالإتفاق ^{2024/2025} وإن كان الغالب أن يتم هذا التحديد وفق ما يسمى بتعريف النقل ^(٢). وتستحق الأجرة عند تسليم محل النقل Port Payé أو عند وصوله Port dû. وفى الحالة الأولى يقوم المرسل بدفع الأجرة عند

(١) د/ محمود سمير الشرقاوى ، المرجع السابق ، ص ٤٠٦.

(٢) وتقوم جهة الإدارة بتحديد التعريف ، وفى ذلك تقول المادة ٦٧١ مدنى: «١- يكون لتعريفات الأسعار التى قررتها السلطة العامة قوة القانون بالنسبة إلى العقود التى يبرمها الملتزم مع عملائه، فلا يجوز للمتعاقد أن يتفقا على ما يخالفها. ٢- ويجوز إعادة النظر فى هذه القوائم وتعديلها. فإذا عدلت الأسعار المعمول بها وصدق على هذا التعديل، سرت الأسعار الجديدة دون أثر رجعى من الوقت الذى عينه قرار التصديق لسريانها. وما يكون جارياً وفق التعديل من نقص فى الأجور وذلك فيمابقى من المدة بعد التاريخ المعين لسريان الأسعار الجديدة.

- ٣١٣ -

تسليمه الشئ محل النقل، ويحق للناقل الامتناع عن تسلم البضاعة ونقلها حتى يستوفى الأجرة المستحقة له إعمالاً لما تقرره القواعد العامة من أحكام، خاصة تلك المتعلقة بالدفع بعدم التنفيذ (م ١٦١ مدنى). أما فى الحالة الثانية فيلتزم المرسل إليه بدفع الأجرة عند تسلمه للشئ محل النقل. ويكون للناقل الامتناع عن تسليمه لمحل النقل حتى يستوفى ماله من أجرة إعمالاً للحق فى الحبس المقرر بمقتضى القواعد العامة.

ومع ذلك إن حدث وأعسر أو أفلس المرسل إليه أو امتنع عن دفع الأجرة، كان للناقل بمقتضى المادة ٢/٢٣٥ تجارى الرجوع بأجرة النقل على المرسل باعتباره متضامناً مع المرسل إليه عن دفع الأجرة والمصاريف. فإذا كان المرسل ملتزم بصفة أساسية بدفع أجرة النقل وغيرها من المصاريف المستحقة للناقل، إلا أن المرسل إليه يكون مسؤولاً عن دفعها بالتضامن مع المرسل فى حالة الاتفاق على دفعها بمعرفته.

ولما كان عقد النقل من العقود الملزمة للجانبين، فإن التزام المرسل أو المرسل إليه بأداء الأجرة يتأثر بالضرورة بأداء الناقل لالتزاماته، لهذا يتعين التفريق بين فروض عدة :-

١- إذا لم يتم النقل بفعل الناقل، فليس له الحق فى مطالبة المرسل بالأجرة، ويكون للأخير أن يطلب الفسخ والتعويض حسبما تقضى القواعد العامة. نفس الحكم يمكن تقريره فى حالة هلاك الشئ محل النقل عندما يرجع الهلاك إلى خطأ الناقل أو أحد تابعيه أو إذا لم يتم النقل بسبب عدم صلاحية أداة النقل بإهمال منه. أما إذا كان الهلاك جزئياً، كان للمرسل أو المرسل إليه الحق فى تخفيض أجرة النقل بقدر ما لحقه من خسارة، كما يجوز لهما المطالبة بفسخ العقد دون استحقاق الناقل للأجرة ولو كانت أقل مما اتفق عليه. ويعد التأخير فى نقل الشئ محل النقل بمثابة عدم تنفيذ جزئى للعقد،

يرتب للمرسل أو المرسل إليه الحق في المطالبة بالتعويض دون الحق في تعديل أجره النقل. فإن صدر له الحكم بتعويض الضرر الناشئ عن التأخير، جاز له إجراء المقاصة بين ما له وما عليه من أجره مستحقة الوفاء.

٢- إذا لم يتم النقل بفعل المرسل كما في حالة التأخر عن تقديم الشيء للشحن في الميعاد، كان للناقل الحق في طلب التعويض عن الضرر الذي أصابه من خطأ المرسل، وخير تعويض هو حصوله على أجره النقل حسبما تقضى القواعد العامة (١).

٣- إذا لم يتم النقل بفعل السبب الأجنبي، كأن تؤدي القوة القاهرة إلى هلاك الشيء محل النقل، فلا يستحق الناقل الأجره المتفق عليها (٢). ومن ثم إذا قام المرسل بسداد الأجره بصورة كلية أو جزئية، وجب قيام الناقل بالرد. أما إذا لم يتم المرسل بدفع الأجره بأن كانت واجبة الأداء عند تسليم الشيء للمرسل إليه، فينقضى الإلتزام بدفعها حسبما تقضى المادة ١٥٩ من القانون المدني ٢٠٢٤/٢٠٢٥ والمادة ٢٣٦ من القانون التجاري ٢٠٢٤/٢٠٢٥. فالمادة ١٥٩ من القانون المدني تقر أنه «في العقود الملزمة للجانبين، إذا انقضى الإلتزام بسبب إستحالة تنفيذه إنقضت معه الإلتزامات المقابلة له». وهو نفس الحكم الذي قرره المادة ٢٣٦ تجارى بقضائها بأن الناقل لا يستحق أجره نقل على ما يهلك بفعل القوة القاهرة من الأشياء التي يقوم بنقلها. أما إذا حالت القوة القاهرة دون البدء

(١) أنظر في هذا المعنى، د/ ثروت حبيب، المرجع السابق، ص ١٦٢.

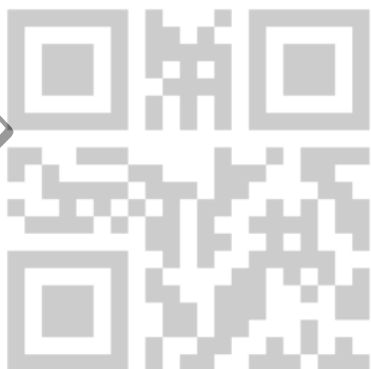
(٢) ويرى البعض أن سقوط حق الناقل في الأجره عند هلاك البضاعة بقوة القاهرة ليس من قبيل الجزاء أو التعويض، وإنما هو توزيع عادل لآثار القوة القاهرة. فليس من المقبول تحمل المرسل أجره النقل بعد هلاك الأشياء محل النقل جميعها. كذلك ليس من العدل أن ينجو الناقل تماماً من أى أثر للقوة القاهرة، فلا أقل من سقوط حقه في الأجره، د/ على البارودي، المرجع السابق، ص ١٦١.

فى تنفيذ النقل، فلا يستحق الناقل أية أجره. وإذا حالت القوة القاهرة دون مواصلة النقل، فلا يستحق الناقل إلا أجره ما تم من النقل. أما إذا ترتب على القوة القاهرة، جعل تنفيذ النقل مرهقاً للناقل، كما لو اضطره ذلك إلى سلوك طريق غير مألوف أو إنفاق نفقات استثنائية، فلا يحق للناقل المطالبة بزيادة الأجرة عما اتفق عليه.

وفى المقابل لا يحق للمرسل أو المرسل إليه التخلّى عن الشئ محل النقل فى مقابل الأجرة فى حالة تلفه. وفى جميع الأحوال للناقل الحق فى المطالبة بمصاريف الشحن والتفريغ وغيرها من المصاريف الضرورية التى أنفقتها على الأشياء محل النقل (م ٢٣٧/٣ تجارى).

مع ذلك لا يجوز الإتفاق على استحقاق الناقل لأجرة النقل أياً كانت الحوادث وأياً كان مصير محل النقل. ويعرف هذا الشرط باسم (شرط الأجرة المستحقة أياً كانت الحوادث). ووفقاً له يقوم الناقل بتخفيض الأجرة مقابل الحصول عليها أياً كانت الظروف. فهذا الشرط - على حد تعبير البعض - يعد من الناحية القانونية تأميناً على الأجرة لدى المرسل^(١)، وبالتالي فإنه لا يسرى إذا أثبت المرسل أن عدم التنفيذ راجع إلى خطأ الناقل. فيحق للمرسل فى هذه الحالة أن يطالب بفسخ العقد، مما يؤدى إلى إنهيار العقد برمته بما فيه من شروط، فإذا بقى الإلتزام بدفع الأجرة قائماً فى حالة الشرط، على الرغم من إثبات خطأ الناقل، فإن ذلك يعد إثراء للناقل بلا سبب. ويضيف البعض، أن عدم سريان الشرط لخطأ الناقل يبدو منطقياً، ذلك أن القول بغير ذلك «يحيل إلتزام الناقل إلى التزام إرادى محض، والإلتزام الإرادى المحض،

(١) د/ مصطفى كمال طه، المرجع السابق، ص ٤٠٨؛ د/ عبد الفضيل محمد أحمد، المرجع السابق، ص ١٦٥.



- ٣١٦ -

أى الذى يتعلق بمحض إرادة المدين، باطل طبقاً للقواعد العامة (م ٢٦٧ مدنى) (١)».

٣- الإلتزام بتقديم بيانات صحيحة إلى الناقل

يتعين على المرسل أن يقدم إلى الناقل كافة البيانات اللازمة لتمكين الأخير من تنفيذ عقد النقل. هذا ما بينته المادة ٢١٧ من القانون التجارى بقولها «على المرسل أن يقدم للناقل بيانات عن إسم المرسل إليه وعنوانه والمكان المطلوب الإرسال إليه ونوع الأشياء محل النقل ووزنها وحجمها وكيفية حزمها وعدد الطرود التى تشملها وغير ذلك من البيانات التى قد يطلبها الناقل أو يقررها القانون لتبين ذاتية الشئ. ويسأل المرسل عن الضرر الذى ينجم عن عدم صحة البيانات التى يقدمها أو عدم كفايتها».

ثانياً : حقوق المرسل

الحق فى توجيه الأشياء محل النقل .

2024/2025 فضلاً عن حقوق المرسل^{٢٠٢٤/٢٠٢٥} والأصلية والمتمثلة فى قيام الناقل بتنفيذ التزاماته الناشئة عن عقد النقل، يحق للمرسل تغيير جهة الوصول أو تبديل شخص المرسل إليه أو استعادة الأشياء محل النقل إليه ثانية. ولقد ثار التساؤل عن حق المرسل فى توجيه الأشياء محل النقل وهى فى الطريق منذ فترة طويلة. ولكن أجمع الفقهاء واستقر القضاء على إعطاء المرسل هذه المكنة على أساس أنه الطرف المتعاقد مع الناقل ومن حقه تعديل العقد بالإتفاق مع الناقل طبقاً للقواعد العامة.

غير أن العمل جرى على تقبل هذا التعديل وإلزام الناقل بتلبية رغبة وإرادة المرسل دون إنتظار لقبوله مع تعويضه عن هذا التعديل (١).

(١) د/ عبد الفضيل محمد أحمد، المرجع السابق، ص ١٦٥.

ولقد قننت الفقرة الأولى من المادة ٢٣٢ من القانون التجارى ما استقر عليه القضاء وأجمع عليه الفقهاء بنصها على أنه «يجوز للمرسل أثناء وجود الشئ فى حيازة الناقل أن يأمره بالامتناع عن مباشرة النقل أو بوقفه وإعادة الشئ إليه أو بتوجيهه إلى شخص آخر أو غير ذلك من التعليمات بشرط أن يدفع المرسل للناقل أجرة ما تم من النقل والمصاريف وتعويضاً عما يلحقه من ضرر بسبب التعليمات الجديدة. وإذا كان المرسل قد تسلم نسخة من وثيقة النقل وجب أن يقدمها إلى الناقل ليدون فيها التعليمات الجديدة موقعاً عليها من المرسل وإلا كان للناقل الإمتناع عن تنفيذ هذه التعليمات».

غير أن حق التوجيه مرهون بحيازة المرسل لوثيقة النقل. أما إذا كان المرسل قد قام بإرسال الوثيقة إلى المرسل إليه، فإن الحق فى التوجيه ينتقل إلى المرسل إليه منذ تلقيه لوثيقة النقل.

وهذا المعنى ما تبرزه بوضوح الفقرة الثانية من المادة ٢٣٢ من القانون التجارى بقولها « وينتقل الحق فى إصدار التعليمات المتعلقة بالشئ محل النقل إلى المرسل إليه بمجرد تسليم وثيقة النقل. ويجب فى هذه الحالة أيضاً تقديم الوثيقة إلى الناقل ليدون فيها التعليمات الجديدة موقعاً عليها من المرسل إليه وإلا جاز للناقل الامتناع عن تنفيذها».

من الواضح، أن حق توجيه الأشياء محل النقل يرتبط بحيازة مستند النقل. وحيازته تكون أولاً للمرسل الذى أبرم العقد مع الناقل، فمنذ لحظة الإبرام يحق للمرسل أن يصدر تعليماته ويعدل أوامره إلى أمين النقل طالباً منه إرسال الأشياء إلى مكان آخر، أو إلى شخص آخر غير المرسل إليه الأول، أو أن يطلب منه تغيير خط السير المتفق عليه، أو إعادة البضاعة إليه مرة ثانية. ويظل هذا الحق للمرسل مادام حائزاً لوثيقة النقل، أما إذا خرج

(١) د/ على البارودى ، المرجع السابق ، ص ١٦٥.

- ٣١٨ -

المستند من حوزته بأن أرسله إلى المرسل إليه، فإن حق المرسل في التوجيه ينقضى وينتقل هذا الحق إلى المرسل إليه بمجرد تسلمه وثيقة النقل. بيد أن الحق في التوجيه (سواء للمرسل أو المرسل إليه) مشروط بأن يدفع أياً منهما للناقل الأجرة معدلة بمقدار ما أضيف إليه من التزامات، وأن يسلمه الوثيقة ليدون فيها التعليمات الجديدة موقعاً عليها منه وإلا جاز له الامتناع عن التنفيذ. كذلك يحق للناقل رفض التعليمات إذا كانت مخالفة لشروط النقل، أو تعذر تنفيذها أو كان من شأنها أن تؤدي إلى اضطراب حركة النقل، أو كانت قيمة الشيء محل النقل لا تكفي لتغطية ما يتكبده الناقل من مصاريف لتنفيذ هذه التعليمات. غير أنه في هذه الحالة يتعين على الناقل إخطار من أصدر التعليمات بامتناعه وأسباب الامتناع التي يجب أن يكون لها ما يبررها وإلا تعرض الناقل للمساءلة.

في الواقع، يعد حكم المادة ٢٣٢ من القانون التجاري تأييداً لما تقضى به المادة ١٢٠ تجاري والتي تقرر بأن الدائن المرتهن أو العدل يعد حائزاً للشيء المرهون بتسلمه صكاً يمثل الشيء المرهون ويعطى حائزه دون غير حق تسلمه (١).

الفرع الثاني

آثار عقد النقل بالنسبة للناقل

يرتب عقد النقل بعض الحقوق ويولد بعض الالتزامات على عاتق الناقل. فالناقل هو الذي يقوم بالدور الأساسي في العقد، لذا يقع عليه الإلتزام بإستلام الشيء محل النقل وشحنه ونقله بالفعل والمحافظة عليه وتسليمه إلى المرسل إليه.

(١) د/ مصطفى كمال طه، المرجع السابق، ص ٤١٢؛ د/ على البارودي، المرجع السابق، ص ١٦٤.

وسوف نتناول في البداية حقوق الناقل ثم نردفها بالإلتزامات المترتبة عليه.

أولاً : حقوق الناقل

الحصول على الأجرة وضمانات إستحقاقها.

يتمثل الحق الأساسي للناقل في الحصول على أجرة النقل المتفق عليها، وقد تكلمنا عن هذا الحق في معرض تناولنا للإلتزامات المرسل، حيث يدخل من وجهة أخرى في إلتزامات هذا الأخير. وما يهمنا بيانه الآن هو الضمانات المكفولة للناقل حتى يمكنه استيفاء أجره المتفق عليه.

فلا شك أن استيفاء الناقل لأجره لا يثير أى صعوبة عندما يكون مستحق الوفاء عند القيام. فيتقاضاه الناقل قبل أن يتولى عملية النقل، ومن ثم إذا امتنع المرسل عن دفع الأجرة، كان للناقل الدفع بعدم التنفيذ والامتناع عن استلام الأشياء محل النقل حتى يستوفى أجره. وللناقل أيضاً الحق في طلب الفسخ والتعويض حسبما تقضي القواعد العامة.

2024/2025

2024/2025

2024/2025

وتثور الصعوبة عندما يكون الأجر مستحق الوفاء عند الوصول ويمتنع المرسل إليه عن دفعه. في مثل هذا الفرض، ينبغى الحديث عن الضمانات التي كفلها المشرع للناقل لاستيفاء حقوقه. وتثور هذه الضمانات حول حقى الحبس والامتنياز اللذان قررهما المشرع للناقل على الأشياء محل النقل أو على ثمنها. فيحق أولاً للناقل وفقاً للقواعد العامة حبس الشئ محل النقل إلى حين استيفاء الأجرة والمصاريف من المرسل إليه. ويستند الحق في الحبس إلى نص المادة ٢٤٦ من القانون المدنى والتي تنص في فقرتها الأولى على أن يكون لمن إلتزم بأداء شئ أن يتمتع عن الوفاء به ما دام لم يعرض الدائن الوفاء بالتزام مترتب عليه بسبب إلتزام المدين ومرتببط به، أو مادام الدائن لم يتم بتقديم تأمين كاف للوفاء بالتزامه هذا. فعلى هذا الأساس

- ٣٢٠ -

يحق للناقل الامتناع عن تسليم الشئ المنقول للمرسل إليه حتى يحصل على
أجرة النقل.

ولقد حرصت المادة ١/٢٣٩ من القانون التجارى على تأكيد هذا
الحق بقضائها بأن للناقل حبس الشئ محل النقل لاستيفاء أجرة النقل
والمصاريف وغيرها من المبالغ التى تستحق له بسبب النقل.

مع ذلك فإنه يقع على الناقل فى هذه الحالة الإلتزام بالمحافظة على
الأشياء المحبوسة كما لو كان دائناً مرتبهاً رهناً حيازياً. والإلتزام بالمحافظة
والصيانة يقتضى منه أن يبذل من العناية مايبذله الشخص المعتاد.

ويعد الناقل مسئولاً عن هلاك الشئ المحبوس أو تلفه إلى أن يثبت أن
الهلاك أو التلف يرجع لسبب أجنبى لا يد له فيه (م ١١٠٣ مدنى). ويجوز
للناقل فى حالة خشية هلاك الشئ المحبوس أو تلفه الحصول على إذن من
القضاء فى بيعه بالمزاد العلنى أو بسعره فى البورصة أو السوق، وفى هذه
الحالة ينتقل الحق فى الحبس من الشئ إلى ثمنه (م ٣/٢٤٧، ١/١١١٩
مدنى).

2024/2025

2024/2025

2024/2025

ثانياً : وتمشياً مع ما تقرره القواعد العامة، قررت الفقرة الثانية من
المادة ٢٣٩ من القانون التجارى إمتيازاً للناقل على الثمن الناتج من التنفيذ
على الشئ محل النقل لاستيفاء جميع المبالغ المستحقة له. ويتبع فى هذا
التنفيذ إجراءات التنفيذ على الأشياء المرهونة رهناً تجارياً.

ولقد سلك المشرع المصرى بنصه على حق الإمتياز للناقل النهج الذى
سلكه المشرع الفرنسى من قبل والذى يقرر للناقل حق إمتياز على البضاعة
محل النقل. ولقد كان هذا الحق فى ظل القانون المصرى القديم مسار خلاف
فقهى. فذهب البعض من الفقهاء إلى القول بأن هذا الإمتياز يتقرر على
أساس حق الحبس. وذهب البعض الآخر إلى أن هذا الحق يتقرر وفقاً للمادة

ثانياً : التزامات الناقل

١ - الالتزام بتسلم الشئ وشحنه

ولقد بينت المادتان ٢٢٥ و ٢٢٦ من القانون التجاري حقوق الناقل في فحص الأشياء المطلوب نقلها وكيفية استعمال هذا الحق، مع تقرير قرينة مفادها أن تسلم الناقل الأشياء ~~المزمع نقلها~~ دون تحفظ يفيد أنه تسلمها بحالة جيدة ومطابقة للبيانات المذكورة في وثيقة النقل وإن جاز له إثبات عكسها.

(١) راجع فى هذا الخصوص ، د/على جمال الدين عوض، المرجع السابق، ص١٧٨؛ د/ محمود سمير الشرقاوى، المرجع السابق، ص٩٤؛ د/على البارودى، المرجع السابق، ٦٦٠.

- ٣٢٢ -

أن يقوم المرسل بالشحن فلا يسأل عنه الناقل. ومع ذلك إذا قبل الناقل تنفيذ النقل دون تحفظ فيفترض أن الشحن قد تم وفقاً للأصول الصحيحة حتى يقيم الناقل الدليل على عكس ذلك. وإذا طلب المرسل أن يكون الشحن على وسيلة نقل بمواصفات معينة، فلا يكون الناقل مسؤولاً عما ينجم عن استعمالها من ضرر».

مفاد النص، أن الشحن بما يتضمنه من عناية خاصة وما يتطلبه من رص للأشياء محل النقل يقع بصفة أساسية على عاتق الناقل. مع ذلك قد ينص العقد على قيام المرسل بشحن الأشياء ووضعها في الأداة المهيئة لذلك، وعندئذ يكون المرسل هو المسئول عما يسفر عنه عيب الشحن من تلف^(١). ولكن إذا قبل الناقل في هذه الحالة تنفيذ النقل دون تحفظ يفترض أن الشحن قد تم وفقاً للأصول الصحيحة حتى يتمكن الناقل من إقامة الدليل العكسي.

كذلك يدخل الرص ضمن إلتزامات الناقل حتى ولو كان المرسل هو المتولى عملية الشحن. والحكمة من ذلك أن عملية الرص ترتبط ارتباطاً وثيقاً^{2024/2025} بسلامة النقل، والناقل باعتباره^{2024/2025} مسؤولاً عن وسائل ما يمكنه من حسن أداء المهمة، يقع عليه القيام بها.

٢ - الإلتزام بنقل الأشياء

(١) مع هذا فإن قيام المرسل بعملية شحن البضائع في الطائرة لا يتحقق عملاً نظراً لما تتضمنه عملية الشحن من جوانب فنية تتعلق بسلامة الرحلة. لهذا يقع على عاتق الناقل دائماً الإلتزام بالتحقق من استيفاء البضائع المشحونة على الطائرة للشروط المقررة في لوائح النقل (م ٢/٢٨٦ تجارى).



وعلى الناقل أن يسلك الطريق المتفق عليه في عقد النقل، فإن لم يكن هناك إتفاق على طريق معين وجب على الناقل إتباع أفضل الطرق. ومع ذلك يجوز للناقل أن يغير الطريق المتفق عليه أو أن يسلك طريقاً أطول إذا وجدت ضرورة ملحة تلجئه إلى ذلك. وفي هذه الحالة لايسأل الناقل عن التأخير أو غيره من الأضرار التي تنجم عن تغيير الطريق إلا إذا ثبت الغش أو الخطأ الجسيم في جانبه أو في جانب تابعيه. وللناقل أيضاً الحق في المطالبة بالمصروفات الإضافية الناشئة عن ذلك (م ٢٢٨ تجارى)(١). بعبارة أخرى، إذا حدد الأطراف الطريق الذي يتعين على الناقل سلوكه، تعين عليه إتباع هذا الطريق، ما لم يتبين أنه لم يعد صالحاً لسبب خارجي، إذ في هذه الحالة يحق للناقل أن يسلك طريقاً آخر حتى ولو كان أطول من الطريق المتفق عليه مع إستحقاقه لزيادة مناسبة في الأجر. أما إذا تبين وجود غش



- ٣٢٤ -

أو خطأ جسيم من جانب الناقل أو أحد تابعيه، قامت مسؤوليته عما يلحق الأشياء من أضرار أو تلف.

النقل المتتابع

قد يتم النقل على أكثر من مرحلة فيسمى في هذه الحالة بالنقل المتتابع أو المتعاقب. وقد يكون في جميع مراحله جويًا وقد يكون جويًا في مرحلة منه أو أكثر وبحريًا أو بريًا في المرحلة أو المراحل الأخرى ويسمى في هذه الحالة بالنقل المتتابع المختلط.

وقد يتولى ناقل واحد تنفيذ عملية النقل في جميع مراحلها وعندئذ لا يوجد سوى عقد نقل واحد ويعد الناقل مسئولاً عن العملية بأسرها. أما إذا تولى تنفيذ النقل أكثر من ناقل، فإن الأمر لا يخرج عن إحدى صورتين: أولهما أن يتم التعاقد مع أكثر من ناقل وحينئذ يسأل كل عما يخصه في عملية النقل وحسب ما هو محدد في عقد النقل الذي يربطه بالمرسل. وثانيهما أن يتفق المرسل مع الناقل الأول على توليه الإتفاق وإبرام عقود النقل التالية بمعرفته. وعندئذ يكون هذا الناقل مسئولاً عن النقل في المرحلة الأولى (أي ناقلها) ووكيلًا بالعمولة في عمليات النقل التالية، لأنه يتعاقد مع الآخرين بإسمه ولحساب المرسل، وفي هذه الحالة يكون عقد النقل واحداً^(١).

2024/2025

٣- الإلتزام بالمحافظة على الأشياء

يلتزم الناقل بضمان سلامة الأشياء محل النقل أثناء تنفيذ عملية النقل. والإلتزام هنا هو إلتزام بتحقيق نتيجة. هذا ما أكدت عليه محكمة النقض

(١) د/ عبد الفضيل محمد أحمد، المرجع السابق، ١٧١.

2024/2025

(١) نقض مدني، جلسة ١٩٦٨/١٢/١٩، س ١٩، ص ١٥٥١.

(٢) د/ على البارودي ، المرجع السابق، ص ١٧٤؛ وانظر أيضاً د/أكثم الخولي، المرجع السابق، ص ٣١٧.

المرجع السابق، ص ٣١٧.

عبد المنعم حسن عبد المنعم حسن خالدي



- ٣٢٦ -

الناقل القيام بها وأداء ما تستلزمه من مصاريف على أن يرجع بها على المرسل أو المرسل إليه ما لم يكن ذلك راجعاً إلى خطأ من جانبه. أما التدابير غير المعتادة، فلا يلتزم الناقل بها كرش النبات بالماء أو إطعام الحيوان أو سقيه أو تقديم الخدمات الطبية له ما لم يتفق على غير ذلك (م ٢/٢٢٩ تجارى).

فكان المادة ٢٢٩ تجارى فرقت بين نوعين من التدابير، إحداها التدابير الضرورية (كإعادة الحزم أو إصلاح الأغلفة أو زيادتها أو تخفيفها) وأوجبت على الناقل القيام بها على أن يرجع بعد ذلك بما أنفقه على المرسل أو المرسل إليه، ما لم يكن ذلك راجعاً إلى خطئه. والأخرى هي التدابير غير المعتادة (كرش النبات بالماء أو إطعام الحيوان أو سقيه أو تقديم الخدمات الطبية له) ولا يلتزم الناقل بها إلا إذا إتفق فى عقد النقل على ذلك^(١).

2024/2025

2024/2025

2024/2025

٤ - الإلتزام بتفريغ الأشياء وتسليمها

يلتزم الناقل عند وصول الأشياء إلى مكان الوصول بالقيام بتفريغها déchargement وهو ما يتحقق بإخراج الأشياء المرصوفة من الطائرة تمهيداً لتسليمها للمرسل إليه.

(١) وإلزام الناقل بالمحافظة على سلامة الأشياء محل النقل محدود بالوقت الذى توجد فيه هذه الأشياء تحت سيطرة الناقل. لذا وجب على المحكمة قبل الحكم بمسئوليته عن الهلاك أو التلف أن تتحقق من حدوث ذلك أثناء عملية النقل. هذا ما أكدته محكمة النقض المصرية فى حكمها الصادر فى ٢٢ مارس ١٩٥٦، مجموعة أحكام النقض س ٧، ص ٣٧٦ ، المحاماة ٣٧، ص ٤٥٠.



- ٣٢٧ -

فالإلتزام بالتفريغ يقع على عاتق الناقل ما لم ينص القانون أو يتفق أن يقوم به المرسل إليه أو أى شخص آخر، وفى هذه الحالة الأخيرة لا يسأل الناقل عن الضرر الذى يقع بسبب التفريغ. وفى جميع الأحوال، يتحمل الناقل مصاريف التفريغ ما لم يتفق أو يجرى العرف على غير ذلك (م ٢٣٠ تجارى).

فالتفريغ باعتباره جزء متمم لعملية النقل، يلتزم به الناقل أصلاً ما لم يتفق الأطراف على إلزام المرسل إليه أو شخص آخر متخصص فى عملية التفريغ بالقيام به. وفى هذا الفرض لا يسأل الناقل عن الأخطاء التى تحدث أثناء التفريغ ويترتب عليها إلحاق الضرر بالأشياء محل النقل.

أما التسليم، فيقصد به وضع الأشياء تحت تصرف المرسل إليه فى المكان المحدد للتسليم، وإذا لم يحدد فى العقد مكان لتسلم الأشياء، فالأصل أن المرسل إليه يكون ملزماً بالتسلم فى مكان الوصول وذلك بعد إخطار من الناقل بوصول الشئ وبالميعاد الذى يمكن خلاله الحضور لتسلمه (م ١/٢٣١ تجارى).^{2024/2025}

2024/2025

2024/2025

وعلى المرسل إليه تسلم الشئ فى الميعاد الذى عينه الناقل، فإن تأخر المرسل إليه عن الحضور كان للناقل أن يطالبه بدفع مصاريف التخزين والأرضية أو أن يقوم الناقل بنقل الشئ إلى محل المرسل إليه مقابل أجره إضافية (م ٢/٢٣١ تجارى). والتسليم قد يكون لاحقاً لعملية التفريغ إذا كان الأخير يقع على عاتق الناقل وقد يكون سابقاً عليها إذا كان التفريغ يقع على عاتق المرسل إليه.

وبتسليم البضاعة ينتهى التزام الناقل بضمان سلامة الشئ، ومن ثم يتعين على الناقل التأكد من شخص المرسل إليه ولا يسلمه الأشياء إلا بعد إبراز وثيقة النقل والتحقق من صحتها. ويبدو الأمر بسيطاً وميسراً إذا كانت

- ٣٢٨ -

الوثيقة لحاملها، إذ يقتصر الأمر على تسليم الأشياء للحامل أياً كانت شخصيته. أما إذا كانت إذنية فعلى الناقل التحقق من تتابع التظاهرات حتى المظهر الأخير. وإن كانت إسمية فإنه يتحقق من أن طالب التسلم هو ذات المرسل إليه.

وعلى المرسل إليه أيضاً أن يقوم بفحص الأشياء ومعاينتها للتأكد من مطابقتها للبيانات الواردة بوثيقة النقل سواء من حيث الكمية أو العدد أو الوزن. وعلى الناقل أن يمكن المرسل إليه من الفحص المعقول حتى يخلو مسؤوليته عن الهلاك أو التلف الذى قد يدعيه المرسل إليه فيما بعد.

وهناك حالات يتمتع فيها الناقل عن تسليم البضاعة إلى المرسل إليه وحالات أخرى يتمتع فيها المرسل إليه عن تسلم البضاعة من الناقل. وهو ما سنبينه على النحو التالى:

أ - إمتناع الناقل عن تسليم الأشياء إلى المرسل إليه

لقد عرضنا من قبل ونحن بصدد حقوق الناقل إمكانية حبس الشئ 2024/2025 محل النقل حتى يستوفى الناقل الأجرة من المرسل إليه متى كانت واجبة الأداء فى مكان الوصول ولم يقم المرسل إليه بسدادها. فعندئذ يحق للناقل حبس الشئ مع الالتزام بالمحافظة عليه فترة حبسه له.

ونعرض فى هذا المقام لحالة أخرى يحق فيها للناقل حبس الشئ وذلك عندما تكون الأشياء مرسلة بشرط دفع الثمن contre-remboursement. فقد يتفق المرسل مع الناقل على إنابة الأخير فى قبض ثمن الشئ، وهذا الاتفاق يجعل من الناقل وكيلاً عن المرسل فى قبض الثمن وبالتالي مسؤولاً عندما يقصر فى قبضه عند تسليم الأشياء إلى المرسل إليه. فإذا امتنع المرسل إليه عن دفع الثمن، كان من حق الناقل أن يحبس الشئ بوصفه وكيلاً مسؤولاً عن المرسل.

الحجز على البضاعة تحت يد الناقل

قد يقوم أحد دائني المرسل أو المرسل إليه بتوقيع الحجز على الشئ تحت يد الناقل بطريق حجز ما للمدين لدى الغير. في هذه الحالة لا يكون الحجز صحيحاً إلا إذا صدر من دائني مالك الشئ وقت توقيع الحجز. وعلى ذلك إذا انتقلت ملكية الشئ إلى المرسل إليه، فإن الحجز الموقع من دائني المرسل لا يكون صحيحاً، كذلك لا يكون الحجز الموقع من دائني المرسل إليه على الشئ صحيحاً إذا لم تكن ملكيته قد انتقلت بعد إلى المرسل إليه. ونظراً لكون عقد النقل لا شأن له بالملكية، فالناقل ليس ملتزماً بالتأكد من ملكية المرسل أو المرسل إليه للشئ ومن ثم يتعين عليه الإمتناع عن تسليم الشئ للمرسل إليه وعن رده إلى المرسل إذا أوقع الحجز دائن أحدهما وإنما عليه الانتظار حتى يفصل القضاء في مسألة الملكية وبالتالي في صحة الحجز.

وعلى هذا الأساس استقر الرأي الفقهي والقضائي على انتفاء مسئولية الناقل^{2024/2025} إذا تبين فيما بعد إمتناعه^{2024/2025} عن تسليم الشئ على أثر حجز غير صحيح، ما لم يتبين أن الناقل على علم تام بملكية الشئ وببطلان الحجز، وهو ما يتحقق عندما يتوقف انتقال الملكية على دفع الثمن عند الوصول وكان الناقل مكلف بنفسه من قبل المرسل بقبض الثمن قبل تسليم الأشياء للمرسل إليه^(١).

مع ذلك فقد ذهب البعض من الفقهاء إلى القول بأن الناقل لا يلتزم بعدم تسليم الشئ إلا في حالة صدور الحجز من أحد دائني الشخص الذي بيده وثيقة النقل، لأن صحة الحجز تتوقف لا على ملكية الشئ أثناء النقل وإنما على حق التصرف فيه وهو ما يثبت للشخص الذي بيده وثيقة النقل.

(١) د/ على البارودي ، المرجع السابق، ص ١٧٨.

- ٣٣٠ -

فإذا ظلت الوثيقة فى يد المرسل كان لدائنيه وحدهم حق الحجز، ولكن عندما تنتقل الوثيقة إلى المرسل إليه انتقل معها حق الحجز إلى دائنيه.

ويستند أنصار هذا الاتجاه إلى القول بأن الحجز فى هذا الفرض ليس حجزاً تنفيذياً وإنما من قبيل الحجز التحفظى، فلا يشترط معه أن يكون المدين مالكاً وإنما يكفى أن يكون دائناً وهو ما يثبت لصاحب حق التصرف (التوجيه) فى الشئ، حيث يعد دائناً للناقل بمقتضى هذا الحق ومن ثم يصح الحجز الموقع منه^(١).

لا جدال أنه وفقاً لهذا الرأى يسهل على الناقل العلم بصحة الحجز، ومن ثم يكون بمقدوره تسليم الشئ إلى المرسل إليه أو رده إلى المرسل إلا إذا صدر الحجز من دائنى الحائز لوثيقة النقل. مع ذلك فإنه من السهل التحايل والتلاعب بمصالح ذوى الشأن استناداً إلى هذا الرأى وهو ما يتحقق إذا سارع المرسل بإرسال وثيقة النقل إلى المرسل إليه بعد توقيع دائنيه الحجز على الشئ تحت يد الناقل.

2024/2025

كذلك إذا قام بالحجز دائنوا المرسل إليه، فإن هذا الأخير يستطيع رد الوثيقة إلى المرسل مما يؤدى إلى بطلان الحجز فى الحاليتين. ولا يكون من مصلحة الدائنين توقيع الحجز تحت يد الناقل، لأن إبطال الحجز لا يكلف المدين سوى مبلغ ضئيل هو قيمة ما تحصل عليه مصلحة البريد من إرسال الوثيقة إلى الطرف الآخر.

2024/2025

(١) د/ عبد الحى حجازى، العقود التجارية، ص ٢٠٦؛ د/ أكثم الخولى، المرجع السابق،

ص ٣٠٥؛ جوسران، بند ٤١٣، ص ٣٩٤؛ ريبير، بند ٢٤٣٤؛ Rodière R.,

. Droit commercial, tome II, p. ٢٩١

- ٣٣١ -

لهذا فقد استقر الرأي على الربط بين صحة الحجز وملكية الأشياء محل النقل وما يترتب عليه من امتناع الناقل عن التسليم أو الرد حتى يفصل القضاء في ملكية الشئ وبالتالي في صحة الحجز.

ب - إمتناع المرسل إليه عن تسلم الشئ محل النقل.

تتمثل الحالات التي يمتنع فيها المرسل إليه عن تسلم الأشياء محل النقل، في الحالات التي يكون فيها الشئ قد تلف أو هلك جزئياً أو تأخر وصوله أو أن يكون الشئ مخالفاً للصنف أو النوع المطلوب. في مثل هذه الأحوال يجب على الناقل الإسراع بإخطار المرسل بذلك مع طلب تعليماته. واستثناء من أحكام المادة ٢٣٢ تجارى يلتزم الناقل بتنفيذ التعليمات التي تصله من المرسل ولو تعذر على المرسل تقديم نسخة وثيقة النقل التي تسلمها من الناقل (م ٢٣٤/١ تجارى). وإذا لم تصل التعليمات خلال ميعاد مناسب جاز للناقل أن يطلب من القاضى المختص تعيين خبيراً أو أكثر لإثبات حالة الشئ والإذن له فى إيداعه عند أمين لحساب المرسل وعلى مسئوليته، أو بيعه بالكيفية التي يراها إذا كان الشئ معرضاً للهلاك أو التلف أو هبوط القيمة أو كانت صيانتة تتطلب مصاريف باهظة، وإيداع الثمن خزانة المحكمة لحساب ذوى الشأن (م ٢/٢٣٤ تجارى)(١).

2024/2025

الفرع الثالث

آثار العقد بالنسبة للمرسل إليه

(١) تقابل هذه المادة ، المادة ١٠٠ من قانون التجارة القديم، وكانت تنص على أنه «إذا حصل الإمتناع عن استلام الأشياء المنقولة، يصير تحقيق حالتها وإثباتها بمعرفة أهل خبرة تعينهم محكمة المواد الجزئية ويجوز لهذه المحكمة أن تأمر بإيداع تلك الأشياء أو حجزها ثم نقلها إلى محل مؤتمن كمخزن الجمرك وأن تأمر أيضاً ببيع جزء منها بقدر أجرة النقل».



على الرغم من أن المرسل إليه ليس طرفاً في عقد النقل الذى تم بين المرسل والناقل، فإن المادة ٢٢٢ من القانون التجارى أقامت علاقة قانونية مباشرة بين الناقل والمرسل إليه بنصها على أنه «لا تثبت للمرسل إليه الحقوق الناشئة عن عقد النقل ولا يتحمل الإلتزامات الناتجة عنه إلا إذا قبل هذه الحقوق والإلتزامات صراحة أو ضمناً. ويعتبر قبولاً ضمناً على وجه الخصوص تسلم المرسل إليه وثيقة النقل أو الشئ محل النقل أو المطالبة بتسليمه أو بإصدار تعليمات بشأنه».

ومن النص يتضح أن المادة السابقة جعلت من قبول المرسل إليه مناطقاً لثبوت الحقوق التى يربتها عقد النقل له وأيضاً لتحمله بالإلتزامات المتولدة عنه. واعتبرت من تسلم المرسل إليه لوثيقة النقل أو للشئ محله أو المطالبة بتسليمه أو إصدار تعليمات بشأنه قرينة على هذا القبول (١).

ويمثل نص المادة ٢٢٢ من القانون التجارى خروجاً على القواعد العامة التى تقضى بنسبية أثر العقد، أى إنصراف آثار العقد إلى المتعاقدين فقط دون أن يرتب الإلتزامات فى ذمة الغير وإن جاز أن يكسبه حقاً.

2024/2025

ولقد اختلفت الآراء فى البحث عن أساس قانونى يمكن الارتكان إليه لتبرير هذا الخروج عما تقضى به القواعد العامة من أحكام. فيرى البعض أن قبول المرسل إليه حيازة وثيقة النقل يعد قبولاً منه لإيجاب موجه إليه من المرسل والناقل، فيصبح بذلك طرفاً فى عقد النقل الذى تم بينهما. فقبول الحيازة يمثل قبولاً من المرسل إليه للحقوق والإلتزامات التى يربتها العقد صراحة أو ضمناً. ويعيب هذا رأى أنه يتنافى مع حقيقة الأمور، لأنه لو صح القول باعتبار كل من الناقل والمرسل الطرف الذى صدر عنه الإيجاب،

(١) المذكرة الإيضاحية للقانون ١٧ لسنة ١٩٩٩.



- ٣٣٣ -

لأمكن القول باعتبارهما مسئولين معاً عن تنفيذ العقد تجاه المرسل إليه، في حين أن الناقل وحده هو المسئول عن تنفيذ عملية النقل^(١).

وذهب البعض إلى القول بأن المرسل في تعاقدته مع أمين النقل يعد نائباً عن المرسل إليه نيابة ناقصة، فيظل «المرسل طرفاً في عقد النقل، في الوقت الذي يكون فيه المرسل إليه طرفاً في هذا العقد وفقاً لأحكام النيابة التي تقضى بإنصراف آثار العقد إلى الأصل^(٢)». ويعيب هذا الرأي أنه يخالف نية كل من المرسل والمرسل إليه وما انصرفت إليه إرادتهم عند الدخول في هذا التعاقد. فلا يمكن التسليم بأن المرسل قد قصد عند تعاقدته مع الناقل أن تكون له صفتان: إحداها كأصيل والأخرى كنائب عن المرسل إليه. وهو ما يصدق أيضاً على المرسل إليه، فلم يهدف أن يكون طرفاً في عقد النقل أو أن يكون المرسل نائباً عنه. فضلاً عن تعارض الآثار التي يربتها عقد النقل مع تلك التي يقرها الأخذ بفكرة النيابة الناقصة في عقد النقل. فهي تجعل «المرسل إليه يرتبط بعقد النقل، لا من وقت وصول مستند النقل إليه وإنما منذ انعقاد العقد بين المرسل والناقل» لأن الفرض أن المرسل يعد في هذا العقد نائباً عن المرسل إليه. كما يترتب على ذلك أن تمتد مسئولية المرسل إليه لتشمل جميع إلتزامات المرسل، فلا تقتصر على مجرد دفع الأجرة للناقل عند استلام البضاعة، وإنما يعد مسئولاً إذا تأخر المرسل أو امتنع عن التسليم، لأن المرسل نائب عن المرسل إليه. أكثر من ذلك يؤدي القول بالنيابة الناقصة إلى إلغاء حق المرسل في تغيير إسم المرسل إليه المذكور في مستند النقل، لأن حقوق المرسل إليه والتزاماته في العقد تتأكد حينئذ منذ

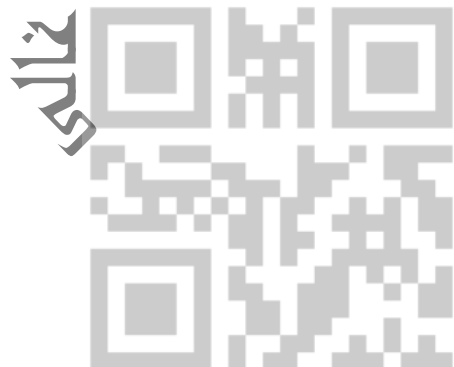
2024/2025

2024/2025

2024/2025

(١) رودبير ، المرجع السابق، ص ٢١٣.

(٢) د/ عبد الحى حجازى ، المرجع السابق ، ص ١٩١.



- ٣٣٤ -

إنعقاد العقد، ولا يكون فى انتقال حيازة مستند النقل من المرسل إلى المرسل إليه أى أثر خاص فى هذا الشأن^(١)».

لهذا يذهب البعض وبحق إلى القول بأن أساس العلاقة المباشرة بين الناقل والمرسل إليه مستمد من حيازة الأخير لوثيقة النقل. فالمرسل إليه يستمد حقوقه من حيازته لمستند النقل، لأنه يمثل الشئ محل النقل، بحيث تعد حيازته حيازة رمزية للشئ. وهذه الحيازة أقرتها القواعد العامة والتي وفقاً لها يلتزم الناقل بتسليم الشئ إلى حائز المستند. كما أن المرسل إليه يملك وفقاً لهذه الحيازة التصرف فى الشئ وهو فى الطريق من خلال التصرف فى هذا المستند^(٢).

ولا تثور هذه الصعوبة عندما يكون مرسل الشئ محل النقل هو المرسل إليه. ففى هذه الحالة يعد طرفاً فى العقد مع الناقل وبالتالي يتحمل مباشرة بما يرتبه العقد من إلتزامات كما تتصرف إليه ما يقرره من حقوق^(٣). وأياً كانت الصعوبات التى تثور، فإن حقوق المرسل إليه تتمثل فى مطالبة الناقل بتسليمه للشئ محل النقل ومساءلة الناقل عن أى إخلال أو تقصير فى تنفيذه لعقد النقل. وفى المقابل يلتزم المرسل إليه بدفع أجرة النقل والمصاريف متى كانت مستحقة الوفاء فى مكان الوصول. وبالتالي يحق للناقل الإمتناع عن تسليمه الشئ إلى أن يقوم بالوفاء بأجرة النقل والمصاريف، أى القيام بتحرير الشئ محل النقل من التكاليف التى تنقله. فليس من حق المرسل إليه

(١) د/ على البارودى ، المرجع السابق ، ص ١٦٧.

(٢) د/ محمود سمير الشرقاوى، المرجع السابق، ص ٨٨ ؛ د/عبد الفضيل محمد أحمد، المرجع السابق، ص ١٨٠؛ وقارب من هذا المعنى، د/على البارودى، المرجع السابق، ص ١٧٠.

(٣) وينطبق نفس الحكم عندما يكون المرسل إليه ممثلاً عن المرسل.

- ٣٣٥ -

المطالبة بما يترتب عليه من حقوق دون الوفاء بما يقرره عليه من التزامات.

المطلب الثالث

مسئولية الناقل

تعد مسؤولية الناقل من أهم الموضوعات التي يثيرها عقد النقل الجوي أمام القضاء، نظراً لما يترتب عليها من تعويضات كبيرة تجعل منها عبئاً ثقيلاً يدفع الناقل في الغالب إلى التخلص منها باللجوء إلى الشروط الاتفاقية. ولقد تعرضت المادة ٢٤٠ من التقنين التجارى لهذه المسؤولية بنصها على أن «يسأل الناقل من وقت تسلمه الشيء محل النقل عن هلاكه كلياً أو جزئياً وعن تلفه وعن التأخير في تسليمه^(١)». ثم أكدت عليها المادتان ١/٢٨٨ و ٢/٢٨٩ الواردتان في الفرع الرابع المتضمن للأحكام الخاصة بالنقل الجوي.

وفي تناولنا لمسئولية الناقل نتعرض لأحكام المسؤولية والتعديل الاتفاقي لها كل في غصن مستقل، على أن نستهل الدراسة بالتعريف بمسئولية الناقل

2024/2025

الفرع الأول

التعريف بمسئولية الناقل

طبيعة المسؤولية

(١) ولقد وردت هذه المادة بالفرع الأول المتضمن لأحكام عقد نقل الأشياء أياً كانت وسيلة النقل.

- ٣٣٦ -

تعد مسؤولية الناقل مسؤولية عقدية مبناهما عقد النقل. فالناقل مسئول عن تنفيذ الإلتزامات التي يربتها العقد وأهمها الإلتزام بالمحافظة على سلامة الأشياء أثناء عملية النقل (١).

ومن ثم فإنه يتحمل المسؤولية إذا أخل بهذا الإلتزام التعاقدى وهو ما يحدث بفقدان الأشياء محل النقل أو هلاكها سواء أكان الهلاك كلياً أم جزئياً أو إذا سلمها تالفة أو متأخراً عن الميعاد المتفق عليه. هذا المعنى هو ما قرره محكمة النقض المصرية فى حكمها الصادر فى ١٩٩٩/١٢/١٩ بقولها بأن «مسئولية أمين النقل هى مسؤولية تعاقدية. فإذا لم يتم بتسليم البضاعة إلى المرسل إليه كان مسئولاً عن نتيجة إخلاله بالإلتزامه ولا تدرأ عنه هذه المسؤولية إلا إذا أثبت أن عدم تسليم البضاعة أو ضياعها يرجع لسبب قهرى لا يد له فيه» (٢).

وتبدأ مسؤولية الناقل من وقت تسلمه الأشياء محل النقل من المرسل إلى وقت تسليمها للمرسل إليه. فإذا ما هلك أو تلفت فإنه يكفى أن يثبت المرسل أن الهلاك أو التلف قد حدث أثناء تنفيذ عقد النقل، مما يعد إثباتاً لعدم قيام الناقل بالإلتزامه فتقوم مسؤوليته عن الضرر الذى حدث بغير حاجة إلى إثبات وقوع خطأ من جانبه. فخطأ الناقل يتمثل دائماً فى عدم قيامه بتنفيذ الإلتزامه التعاقدى بتسليم الشئ كامل سليم إلى المرسل إليه فى الميعاد المتفق عليه.

ولا يقع على عاتق المرسل أو المرسل إليه سوى إثبات الضرر وهو ما يسهل فى حالات الهلاك والتلف، ومتى ثبت الضرر فإن علاقة السببية بين

(١) راجع تفصيل ذلك ، ما سبق بيانه عند تناولنا للإلتزامات الناقل.

(٢) طعن رقم ٧٣٥، مجموعة أحكام النقض، س٢٨، ص١٨٣٢؛ أنظر أيضاً الطعن رقم ٤٠٨ الصادر فى ١٩٥٦/٥/٣١، س ٧، ص ٦٤٢.

- ٣٣٧ -

الخطأ والضرر تفترض ولا يقوضها إلا إرجاع الناقل ما لحق بالشئ إلى السبب الأجنبي أو القوة القاهرة.

حالات مسؤولية الناقل

تقوم مسؤولية الناقل لمجرد عدم قيامه بتسليم الشئ سليماً في الموعد المحدد. وقد يكون عدم التنفيذ راجعاً إلى خطأ الناقل الشخصي كما لو استعمل أداة نقل غير صالحة ، أو إلى خطأ أحد تابعيه، وهو الأرجح، كعدم رص الشئ رصاً سليماً أو عدم العناية به. ولقد ساوت المادة ٢١٣ من القانون التجارى بين خطأ الناقل وخطأ تابعيه، مؤكدة ما تقرره القواعد العامة من أحكام، وذلك بنصها على أن مسؤولية الناقل تشمل « أفعاله وأفعال تابعيه التى تقع منهم أثناء قيامهم بخدماتهم. ويعتبر تابعاً كل شخص يستخدمه الناقل فى تنفيذ الإلتزامات المترتبة على عقد النقل».

وتتحقق مسؤولية الناقل إذن فى حالة هلاك الشئ سواء أكان الهلاك كلياً أو جزئياً أو فى وصول الشئ المنقول تالفاً أو متأخراً عن الموعد المتفق عليه. ويتحقق الهلاك الكلى بفقدان الشئ المنقول كله كما لو غرق أو احترق، أما الهلاك الجزئى فيتمثل فى مجرد نقص الشئ فى الكمية أو الوزن أو الحجم. ومع ذلك لا يعتبر نقصاً أو هلاكاً جزئياً ما يسمى بعجز الطريق، وهو النقص العادى الذى يصيب الشئ بسبب طبيعته، كما لو كان الشئ من السوائل وتبخر جزء بسيط منه أثناء النقل. هذا المعنى هو ما أكدته المادة ٢٤٢ من القانون التجارى بنصها على أنه «لا يسأل الناقل عما يلحق الشئ عادة بحكم طبيعته من نقص فى الوزن أو الحجم أثناء النقل ما لم يثبت أن النقص نشأ عن سبب آخر. وإذا كانت وثيقة النقل تشمل عدة أشياء مقسمة إلى مجموعات أو طرود حدد النقص المتسامح فيه على أساس وزن كل

2024/2025

2024/2025

2024/2025



مجموعة أو كل طرد إذا كان الوزن معيناً على وجه الاستقلال في وثيقة النقل أو كان من الممكن تعيينه».

وإذا جاوز النقص الحد المسموح به، فإن المسؤولية تخفف عن الناقل بالقدر المتسامح فيه ويلتزم بتعويض المرسل أو المرسل إليه عن الباقي فقط.

ولقد أوردت الفقرة الثانية من المادة ٢٨٩ من القانون التجارى حكماً إعتبرت فيه أن الشئ محل النقل يكون في حكم الهالك كلياً إذا لم يسلمه الناقل أو لم يخطر المرسل إليه بالحضور لتسلمه خلال ثلاثين يوماً من إنقضاء الميعاد المعين للتسليم أو من إنقضاء الميعاد الذي يستغرقه الناقل العادى في النقل لو وجد في الظروف نفسها إذا لم يعين ميعاد للتسليم^(١).

ويسأل الناقل أيضاً عن وصول الشئ المنقول تالفاً أو متأخراً عن الموعد المحدد. ويقصد بوصول الشئ تالفاً أن يصل الشئ كاملاً من حيث المقدار والوزن ولكن في حالة معيبة سواء أكان العيب كلياً أم جزئياً.

2024/2025

أما التأخير، فهو يحدث غالباً نتيجة لتغيير الناقل الطريق مما أدى إلى وصول الأشياء المنقولة متأخرة عن الميعاد المتفق عليه أو في الميعاد المناسب. مع ذلك لا يسأل الناقل عن التأخير أو عن غيره من الأضرار

2024/2025

2024/2025

(١) ويعد هذا الحكم ترديداً حرفياً لما قرره المادة ٢/٢٤٠ تجارى والمتعلقة بنقل الأشياء. مع هذا فقد عرضت المادة ٢٥٠ تجارى لحالة وجود الشئ بعد الوفاء بالتعويض، وبينت ما يتعين على الناقل القيام به لإسترداد قيمة التعويض. فنظراً لإمكانية العثور على البضاعة بعد اعتبارها في حكم الهالكة، قرر المشرع بعض الإجراءات التي يتعين على الناقل اتخاذها لردّها وإعادة التعويض. فإذا دفع الناقل التعويض بسبب الهلاك، ثم وجدت البضاعة خلال سنة من تاريخ الوفاء به، تعين عليه إخطار من قبضه فوراً للحضور والمعاينة واسترداد الشئ وإعادة التعويض. وفي حالة رفض الاسترداد أو عدم وصول الرد خلال خمسة عشر يوماً من الإخطار يكون من حل الناقل التصرف في البضاعة.

- ٣٣٩ -

الناجمة عن تغيير الطريق إذا دعت لذلك ضرورة ملجئة بشرط ألا يثبت الغش أو الخطأ الجسيم في جانبه أو في جانب تابعيه.

حالات الإعفاء من المسؤولية

كما سبق أن ذكرنا تتعدّد مسؤولية الناقل بتحقيق الضرر، ومن ثم لا يستطيع الناقل درء المسؤولية بإثبات إنتفاء الخطأ من جانبه وإنما بإثبات أن السبب الحقيقي في وقوع الضرر هو السبب الأجنبي الذي لا يد له فيه. فلا يكفي لكي ينفي الناقل مسؤوليته التعاقدية أن يثبت أنه لم يرتكب خطأ أو أنه قد بذل من العناية ما يبذله الناقل العادي (فالخطأ ثابت ومتحقق بمجرد تخلفه عن تسليم الشئ المنقول سليم وكامل في الموعد المتفق عليه)، وإنما يتعين عليه لدراء المسؤولية أن يثبت أن وراء التخلف سبباً أجنبياً لا يد له فيه.

فإثبات رابطة السببية بين هذا السبب الأجنبي وبين الضرر الذي لحق بالمتعاقد الآخر، ينفي في نفس الوقت علاقة السببية بين خطئه أو خطأ تابعيه وبين وقوع الضرر.

2024/2025

2024/2025

2024/2025

ويمكن جمع حالات السبب الأجنبي في ثلاث هي : القوة القاهرة، خطأ المرسل أو المرسل إليه، العيب الذاتي في البضاعة.

١ - القوة القاهرة

هي كل حادث لا يمكن دفعه أو توقعه ولا يد للناقل فيه. هذا ما أكدت عليه محكمة النقض المصرية في حكمها الصادر في ١٩٦٨/١٢/١٩ بقضائها بأنه « يشترط لاعتبار الحادث قوة القاهرة عدم إمكان توقعه واستحالة دفعه، فإذا تخلف أحد هذين الشرطين انتفت عن الحادث صفة القوة القاهرة. ولا يلزم لإعتباره ممكن التوقع أن يقع وفقاً للمألوف من الأمور بل يكفي لذلك

(٢) هذا ما قرره محكمة النقض المصرية في حكمها الصادر في ١٩٧٩/٣/٧ بقضائها بأنه يشترط في خطأ الغير الذى يعفى الناقل من المسؤولية إعفاء كاملاً ألا يكون فى مقدور الناقل توقعه أو تقاديه. وأن يكون هذا الخطأ وحده هو الذى سبب الضرر للراكب، مجموعة النقض، س ١٤، ص ٧٤٢.

فى قانون التجارة الجديد التفارقة بين الحوادث الفجائية الداخلية غير المتوقعة وغير الممكن دفعها والتي تتصل بنشاط الناقل^(١) وبين الحوادث الفجائية الخارجية، وذلك بنصه فى المادة ٢١٤ على أنه «١- لا يعتبر من من القوة القاهرة فى عقود النقل انفجار وسائل النقل أو احتراقها أو خروجها عن القضبان التى تسير عليها أو تصادمها أو غير ذلك من الحوادث التى ترجع إلى الأدوات أو الآلات التى يستعملها الناقل فى تنفيذ النقل ولو ثبت أنه اتخذ الحيلة لضمان صلاحيتها للعمل ولمنع ما تحدثه من ضرر.

٢- وكذلك لا يعتبر من القوة القاهرة، الحوادث التى ترجع إلى وفاة تابعى الناقل فجأة أو إصابتهم لضعف بدنى أو عقلى أثناء العمل، ولو ثبت أن الناقل اتخذ الحيلة لضمان ليقاتهم الدنية والعقلية».

وعلى الرغم من أن الحكم الذى أورده المشرع قد أتى فى سياق الأحكام العامة، إلا أنه يسرى على كل عقود النقل أياً كانت الوسيلة أو الأداة المستخدمة وأياً كان موضوع عقد النقل. ولعل الحكمة من تعميم هذا الحكم تكمن فى تحقيقه لمصلحة الطرف الضعيف فى العقد، أى شاحن البضاعة فى نقل البضائع والمسافر فى نقل الأشخاص.

٢- خطأ المرسل أو المرسل إليه

تنتفى مسؤولية الناقل إذا كان الهلاك أو التلف راجع إلى خطأ المرسل أو المرسل إليه، وهو ما يثار فى الغالب فى حالة قيام المرسل بالتعبئة والحزم أو بعملية الشحن. كذلك عندما يقدم بيانات قاصرة أو غير صحيحة عن طبيعة البضاعة مما أدى إلى عدم قيام الناقل باتخاذ مايلزم، كما لو كانت البضاعة لا تحتل النقل فى الظروف التى نفذت فيها العملية. ويثار خطأ

(١) ومن أمثلة هذه الحوادث انفجار محركات الطائرة أو تعطل أجهزة الاتصال أو المروح بها أو وفاة قائدها أو انفجار إطاراتها ... إلخ.

- ٣٤٢ -

المرسل إليه عندما يتولى أو يقوم بنفسه بعملية التفريغ أو الحراسة أثناء تنفيذ عملية النقل أو عندما يتراخى فى الحضور لاستلام البضاعة بعد إخطاره مما يؤدى إلى تلفها أو تحللها.

وهذا المعنى ما حرص المشرع المصرى على تقنينه فى القانون التجارى بتقريره أن مسؤولية الناقل لا تقوم فى الأحوال الآتية:-

أ - إذا طلب المرسل أن يكون شحن الشئ على وسيلة نقل بمواصفات معينة فلا يكون الناقل مسئولاً عما ينجم عن استعمالها من ضرر (م ٣/٢٢٧ تجارى).

ب - إذا اتفق على إلزام المرسل إليه بتفريغ الشئ محل النقل فلا يسأل الناقل عن الضرر الذى يقع بسبب التفريغ (م ١/٢٣٠ تجارى).

ج - إذا نقل الشئ فى حراسة المرسل أو المرسل إليه فلا يسأل الناقل عن هلاكه أو تلفه إلا إذا أثبت الغش أو الخطأ الجسيم منه أو من تابعيه (م ٢٤٣ تجارى).

2024/2025

2024/2025

2024/2025

د - لا يسأل الناقل عن الضرر الذى ينجم عن عدم صحة أو عدم كفاية البيانات التى يقدمها المرسل (م ٢/٢١٧ تجارى).

هـ - لا يسأل الناقل عن عدم كفاية الوثائق اللازمة لتنفيذ النقل أو عدم مطابقتها للحقيقة (م ١/٢٢٣ تجارى).

و - لا يسأل الناقل عن العيب فى التغليف أو التعبئة أو الحزم إلا إذا قبل النقل مع علمه بالعيب. ويكون الناقل عالماً بالعيب إذا كان ظاهراً أو كان مما لا يخفى على الناقل العادى (م ٢/٢٢٤ تجارى).

فضلاً عن حالات أخرى للإعفاء قررتها المواد ٢/٢٢٨ ، ٢١٥ ، ٢/٢٢٩ من القانون التجارى. وفى جميع الأحوال يتعين على الناقل إثبات

- ٣٤٣ -

خطأ المرسل أو المرسل إليه حتى يتمكن من درء المسؤولية، بمعنى أن عبء الإثبات يقع في هذه الأحوال على عاتق الناقل وهو عبء صعب في بعض الفروض، خاصة عندما يتسلم الناقل الأشياء المنقولة دون تحفظ^(١).

٣ - عيب الأشياء

يؤدي هلاك الأشياء أو تلفها لعيب داخلي فيها إلى انتفاء مسؤولية الناقل. ولكن الانتفاء مشروط بعدم ظهور العيب ووضوحه إلى الناقل، أما إذا كان العيب ظاهراً أو واضحاً للناقل، تعين عليه أن يوجه نظر المرسل إليه، فإذا أصر الأخير على النقل أصبح الناقل غير مسئول عما يلحق الشيء المنقول من أضرار.

ويشترط أيضاً أن يكون الناقل قد بذل قصارى جهده في المحافظة على الأشياء المنقولة وأنه لم يكن باستطاعته الحيلولة بوسائله وعنايته العادية دون حدوث الأضرار، وبالتالي فإنه يكون مسئولاً بقدر الإهمال أو التقصير الصادر منه.

2024/2025

2024/2025

2024/2025

ويحدث الهلاك أو التلف لعيب ذاتي في البضاعة إذا كانت عبارة عن حيوان مريض نفق أثناء النقل أو سائل تبخر أو تخمر أو عندما تكون بضائع لا تتحمل الانتظار المدة اللازمة لعملية النقل كبعض الخضروات والفاكهة.

في هذه الأحوال، يتعين لانتفاء المسؤولية أن يثبت الناقل أن طبيعة الشيء المنقول أو عيبه هو ما أدى إلى الهلاك أو التلف ولا يقتصر الأمر

(١) En ce sens, voir l'arrêt de la Cour d'appel de Rowan rendu en ١٦ décembre ١٩٦٠ (in RTD, com, ١٩٦١, p. ٤٣٢).

- ٣٤٤ -

عند هذا الحد وإنما يجب عليه أن يثبت أنه لم يكن باستطاعته أن يحول بوسائله وعنايته العادية بين الشئ وبين الهلاك أو التلف.

الفرع الثانى

أحكام دعوى المسؤولية

نتناول فى هذا الصدد إجراءات دعوى المسؤولية على الناقل ثم مسقطات الدعوى.

أولاً : إجراءات دعوى المسؤولية

ترفع دعوى المسؤولية من المرسل أو المرسل إليه، استناداً لعقد النقل سواء كطرف فيه (كما هو الشأن بالنسبة للمرسل) أو كصاحب حق مباشر قبل الناقل (كما هو الحال بالنسبة للمرسل إليه). وتتبع فى إجراءات الدعوى القواعد العامة المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية مع الأخذ فى الاعتبار الاستثناءات التى يقررها العرف التجارى كعدم ضرورة الإنذار أو الإخطار فيه بخطاب.

2024/2025

2024/2025

2024/2025

والهدف من رفع الدعوى هو جبر الضرر الذى لحق بالمرسل أو المرسل إليه، ويخضع فى تقديره للقواعد العامة، فيشمل ما لحق المضرور من خسارة وما فاتته من كسب نتيجة لإخلال الناقل بالتزاماته شريطة ألا تكون قيمته محددة فى وثيقة النقل. فإذا كانت قيمة الشئ مبينة فى وثيقة النقل، أمكن أيضاً للناقل المنازعة فى هذه القيمة بكافة طرق الإثبات حتى يثبت القيمة الحقيقية للشئ المنقول.

- ٣٤٥ -

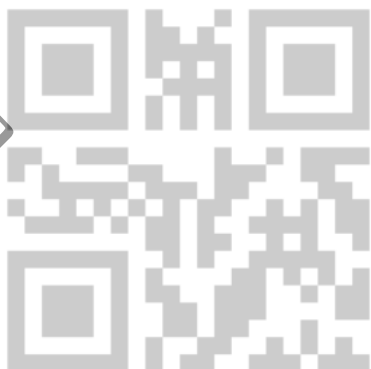
وفى جميع الأحوال يلتزم الناقل بتعويض الأضرار المتوقعة وقت التعاقد، مالم يثبت فى مواجهته الغش أو إرتكاب خطأ جسيم، وفى هذه الحالة يسأل عن تعويض الأضرار المتوقعة وغير المتوقعة.

فيقع إذن على المرسل أو المرسل إليه إثبات الضرر الذى لحق بالشئ سواء تمثل الضرر فى هلاك الشئ أو تلفه أو التأخير فى استلامه عن الموعد المحدد. وهو ليس بالأمر الصعب أو العسير، إذ يكفى لإثبات الضرر مقارنة حالة الشئ عند التسلم وتاريخ التسلم بحالته المثبتة فى سند النقل والتاريخ المحدد لتسليمه إلى المرسل إليه. فيكفى إثبات عدم وصول الشئ كله أو بالقدر المثبت فى سند النقل أو وصوله فى تاريخ مخالف للمتفق عليه فى عقد النقل.

وعلى كل الأحوال، ليس على المرسل أو المرسل إليه إثبات السبب الذى أدى إلى تحقق الضرر، بمعنى لا يتعين عليه إثبات خطأ الناقل أو أحد تابعيه حتى يحكم له بتعويض ما أصابه من أضرار ناشئة عن هلاك الشئ ^{2024/2025} ^{2024/2025} أو تلفه أو وصوله متأخرًا ^{2024/2025} ^{2024/2025} ولأصل أن يتبع فى تقدير التعويض القواعد العامة المقررة فى القانون المدنى، مع ذلك فقد أورد التقنين التجارى بعض الأحكام الخاصة فى هذا الشأن، أهمها:

أ - إذا هلك الشئ أو تلف دون أن تكون قيمته مبينة فى وثيقة النقل، قدر التعويض على أساس قيمته الحقيقية فى مكان الوصول وزمانه، إلا إذا نص القانون أو اتفق على غير ذلك.

وفيما عدا الهلاك الكلى، يراعى عند تقدير التعويض قيمة النقص المتسامح فيه وفقاً للمادة ٢٤٢ تجارى.



- ٣٤٦ -

وإذا كانت قيمة الشئ مبينة فى وثيقة النقل، جاز للناقل أن ينازع فى هذه القيمة وأن يثبت بكافة طرق الإثبات القيمة الحقيقية للشئ.

وفى ما عدا حالتى الغش والخطأ الجسيم من الناقل أو من تابعيه، لا يسأل الناقل عن هلاك ما عهد إليه بنقله من نقود أو أوراق مالية أو مجوهرات أو تحف أو غير ذلك من الأشياء الثمينة إلا بقدر ما قدمه المرسل بشأنها وقت تسليمها من بيانات كتابية.

ب - لا يجوز الجمع بين التعويض عن الهلاك الكلى والتعويض عن التأخير.

ولا يقضى بالتعويض عن التأخير فى حالة الهلاك الجزئى إلا بالنسبة إلى الجزء الذى لم يهلك.

وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد التعويض الذى يقضى به على ما يستحق فى حالة هلاك الشئ كلياً.

2024/2025 ج - إذا تلف الشئ أو تأخر وصوله بحيث لم يعد صالحاً للغرض منه، وثبت مسؤولية الناقل عن التلف أو التأخير، جاز لطالب التعويض أن يتخلى له عن الشئ مقابل الحصول على تعويض يقدر على أساس هلاك الشئ كلياً.

ثانياً : مسقطات دعوى المسؤولية

نظراً لجسامة المسؤولية وثقل العبء المفروض على الناقل، فلقد زود المشرع الناقل بعدة أحكام من شأنها التخفيف عليه فى بعض الأحوال، منها تقرير مدة تقادم قصيرة لدعوى المسؤولية، فضلاً عن تزويده بالدفع بعدم القبول.

- ٣٤٧ -

وفيما يلي نتناول الدفع بعدم القبول وتقادم دعوى المسؤولية على الناقل.

(أ) : الدفع بعدم قبول دعوى المسؤولية

لقد بينا فيما سبق أن مسؤولية الناقل تتحقق متى أثبت المرسل أو المرسل إليه وقوع ضرر للشيء المنقول سابق على تسليمه للمرسل إليه. لذا يبدو منطقياً ضرورة إسراع المدعى بإقامة الدعوى ضد الناقل، لأن التأخير من شأنه إثارة مشاكل عدة يتعلق بعضها بصعوبة تحديد اللحظة التي وقع فيها الضرر للشيء المنقول وهل هي لاحقة أم سابقة على تسليمه للمرسل إليه أو من عينه المرسل لإستلامه، ويتعلق الآخر بصعوبة إثبات المنشئ لهذا الضرر. لهذا فرض المشرع، حماية للناقل، على المرسل إليه ضرورة إتباع إجراءات معينة وفي فترة قصيرة وإلا تعرض للدفع بعدم قبول دعواه إعمالاً لما تقضى به المادة ٢٩٥ تجارى والتي تقرر أن تسلم الشيء محل النقل دون تحفظ يسقط الحق فى الرجوع على الناقل بسبب التلف أو الهلاك الجزئى ما لم يثبت المسافر أو المرسل إليه حالة الشئ، ويقيم الدعوى على الناقل خلال تسعين يوماً من تاريخ التسليم.

2024/2025

وفيما يلي سنبين شروط الدفع بعدم القبول ونطاقه وطبيعته.

١ - شروط الدفع بعدم القبول

من استقراء نص المادة ٢٩٥ تجارى يتضح أنه يتعين توافر شروط معينة حتى يمكن للناقل دفع دعوى المرسل إليه بعدم القبول، وهذه الشروط هى :-

أ - قيام المرسل إليه بتسليم الشيء محل النقل (م ١/٢٥١ تجارى).

- ٣٤٨ -

ب - عدم إبداء أى تحفظ بشأن حالة الشئ، ويكون إثبات حالة الشئ بمعرفة أحد رجال الإدارة أو خبير يعينه القاضى المختص بأمر على عريضة (م ٣/٢٥١ تجارى).

ج - ألا يكون الهلاك أو التلف قد نشأ عن غش أو خطأ جسيم صادر عن الناقل أو أى من تابعيه (م ٢/٢٥١ أ) وألا يثبت أن الناقل أو تابعيه قد تعمدوا إخفاء الهلاك الجزئى أو التلف (م ٢/٢٥١ ب).

د - عدم رفع الدعوى خلال تسعين يوماً من تاريخ التسليم.

٢ - نطاق الدفع بعدم القبول

من مطالعة نص المادة ٢٩٥ تجارى يتبين أن الدفع يقتصر نطاق تطبيقه على الحالات التى يحدث فيها تسليم للشئ محل النقل، ومن ثم لا مجال لإبداء الدفع فى الأحوال التى يحدث فيها هلاك كلى للشئ، وذلك لانعدام التسليم الذى يمكن من خلاله قيام المرسل إليه بالتحقق من حالة الشئ.

2024/2025

2024/2025

2024/2025

كذلك لا يمكن إبداء الدفع فى حالة قيام المسؤولية على التأخير فى تسليم الشئ محل النقل إلى المرسل إليه، وذلك لاستقلال الضرر عن حالة الشئ. فلو تسلم المرسل إليه الشئ المنقول متأخراً عن الموعد المحدد فى عقد النقل، ولم يبدى أى تحفظ نظراً لأنه لم يلحق المنقول أى تلف مادى فلا يجوز إبداء الدفع بعدم القبول فى حالة رفع الدعوى للمطالبة بجبر الضرر الذى ألم بالمرسل إليه من جراء تأخير الناقل فى تنفيذ التزامه. أما إذا نشأ عن التأخير تلف مادى بالشئ، وجب على المرسل إليه إبداء التحفظ والإسرى الدفع بعدم القبول فى مواجهته.

- ٣٤٩ -

هكذا يبدو بوضوح أن الدفع بعدم القبول يقتصر نطاق أعماله على الحالات التي يحدث فيها هلاك للشئ محل النقل هلاكاً جزئياً أو فى حالة حدوث تلف له. وعلى الرغم من قصر نطاق تطبيق الدفع على حالات الهلاك الجزئى والتلف، إلا أن القضاء المصرى قد حاول جاهداً التضيق من هذا المجال، على أساس أن الدفع بعدم القبول يعد من وجهة نظر البعض، سلاح خطير فى يد الناقل يمكنه من التخلص أو درء المسؤولية رغم ثبوت الضرر، خاصة فى الأحوال التي يحصل فيه الناقل على توقيع المرسل إليه قبل تسلمه للشئ تسليماً فعلياً وقبل أن يتمكن من فحص الشئ والتحقق من حالته.

ويمكن حصر الحالات التي ضيق فيها القضاء من حق الناقل فى التمسك بالدفع بعدم القبول فى الأحوال الآتية :-

١- عندما يثبت علم الناقل بحدوث الضرر الذى لحق بالشئ من هلاك أو تلف، ويتمشى ذلك مع الحكمة التي قررها الشارع من التمسك بالدفع وهى حماية الناقل حسن النية من دعاوى للمسئولية قد يعجز فيها عن إثبات الحالة الجيدة التي كان عليها الشئ وقت التسليم.

2024/2025

2024/2025

٢- عدم الإعتداد بميعاد وصول أداة النقل أو ميعاد بدء التسليم، إنما العبرة بالتسليم الحقيقى والفعلى، حيث فى هذه اللحظة يستطيع المرسل إليه التحقق من حالة الشئ.

٣- عدم جواز إبداء الدفع إلا فى الأحوال التي تحدث فيها الأضرار بالشئ المنقول أثناء نقله، أما إذا تحقق الضرر قبل أو بعد النقل فلا يسرى الدفع.



- ٣٥٠ -

٤- عدم جواز الاعتداد بالدفع في الأحوال التي يتعهد فيها الناقل بدفع التعويض عن الأضرار التي لحقت بالشيء، لما يمثله هذا التعهد من قيمة عملية، إذ يعد بمثابة تنازل ضمنى عن إبداء الدفع.

٣- طبيعة الدفع بعدم القبول

في الواقع، يعد الدفع بعدم القبول من الدفوع المتعلقة بالموضوع تستند به المحكمة ولايتها. هذا ما قرره محكمة النقض المصرية في حكمها الصادر في ١٠ يناير ١٩٧٤.

وقد لاحظ البعض وبحق أن مطالبة محكمة الدرجة الثانية بالنظر في الموضوع برمته يعد من قبيل إبداء لطلبات جديدة في الاستئناف وهو ما لم يسمح به القانون استثناء، عملاً بنص المادة ٢٣٥ من قانون المرافعات، ومن قبيل عرض النزاع لأول مرة على محكمة الاستئناف مما يفوت درجة من درجات التقاضي^(١). فلا يعد الدفع بعدم القبول من الدفوع الشكلية التي يتعين إبدائها قبل التطرق لموضوع الدعوى.

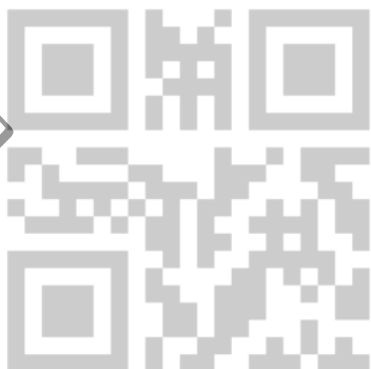
2024/2025

2024/2025

2024/2025

مع ذلك فإن مركز الناقل الذي يتمسك بالدفع بعدم القبول يختلف عن مركز الناقل الذي يحاول درء المسؤولية مستنداً إلى أحد أسباب دفعها. فهنا نكون بصدد دعوى مقبولة إتصلت بها المحكمة على نحو صحيح وبدأت تنظر في موضوعها من خلال السماح للناقل بإبداء دفاعه مبيناً الأسباب التي أدت إلى حدوث الضرر، مما يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك بعدم توافر أركان وشروط قيام مسؤوليته.

(١) د/ أحمد أبو الوفاء، المرافعات المدنية والتجارية، الطبعة ١٣، منشأة المعارف الاسكندرية، ص ٢٢٤.



- ٣٥١ -

وذلك على عكس الوضع عند إبداء الدفع بعدم القبول، حيث يحاول الناقل جاهداً إلى منع المحكمة من نظر الدعوى والحيلولة بينها وبين النظر في تحقق شروط وأركان المسؤولية من عدمه. فالمحكمة قد تقضى كما سبق أن ذكرنا بعدم قبول دعوى المسؤولية على الرغم من قيام مسؤولية الناقل بالفعل.

ولا يتعلق الدفع بعدم القبول بالنظام العام، ومن ثم لا يحق للقاضي الحكم به من تلقاء نفسه، كما يجوز للناقل التنازل عنه صراحة أو ضمناً، كما لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض^(١).

(ب) : تقادم دعوى المسؤولية

١ - مدة التقادم

تتقادم دعوى المسؤولية بمضى سنة تبدأ من تاريخ تسليم الشئ إلى المرسل إليه أو إلى الجمرک أو إلى الأمين الذى يعينه القاضى لإستيداع الشئ. وتسرى المدة فى حالة الهلاك الكلى من تاريخ إنقضاء الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة ٢٨٩ من هذا القانون (أى مدة ثلاثين يوماً من تاريخ إنقضاء الميعاد المعين للتسليم أو من تاريخ إنقضاء الميعاد الذى يستغرقه الناقل العادى فى النقل الجوى إذا وجد فى نفس الظروف).

٢ - سقوط الحق فى التمسك بالتقادم

(١) أنظر فى هذا المعنى ، حكم محكمة النقض المصرية الصادر فى ٢٣ مارس ١٩٧١، مجموعة أحكام النقض، س ٢٢، ص ٢٧١؛ أنظر أيضاً حكمها الصادر فى ٦ فبراير ١٩٨٤، مجموعة قواعد النقض فى خمس سنوات (١٩٨٠ - ١٩٨٥) مجلد ١، ص ٢٠٩.

- ٣٥٢ -

لا يجوز التمسك بالتقادم المنصوص عليه فى هذه المادة ممن صدر منه أو من تابعيه غش أو خطأ جسيم (م ٢٥٤ تجارى) (١).

ويتضح من النص السابق، أن التقادم القصير لا يسفيد منه إلا الناقل حسن النية أى من كانت أخطاؤه عادية، أما الناقل سيئ النية وهو من شاب سلوكه غش أو خطأ جسيم تخضع دعوى المسؤولية القائمة فى مواجهته للتقادم العادى المقرر وفقاً للقواعد العامة.

ولم تميز الفقرة الثالثة من المادة المذكورة بين الغش أو الخطأ الجسيم الصادر من الناقل والصادر من أحد تابعيه. ففى الحالتين لا يستفيد الناقل من التقادم القصير وإنما تتقادم دعواه بمضى ثلاث سنوات من يوم علم المضرور بوقوع الضرر وبالمسئول عنه، أو بمضى خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع (م ١٧٢ مدنى).

ففى حالة الغش أو الخطأ الجسيم تتحول مسؤولية الناقل من مسؤولية عقدية أساسها الإخلال بتنفيذ أحد الالتزامات العقدية إلى مسؤولية تقصيرية ناشئة عن الفعل الضار للناقل أو أحد تابعيه. 2024/2025 2024/2025 2024/2025

وتخضع المدد المنصوص عليها فى المادة ٢٩٦ تجارى لأحوال الوقف والانقطاع حسبما تقضى القواعد العامة. فإذا ما انقطع التقادم، فإن الذى يسرى من جديد هو تقادم قصير من ذات النوع (م ٣٨٥ مدنى).

الفرع الثالث

التعديل الإتفاقى لمسئولية الناقل

(١) ويبدأ التقادم فى حالة رفض المرسل إليه تسلم الشئ المنقول من تاريخ عرض الشئ عليه ليتسلمه ووضعه تحت تصرفه، هذا ما استقر عليه موقف القضاء المصرى.

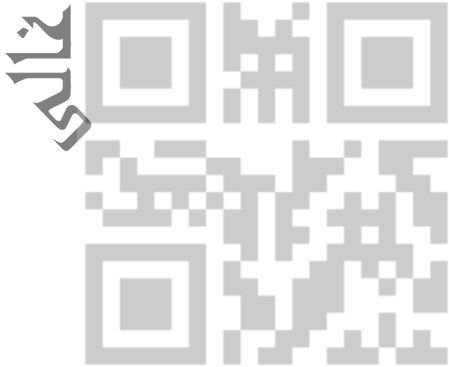


مما لا شك فيه أن مسؤولية الناقل التعاقدية هي مسؤولية جسيمة، نظراً لأنه يقع على عاتقه الجزء الأكبر من عبء الإثبات الذى يتوقف عليه من يلتزم بالتعويض. لذلك حاول الناقلون منذ أمد طويل إلى تنظيم آثار المسؤولية على نحو مغاير لما نظمته القانون. ويقصد بالتنظيم التخلص من المسؤولية أو تحديدها بشروط إتفاقية يضمنونها عقود النقل المبرمة بمعرفتهم.

بعبارة أخرى، يقصد بالتعديل الاتفاقى لمسؤولية الناقل، إتفاق الأطراف على رفع المسؤولية عن عاتقه، فيمتنع أن تترتب آثارها فى ذمته رغم توافر جميع عناصرها، فلا يلتزم بدفع تعويض إلى الدائن، أو الاتفاق على تخفيف المسؤولية مع بقاء الناقل ملتزماً فى مواجهة الدائن، أى العمل على تضائل أثرها تجاهه، فلا يلتزم إلا بدفع تعويض جزئى أو الالتزام خلال مدة قصيرة مقارنة بتلك التى يقررها القانون (١).

وعلى ذلك يختلف التعديل الاتفاقى للمسؤولية عن ذلك المتعلق بمضمون العقد، فبينما يهدف الأخير إلى حذف التزام ناشئ عنه أو تخفيفه، فإن الأول لا يهدف إلى إعفاء المدين من الالتزام أو تخفيفه عنه، وإنما يظل المدين محملاً بالالتزام ويتعين عليه الوفاء به، ولكن إذا لم ينفذ التزامه أو يوفى به لا يكون مسؤولاً تجاه الدائن عن هذا الإخلال، ومن ثم لا يلتزم بجبر الضرر الذى لحق بالدائن من جراء عدم التنفيذ.

(١) قد يحدث فى بعض الأحيان الاتفاق على تشديد مسؤولية الناقل عما يقرره القانون، وذلك بالاتفاق على تحمل الناقل تبعة القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ. غير أن هذه الشروط نادرة الحدوث فى الواقع العملى، حيث أن الناقل فى أغلب الأحوال يعد الطرف القوى فى العقد، ومن ثم يعد شروطه سلفاً بحيث لا يجد الطرف الآخر سوى الإذعان لما وضعه من شروط.



ولقد ثار جدل فقهي قضائي صاحب حول صحة شروط المسؤولية، نظراً لأنها في الغالب ليست ثمرة مفاوضات جادة وعادلة بين الأطراف، وإنما تفرضها شركات النقل على المرسلين أو الشاحنين فرضاً يذعن له هؤلاء.

ولكن قد نجد في بعض الأحوال أن الشاحن أو المرسل يحصل على مقابل (Contre partie) نظير قبوله للحد من مسؤولية الناقل أو الإعفاء منها، بحيث يمكن القول أن شروط المسؤولية تحقق في هذه الحالة التوازن العقدي l'équilibre contractuel بين الأطراف.

لهذا يتعين علينا التعرض بالبحث والدراسة للشروط الاتفاقية التي تحد من المسؤولية وتلك التي تعفى منها.

أولاً : شروط تحديد المسؤولية

يقصد بها الشروط الاتفاقية التي تهدف إلى تخفيف مسؤولية الناقل بوضع حد أقصى لها، وهذه الشروط لا شك في صحتها لكونها شروط جزائية تتفق مع ما ترتبه القواعد العامة من أحكام (م ٢٢٣ مدني). وهذه الصحة مشروطة بعدم تفاهة التعويض المتفق عليه ، فالشرط المخفف للمسؤولية يبقى دائماً صحيحاً مادام التعويض المتفق عليه ليس تافهاً بحيث يخفى شرطاً يعفى من المسؤولية بصورة شبه كاملة (١).

وتحديد المسؤولية كما بينا يكون إما بوضع حد أقصى لمقدار التعويض الذي يلتزم به الناقل عند الإخلال بالتزاماته. وفي هذه الحالة يلتزم الناقل في حدود الحد الأقصى المتفق عليه إلا إذا كان الضرر الذي أصاب المنقولات

(١) ولا يعني ذلك أن شرط تحديد المسؤولية يكون باطلاً حينئذ، كل ما في الأمر أنه يأخذ وضعه الحقيقي كشرط للإعفاء وليس شرطاً للتحديد، ومن ثم تنطبق عليه الأحكام المتعلقة بشرط الإعفاء لا تلك المتعلقة بشرط التحديد.

- ٣٥٥ -

أقل مما إتفق عليه، فهنا لا يلتزم الناقل إلا بتعويض الضرر الحقيقي دون زيادة.

وقد يتم التحديد على أساس تقدير مبلغ معين لكل وحدة من الشئ المنقول، وفي هذه الحالة لا يلتزم الناقل بأكثر منه ولو كانت قيمة الوحدة تتجاوزها^(١).

وأخيراً قد يكون التحديد على أساس جبر نسبة معينة من الضرر الحقيقي كنصفه أو ثلثه، وحينئذ يتعين أولاً تقدير الضرر الحقيقي حتى يمكن معرفة مقدار التعويض الذى يلتزم به الناقل.

ومن المنطقى ألا يسرى شرط التحديد المتفق عليه إذا ما توافرت إحدى حالات الإعفاء القانونى من المسؤولية أو إذا نشأ الضرر لخطأ جسيم من الناقل أو عن غش من جانبه^(٢). فلا جدال أن الشرط لا يأخذ به إذا كان الضرر المترتب على إخلال الناقل بالتزامه قد نشأ عن قوة قاهرة أو غيرها من أسباب الإعفاء القانونية، حيث تنتفى كليا مسؤولية الناقل. نفس الحكم يمكن ترتيبه إذا كان الضرر الذى أصاب الشئ قد نشأ عن غش أو خطأ

2024/2025

2024/2025

2024/2025

(١) هذا ما أخذت به الفقرة الثانية من المادة ٢٩٢ تجارى بتقريرها أنه «فى حالة نقل الأمتعة والبضائع لا يجوز أن يجاوز التعويض خمسين جنيهاً عن كل كيلو جرام. ومع ذلك إذا أعلن المرسل عند تسليم الأمتعة أو البضائع إلى الناقل أنه يعلق أهمية خاصة على تسليمها فى مكان الوصول نظراً لقيمتها ودفع ما يطلبه الناقل من أجرة إضافية نظير ذلك، التزم الناقل بأداء التعويض بمقدار القيمة التى أعلنها المرسل إلا إذا أثبت الناقل أنها تجاوز القيمة الحقيقية للشئ».

(٢) هذا ما تبرزه بوضوح الفقرة الرابعة من المادة ٢٩٢ تجارى بقضائها أنه لايجوز للناقل الجوى التمسك بتحديد المسؤولية المنصوص عليها فى هذه المادة إذا ثبت أن الضرر نجم عن فعل أو امتناع من الناقل أو من تابعيه أو وكلائه أثناء تأدية وظائفهم بقصد إحداث الضرر أو برعونة مقرونة بإدراك احتمال وقوع الضرر.

جسيم من جانب الناقل، ففي هذه الحالة ، يجوز للدائن (المرسل أو المرسل إليه) المطالبة بتعويض كامل ضارباً عرض الحائط بشرط المسؤولية.

ثانياً : شروط الإعفاء من المسؤولية

لقد أثارت شروط الإعفاء من المسؤولية جدلاً فقهيّاً صاخباً سواء في فرنسا أو مصر، كما ترددت أحكام القضاء بشأنها. ففي بداية الأمر، حكم القضاء الفرنسي ببطلان هذه الشروط لما تؤدي إليه من إعفاء للناقل من مسؤوليته على الرغم من ثبوت الخطأ تجاهه. وقد برر القضاء الفرنسي هذا البطلان إستناداً إلى فكرة النظام العام، غير أنه تعرض لنقد فقهي حاد، مبناه أن البطلان يمثل إعتداء على مبدأ سلطان الإرادة والذي يتيح للأطراف إدراج ما يتفقون عليه من شروط.

لذلك تحولت محكمة النقض الفرنسية عن رأيها في حكمها الصادر في ٤ فبراير ١٨٧٤ (١) حيث قضت المحكمة بصحة شرط الإعفاء من المسؤولية ولكنها قصرت أثره على نقل عبء الإثبات من على عاتق الناقل إلى عاتق المرسل أو المرسل إليه. ^{2024/2025} فيتعين لقيام مسؤولية الناقل أن يقوم المرسل أو المرسل إليه بإثبات أن الضرر الذي لحق بالبضاعة كان ناجماً عن خطأ أو إهمال الناقل أو أحد تابعيه.

مع ذلك فقد تبرم الشاحنين، لأنه من العسير عليهم إثبات خطأ الناقل وإهماله في المحافظة على الأشياء محل النقل، على نحو يمكن معه القول أن نقل عبء الإثبات ليس إلا تقريراً لإعفاء الناقل من المسؤولية. لذلك تدخل المشرع الفرنسي بقانون رابييه Rabier في ١٧ مارس ١٩٠٥ وأبطل شروط الإعفاء من المسؤولية بإضافة فقرة جديدة إلى المادة ١٠٣ تجارى، على أثرها

(١) دالوز ، ١٨٧٤ ، ص ٣٠٥ ، سيري ١٨٧ ، ص ٢٧٣ .

يعد باطلاً كل شرط يعفى الناقل من المسؤولية عن الهلاك أو التلف سواء أدرج الشرط في وثيقة النقل أو في أى وثيقة أخرى.

وعلى ذلك لا يشمل البطلان حالة التأخير، وإنما يعد صحيحاً الشرط الذى يعفى الناقل من المسؤولية عن التأخير فى الوفاء بالالتزام.

أما الوضع فى مصر فعلى خلاف ذلك تماماً. فقبل صدور التقنين المدنى الحالى، ترددت الأحكام القضائية ما بين أحكام أقرت بطلان اتفاقات الإعفاء من المسؤولية (١) لمخالفتها للنظام العام وأخرى ذهبت إلى القضاء بصحتها فيما عدا حالة الخطأ الجسيم (٢) وأخيرة قضت بصحتها مع قصر أثرها على نقل عبء الإثبات من على عاتق الناقل إلى عاتق المرسل أو المرسل إليه (٣).

وبعد صدور التقنين المدنى الحالى، قررت المادة ٢/٢١٧ مبدأ عام بنصها على أنه «يجوز الإتفاق على إعفاء المدين من أية مسؤولية تترتب على عدم تنفيذ التزامه التعاقدى إلا ما ينشأ عن غشه أو خطئه الجسيم. ومع ذلك يجوز للمدين أن يشترط عدم مسؤوليته عن الغش أو الخطأ الجسيم الذى يقع من أشخاص يستخدمهم فى تنفيذ التزامه».

ومفاد هذا النص، أنه يجوز للناقل الإتفاق على إعفائه من المسؤولية عن أفعاله الشخصية ما عدا تلك الناشئة عن غشه أو خطئه الجسيم، اللذان يقع عبء إثباتهما على عاتق الدائن بالتعويض (المرسل أو المرسل إليه). أما

(١) استئناف مختلط ٨ ديسمبر ١٩٢١، بلتان، ص ٢٤، ص ٤٥.

(٢) استئناف مختلط ٢١ نوفمبر ١٨٩٤، بلتان ص ٧، ص ١١.

(٣) استئناف مختلط ٥ فبراير ١٩١٩، بلتان ص ٣١، ص ٤٩؛ ١٩ إبريل ١٩٢٣، بلتان، ص ٣٥، ص ٣٨٧ (مشار إليه فى د/أكرم الخولى، المرجع السابق، ص ٣٤٣).



بالنسبة لأفعال التابعين أو الوكلاء الذين يستخدمهم الناقل في تنفيذ التزاماته، فتصح شروط الإعفاء من المسؤولية على إطلاقها حتى ولو ثبت أنهم قد ارتكبوا غش أو خطأ جسيم^(١).

ولقد انتقد غالبية الفقهاء حكم الفقرة الثانية من المادة ٢١٧ مدنى فيما يتعلق بمسؤولية الناقل^(٢)، على أساس أنها تجعل من تعويض الدائن (المرسل أو المرسل إليه) أمراً عسيراً، مادام أنه يتوقف على إثبات غش الناقل أو خطئه الجسيم. فضلاً عن أن الناقل فى أغلب الأحوال، وهذا هو الأخطر، شخص معنوى لا يتولى النقل إلا بمعرفة تابعيه ووكلائه، مما يعنى تخلصه من المسؤولية على وجه الإطلاق.

لهذا نادى الفقهاء بضرورة القضاء ببطان شروط الإعفاء من المسؤولية من خلال تدخل تشريعى على غرار ما فعله المشرع الفرنسى^(٣).

ولقد دافع بعض الفقهاء عن نص المادة ٢١٧/٢ مدنى، على أساس أنه يقرر صحة ما إتفق عليه أطراف متكافئون يملكون من الوسائل ما يمكنهم من إجراء مفاوضات عادلة وبناءة دون قهر أو إذعان. كما أن القاضى يملك من الوسائل ما يمكنه من إبطال تلك الشروط عندما يتبين له أنها وردت فى عقد إذعان. فالمادة ١٤٩ من القانون المدنى تنص على أنه «إذا تم العقد بطريق الإذعان، وكان قد تضمن شروطاً تعسفية، جاز للقاضى

2024/2025

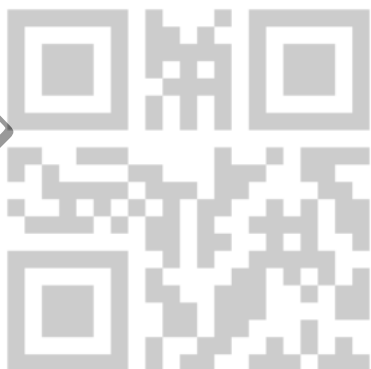
2024/2025

2024/2025

(١) وفى المقابل أجازت الفقرة الثانية من المادة ٢١٧ الاتفاق على تحمل المدين تبعة الحادث المفاجئ والقوة القاهرة.

(٢) د/ أكثم الخولى ، المرجع السابق، ص ٣٤٣؛ د/ محسن شفيق، المرجع السابق، ص ١٤٨؛ د/ مصطفى كمال طه، المرجع السابق، ص ٤٢٢.

(٣) راجع د/ على البارودى، المرجع السابق، ص ١٩٢ ؛ د/ عبد الفضيل محمد أحمد، المرجع السابق، ص ١٩٧.



أن يعدل هذه الشروط أو أن يعفى الطرف المذعن منها وذلك وفقاً لما تقتضيه به العدالة. ويقع باطلاً كل إتفاق على خلاف ذلك»، ومن ثم، فلا ضرر ولا إجحاف في نص المادة ٢/٢١٧ مدني (١).

ولقد طبقت محكمة النقض المصرية ما تقرره المادة ٢/٢١٧ مدني في العديد من أحكامها، نذكر منها حكمها الصادر في ١٩٦٩/٦/٣ بقضائها «بأنه لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن استظهر من أوراق الدعوى أن التلف الذي يتمثل في تمزق بعض لفات الورق يرجع إلى ما تعرض له أثناء النقل والمناولة، انتهى إلى اعتبار ذلك التلف ناجماً عن خطأ يسير من عمال الشركة، والمطعون ضدها الأولى لا تسأل عنه على أساس ما تضمنه البند الخامس من عقد النقل من إعفائها من المسؤولية عن الخطأ الذي يقع من عمالها، وكانت الفقرة الثانية من المادة ٢١٧ من القانون المدني تقضي في شطرها الثاني بجواز أن يشترط الناقل عدم مسؤوليته عن الغش أو الخطأ الجسيم الذي يقع من أشخاص يستخدمهم في تنفيذ التزامه، فإن الحكم المطعون فيه إن خلس إلى عدم مسؤولية المطعون ضدها الأولى عن التلف

2024/2025

2024/2025

2024/2025

تأسيساً على شرط الإعفاء الوارد بالبند الخامس من العقد - على النحو السالف بيانه - لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون أياً كان الخطأ الذي نسبته الحكم إلى عمال الشركة المطعون ضدها الأولى وسواء وصفه بأنه

(١) راجع د/ السهنوري ، الوسيط ١٩٥٢، ص ٦٧٧ هامش ١؛ وقارب من ذلك، وبخصوص التفاوض العادل والمتكافئ وما تلعبه صفة الأطراف من دور بالغ في إعمال القواعد القانونية الآمرة، كتابنا عن القواعد الدولية الآمرة (دراسة حول إمكانية تقليص الدور الذي تلعبه في تسوية منازعات عقود التجارة الدولية)، دار الفكر الجامعي، ٢٠٠١، ص ٤٦ وما بعدها.

خطأ يسير أو خطأ جسيم ويكون النعى على الحكم بهذا السبب على غير أساس^(١)».

وتمشياً مع آراء الفقه الغالب، أتى التقنين التجارى بحكماً مخالفاً لما ورد النص عليه فى القانون المدنى (٢/٢١٧)، فنصت المادة ٢٩٤ على أنه «يقع باطلاً كل شرط يقضى بإعفاء الناقل الجوى من المسؤولية أو بتحديدتها بأقل من الحدود المنصوص عليها فى المادة ٢٩٢ من هذا القانون. ويعد فى حكم الإعفاء من المسؤولية كل شرط يكون من شأنه إلزام المسافر أو المرسل إليه بدفع كل أو بعض نفقات التأمين ضد مسؤولية الناقل، وكذلك كل شرط يقضى بنزول المسافر أو المرسل إليه للناقل عن الحقوق الناشئة عن التأمين على الشئ ضد مخاطر النقل».

كما تنص المادة ٢١٣ من القانون التجارى على أن «تشمل مسؤولية الناقل أفعاله وأفعال تابعيه التى تقع منهم أثناء قيامهم بخدماتهم. ويعتبر تابعاً كل شخص يستخدمه الناقل فى تنفيذ الإلتزامات المترتبة على عقد النقل. ويقع باطلاً كل شرط يقضى بإعفاء الناقل من المسؤولية عن أفعال تابعيه».

2024/2025

2024/2025

2024/2025

(١) مجموعة أحكام النقض ، س ٢٠، ص ٨٥١؛ راجع أيضاً الحكم الصادر فى ١٩٦٢/٣/٢٩ والذى قررت فيه المحكمة أن المادة ٩٧ من القانون التجارى تنص على أن «أمين النقل ضامن للأشياء المراد نقلها إذا تلفت أو عدمت ما لم يكن ذلك راجعاً إلى عيب ناشئ عن نفس الأشياء المذكورة أو إلى قوة قاهرة أو خطأ أو إهمال من مرسلها، ولما كان هذا النص غير متعلق بالنظام العام فإنه يصح الاتفاق على عكسه. ولذلك أجازت الفقرة الثانية من المادة ٢١٧ من القانون المدنى، الاتفاق على إعفاء المدين من أية مسؤولية تترتب على عدم تنفيذ التزامه التعاقدى إلا ما ينشأ عن غشه أو خطئه الجسيم، ومن ثم فيكون الاتفاق على إعفاء الناقل من المسؤولية عن الأضرار التى تلحق بالبضائع صحيحاً طالما أن تلك الأضرار لم تنشأ عن غش أو خطأ جسيم من جانبه: مجموعة أحكام النقض ، س ١٣، ص ٣٧٣».

- ٣٦١ -

ومن النصين السابقين يتضح أن المشرع وضع نهاية لشروط إعفاء الناقل من المسؤولية عن الخطأ أو الإهمال الصادر عنه أو عن أحد تابعيه، كما أنه وضع حداً للخلاف الفقهي والانتقادات الحادة التي وجهت إلى نص المادة ٢/٢١٧ من القانون المدني والتي تصل بالناقل إلى الإعفاء الكامل من المسؤولية، خاصة عندما يتخذ هذا الأخير شكل الشركة أو صورة الشخص المعنوي الذي يقوم تابعوه بكافة ما يلزم لتنفيذ عمليات النقل التي يبرمها.

كما أن بطلان شروط الإعفاء من المسؤولية يشمل ليس فقط الشروط التي تعفيه على وجه الإطلاق، وإنما أيضاً الشروط المعفية للناقل من المسؤولية في بعض الأحوال، كما في حالة الإعفاء من بعض أنواع الهلاك أو التلف، كأن يشترط الناقل الإعفاء من المسؤولية عن الأخطاء التي يجوز التأمين عليها.

الفصل الثاني

2024/2025

2024/2025

2024/2025

عقد النقل الجوي الدولي

لقد سبق أن نوهنا إلى اعتناق المشرع المصري للتفرقة بين النقل الجوي الداخلي والنقل الجوي الدولي، عازفاً بذلك عن إخضاعهما لقواعد موحدة قررتها اتفاقية وارسو لسنة ١٩٢٩ والبروتوكولات المعدلة لها. فلا تسرى أحكام هذه الاتفاقية إلا على النقل الجوي الدولي، حسبما أشارت الفقرة الأولى من المادة ٢٨٥ من قانون التجارة الجديد ١٧ لسنة ١٩٩٩، بنصها على أنه «تسرى على النقل الجوي الدولي أحكام الاتفاقيات الدولية النافذة في مصر».

- ٣٦٢ -

وهكذا تقتضى دراستنا لهذا النوع من النقل الجوى التعرض لنطاق تطبيق هذه الاتفاقية، ثم معالجة الأحكام الخاصة بعقد النقل الجوى الدولى فى مجالى نقل الأشخاص ونقل البضائع.

ومن ثم، فإن هذا الفصل سيتم توزيعه على مباحث ثلاثة:

المبحث الأول: فى نطاق تطبيق إتفاقية وارسو.

المبحث الثانى: فى عقد النقل الجوى الدولى للأشخاص.

المبحث الثالث: فى عقد النقل الجوى الدولى للبضائع.

2024/2025

المبحث الأول

2024/2025

نطاق تطبيق اتفاقية وارسو ١٩٢٩

لقد كان من الضرورى توحيد القواعد القانونية المنظمة لعقد النقل الجوى الدولى. فتجاوز هذا النوع من النقل الحدود الإقليمية لأكثر من دولة اقتضى توحيد تلك القواعد، نظراً لتغير النظام القانونى الذى قد يخضع له كلما عبرت وسيلته حدود دولة إلى أخرى وما يودى إليه هذا التغير من اختلاف أحكامه بسبب النظام الخاضع له. وقد تم هذا التوحيد بمقتضى اتفاقية وارسو لسنة ١٩٢٩، والتى أصبحت واجبة النفاذ فى الثالث عشر من فبراير ١٩٣٣.

- ٣٦٣ -

ويتضح من نصوص هذه الاتفاقية ومائراً عليها من تعديل بمقتضى بروتوكول لاهى لعام ١٩٥٥، أنه يلزم لإعمالها توافر شروط معينة حددتها المادة الأولى بفقرتها الأولى والثانية، إذ تقرر الفقرة الأولى منها على أنه «تطبق هذه الاتفاقية على كل نقل دولى للأشخاص أو الأمتعة أو البضائع تقوم به طائرة فى مقابل أجر، كما تطبق على عمليات النقل التى تقوم بها وبغير أجر إحدى طائرات منشآت النقل الجوى». أما الفقرة الثانية فتقرر بأنه «يعتبر نقلاً دولياً فى مفهوم هذه الاتفاقية كل نقل يشترط فيه الأطراف المتعاقدة أن تكون نقطتا القيام والوصول، سواء كان هناك انقطاع للنقل أو كان هناك نقل من طائرة إلى أخرى أم لم يكن، واقعتين إما فى إقليم طرفين ساميين متعاقدين، وإما فى إقليم طرف واحد من الأطراف المتعاقدة أو لانتدابها أو لسلطتها، طالما نص على حصول رسو جوى فى إقليم خاضع لسيادة دولة أخرى ولو كانت هذه الدولة غير متعاقدة».

2024/2025

2024/2025

2024/2025

ومن هذين النصين يتضح أنه يلزم لانطباق الاتفاقية:

أن يكون النقل بمقابل.

أن يكون النقل دولياً.

وسوف نعرض لهذين الشرطين، كل فى مطلب مستقل.

المطلب الأول

أن يكون النقل بمقابل

- ٣٦٤ -

لقد اشترطت الفقرة الأولى من المادة الأولى أن يكون النقل بمقابل حتى يمكن إعمال نصوص الاتفاقية. مع هذا لم تبين تلك الفقرة الصورة التي يكون عليها هذا المقابل. لهذا لا يوجد ما يمنع من امتداد اللفظ لكل صور المقابل، النقدي منه وغير النقدي، كأداء عمل أو تقديم خدمة يرتضيها الناقل نظير قيامه بنقل الراكب أو توصيل البضاعة. فالشرط الأساسي الذي تعول عليه الاتفاقية لانطباق أحكامها هو ضرورة وجود مقابل يكشف عن تجارية نشاط الناقل. وبناء على ذلك يذهب الفقه الغالب إلى القول بضرورة التناسب بين هذا المقابل وبين الرحلة الجوية، فيجب أن يكون المقابل الذي يدفعه المسافر متناسباً مع قيمة الخدمة التي يؤديها الناقل. أما مجرد الإسهام الرمزي من جانبه، فلا يكفي لتوافر شرط التجارية في عقد النقل، وبالتالي يعد النقل في هذه الحالة نقلاً بالمجان يشوبه البطلان. إلا أن هذا أمر يتعلق بظروف الواقع التي تخضع لتقدير قاضي الموضوع، يستشف منها توافر هذا التناسب مع الرحلة الجوية من عدمه.

2024/2025

2024/2025

2024/2025

وإذا كان النقل المجاني يخرج عن نطاق تطبيق الاتفاقية، إلا أن الفقرة الأولى أوردت على ذلك استثناء مفاده خضوع هذا النقل لأحكام الاتفاقية إذا باشرته إحدى منشآت النقل الجوي. فلقد واجهت هذه الفقرة صورة النقل المجاني الذي تباشره المؤسسات التي تحترف مهنة النقل الجوي، إما بهدف الدعاية، كنقل أحد نجوم المجتمع أو أحد الزعماء السياسيين أو أحد الأدباء، أو بهدف تنفيذ اتفاق أبرمته مع الدولة مانحة الترخيص لها بالنقل، كنقل أحد موظفيها بالمجان. ويلاحظ أنه في الحالتين يحصل الناقل على مقابل نظير

- ٣٦٥ -

قيامه بعملية النقل، فلا تقوم العملية على فكرة الكرم وإنما تتماشى مع فكرة الاحتراف وهدف تحقيق الربح الذى يسعى إليه الناقل الجوى.

من الواضح أنه يلزم لانطباق أحكام الاتفاقية على النقل المجانى أن تباشره إحدى الشركات أو المؤسسات التى تحتترف هذا النوع من النقل. أما النقل المجانى الذى يباشره الأفراد، فإنه لا يخضع لأحكام الاتفاقية. وتكون الشركة أو المؤسسة محترفة للنقل الجوى عندما تستخدم طائرات نقل مفتوحة للجمهور أو بحسب الطلب.

المطلب الثانى

أن يكون النقل دولياً

2024/2025

2024/2025

2024/2025

لقد تكفلت الفقرة الثانية من المادة الأولى ببيان الحالات التى يكون فيها عقد النقل الجوى دولياً، وذلك بنصها على أنه يعد كذلك كل نقل تكون فيه (طبقاً لاتفاق المتعاقدين) نقطتا القيام والوصول واقعيتين إما على إقليم دولتين من الدول المتعاقدة، وإما على إقليم دولة متعاقدة واحدة عندما يكون هناك اتفاق على وجود مرسى فى إقليم خاضع لسيادة أو لإمارة أو لسلطان دولة أخرى ولو لم تكن طرفاً فى المعاهدة. ولا يعد كذلك النقل الذى يتم بين أقاليم خاضعة لسيادة أو إمارة أو انتداب أو سلطان نفس الدولة المتعاقدة، دون وجود مرسى فى إقليم دولة أخرى.

- ٣٦٦ -

ويتضح من هذا النص، أن النقل يعد دولياً في حالتين، أولهما: وقوع النقل بين دولتين متعاقبتين، وثانيهما: وقوع النقل بين نقطتين واقعتين في إقليم دولة متعاقدة واحدة مع وجود اتفاق على رسو الطائرة في دولة أخرى أثناء الرحلة.

هذا الإجمال يلزمه تفصيل على النحو التالي :

الفرع الأول

2024/2025

وقوع النقل بين دولتين متعاقبتين

2024/2025

يكون النقل دولياً عندما تتم الرحلة الجوية بين دولتين من الدول الأطراف في الاتفاقية. فعندما تقع نقطتي القيام والوصول على أقاليم دولتين متعاقبتين، تنطبق أحكام الاتفاقية. بيد أن العبرة هنا هي باتفاق الطرفين (الناقل والمسافر أو الشاحن). فلو اتفقا على نقل المسافر من دولة طرف إلى دولة أخرى طرف في الاتفاقية، فإن النقل يعد في هذه الحالة نقلاً دولياً يخضع لأحكامها، حتى ولو يتم النقل، كأن تتعطل الرحلة بسبب سوء الأحوال الجوية. والعكس صحيح، فلو أبرم العقد لنقل المسافر من وإلى نفس الدولة المتعاقدة، فإن العقد يعد داخلياً غير خاضع لأحكام الاتفاقية، حتى لو

- ٣٦٧ -

اضطرت الطائرة إلى الهبوط في إقليم دولة أخرى من أطراف الاتفاقية. فالعبرة، كما سبق القول، هي باتفاق الأطراف، وليس بخط السير الفعلي للطائرة.

وإذا تحققت دولية العقد وفقاً لهذه الحالة، فلا ينال منها وجود محطات رسو للطائرة في دول ليست أطرافاً في المعاهدة، أو انتقال المسافرين من طائرة لأخرى وفقاً لترتيب سابق أو لاحق من جانب الناقل.

وتعد الدولة طرفاً في الاتفاقية متى انضمت إليها أو صدقت عليها، وتظل هذه الصفة للدولة حتى تعلن انسحابها من الاتفاقية ويرتب هذا الأخير أثره. هذا ما تبرزه بوضوح المادة ١٧ من بروتوكول لاهاي لسنة ١٩٥٥، بتقريرها أن الطرف السامي المتعاقد يعنى الدولة التي يكون تصديقها أو انضمامها للاتفاقية أصبح نافذاً أو تلك التي لا يكون انسحابها قد ولد أثره بعد

2024/2025

2024/2025

2024/2025

الفرع الثاني

وقوع النقل في دولة متعاقدة

مع حدوث رسو للطائرة في دولة أخرى

على الرغم من ابتداء النقل وانتهائه على إقليم دولة واحدة متعاقدة، إلا أن الاتفاقية اعتبرته نقلاً دولياً خاضعاً لأحكامها، طالما تم الاتفاق بين

(١) كذلك تظل الدولة المحمية أو الموضوعة تحت الوصاية، مرتبطة بالاتفاقية بعد إنتهاء الوصاية أو الحماية، مادام أن الدولة الحامية أو الوصية كانت طرفاً في الاتفاقية (راجع د/محمود مختار بري، ود/عمر فؤاد عمر، القانون الجوي، المرجع السابق، بند ١١٠، ص ١٢٧).

2024/2025

2024/2025

2024/2025

فيلزم إذن لتحقيق دولية النقل الجوي في هذه الحالة توافر شرطين:
الأول أن تقع نقطتي القيام والوصول على إقليم دولة منضمة إلى الاتفاقية.
والثاني أن يكون هناك اتفاق بين الطرفين على حدوث رسو للطائرة على إقليم دولة أخرى قبل إنتهاء النقل في ميناء الوصول، والعبرة هنا هي باتفاق الطرفين وليس بتحقيق الرسو بالفعل.

- ٣٦٩ -

مع هذا، فإنه يثور التساؤل فى هذه الحالة عن دولية النقل الجوى عندما يحمل المسافر تذكرة ذهاب وعودة من وإلى دولته المنضمة إلى الاتفاقية، مع وجود رسو فى دولة أخرى طرفاً أو غير طرف فى الاتفاقية. فلو حصل المسافر على تذكرة ذهاب وعودة (لندن - بروكسل - لندن)، هل يعد النقل دولياً فى مفهوم الاتفاقية على أساس أن نقطتى القيام والوصول هى لندن، مع وجود مرسى جوى فى دولة أخرى هى بلجيكا؟ فهل يعد هذا النقل رحلة واحدة أم رحلتين؟

لقد ذهب البعض فى معرض إجابته على هذا التساؤل إلى القول بانطباق الاتفاقية على أساس من توافر شروط انطباقها وفقاً للحالة الثانية. ففى هذه الحالة نكون بصدد رحلة واحدة (نقطتى القيام والوصول فيها فى دولة متعاقدة انجلترا)، مع وجود رسو جوى فى دولة أخرى هى بلجيكا.

بينما ذهب رأى آخر إلى القول بضرورة التفرقة بين فرضين: الأول عندما تصدر تذكرة واحدة تغطى رحلة الذهاب والعودة، إذ فى هذه الحالة تكون بصدد نقل دولى خاضع للاتفاقية. والثانى عندما تصدر تذكرتان منفصلتان، فلا تنطبق الاتفاقية نظراً لأننا لا نكون بصدد رحلة واحدة، وإنما يتعلق الأمر برحلتين منفصلتين.

ولقد أثير هذا الموضوع أمام محكمة استئناف لندن فى قضية جرين ضد شركة الخطوط الجوية الملكية، تتلخص وقائعها فى قيام السيد (جرين) برحلة على متن إحدى طائراتها بتذكرة ذهاب وعودة بين لندن - بروكسل - لندن، إلا أنه لقي حتفه قبل عودته من بروكسل إلى لندن، ولم تكن بلجيكا فى هذا الوقت قد صدقت على معاهدة وارسو. مع هذا فقد اعتبر القضاء الإنجليزى أن الاتفاقية واجبة التطبيق على العقد وفقاً لنص الفقرة الثانية من



- ٣٧٠ -

المادة الأولى، على أساس من وقوع النقل بين نقطتي قيام ووصول في إقليم واحد مع حدوث رسو جوى على إقليم دولة أخرى.

ولا مانع من مسايرة هذا القضاء، طالما أن نص الفقرة الثانية من المادة الأولى لم يجعل لانقطاع الرحلة أى أثر على دولية العقد. ومادام أن فى مثل هذا التطبيق ما يساعد على تحقيق الهدف الذى سعت إليه الاتفاقية، وهو توحيد الحلول فى مجال النقل الدولى والقضاء على التنازع الذى يحدثه إعمال القواعد القانونية الوطنية^(١).

وعلى الرغم من توافر شروط انطباق الاتفاقية، إلا أنها مع ذلك لا تنطبق على عقد النقل الجوى فى أحوال ثلاثة:

الأولى : عندما يتعلق الأمر بنقل الرسائل والطرود البريدية^(٢).

الثانية : عندما يكون النقل الجوى على سبيل التجارب الأولى بهدف إنشاء خطوط ملاحية جوية منتظمة^(٣).

الثالثة : عندما يتعلق الأمر بعملية نقل تتم فى ظروف استثنائية خارج النطاق المألوف للاستغلال الجوى^(٤).

(١) قارب من هذا المعنى، د/ محمود مختار بريرى، ود/ عمر فؤاد عمر، القانون الجوى، المرجع السابق، بند ١١٣، ص ١٢٩؛ د/ حسين فتحى، القانون الجوى، ص ١٥.

(٢) راجع نص المادة الثانية من الاتفاقية، إذ تقرر هذا الاستبعاد بهدف منع التعارض بينها وبين الاتفاقيات الدولية المنظمة لنقل الرسائل البريدية.

(٣) راجع نص المادة ١/٣٤ من الاتفاقية.

(٤) راجع نص المادة ٢/٣٤ من الاتفاقية.



المبحث الثانى

عقد النقل الجوى الدولى للأشخاص

2024/2025

سوف نتبع فى دراستنا لهذا العقد نفس المنهج الذى اتبعناه عند دراستنا
لعقد النقل الجوى الداخلى، بادئين بإلقاء الضوء على تكوينه وإثباته، ثم
معالجة الآثار التى يترتبها، منتهين بدراسة المسؤولية الناشئة على عاتق الناقل
الجوى، كل فى مطلب مستقل.

المطلب الأول

تكون عقد النقل وإثباته

أولاً : تكون عقد النقل

لا يختلف عقد النقل الجوى، من ناحية تكوينه عن سائر العقود، فيلزم
لوجوده توافر الرضا والمحل والسبب. فهو من العقود الرضائية التى تتعقد
بمجرد تلاقى الإيجاب والقبول وتطابقهما. ولايغير من تلك الطبيعة التزام



2024/2025

عبد المنعم حسن عبد المنعم حسن



الثانى فهو الذى يستفيد من هذا الحكم، نظراً لأنه يقدم خدماته حسب الطلب. لذا فإنه يتمتع بسلطة تحكمية فى رفض أو قبول التعاقد مع راغبى السفر.

ثانياً : إثبات عقد النقل الجوى

لقد سبق التنويه إلى أن المسافر يمكنه إثبات عقد النقل الجوى بكافة طرق الإثبات. فمادام أنه من العقود الرضائية ذات السمة التجارية بالنسبة للناقل، فإنه يمكن إثباته فى مواجهته بكافة الطرق بما فيها البينة والقرائن، حتى فى الأحوال التى تتجاوز قيمته خمسمائة جنيه. أما فى مواجهة المسافر، فإن الإثبات يتوقف على مدنية أو تجارية العقد بالنسبة إليه. فعندما يكون عقد النقل مدنياً بالنسبة للمسافر، فلن يستطيع الناقل إثبات العقد فى مواجهته إلا بالكتابة عندما تزيد قيمته عن ألف جنيه. لهذا ألزمت اتفاقية وارسو الناقل بضرورة تسليم المسافر تذكرة سفر تتضمن بيانات معينة. إلا أن عدم مراعاة هذا الالتزام لا يؤثر على وجود العقد أو صحته. فليست التذكرة، بما تتضمنه من بيانات، هى الوسيلة الوحيدة لإثبات العقد^(١). مع هذا فقد راجع^{2024/2025} الاتفاقية جزاءً على عدم مراعاة^{2024/2025} هذا الالتزام وقيام الناقل بنقل المسافرين دون إصدار تذاكر للسفر، وهو حرمانه من التمسك بأحكام الاتفاقية الخاصة بإعفاء الناقل من المسؤولية أو تلك المتعلقة بالحد الأقصى للتعويض المستحق^(٢).

ولقد ظل الوضع على هذا النحو حتى بعد تعديل الاتفاقية بمقتضى بروتوكول لاهى لسنة ١٩٥٥، فعلى الرغم من اختصار هذا الأخير فى المادة الثالثة منه البيانات اللازم إثباتها فى تذكرة السفر إلى ثلاثة بيانات

(١) راجع المادة ٢/٣ من الاتفاقية.

(٢) هذا ماسبق أن قرره المشرع المصرى بصدد النقل الجوى الداخلى (راجع المادة

١/٢٨٦ من التقنين التجارى).

- ٣٧٤ -

أساسية، ١- بيان بنقطتي القيام والوصول، ٢- بيان بمحطات الهبوط في الدول الأجنبية عندما تكون نقطتا القيام والوصول في دولة واحدة، ٣- بيان بإعلان خضوع النقل للحدود القصوى للتعويض طبقاً لاتفاقية وارسو، إلا أن الجزاء ظل مقررًا. فعدم تغيير الحد الأقصى للتعويض يفيد البقاء على الجزاء الذي سبق أن قرره المادة ٢/٣ من اتفاقية وارسو، والمتعلق بحرمان الناقل من الاستفادة من الإعفاء المقرر أو من الحد الأقصى للتعويض عند عدم تسليمه المسافر تذكرة السفر أو عدم تضمين هذه الأخيرة البيانات المطلوبة. إلا أن هذا الجزاء أصبح عديم الجدوى بعد تعديل الاتفاقية بمقتضى بروتوكول جواتيمالا سیتی لسنة ١٩٧١، ورفع الحد الأقصى للتعويض وتشديد أحكام مسؤولية الناقل الجوي. لهذا جاء البروتوكول خالياً من النص على حرمان الناقل من التمسك بأحكام الاتفاقية، طالما لم يعد هناك مصلحة للناقل في التمسك بهذا الأعمال (١).

وهكذا يتضح أن عقد النقل الجوي يمكن إثباته بكافة طرق الإثبات، إلا أن هذا الأخير يسهل من خلال بعض الوثائق، التي يتعين استعراضها، للتعرف على حقيقة المعلومات التي تتضمنها وهي:

١ - تذكرة السفر

لقد استلزمت المادة الثالثة من إتفاقية وارسو اشتغال تذكرة السفر على مجموعة من البيانات الضرورية، كتاريخ ومكان إصدارها ونقطتي القيام والوصول ومحطات الهبوط واسم وعنوان الناقل وبيان يفيد إخضاع النقل لنظام المسؤولية المحدودة الواردة بالاتفاقية. ثم جاء بروتوكول لاهای لسنة ١٩٥٥ مختصراً هذه البيانات في ثلاثة، كما سبق البيان. إلى أن تطلب بروتوكول

(١) RODIERE R.: Droit des transports terrestres et aériens, Dalloz, ١٩٧٣, p. ٢٤٢.

جواتيمالا سیتی لسنة ١٩٧١ فى الفقرة الأولى من المادة الثالثة ضرورة اشتمال التذكرة على بيانين فقط، هما تحديد نقطتى القيام والوصول، وبيان محطات هبوط الطائرة فى الدول الأجنبية عندما تكون نقطتى القيام والوصول فى دولة واحدة (وهما البيانين الأول والثانى المنصوص عليهما فى بروتوكول لاهای). كذلك نصت المادة ٢/٢ من البروتوكول على جواز استخدام أى وسيلة أخرى تتولى تسجيل البيانات السابقة لتحل محل تسليم التذكرة، وذلك كالحاسب الآلى، على نحو يسهل لشركات الطيران عملها وييسر لها الإثبات بدلاً من إصدار تذكرة وتسليمها للمسافر.

٢ - استمارة نقل الأمتعة

يقصد بالأمتعة تلك الحقائق التى يسلمها المسافر للناقل عند وصوله للمطار، دون تلك التى يحتفظ بها ويحملها معه داخل الطائرة. لهذا قررت الفقرة الأولى من المادة الرابعة من اتفاقية وارسو ضرورة تسليم الناقل للمسافر، عند نقل الأمتعة فيما عدا الأشياء الشخصية التى يحتفظ بها، استمارة نقل الأمتعة. ثم جاءت الفقرة الثانية من نفس المادة وقررت ضرورة تحرير الاستمارة من صورتين إحداها للمسافر والأخرى للناقل. أما الفقرة الثالثة فقد بينت البيانات التى يجب أن تشتمل عليها وهى: مكان وتاريخ إصدارها ونقطتى القيام والوصول، واسم وعنوان الناقل، ورقم تذكرة السفر وعدد الطرود ووزنها، ومقدار القيمة المبينة فى الإقرار بالتطبيق لأحكام الفقرة الثانية من المادة (٢٢)، ثم النص على خضوع النقل لأحكام المسؤولية المقررة فى الاتفاقية.

ولكن المادة الرابعة من بروتوكول لاهای عدلت البيانات الواجب توافرها فى تلك الاستمارة بنصها على أنه «فى نقل الأمتعة المسجلة إذا لم

- ٣٧٦ -

تكن هناك استمارة مقترنة بتذكرة سفر مطابقة لما جاء بالمادة ١/٣ من البروتوكول، أو لم ينص عليها في هذه التذكرة، يجب على الناقل تسليم استمارة تحتوى على البيانات الآتية:

١- نقطتا القيام والوصول.

٢- بيان إحدى نقاط الرسو الجوى إذا وقعت نقطتا القيام والوصول في إقليم أحد الأطراف السامية المتعاقدة ويكون هناك رسو جوى أو أكثر في إقليم دولة أخرى.

٣- إذا اشتمل النقل على نقطة وصول نهائية أو على رسو في غير بلد القيام، ذكر بيان ينبه إلى أن النقل قد يخضع لأحكام الاتفاقية التي تحدد مسؤولية الناقل في حالة ضياع الأمتعة أو تلفها».

ثم جاء بروتوكول جواتيمالا سیتی مبقياً على البيانين الأول والثاني اللذين أوردهما بروتوكول لاهاي، لكنه حذف البيان الثالث المتعلق بضرورة التنبيه بإمكانية خضوع النقل للاتفاقية (م ١/٣).^{2024/2025} إلا أن هذا البروتوكول^{2024/2025} أضاف حكماً يتمشى مع استخدام التقنيات الحديثة في التسجيل والاتصال، مفاده جواز استخدام أى وسيلة أخرى، تحل محل تسليم الاستمارة، لتسجيل البيانين الأول والثاني الذي قرر البروتوكول ضرورة اشتمال الاستمارة عليهما (م ٢/٣) (١).

(١) ويلاحظ أن الاتفاقية والبروتوكولات المعدلة لها قد قرروا نفس الجزاء المقرر عند عدم قيام الناقل بتسليم تذكرة السفر للمسافر أو عدم تضمينها البيانات المطلوبة (راجع ما سبق تقريره في هذا الخصوص).

2024/2025

(١) م ١ من شروط الآيات الخاصة بنقل الركاب وأمتعتهم.



عن تنفيذ العقد، استرداد قيمة التذكرة، فضلاً عن التعويضات المستحقة طبقاً للقواعد العامة.

غير أن هذا الحق يقابله بعض الالتزامات التي يولدها العقد على عاتق المسافرين. أولها ضرورة قيامه بحجز مكان له على الطائرة في الميعاد المحدد في العقد. هذا ما أبرزته المادة ٢/٧ من شروط الآيات، بتقريرها أنه ينبغي على كل مسافر أن يقوم بحجز مكان له على الطائرة في الرحلة التي تم التعاقد عليها، وذلك لضيق الأماكن، ولارتباط كل طائرة بحمولة معينة لا يمكن تجاوزها. بيد أن هذا الحجز هو إجراء مؤقت إلى حين الحصول على تذكرة السفر. إلا أن إهمال المسافر القيام به يعطى للناقل الحق في إجباره على مغادرة الطائرة دون أدنى مسئولية، إذ توجب المصلحة الجماعية التضحية بالمصلحة الفردية من أجل سلامة الرحلة الجوية.

كذلك يلتزم المسافر بالإنصياح لتعليمات الناقل، كذلك المتعلقة بالوقت الذي يتعين عليه التواجد فيه، أو تلك المتعلقة بالمستندات التي يتعين عليه إظهارها طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة للشئون الجمركية والصحية. هذا ما أكدته عليه المادة ١٣ من معاهدة شيكاغو لسنة ١٩٤٤، بتقريرها أنه يتعين على المسافرين احترام كافة لوائح الضبط والبوليس وإجراءات التفتيش الجمركي والصحي المقررة في دولتي القيام والوصول.

الفرع الثاني

حقوق والتزامات الناقل

يرتب عقد النقل الجوي الدولي للأشخاص حقوق عدة للناقل، كما يفرض عليه مجموعة من الالتزامات. أول هذه الحقوق هو المطالبة بقيمة التذكرة واقتضائها مقدماً. كما له الحق في رفض نقل أى راكب لا يحمل تذكرة، لما تتسم به هذه الأخيرة من طابع شخصي غير قابل للتحويل، وإلا

- ٣٧٩ -

فإنه لا يعد مسئولاً عما يصيب المتنازل إليه من أضرار أثناء السفر. وثانيها الحق في إصدار ما يراه لازماً من تعليمات ضرورية للمحافظة على سلامة الرحلة الجوية. فإذا كان الناقل يلتزم بتأمين الرحلة الجوية والمحافظة على سلامة الركاب، فإنه يكون له الحق في إصدار ما يراه ضرورياً من تعليمات أو توجيهات لتحقيق هذا الهدف.

وفي مقابل هذه الحقوق يلتزم الناقل بعدة التزامات، أهمها الالتزام بالقيام بإتمام عملية النقل طبقاً للشروط المتفق عليها. ويقع على عاتقه أيضاً المحافظة على سلامة وأمن الركاب والسهر على راحتهم وتوفير حد معين من الخدمات اللازمة لتحقيق هذا الغرض. كما يلتزم الناقل بالمحافظة على أمتعة الركاب وتوصيلها إلى مطار الوصول بالحالة التي كانت عليها عند إقلاع الطائرة.

بيد أن الواقع العملي يثير بعض الصعوبات لتحديد صفة الناقل، خاصة عندما يختلف شخص القائم بالتنفيذ عن ذلك الذي تعاقد مع المسافرين. فإذا كان الأمر يبدو يسيراً عندما يكون المتعاقد هو المنفذ لعملية النقل على متن طائرته، فإن الأمر يدق ويلزم تحديد صفة الناقل عندما يعهد الناقل المتعاقد بتنفيذ العقد إلى ناقل آخر. ففي هذه الحالة نكون أمام ناقل متعاقد ظاهر في عقد النقل، وناقل منفذ عن طريقه تتم عملية النقل من الناحية الفعلية ولا يظهر في التعاقد، الأمر الذي يقتضى هنا تحديد الناقل المسئول قبل المسافرين، أهو من تعاقد معه، أم من باشر بالفعل عملية النقل؟

لا تجيب اتفاقية وارسو لسنة ١٩٢٩ على هذا التساؤل لعدم تعريفها للناقل الجوي، فضلاً عن عدم مواجهتها لهذا الفرض. لهذا كان من الضروري تدارك هذا الإغفال وسد هذا النقص، عن طريق إبرام اتفاقية تواجه هذه الصعوبة وتجيب على هذا التساؤل. فأبرمت اتفاقية جوادا لاجار بالمكسيك

عام ١٩٦١ بهدف توحيد بعض القواعد القانونية فى مجال النقل الجوى الدولى الذى يتولى تنفيذه شخص آخر غير الناقل المتعاقد (١).

ولقد تولت هذه الاتفاقية تحديد صفة الناقل فى مثل هذا الفرض، ثم عرضت للصور التى يتولى فيها تنفيذ النقل شخص آخر بخلاف من تعاقد عليه.

فيما يتعلق بالجزئية الأولى، فقد فرقت الاتفاقية بين الناقل المتعاقد (٢)، والناقل الفعلى (٣)، معرفة الأول بأنه «أى شخص يكون طرفاً فى عقد نقل خاضع لاتفاقية وارسو، مبرم مع مسافر أو مرسل، أو مع أى شخص يعمل لحساب أى منهما (٤)». أما الناقل الفعلى فقد عرفته بأنه «شخص آخر غير الناقل المتعاقد ينفذ كلياً أو جزئياً، بإذن من هذا الأخير، النقل المشار إليه فى الفقرة (ب)، دون أن يعتبر بالنسبة لهذا الجزء ناقلاً بالتتابع طبقاً لاتفاقية وارسو، ويفترض وجود الإذن، حتى وجود الدليل العكسى» (٥).

2024/2025

ومن هذه النصوص يتضح أن اتفاقية جوادا لاجار قد ساوت بين الناقل المتعاقد والناقل الفعلى، فأخضعت هذا الأخير أيضاً لأحكام اتفاقية وارسو. بيد أن هذه التسوية مشروطة بضرورة أن يشارك الناقل الفعلى فى تنفيذ عملية النقل المتفق عليها مع الناقل المتعاقد كلها أو جزء منها فقط هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية يلزم أن يكون تدخل الناقل الفعلى قد تم بإذن من

(١) وتعد هذه الاتفاقية مكملات لاتفاقية وارسو وما طرأ عليها من تعديل بمقتضى بروتوكول لاهى لسنة ١٩٥٥، وبالتالي فإنه يلزم لإعمال هذه الاتفاقية توافر شروط الانطباق التى حددتها الاتفاقية الأم، والتى سبق أن عرضنا لها بالدراسة فى المتن.

(٢) Transporteur Contractuel.

(٣) Transporteur de Fait.

(٤) راجع المادة ١/ب من اتفاقية جوادا لاجارا.

(٥) راجع المادة ١/ج من اتفاقية جوادا لاجارا.

الناقل المتعاقد. وطبقاً للنص يفترض وجود هذا الإذن، حتى يقوم الدليل العكسى. ويتعين من ناحية ثالثة ألا يعد الناقل الفعلى ناقلاً بالتتابع، نظراً لخضوع هذا الأخير، طبقاً لنص المادة الأولى/فقرة ثالثة، لاتفاقية وارسو. وبالتالي لا يلزم هذا الحكم، مادام أنه يخضع، كأصل عام، لأحكام الاتفاقية دون حاجة لنص جديد^(١). مع ملاحظة أنه في حالة التنفيذ الجزئى، يقتصر تطبيق اتفاقية وارسو، على الناقل الفعلى، على ذلك الجزء الذى قام بتنفيذه فقط، وذلك على خلاف الناقل المتعاقد، إذ يخضع للاتفاقية بالنسبة للرحلة بأكملها. فيكون مسئولاً قبل المسافرين عن ذلك الجزء الذى تولى الناقل الفعلى تنفيذه (م ٢ من اتفاقية جوادالاجارا). هذا الحكم أكدت عليه المادتان ٣،٧ من اتفاقية جوادالاجارا، بنصها على أن أى فعل أو امتناع من جانب الناقل الفعلى أو أحد تابعيه ينسب إلى الناقل المتعاقد، حتى ولو وقع ذلك الفعل أو الامتناع فى النقل الذى تولاه الناقل الفعلى (م ٣ من الاتفاقية)^(٢). كما أن دعوى المسؤولية يمكن توجيهها إلى الناقل المتعاقد، حتى بالنسبة للنقل الذى تولاه الناقل الفعلى (م ٧ من الاتفاقية).

2024/2025

2024/2025

2024/2025

ويلاحظ أن هذا الاشتراك فى تنفيذ عملية النقل الجوى أوجده الواقع العملى، بفرضه على شركات ومؤسسات النقل الجوى ضرورة التعاون، طالما

(١) والناقل المتتابع Transporteur successif ، هو الذى يشترك مع ناقلين آخرين على طائرتهم بالتتابع فى تنفيذ عملية نقل جوى واحدة، سواء أبرم بشأنها عقد واحد أو عدة عقود صادرة عن ناقل واحد أو أكثر، طالما أن الأطراف ينظرون إليها باعتبارها عملية واحدة. وهذا النقل يختلف بدوره عن النقل المشترك، الذى يتم فى جزء منه عن طريق الجو والجزء الآخر عن طريق البر أو البحر.

(٢) راجع أيضاً نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة، إذ تجيز نسبة أفعال الناقل المتعاقد أو أحد تابعيه إلى الناقل الفعلى، وذلك إذا تعلقت هذه الأفعال بالنقل الذى يتولاه هذا الأخير.



أنها تعمل فى مجال واحد وتواجه نفس الظروف. فقد تفرض ظروف العمل على بعض هذه المؤسسات أو الشركات الاستعانة بغيرها، لمواجهة الطلب أو الضغط عليها فى بعض المواسم أو المناسبات، لتنفيذ عقود النقل التى قامت بإبرامها مع المسافرين.

وسوف نعرض لأهم الصور التى يتدخل فيها شخص ثالث سواء عند إبرام عقد النقل أو عند تنفيذه، لنرى مدى انطباق وصف الناقل عليها من عدمه.

(١) مستأجر الطائرة

قد تكون الطائرة محلاً للإيجار، وفى هذه الحالة يثور التساؤل عن الشخص الذى سيعد ناقلاً، أهو المؤجر أم المستأجر. فى الواقع يتعين التفرقة فى هذه الحالة بين إيجار الطائرة خالية وبين إيجارها مزودة بطاقمها. وفى الحالة الأولى لا تثار أى صعوبة، إذ يقوم المستأجر بتجهيز الطائرة والتعاقد مع رجال الطاقم، وما يؤدى إليه ذلك من حقه فى الرقابة والتوجيه. فهم يعملون تحت إمرته، يتلقون أوامره وينفذون تعليماته، لذا فإنه يسأل عن أفعالهم باعتباره لهم متبوعاً. وبالتالي فإن المستأجر، عندما يبرم عقود نقل مع الركاب، فإنه يكون وحده المسئول أمامهم، ويخضع لأحكام المسؤولية التى قررتها اتفاقية وارسو. وذلك على عكس مالك الطائرة، حيث يظل بمعزل عن المستأجر، وعن الطاقم. فليس له أى حق عليهم، كما أنه لا تربطه بالمسافرين أى رابطة. وبالتالي فإنه لا يعد مسئولاً عما يلحقهم من أضرار، نظراً لعدم انطباق وصف الناقل عليه. فلا تقوم مسئوليته إلا قبل المستأجر، والتى يحكمها عقد الإيجار المبرم بينهما، والذى يخرج بدوره عن أحكام اتفاقية وارسو، إذ لا شأن لها بمثل هذا النوع من العقود.

2024/2025

2024/2025

2024/2025

أما فى الحالة الثانية، فإن الأمر يختلف عندما يتم تأجير الطائرة مزودة بطاقتها، إذ يحتفظ المالك فى هذه الحالة بمسؤوليته عن الناحية الملاحية. فيظل متبوعاً لرجال الطاقم، طالما أنه يتولى تنفيذ العقود التى يبرمها المستأجر مع الركاب، ويحتفظ بحق الإشراف على الرحلة وطاقمها من الناحية الفنية.

ولقد عالجت اتفاقية جوادالاجارا هذا الفرض وساوت بين مستأجر الطائرة (واعتبرته ناقلاً متعاقداً) ومالكها (واعتبرته ناقلاً فعلياً). فكلاهما يعد فى حكم الاتفاقية ناقلاً، تنطبق عليه أحكام اتفاقية وارسو لسنة ١٩٢٩، ما لم يتم تأجير الطائرة بطاقتها مع انتقال حق الإشراف الفنى عليهم إلى المستأجر. إذ يعد فى هذه الحالة هو المتبوع لهم والمسئول وحده عن أفعالهم والخاضع بمفرده لأحكام اتفاقية وارسو. أما مالك الطائرة أو مؤجرها، فتتقطع صلته بالطائرة ولا يكون مسئولاً عما يحدث عليها من أفعال.

٢ - الوكيل بالعمولة للنقل الجوى

2024/2025

الوكيل بالعمولة للنقل الجوى، هو الشخص الذى يبرم عقد النقل الجوى مع إحدى شركات الطيران بإسمه الشخصى ولكن لحساب الراكب أو مرسل البضاعة. فهو يتدخل عند إبرام العقد وليس عند تنفيذه كما فى الصورة السابقة. ولقد أثار هذا التدخل التساؤل عن مدى اعتبار الوكيل بالعمولة ناقلاً فى مواجهة المسافر أم أنه لا يعد كذلك، فيظل بمنأى عن هذه الصفة لانحسار دوره فى إبرام العقد.

لرد على هذا التساؤل يتعين استبعاد الفرض الذى يقوم فيه الوكيل بالعمولة بالمشاركة فى تنفيذ عملية النقل، وغالباً ما تحدث هذه المشاركة فى حالة النقل بالتتابع، كأن يتفق شخص مع شركة طيران على نقله إلى واشنطن، فتتولى الشركة نقله على طائراتها حتى لندن، ثم تتعاقد مع شركة

- ٣٨٤ -

إنجليزية لتقوم بتوصيله إلى وجهة سفره. فهنا تعد شركة الطيران ناقلاً بالنسبة للجزء من عملية النقل الذى نفذته، مع اكتسابها وصف الوكيل بالعمولة بالنسبة لبقية الرحلة. ولا شك أن النقل بالتتابع يخضع لاتفاقية وارسو، منذ البداية، وبالتالي لا مجال لإعمال اتفاقية جوادالاجارا، إذ تعالج صورة تعدد الناقلين دون وجود صورة لهذا التتابع.

على العكس تثار الصعوبة عندما لا يتدخل الوكيل بالعمولة فى تنفيذ عملية النقل، حيث يقتصر دوره على إبرام العقد دون أن يمتد إلى المشاركة فى تنفيذه. لهذا فقد انقسم الفقه بين مؤيد لاكتساب الوكيل بالعمولة لصفة الناقل، نظراً لظهوره فى عقد النقل وتعاقدته باسمه مع الناقل وانقطاع صلة المسافر بهذا الأخير. ومعارض لهذا الاكتساب، نظراً لعدم مشاركة الوكيل بالعمولة فى قليل أو كثير فى تنفيذ هذا العقد، مع وقوع عبء ذلك بالكامل على عاتق الناقل الذى تم معه التعاقد. فليس الوكيل سوى نائب عن الراكب يعمل لحسابه ويأتمر بأوامره، وبالتالي تظل علاقته محكومة بعقد الوكالة دون أن يتعدى أكثر من ذلك إلى القول بمسؤوليته عن عقد النقل.

2024/2025

ولقد مالت اتفاقية جوادالاجارا إلى هذا الرأى الثانى ببسطها وصف الناقل المتعاقد على كل شخص يتعاقد مع الراكب أو مع شخص آخر يعمل لحسابه. ولا شك فى انطباق هذا الوصف الأخير على الوكيل بالعمولة، إذ يأخذ صفة الشخص الذى يتعاقد مع الناقل لحساب الراكب.

٣ - الوكالات السياحية

ويقصد بها تلك الوكالات التى تهتم بتنظيم رحلات لصالح السائحين، تقوم من خلالها باتخاذ إجراءات الحجز على الطائرات لصالح عملائها دون أى مشاركة فى تنفيذ عقد النقل الجوى. وهذه الوكالات تتعاقد بصفتها وكيل سياحى باسم العميل ولحسابه وذلك نظير عمولة تتقاضاها فى مقابل هذه

الخدمات. فدورها لا يتعدى إذن دور الوسيط بين المسافرين وشركات الطيران، وبالتالي فهي لا تكتسب وصف الناقل، ما لم تقوم باستئجار طائرات تتولى الإشراف عليها فنياً وتجارياً للقيام بعمليات النقل. ففي هذه الحالة لا شك في اكتسابها وصف الناقل، تطبيقاً للقواعد السابق دراستها عند إلقاء الضوء على صورة تأجير الطائرات.

المطلب الثالث

مسئولية الناقل الجوى

على الرغم من التقدم المذهل في صناعة الطيران وما واكبه من انخفاض نسبة الحوادث الجوية، إلا أن حجم الأضرار والخسائر التي تنشأ على إثر حادثة واحدة يجعل من أخطار الجو سمة لصيقة دائماً بالاستغلال الجوى. الأمر الذى يستدعى التعرض بالدراسة لمسئولية الناقل الجوى باعتبارها واحدة من أهم الموضوعات التى يثيرها مثل هذا الاستغلال. وإذا كانت هذه المسئولية تخضع فى أحكامها لتلك القواعد القانونية التى أرسنها اتفاقية وارسو وما جرى عليها من تعديلات،^{2024/2025} إلا أن عدم معالجة هذه الأخيرة لهذا الموضوع بطريقة شاملة يحتم اللجوء إلى القواعد الوطنية التى تشير بإعمالها قواعد تنازع القوانين لاستكمال النقص والقصور الذى يعترى القواعد الموحدة. مع هذا فإن دراستنا لمسئولية الناقل الجوى الدولى ستقتصر على بيان القواعد والأحكام التى كرستها الاتفاقيات الدولية، نظراً لسابق تعرضنا للقواعد الوطنية التى أرساها المشرع المصرى عند معالجتنا لموضوع عقد النقل الجوى الداخلى (فنحيل إليها). ومن ثم فإننا سنعرض هنا إلى:

الفرع الأول : أساس مسئولية الناقل الجوى الدولى.

الفرع الثانى : أحوال انعقاد مسئولية الناقل الجوى ووسائل دفعها.



الفرع الأول

أساس مسؤولية الناقل الجوى الدولي

لقد عرضت أثناء الأعمال التحضيرية لمعاهدة وارسو كافة الاتجاهات التى تأخذ بها الدول الأنجلوأمريكية وتلك التى تقرها دول المذهب اللاتينى. وحاول واضعو الاتفاقية التوفيق بين وجهات النظر المتباينة والمواءمة بين جسامه المسؤولية الملقاة على عاتق الناقل ومصلحة المسافرين أو الشاحن. وبناء على ذلك لم تتبنى المعاهدة تأسيس هذه المسؤولية على فكرة الخطأ التقصيرى واجب الإثبات، لما يتطلبه ذلك من عبء يصعب على المسافرين القيام به أو الوصول إليه. كذلك رفضت الاتفاقية تأسيسها على فكرة المسؤولية الموضوعية أو المادية، لما تعنيه من تشدد واضح فى جانب شركات النقل الجوى، خاصة إذا أخذنا فى الاعتبار حادثة استخدام هذه الوسيلة عند الإعداد لهذه الاتفاقية.

2024/2025

لهذا أقرت الاتفاقية فكرة الخطأ المفترض كأساس لمسؤولية الناقل العقدية، وتعنى عدم التزام المسافرين بإقامة الدليل على خطأ الناقل، وإنما فقط إثبات الضرر الذى أصابه أثناء الرحلة الجوية، أما خطأ الناقل وما بينهما من علاقة سببية مفترض. ووفقاً لهذا الأساس لا يستطيع الناقل التحلل من المسؤولية إلا بإثبات السبب الأجنبى، أى إثبات قيامه باتخاذ الاحتياطات الضرورية لتجنب وقوع الضرر أو أنه كان من المستحيل عليه اتخاذها، أو أن الضرر قد تسبب أو ساهم بخطئه فى حدوث الضرر.

وتمشياً مع الفكرة التى عولت عليها الاتفاقية كأساس لمسؤولية الناقل، فقد أبطلت شروط الإعفاء من المسؤولية أو تلك التى تضع حد للتعويض يقل عن ذلك الذى قرره. كما رتب بعض الجزاءات على الناقل سيئ النية (أى

الذى يرجع الضرر إلى غشه أو خطئه الجسيم) أهمها عدم استفادته من الحد الأقصى للتعويض أو التمسك بشروط الإعفاء من المسؤولية.

ولقد سائر بروتوكول لاهاي لسنة ١٩٥٥ المعاهدة في كل ما قرره من أحكام خاصة بمسئولية الناقل، إلا ما تعلق منها بشروط الإعفاء من المسؤولية. فلقد أجاز البروتوكول للناقل أن يدرج في عقد النقل شروطاً تعفيه من المسؤولية عن الأضرار الناشئة عن العيب الذاتي في البضاعة. كما أجاز للناقل سيئ النية الحق في الإعفاء من المسؤولية، دون ذلك الحق المتعلق بالتمسك بالحد الأقصى للتعويض^(١).

وإزاء هذا التفضيل الواضح من البروتوكول لمصلحة الناقل، رفضت الولايات المتحدة الأمريكية التصديق عليه والتهديد بالإنسحاب من المعاهدة. لهذا سارع الاتحاد الدولي للنقل الجوى بإقناع عدد كبير من شركات الطيران العالمية بتوقيع اتفاق مع هيئة الطيران المدني الأمريكية في مونتريال سنة ١٩٦٦، تم بمقتضاه النص على قيام مسؤولية الناقل الموضوعية، التي يتعين تلخيص منها إثبات خطأ المضرور^{2024/2025}. كما رفع هذا الاتفاق الحد الأقصى للتعويض، إلا أن أعماله مشروط بضرورة أن تكون أحد نقاط القيام أو الوصول أو الهبوط الجوى واقعة على الأراضي الأمريكية.

(١) ويعد الحد الأقصى الذى أقره البروتوكول للتعويض هزياً، إذا ما قورن بزيادة الأسعار بعد الحرب العالمية الثانية وانخفاض قيمة العملة. فلقد رفع البروتوكول الحد الأقصى للتعويض عن أضرار المسافرين فقط دون البضائع والأمتعة إلى ٢٥٠.٠٠٠ فرنك فرنسى ذهب لكل راكب (أى ضعف المبلغ المقرر فى المادة ٢٢ من اتفاقية وارسو). وهو مبلغ ضئيل لا يتناسب مع الأضرار التى قد تلحق بالمسافرين وتسبب لهم الوفاة أو الإصابة بأذى جسمى.

وفى عام ١٩٧١ تم تعديل الاتفاقية بمقتضى بروتوكول جواتيمالاسيتى، والذى يمثل نقطة تحول بالنسبة لأساس المسؤولية، إذ أصبحت هذه الأخيرة عن الحوادث المؤدية لوفاة المسافرين أو إصابته بأذى بدنى، وكذلك مسؤوليته عن الأضرار الناشئة عن هلاك أو تلف أو فقد الأمتعة المسجلة وغيرها من الأشياء التى يحملها المسافر معه، مسؤولية مادية قائمة على تحمل التبعة، بينما بقيت مسؤوليته فيما عدا ذلك قائمة كما هى على فكرة الخطأ المفترض^(١).

الفرع الثانى

أحوال انعقاد مسؤولية الناقل الجوى

ووسائل دفعها

لا شك أن مسؤولية الناقل الجوى تنعقد عند إخلاله بأحد الالتزامات التى يفرضها عقد النقل، كالإخلال بضمان سلامة الركاب والمحافظة على أمتعتهم والعناية بها، أو التأخير فى توصيلهم إلى حيث أرادوا. وسوف نعرض بالدراسة للشروط التى تتطلبها الاتفاقية لقيام مسؤولية الناقل فى تلك الأحوال، على أن نتبعها بالوسائل التى يمكن الإرتكان إليها لدفع تلك المسؤولية، كل فى غصن مستقل.

(١) أى أن هذا الأساس توارى، لم يعد يلتجأ إليه إلا فى حالات المسؤولية عن التأخير فى نقل الركاب والحقائب والبضائع، وذلك بعد أن قرر بروتوكول مونتريال لسنة ١٩٧٥ المسؤولية الموضوعية عن هلاك أو فقد أو تلف البضائع، ما لم يرجع الناقل الضرر لطبيعة البضاعة أو عيبها الذاتى أو سوء تغليفها، أو أعمال الحرب أو النزاع المسلح أو عمل صادر عن السلطة العامة.

- ٣٨٩ -

الخصن الأول

شروط انعقاد مسؤولية الناقل الجوى

النصوص القانونية

إن مسؤولية الناقل الجوى قررتها المواد ١٧، ١٨، ١٩ من اتفاقية وارسو. فتقرر المادة ١٧ أن «الناقل يكون مسؤولاً عن الضرر المترتب على وفاة أو جرح أو عن أى أذى بدنى يلحق به، وذلك إذا كان الضرر ناتجاً عن حادث وقع على متن الطائرة، أو أثناء عمليات الصعود إليها أو النزول منها». وتقرر المادة ١٨ بأنه يكون «مسؤولاً عن الضرر المترتب فى حالة تحطم أو ضياع أو تلف أمتعة مسجلة أو بضائع عندما تكون الواقعة المسببة للضرر قد حدثت خلال النقل الجوى». أما المادة ١٩ فتتص على أن «يكون الناقل مسؤولاً عن الضرر الذى يترتب على التأخير فى نقل الركاب أو الأمتعة أو البضائع بطريق الجو. ومن هذه النصوص يتضح أن هذه الشروط تتنوع إلى ثلاثة هى:

2024/2025

2024/2025

2024/2025

١- شروط انعقاد المسؤولية عند نقل الركاب.

٢- شروط المسؤولية عند نقل الأمتعة.

٣- شروط انعقاد المسؤولية عن التأخير.

١- شروط انعقاد المسؤولية عند نقل الركاب

لقد بينت المادة ١٧ من اتفاقية وارسو الشروط التى يتعين توافرها حتى تقوم مسؤولية الناقل الجوى فى عقد نقل الركاب. وتجمل هذه الشروط فى ثلاثة هى : ١- وقوع حادث، ٢- وقوع ضرر للمسافر، ٣- وقوع الحادث على متن الطائرة أو أثناء عمليات الصعود أو النزول. هذا الإجمال يلزمه تفصيل على النحو التالى.

عبد المنعم حسن عبد المنعم حسن خالي

لهذا ذهب اتجاه آخر وبحق إلى تعريف الحادث بأنه «كل واقعة فجائية ناجمة عن عمليات النقل الجوي ومرتبطة بها». ويفضل هذا التعريف لأنه يربط بين الحادث وبين عملية الاستغلال الجوي، وبالتالي يخرج عن مفهوم الحادث تلك الاعتداءات التي تقع على راكب من راكب آخر، لعدم ارتباطها بتلك العملية. على العكس يدخل تحت مدلوله تلك الأضرار التي تلحق بأحد الركاب نتيجة لخطأ قائد الطائرة أو بفعل عمدي من جانب الناقل أو أحد تابعيه.

لابد لقيام مسؤولية الناقل الجوى أن يترتب على الحادث وقوع ضرر للمسافر، الأمر الذى يتحقق إما بوفاته أو إصابته بجراح أو بأذى بدنى لم



يترك جرحاً مادياً، وذلك كالأزمات القلبية أو النوبات العصبية. ويلاحظ على نص المادة ١٧ من الاتفاقية أنها لم تشر إلى الأضرار المعنوية التي تلحق بذوى أحد المصابين بمثل هذه الأضرار المادية. ويبدو أن إغفال الإشارة إلى هذه الأضرار كان متعمداً، إذ أراد واضعوا الاتفاقية ترك تقدير هذه المسألة إلى التشريعات الوطنية وما يسلكه القضاء الوطنى للدول المتعاقدة، حتى لا يؤثر هذا على المعاهدة أو الإنضمام إليها، وبالتالي يقف حجر عثرة أمام بلوغ هدف التوحيد.

ج - وقوع الحادث على متن الطائرة أو أثناء عمليات الصعود أو النزول

لم تكتفى المادة ١٧ من اتفاقية وارسو بأن ينشأ عن الحادث ضرر لأحد المسافرين، ولكنها اقتضت فوق ذلك ضرورة الارتباط بين الإثنيين، الأمر الذى يتحقق عندما يقع الحادث على متن الطائرة أو أثناء عمليات الصعود أو النزول. فكان الاتفاقية قد حددت فترة زمنية معينة لوقوع الحادث، لا بد من تحقيقه خلالها حتى تقوم مسؤولية الناقل الجوى. فلا تنثر صعوبة 2024/2025 2024/2025

إذن عندما يقع الحادث أثناء تواجد المسافر داخل الطائرة أو أثناء صعوده إليها أو هبوطه منها، إذ يعد مسؤولاً بحكم تلك المادة، طالما أن المسافر قد أصبح تحت رعايته وإشرافه هو أو تابعيه. ولكن الصعوبة تنثر ويدق الأمر عندما يقع الحادث أثناء نقل الركاب من المدينة إلى مطار الإقلاع أو من مطار الهبوط إلى المدينة، إذ غالباً ما توجد المطارات خارج المدن ويلزم بالتالى للوصول إليها أن يقوم الناقل فى أغلب الأحيان بتوفير وسيلة لنقل الركاب من مكاتبه بوسط المدينة أو العكس. ففى هذه الحالة يثور التساؤل عن مدى اعتبار الناقل مسؤولاً عندما يقع الحادث فى هذه الفترة، أما عندما

يقوم الراكب بالانتقال من وإلى المطار بوسائله الخاصة، فلا يكون هناك محلاً لهذا التساؤل.

لقد استقر الرأي على خروج الحادث الذي يقع في هذه الفترة عن نطاق أحكام المسؤولية التي أقرتها اتفاقية وارسو. فالحوادث التي تقع أثناء النقل البري لا تدخل في نطاق تطبيق هذه الاتفاقية، وإنما تخضع على العكس لأحكام القوانين الوطنية للدول التي وقعت فيها، نظراً لعدم وجود علاقة بين هذا النقل البري وبين مخاطر النقل الجوي، التي وضعت الاتفاقية لمواجهتها. فالعبرة إذن ليست بوجود الراكب تحت إشراف أو رعاية الناقل الجوي، وإنما بما يواجهه من مخاطر الطيران أثناء وجوده تحت إمرة هذا الناقل. وترتيباً على ذلك يخضع الناقل الجوي لأحكام المسؤولية التي يقررها قانون الدولة التي وقع فيها الحادث للناقل البري. ولكن هل يختلف الحكم عندما يقع الحادث المسبب للضرر أثناء وجود الراكب في الميناء الجوي وقبل الصعود إلى الطائرة، أو عند وجوده فيه بعد الهبوط من الطائرة.

2024/2025 في الواقع، لا يتعين التقييد بعبارة النص الواردة بالمادة ١٧ من 2024/2025

الاتفاقية، إذ سيجملنا هذا إلى قصر ذلك على الحوادث التي تقع أثناء قيام الراكب بالنشاط المادي على سلم الطائرة صاعداً أو هابطاً، وبالتالي ما يصيبه من أضرار قبل بدء الصعود أو بعد انتهاء الهبوط يخرج عن نطاق تطبيق اتفاقية وارسو. وهو ما لا يمكن التسليم به، لما يحمله من تضيق لنطاق مسؤولية الناقل الجوي، على الرغم من وجود الراكب تحت رعايته غير حر في تحركاته، متعرضاً لمخاطر الطيران تلك التي تبدأ منذ أن تطأ قدماه أرض المطار، حيث حركة الطائرات المستمرة صعوداً وهبوطاً. لهذا ذهب الرأي الراجح إلى التوسعة من مفهوم الصعود والهبوط وبسطه إلى تلك الفترة التي يبدأ فيها تدخل الناقل أو تابعيه بالتوجيه والإرشاد للركاب المنتظرين في

صالات الانتظار داخل الميناء الجوى إلى انتهائها بخروجهم منها إلى الأماكن المفتوحة للجمهور داخل ميناء الوصول.

وبالتالى يخرج عن نطاق أحكام مسئولية الناقل الجوى الاتفاقية ما يقع له من أضرار خلال تجوله بمبنى المطار أو بالأسواق الحرة أو عند قيامه بتغيير العملة فى فروع البنوك بالمطار، مادام أنه فى هذا الوقت غير خاضع لتوجيه أو رعاية الناقل وغير عرضة لمخاطر الطيران. على العكس يعد الناقل مسئولاً وفقاً لأحكام اتفاقية وارسو لسنة ١٩٢٩ منذ وضع المسافرين نفسه تحت حراسة الناقل ملبياً لأوامره وتوجيهاته، سواء داخل المنطقة الجمركية أو عند انتظاره لمندوبى الناقل لاصطحابه إلى الطائرة أو بعد خروجه منها إلى لحظة استلام حقائبه والوصول بها إلى المناطق المسموح للجمهور بالتواجد فيها.

٢- شروط المسئولية عند نقل الأمتعة

إذا كان التزام الناقل لا يقتصر على نقل الراكب من مكان إلى آخر، وإنما يمتد إلى نقل أمتعته المسجلة، فإنه يكون مسئولاً عن هلاكها أو تلفها. هذا ما قرره صراحة المادة ١٨ من الاتفاقية بتقريرها يكون الناقل مسئولاً عن الضرر الذى يقع فى حالة تحطم أو ضياع أو تلف أمتعة مسجلة أو بضائع، إذا كانت الواقعة التى تولد عنها الضرر قد حدثت خلال النقل الجوى. ومن النص يتضح أنه لى تقوم مسئولية الناقل عن هلاك أو تلف الأمتعة لابد من توافر شرطان: أولهما لابد أن تكون هذه الأخيرة مسجلة، وهى تكون كذلك عندما يقوم الراكب بتسليمها إلى الناقل ويتسلم منه إيصالاً بذلك^(١).

(١) ولقد اختصر التعديل الذى أُجرى على الاتفاقية بمقتضى بروتوكول لاهى لسنة

١٩٥٥ البيانات التى يتعين أن يتضمنها إيصال الأمتعة المسجلة إلى ثلاثة بيانات

نصت عليها المادة الرابعة وهى: ١- بيان مكان الإقلاع والوصول. ٢- بيان

فتسليم الأمتعة إلى الناقل يعنى أنها أصبحت فى حيازته وتحت حراسته، على نحو يقتضى قيام مسؤوليته عن أى هلاك أو تلف يلحق بها. وترتيباً على ذلك لا تقوم مسؤولية الناقل الاتفاقية عن الأمتعة الشخصية التى يحتفظ بها الراكب معه، لأنها تظل فى حيازته وتحت حراسته. وإن كان الناقل يسأل عنها طبقاً للقواعد الوطنية التى تشير بأعمالها قواعد القانون الدولى الخاص التقليدى، مع التزام القاضى بعدم تجاوز الحد الأقصى للتعويض الذى تقرره الاتفاقية، أيا كان الحكم الذى يقرره القانون الواجب التطبيق^(١).

وثانيهما أن يتحقق الضرر أثناء عملية النقل الجوى، لأنه فى هذه الفترة تتحقق الحراسة عليها أيضاً للناقل الجوى، يستوى بعد ذلك أن تتم تلك الحراسة عليها وهى فى أرض المطار أو على متن الطائرة أو فى مكان آخر داخل المطار أو خارجه.

٣- شروط انعقاد المسؤولية عن التأخير

لا تتوقف مسؤولية الناقل الجوى عند التعويض عن الأضرار التى تلحق بالراكب من إصابة أو وفاة أو ما يلحق أمتعته المسجلة من أضرار، وإنما تشمل أيضاً مسؤوليته عن التأخير فى وصول الراكب. فإذا كان الراكب يختار تلك الوسيلة لما يلعبه عنصر الوقت من دور بالغ فى اختيارها، فإنه يتعين على الناقل احترام المواعيد المحددة، لما لها من أهمية كبيرة فى حياة الراكب. ومن ثم فإنه تقوم مسؤوليته عندما يتخلف عن القيام به أو الإلتزام بما تم الاتفاق عليه. هذا ما تبرزه بوضوح المادة التاسعة عشرة من اتفاقية وارسو

مكان الهبوط فى دولة أجنبية إذا كانت نقطتا القيام والوصول فى دولة واحدة.

٣- بيان يفيد خضوع النقل لاتفاقية وارسو.

(١) راجع المادة ٢/١٨ من الاتفاقية.





لسنة ١٩٢٩ بقضائها بأن الناقل يكون مسئولاً عن الأضرار الناجمة عن التأخير فى نقل الركاب أو الأمتعة.

وحتى تقوم مسئولية الناقل عن التأخير يتعين توافر عدة شروط:

أ - أن يكون هناك اتفاق على موعد الوصول. ويعد هذا شرط أساسى لقيام مسئولية الناقل، إذ بدون هذا التحديد يعد المعيار هو الموعد المعقول الذى كان يجب أن يتم فيه النقل، وهذا أمر يخضع لتقدير قاضى النزاع. وإذا تم تحديد الموعد بموجب اتفاق الأطراف، فإن التأخير الذى تقوم عنه مسئولية الناقل لا يقتصر على التأخير فى مرحلة الطيران فقط، وإنما يمتد ليشمل أيضاً التأخير فى الإجراءات السابقة أو اللاحقة على هذه المرحلة. وذلك لأنه من الصعب إثبات أن التأخير قد حدث فى مرحلة الطيران أو فى تلك السابقة أو اللاحقة عليها. فما دام أنه قد تم تحديد موعد لإتمام عملية النقل، فإن أى تأخير فى تمامها يترتب مسئولية الناقل، بصرف النظر عن المرحلة التى حدث فيها هذا التأخير.

2024/2025

2024/2025

2024/2025

ب - يتعين أيضاً لقيام مسئولية الناقل عن التأخير أن يترتب عليه وقوع ضرر للمسافر، كأن يتعذر عليه الإشتراك فى مؤتمر علمى أعد له بحثاً، أو استحالة المشاركة فى مسابقة دولية، أو متابعة المراسم الدينية لدفن ميت عزيز عليه،... إلخ. وإثبات الضرر يقع على عاتق المسافر، فإن تعذر عليه إثباته انتفت مسئولية الناقل، طالما أن قيام هذه الأخيرة رهين هذا الإثبات.





محمد المنعم حسن محمد المنعم حسن حسن

2024/2025

2024/2025

2024/2025

